جامعة الأزهر

كلية الشريعة والقانون بالقاهرة

قسم الفقه

مباحث العبادات

في الفقه الشافعي

تأليف

الأستاذ الدكتور/ نصر فريد واصل

أستاذ الفقه المتفرغ بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة

ومفتي الجمهورية الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء

مراجعة

أ.د/ نصر فريد واصل

أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة

ومفتي الديار المصرية سابقًا

أ.د/ محمد أبو زيد الأمير

أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون

بالقاهرة ونائب رئيس الجامعة سابقًا

١٤٤٥هـ/ ٢٠٢٣-٢٠٢٤م

مبحث تمهيدي

في التعريف بالشريعة والفقه وأهداف العبادات في الإسلام

المطلب الأول

في التعريف بالفقه والشريعة

١ – تعريف الشريعة:

الشريعة لغة: هي الطريقة المستقيمة.

واصطلاحاً: هي الأحكام التي سنها الله لعباده وشرعها لهم.. والشريعة والملة بمعنى واحد، وقد عبر بذلك القرآن في قوله تعالى: ﴿فَٱتَّبِعُوا۟ مِلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفًا ۖ﴾[١] وقوله ﴿شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحًا وَٱلَّذِىٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ﴾[٢].

والشريعة بهذا المعنى تشمل: الأحكام الاعتقادية، والاخلاقية، والعملية. **الاعتقادية:** يختص بها علم التوحيد، **والأخلاقية:** يختص بها علم الأخلاق، **والعملية:** يختص بها علم الفقه.

٢– تعريف الفقه:

والفقه هو لغة: الفهم، **واصطلاحا:** العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية.

---

(١) سورة آل عمران: آية ٩٥.

(٢) سورة الشورى: آية ١٢.

٣- فروع الفقه التشريعية:

والفقه يشمل العبادات، والمعاملات، والجنايات، والحدود، والتعزيرات، والفقه بمعناه الاصطلاحي الأخير لم يعرف إلا في أواخر عهد التابعين في العهد الأموي لأن جميع الاحكام في عهد النبي ﷺ كان مرجعها إلى الوحي، والفقه يقوم على الاجتهاد في استنباط الاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية كما سبق في التعريف ولا اجتهاد مع نزول الوحي أما في عصر الصحابة وكبار التابعين فكانوا يعتمدون على الكتاب والسنة ولا يحتاجون إلى الاجتهاد لإمكان اجتماع الصحابة وقلة المشاكل الاجتماعية التي تحتاج إليه، ولذلك كان الفقهاء في عهد الصحابة والتابعين يعرفون بالقراء.

وعندما جدت المشاكل وكثرت احتاج الأمر إلى وضع قواعد علم الفقه والتأليف في كل فروعه، فتم ذلك في أواخر عصر التابعين وتابعي التابعين.

٤ - علاقة الفقه بالشريعة:

والفقه الإسلامي أخص من الشريعة، لأنها بمثابة الجنس من النوع لكنها كثيراً ما لطلاق ولا يراد منها إلا الفقه، ومن هذا تسمية الكلية التي يدرس فيها الفقه الإسلامي في جامعة الأزهر مثلا وبكلية الشريعة، وتسمية مادة الفقه في كليات الحقوق بالشريعة الإسلامية، وهو من إطلاق العام وإرادة الخاص، أي أنه إطلاق مجازي متعارف عليه.

والفقه الإسلامي قد تعددت مذاهبه واختلفت تبعاً لتعدد مؤسسيه و اختلاف مداركهم في استنباط أحكامه حسب البيئة والظروف التي وجد فيها

والقواعد التي وضعها كل إمام لمذهبه وقد اشتهر من هذه المذاهب: الحنفي، والمالكي، والشافعي، والحنبلي، والزيدي، والظاهري، فالحنفي نسبة إلى مؤسسه الإمام أبو حنيفة، والمالكي نسبة إلى الإمام مالك، و الشافعي نسبة إلى الإمام الشافعي، والحنبل نسبة إلى الإمام أحمد بن حنبل، والظاهري نسبة إلى ابن حزم الظاهري، والزيدي نسبة إلى الإمام زيد بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبي طالب، وهذه المذاهب هي المعروفة مذاهب أهل السنة والجماعة.



المطلب الثاني: أهداف العبادات في الإسلام

١- قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝٥٦ مَآ أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ۝٥٧ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ﴾[1].

٢ - إن الهدف العام من العبادات في الإسلام هو تحقيق شرع الله وتنفيذه في خلقه كما أمر، وذلك بالخضوع له في تنفيذ كل ما أمر به والانتهاء والابتعاد عن كل ما نهى عنه. ويدل على ذلك المفهوم العام سياق الآيات الكريمات السابقة على هذا الترتيب والتنسيق الذي خاطب الله به العباد.

والمعنى الذي يدل عليه السياق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليطيعوني أيا أمرتهم به وفيما نهيتهم عنه لمصالحهم هم والمنفعة أنفسهم، ولا نفع لي من وراء هذه العبادات لأنني الغني عنهم بذاتي ومقدرتي وقوتي، وهم المحتاجون إلى بعضهم فهم وحاجتهم إلى في رزقهم ومعاشهم، وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى: ﴿مَآ أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ﴾، بعد قوله سبحانه: ﴿وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾.

٣- أما الهدف الخاص للعبادات في الإسلام فهو إحياء الدين والدين عند الله هو الإسلام تصديقاً وتحقيقاً لقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وإحياء هذا الدين لا يتم إلا من خلال تنفيذ تشريعات هذا الدين وتطبيقه عملياً

---

(١) سورة الذاريات الآيات: ٥٦ – ٥٨.

في حيز الوجود لتحقيق الهدف الأسمى وهو استخلاف الله الإنسان في هذه الحياة طبقاً لإرادته سبحانه ومشيئته وتعاليمه كما ورد في قوله تعالى: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلۡأَرۡضِ خَلِيفَةٗۖ﴾.

٤- وهذا المفهوم لا يتعارض مع قصر العبادات في كتب الفقه الإسلامي على الطهارات، والصلاة، والزكاة، والصيام، والحج دون غيرها من بقية الأحكام التشريعية في الإسلام لأن فقهاء الإسلام أرادوا بالعبادة في التشريع الإسلامي المعاملة الشرعية التي تحتاج عند فعلها إلى قصد ونية وبحيث لا تصح ولا تعتبر في حير الوجود إلا بهذه النية وهو اصطلاح الفقهاء.

ولهذا كان الإيمان بالله والاعتراف به والإشهاد على ذلك الإيمان في حيز الوجود بالقول والعمل من ضمن العبادات في الإسلام مع أن ذلك يتعلق بأصل المقيدة وهو الاعتقاد الباطني الجازم الذي هو أصل الإيمان ومصدره عند الإنسان.

يدل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡـٔٗاۖ﴾ (النساء ٣٦)، فقد ربط الله سبحانه بين العبادة الله التي أمرنا بها وبين عدم الإشراك به سبحانه حيث لا تحقق العبادة الله إلا إذا خلت عن التشريك فيها لغير الله سبحانه بأن تكون خالصة له وحده لا يشاركه فيها أحد ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، وهذا كله يتعلق بأصل الإيمان وهو العقيدة في الإسلام.

ويدل على ذلك أيضاً قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِى ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِى لَا يُشْرِكُونَ بِى شَيْـًٔا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ﴾ (النور: ٥٥).

فقد ربط الله بين الإيمان والعمل والعبادة، وجعل تحقيق الإيمان والعمل في نفس العبادة، وجعل تحقيق العبادة في تحقيق الإيمان بالله وهذا لا يتم إلا عند عدم الإشراك بالله.

ولهذا ارتبطت العبادات في أصلها بأصول الإسلام وأركانه، وهي الأصول الخمسة التي بُنيَ عليها الإسلام: «شهادة ألا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلاً».

٥- ولما كان الإسلام كعقيدة وشريعة أي كنظام تشريعي كامل يحقق العبادة له واستخلاف الإنسان على هذه الأرض لا يتحقق إلا بكليات خمس أو ضرورات خمس لضمان استمرار الحياة وتلك الخلافة للإنسان إلى أن يشاء الله وهي: الدين – والنفس – والعقل – والنسب – والمال.

وكانت هذه الكليات لا تتحقق إلا من خلال تشريع الدين الإسلامي نفسه، فقد اعتبرت من ضمن ضروريات تحقيق العبادة على وجهها الصحيح في الإسلام.

فكيف تتحقق العبادة بدون دين سماوي لا إشراك فيه؟ وكيف يتحقق إحياء الدين بدون نفس أي إنسان حي يؤمن بهذا الدين ويعمل به؟ وكيف تتحقق الإنسانية بدون عقل يميز بين العبادة الصحيحة والعبادة الفاسدة؟ وكيف يتعدد الجراء والثواب والعقاب والحقوق والواجبات إذا لم تحدد معالم البشر بأسمائهم وأنسابهم؟ وكيف يتم إحياء النفس والعقل والنسب بدون المال الذي هو عصب الحياة؟ لأن المال في نظر الإسلام هو كل ما تموله النفس وتميل إليه ويمكن حيازته في هذه الحياة ويضمن للإنسان بقاءه فيها واستخلافه عليها كما أراد الله.

٦- وعلى ذلك يتم إحياء العقيدة الإسلامية بأركان الإسلام الخمسة، وهي العبادات بمفهومها الخاص عند الفقهاء، ويراد بها في مجال التشريعات الإسلامية التشريعات العملية التي تتعلق بحق الله الخالص وتحتاج في فعلها إلى قصد ونية.

٧- ويتم إحياء النفس بإباحة ما على الأرض لما طبقا لشروط معينة بعدهما الشارع ويمنع الاعتداء عليها، وهذا لا يتحقق إلا بمشروعية القصاص ود قرد المعاملات المدنية والنهارية وعقود التبرعات والميراث في الإسلام.

٨- ويتم إحياء العقل من خلال إحياء النفس وتحريم كل ما يؤدي إلى رو الله أو تغييره بأي وسيلة من الوسائل: وهذا لا يتحقق إلا من خلال تحريم كل ما يؤدى إلى زوال العقل أو إتلافه، ولهذا حرمت المسكرات، وشرع حد الخمر أو السكر في الإسلام.

٩- ويتم إحياء النسب بمشروعية الزواج وتحريم السفاح والقذف، ولهذا فرع حد الزنى والقذف في الإسلام.

١٠ - ويتم إحياء المال بالحصول عليه بوسائل التملك الشرعية التي جددها الإسلام وتحريم اتلافه والاعتداء عليه من الغير بالسرقة أو الغصب أو الإتلاف. ولتحقيق ذلك شرع حد السرقة وحد الحرابة في الإسلام.

١١ - وبناء على ذلك تلتقى أهداف التشريع الإسلامي وأهداف العبادات في معين واحد وهدف واحد هو: العمل على إسعاد البشر في هذه الحياة وتمكينهم من تحقيق استخلاف الأرض في إطار عدالة هذا التشريع الذي نزل مصدره من السماء.

١٢- ونحن بطبيعة الحال لن تتمكن في هذا الوقت المحدد أن نتكلم من كل أهداف التشريع الإسلامي وأهداف العبادات بمعناها الواسع، لان ذلك يحتاج إلى زمن طويل وإلى عدة مجلدات، ولذلك فسوف تقتصر على بيان أهداف العبادات بمعناها الضيق المتعارف عليه عند فقهاء التشريع الإسلامي.

١٣ - والطهارة في نظر الإسلام شرط أساسي في صحة كثير من العبادات التي تقدمها الله سبحانه وتعالى وبحيث لا تعتبر هذه العيادة ولا تصح إن خلت عن هذه الطهارة المأمور بها كما في الصلاة والطواف حول الكعبة وقراءة القرآن و مس المصحف وحمله.

١٤ - والهدف الشرعي أو المحكمة الشرعية من وجوب الطهارة في الإسلام في بعض العبادات هو أن الطهارة في اللغة وعرف العقلاء هي النظافة والنظافة أمر ضروري لصحة الإنسان، وهذا لا يخفى على كل ذي

عقل سليم، والصحة هي رأس مال الإنسان فكانت النظافة وقاية للإنسان من كل الأمراض التي قد تصيبه بسبب إهماله لتلك النظافة التي قد يترتب عليها من الجراثيم والميكروبات ما يكون قائلا في كثير من الأحيان، ولذلك أوجب الشارع الطهارة في تلك الأماكن والأعضاء التي يحتمل معها حل مصادر الأمراض والبلايا الإنسان، وجعل ذلك على عدة فترات متقاربة في اليوم والليلة، وذلك فيا بتعلق بالوضوء للصلاة خمس مرات على الأقل زيادة على طهارة الجسم كله إذا حدث ما يوجب الغسل بالنسبة للرجل أو المرأة أو يطلبه الشارع في بعض العبادات كقبل يوم الجمعة كل أسبوع، وكذا غسل العيدين وهذا قد يكثر وقد يقل حسب حالة الإنسان فيما يتعلق بالغسل الواجب أو المباح. وهذا زيادة على وجوب طهارة الثوب والبدن والمكان لصحة الصلاة.

وقد جعل الله ذلك مقدمة وتدربها حميا للإنسان لتكون الطهارة في كل في شيء سنته وطبيعته في الحياة، في نفسه، وفي ملبسه، وفى مسكنه، وفى سيره، وفي حله وفي ترحاله، حتى يكون حبيبًا لله وقريبًا منه، وهذا مطمع كل إنسان على هذه الحياة. قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ﴾ (البقرة ٢٢٢).

وقال ﷺ: «**إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل**» **وقال:** وغسل الجمعة واجب على كل محتلم، **وقال:** «**إماطتك الأذى والعظم والدرك عن الطريق لك صدقة**»، **وقال ﷺ:** «**أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ، يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا، مَا تَقُولُ: ذَلِكَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ؟ قَالُوا: لَا يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا**» ولهذا كانت النظافة من الإيمان ولا يعد الشخص المسلم كامل الإيمان إذا كانت تنقصه هذه النظافة التي أمر بها الإسلام، ويدل على ذلك قوله ﷺ: «**الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق**».

وقد أراد الإسلام بمنهجه التشريعي في النظافة والطهارة وجعلهما من العبادات الواجبة أن يسد باب الفساد والشر على الإنسان وهو ما عرفه الإنسان المصري الحديث قريباً جداً، وأطلق عليه الطب الوقائي الذي يتعلق بنظافة الإنسان والبيئة وأنشأوا له كثيرا من المؤسسات الطبية المتخصصة وأنفقوا عليه البلايين من الأموال، مع أن الإسلام أمر به وشرعه من أكثر من ١٤٠٠ عام من الهجرة النبوية الشريفة. وجعل إعمال النظافة جريمة يعاقب عليها، الا يدل ذلك على أنه تشريع اللطيف الخبير.

١٥ – فإذا انتقلنا إلى الصلاة وجدنا أن الهدف من مشروعيتها فوق احياء مقيدة التوحيد وركن الإيمان الأساسي الله ورسله واليوم الآخر والقدر خيره شره والبعث والحساب والعقاب هو نهي الإنسان من كل ما يؤدي به إلى الفساد أو الملاك الذى يحرمه بالتالى سعادته في هذه الحياة والتمتع بكل مظاهرها وخيراتها التي خلقها الله له وحده، لقوله تعالى: ﴿فَٱمۡشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزۡقِهِۦۖ﴾، وقوله تعالى: ﴿كُلُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقۡنَٰكُمۡ﴾، وقوله تعالى: ﴿قُلۡ مَنۡ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيٓ أَخۡرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَٱلطَّيِّبَٰتِ مِنَ ٱلرِّزۡقِۚ﴾.

و قد صرح الله بالهدف الشرعي من إيجابه الصلاة على عباده المؤمنين الوارد في قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا﴾، وقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ ﴾، صرح بهذا الهدف وتلك الحكمة بعد ذكر الصلاة مباشرة في قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِۗ وَلَذِكۡرُ ٱللَّهِ أَكۡبَرُۗ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ مَا تَصۡنَعُونَ﴾.

فالصلاة تنهى بذاتها وبنفسها عن الفحشاء والمنكر مع أمر الله به صراحة في النهي الصريح عنهما في قوله تعالى:

﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ﴾، ولهذا كان ترك الصلاة جريمة يعاقب عليها الإسلام، وقد تصل هذه العقوبة إلى درجة حد الإعدام.

١٦ – فإذا انتقلنا إلى مدى عبادة الزكاة والحكمة من مشروعيتها ووجوبها في الإسلام لوجدنا ذلك مصر حابه في قوله تعالى: ﴿خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ

تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ﴾، والمراد بالصدقة في الآية الكريمة: الصدقة الواجبة وهي الزكاة التي أوجبها الله وأمر بها في قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ﴾، كما أجمع على ذلك الفقهاء والعلماء.

والزكاة فوق أنها تقيم ركن الدين الأصلي وهو الإيمان، فإنها تطهر الأموال من كل ما يؤدى إلى إهلاكها أو إتلافها أو إفسادها ويضيع الفرض الشرعي من وجودها باعتبارها كلية ضرورية من ضرورات الحياة لا تقوم الحياة والأنفس الا عليها، فأراد أن يطهر المال من كل ما يحول به دون هذا الفرض الشرعي فأوجب الزكاة المفروضة وجعلها تدريبا عمليا لتهيئة النفس على حب الخير والإنفاق في سبيل الله أو سبيل أخوة الإسلام والوطن والعيش في سلام وأمان من غير إيجاب على الإنسان تصديقاً لقوله تعالى: ﴿وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾، وقوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ فِيٓ أَمْوَٰلِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۝٢٤ لِّلسَّآئِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ﴾.

أما مصارف الزكاة الواجبة فقد حددها الله وبينها في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ﴾، ولهذا كان جحد الزكاة أو الامتناع عنها جريمة من نظر الإسلام يعاقب عليها، وقد تصل هذه العقوبة إلى التعزير أو القتل حسب المقام، ولهذا حارب في سبيل أخذها أبو بكر واعتبر منكر بها مرتدين عن الإسلام، وقال: والله لو منعوني عقال بغير كانوا يعطونها الرسول الله لقاتلهم عليه.

ومن أهم أهداف الزكاة في الإسلام العمل على أن يكون رأس المال المادي موزعاً بين أفراد المجتمع بطريقة عادلة من وجهة النظر الإسلامية بحيث لا تحتكره فئة قليلة من الناس دون الغالبية العظمى منه، ولا يكون مشاعا للجميع بلا ضابط، لأن كلا الأمرين يؤدي إلى خلل كلية أساسياً من كليات المجتمع، وهي المال الذي بعد ضرورة له وركنا أساسياً لاستمرار الحياة على وجهها السليم، وقد راعي الإسلام من شرجية الزكاة بقاء رغبة الإنسان الكاملة في التملك وفى نفس الوقت راعي الا تؤدى هذه الغريزة إلى درجة التملك التي تؤدى إلى هلاك الإنسان أو هلاك المال من الداخل أو من الخارج.

ولهذا كانت الزكاة الواجبة والمندوبة من أرقى درجات التكافل الاجتماعي في نظر الإسلام.

١٧ – أما الحكمة من مشروعية الصيام وجعله من العبادات الراجية في الإسلام، فهو العمل على تربية الضمير الإنساني وخلق جهاز المراقبة الإنسان في كل أعماله وتصرفاته الداخلية والخارجية سواء كانت تصرفات شخصية أو تصرفات أسرية أو تصرفات اجتماعية محلية أو دولية، وذلك من داخل الإنسان نفسه حتى يشعر بمدى قوة الرقابة التي لا يقدر على الإفلات منها، وهذا ما يؤدى إلى تعود على أداء كل التصرفات والأعمال على وجهها الصحيح بدون رقابة خارجية، ولهذا كان الصيام وسيلة عملية تدريبية لتقوى الإنسان وإخلاصه في سبيل الله والأهل والوطن، ولهذا كان الصوم من الأمور الأساسية التي أقرتها كل الديانات السماوية التي سبقت الإسلام.

ويدل على هذا الهدف النبيل من مشروعية الصوم وسبب إيجابه قول الله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ﴾ (البقرة ١٨٣).

وقد سن الشارع الإسلامي أيضاً صيام غير رمضان الذي فرضه الشارع في كل عام مرة واحدة أي شهر واحد هو رمضان، ومن هذا ما هو واجب كصيام الكفارات المختلفة مثل: كفارة القتل الخطأ وكفارة الجماع العمد في صيام رمضان، وكفارة اليمين، وافر الصيام في غير أيام رمضان والأيام الأخرى الواجبة القيام بأي سبب آخر من فهم طريق النذر

ومنه ما هو مباح ومندوب حسب رغبة الإنسان وقدرته، فإن فعله يثاب عليه وإن تركه لا عقاب عليه حتى ولى بعد الشروع فيه، وكل هذا زيادة في التدريب العمل على تربية الضمير الحي والإخلاص عند الإنسان.

والصيام لا يحرم الإنسان من كل متع الحياة ولا هو تعذيب الإنسان وإنما يحل له الطبيبات من الطعام في كل الأوقات الا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. لقوله تعالى في الصيام: ﴿وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيۡلِۚ﴾ (البقرة ١٨٧). أي إلى أول الليل وهو الذي يبدأ بعد غروب الشمس كما علمنا النبي ﷺ، وهذا ما أجمع عليه الفقهاء.

ومن أهم أهداف الصيام في الإسلام العمل على الإحساس بشعور الغير ممن يتعرضون لألم الجوع بسبب عدم قدرتهم إلى الحصول على ما يقيم أوردهم ويذهب ألم الجوع منهم إما لفقر، أو عجز، أو غيره كعدم تمكنه من

الحصول على العمل مع قدرته عليه أو لعدم القدرة على الحصول على الطعام أصلا أو ما يدفعه ثمناً له، ولهذا كان الصوم من أهم وسائل التكامل الاجتماعي في الإسلام.

١٨ – أما الهدف من مشروعية الحج وجعله عبادة واجبة على الفرد مرة واحدة في العمر لمن استطاع إليه سبيلا فنجده في قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ مع قوله تعالى: ﴿لِّيَشْهَدُواْ مَنَـٰفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِىٓ أَيَّامٍ مَّعْلُومَـٰتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَـٰمِ﴾.

فالحج فيه من الفوائد الدينية والدنيوية الكثير التي لا يستغنى عنها الإنسان بأي حال، فمن الجانب الديني فهو إحياء لركن الدين في الإسلام وهو العقيدة أساس الإيمان وأساس هذه الحياة.

و من الجانب الدنيوي فزيادة على أنه سوق تجاري عالمي يلتقي فيه جميع الناس من كل أنحاء العالم مع اختلاف ألوانهم وأجناسهم والتهم يعرض كل منهم ما عنده وما هو في غير حاجة اليه ليحصل على ما هو في حاجة إليه بيسر وسهولة في الوقت الذي كان يصعب عليه ذلك قبل هذا اللقاء، وقد لا يمك الحصول عليه بأي حال لسبب من الأسباب، وبهذا تتحقق المنفعة المادية والمالية لكل الناس على حد سواء فهي سوق دولية حرة للجميع كل يأخذ منا حسب رغبته وحاجته ويترك فيها ما زاد عن حاجته وما لا رغبة له فيه كما يعتبر الحج من أهم المؤتمرات الدولية التي تتكرر كل عام بانتظام يلتقى فيه المسلمون يتبادلون فيه المنافع والرأي والمشورة في كل ما يؤدى إلى

مصلحة الإسلام والمسلمين ووحدتهم في كل مكان مع مراعاة توفر شروط الحج وأركانه ومنع اللغو والرفث والفسوق والعصيان بأي طريق كان، لقوله تعالى: ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلۡحَجِّۗ﴾. (البقرة ١٩٧).



المبحث الأول: المياه التي ترفع الحدث وتزيل النجس

تمهيد:

الطهارة –بالفتح– مصدر طهر –بفتح الهاء وضمها– **لغة:** النظافة والخلوص من الأدناس، سواء كانت حسية ملموسة باليد أو الشم أو الرؤية، أو معنوية كالعيوب التي تشترى الإنسان **مثل:** الكذب والخسة والدناءة والبخل والجبن وعقوق الوالدين وقطع صلة الرحم وما أشبه ذلك من الشارع على عدم التخلق بها والامتناع من التحلي بها، كصفات خلقية تصيب الإنسان، وهذه الصفات هي التي تقابل الصفات الحسنة، وهى ما يعبر عنها بالأخلاق الأمور التي حث الحسنة التي ينبغي على المرء أن يتخلق بها، وحث الشارع على التمسك بها وهى جزء من الشريعة الإسلامية، ومن عقيدة المسلم التي لا غنى عنها بحيث يعتبر من أنكرها أو جمد بها منكراً للإسلام والعقيدة الإسلام، فإن كان مسلماً أصلا اعتبر بذلك مرتداً عن الإسلام، وإن كان كافراً أصلا اعتبر منكراً الشريعة الإسلام وقوانينها العملية التي يجب عليه العمل بها؛ لأنها تطبق عليه في كثير من الجوانب العملية، ومنها الأمور الأخلاقية، وإلى هذا المعنى العام الطهارة يشير قوله سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾[1].

أما الطهارة شرعاً، أي بالمعنى المتعارف عليه عند علماء وفقهاء الشريعة الإسلامية والتشريع الإسلامي، فهي قد تستعمل بمعنى زوال المنع

---

(١) البقرة آية: ٢٢٢.

الشرعي المترتب على الحدث أو الخبث، وقد استعمل بمعنى الفعل الموضوع لذلك.

والفرق بين المعنيين ظاهر وواضح؛ **لأن الأول** بمعنى الطهارة حقيقة، وذلك لا يتحقق إلا بمباشرة الفعل المؤدى إلى ذلك سواء كان ذلك حسياً كإزالة النجاسة أو معنويا كالوضوء المزيل لعدم الطهارة المانعة من الصلاة وكثير من العبادات، مثل: المصحف وقراءة القرآن إلا في حالات الضرورة التي قد يقتضيها المقام.

أما الثاني: فهو المعنى العام لأنه لا يلزم من الفعل أو إمكانه تحقق الأثر المترتب عليه حقيقة. فمثلا: الطهارة للصلاة لا تكون إلا بالغسل من الحدث الأكبر أو الوضوء من الحدث الأصغر.

فهذا الفعل وهو الطهارة إنما وضع بوصفه السابق ليكون سبباً مبيحا لمباشرة الصلاة، فإن فعله الإنسان وأتى به في الظاهر كان محققا للمعنى الأول، وإن عرف الحكم فقط أي عرف أن الفعل الذي يؤدى إلى الطهارة هو الوضوء أو الغسل مثلا سواء باشره أم لا، كان محققا للمعنى الثاني.

ولكن قد تكون الطهارة بمعنى إتيان المسنون منهما أي المعنيين السابقين كتجديد الوضوء والغسل أو معرفة حكمهما، وعلى ذلك تعرف الطهارة على المعنى الثالث الأخير بأنها: رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما وعلى صورتهما، ويراد بما في معناهما التيمم والأغسال المسنونة، وتجديد الوضوء

والغسلة الثانية والثالثة، ومسح الأذن والمضمضة وطهارة المستحاضة وسلس البول[1].

ونظراً لأن الماء هو الأصل في آية الطهارة فقد بدأنا به في البحث ما فعل الإمام النووي، وجمهور فقهاء المذهب والإمام الشيرازي صاحب المهذب رضى الله عنهم أجمعين.

قال الإمام النووي رضى الله عنه في منهاجه: "ويشترط لرفع الحدث والنجس ماء مطلق وهو ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد".

تعريف الحدث والنجس:

والحدث هو: الأمر الاعتباري الذي يقوم بالأعضاء فيمنع من الصلاة حيث لا مرحض. وأما النَّجس – بفتح النون والجيم – فهو مستقذر شرعاً يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص.

(١) ويتفق الحنابلة مع الشافعية في ذلك كما في المغنى ١/١٢ طبعة هجر ١٤٠٦هـ.

بيان الماء المطلق والمستعمل:

والماء المطلق هو الذي أشارت إليه الآية الكريمة في قوله تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء طَهُورًا﴾[1]. **والمراد بإطلاقه:** إطلاقه عند الاستعمال لإزالة الحدث أو النجس فهو مطلق عن كل قيد يخرجه عن وصف الطهورية كالنجاسة أو الاستعمال في الطيارة الكبرى أو الصغرى، فالعبرة بما قصد إليه الشارع وبينه لنا في هذا المجال، وليس بمقصدنا نحن البشر.

والإطلاق: المراد به الإطلاق عن كل ما لا بد منه، أو ما هو ضروري لازم الماء في كثير من الأحيان ولا يمكن التحرز منه، مثل: الماء المتغير بمقر مجراه المائي كماء النيل عند الفيضان – مثلا حيث تراه بني اللون، وذلك لاختلاط الله بما في مجراه وهو التراب والطمي؛ لأن الماء لا بد له من مجرى طبيعي وهو لا يجرى ولا يسير في الهواء، بل يسير في الأرض التي يتكون من اختلاط الماء بترابها الطين.

ولذلك فلم يمنع هذا التغير الضروري اللازم من إطلاق اسم الماء عليه، واعتباره مطلقاً في نظر الشارع مع وجود هذا التغير الكثير حتى وإن قيد بقيد خاص به، كماء النيل، وماء البحر، وماء النهر، وماء المطر، وماء البئر، وما أشبه ذلك، فالأصل في كل هذه المياه الطهارة الأصلية إلا إذا خرجت عن الطهارة بسبب آخر.

---

(١) الفرقان الآية: ٤٨.

وعلى ذلك فالماء المطلق هو كل ما يطلق عليه في عرف أهل الشرع ماء وإن تغير عما في مقره أو أضيف إلى غير لازم له لا يعرف إلا به، باعتباره مركبا إضافياً لا يتم الاسم إلا بتمامه، كعبد الله وعبد الفتاح، ومن هذا ماء البحر، وماء النهر، وماء البئر، وماء السماء، فكل هذا ماء مطلق وإن قيد بصفات، لكنها لا تخرجه عن إطلاقه في نظر الشارع، ولان القيد في بعض الأحيان لبيان الواقع كماء البحر وليس بلازم له على الدوام.

وإذا قيد الماء بقيد يخرجه من هذا الإطلاق الشرعي كان ماءاً مقيداً لا مطلقاً، وسواء كان هذا القيد بالإضافة اللازمة كماء الورد، أو بالصفة اللازمة غالياً كماء دافق، والمراد به المني، أو بلام العهد كما في الحديث: «إذا رأت الماء». أي المني. وهذا جزء من حديث سئل فيه النبي – ﷺ – من غسل المرأة من الاحتلام، فأجاب بأنها: يجب عليها الغسل إذا هي رأت الماء أي المني سواء رأته رأى العين أو لمسته وأحست به بأي وسيلة أخرى من وسائل المعرفة والإحساس[1].

والماء المطلق يطلق عليه شرعًا ماء وطهور، وهو طاهر في نفسه مطهر لغيره. وقد عبر الإمام النووي عن ذلك الماء المطلق في منهاجه بقوله: "وهو ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد".

فكل ماء من هذا القبيل فهو ماء مطلق وإن قيد لموافقة الواقع كما سبق القول كماء البحر وماء النهر حيث يمكن رفع هذا القيد عن الماء في أو وقت ويعود إليه وصف الماء المطلق؛ لأن ماء البحر إذا أخرجته منه ووضعه في

---

(١) راجع للمؤلف الفقه الإسلامي (الكتاب الثاني) الطبعة الأولى سنة ١٩٨٣.

إناء أو مكان آخر. مثلا سمى ماء فقط، وإن كان أصله البحر وقد يتحول ماء البحر المالح إلى ماء عذب، وفي هذه الحالة أيضاً يطلق عليه وصف الماء فقط وإن كان مصدره البحر، وقس على هذا ماء النهر وماء المطر وماء البئر، فكل هذه الصفات المضافة إلى الماء والموصوفة بما ليست بلازمة له، وإنما قد تزول عنه في أي وقت ولأي سبب.

وكل ماء مطلق يجوز ويصح به أن يرفع الحدث والنجس؛ لأنه يشترط لرفع الحدث والنجس الذي هو الأصل في الطهارة ماء مطلق.

كما يشترط الماء المطلق أيضاً في غسل المستحاضة والغسل المسنون والوضوء المجدد ونحو ذلك، كطهارة دائم الحدث وكغسل الذمية أو المجنونة إذا غسلها حليلها.

والدليل على أن الماء المطلق طاهر في نفسه مطهر لغيره قوله عز وجل: ﴿**وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء طَهُورًا**﴾[1]. وقوله تعالى: ﴿**وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّن السَّمَاء مَاء لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ**﴾[2]. وقوله ﷺ فيما نبع من الأرض من ماء البحر: «**هو الطهور ماؤه الحل ميتته**»[3]

---

(١) سورة الفرقان: ٤٨.

(٢) سورة الأنفال: ١١.

(٣) وهذا قول عامة أهل العلم على ما في المغنى ١/١٥ طبعة هجر ١٤٠٦هـ.

وكل ماء على وجه هذه الحياة إما من السماء وإما من الأرض، وفي الاثنين ورد الدليل القاطع بشأن طهوريته أصلا إما من الكتاب وإما من السنة[١].

الماء المقيد بقيد لازم:

والماء إذا كان مقيداً بقيد لازم له لا يفارقه في غالب الأحوال كان غير مطلق، وبالتالي كان طاهراً في نفسه إن عرى على النجاسة، ولكنه لا يعتبر مطهراً لغيره، فلا يصح به الوضوء ولا الغسل من الجنابة ولا الحيض أو الاستحاضة، ومثال ذلك: ماء الورد، وما الفل، وماء الريحان، وماء الخل، وكل ماء من هذا القبيل، حيث لا يذكر إلا مقيداً بقيده هذا لا يصح التطهر به حيث لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس، وذلك لقوله تعالى في هذا الشأن: ﴿فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ﴾[٢]، ولقوله ﷺ حين بال الأعرابي في المسجد: «صبوا عليه ذنوباً من ماء»، أي دلواً مملوءة بالماء، والحديث متفق عليه. والأمر الوارد في كل من الآية والحديث الوجوب وليس هناك مقتض أو دليل آخر يخرج هذا الأصل عن محله فبقي على أصله باتفاق. والماء الذي ورد في كل من الآية والحديث ينصرف إلى المطلق لتبادره إلى الأذهان، فلو رفع مائع غيره ما وجب غسل البول به، ولا ما وجب التيمم عند فقده[٣].

---

(١) المرجع السابق ١٤، ١٥.

(٢) سورة النساء: ٤٣.

(٣) وهذا مذهب جمهور الفقهاء أما أبو حنيفة فمذهبه إزالة النجاسة بكل مائع طاهر مزيل للمين والأثر كالخل وماء الورد وانظر المغنى ١/١٧، والفتوى في المذهب الحنفي على

الماء المتغير بمخالط طاهر مستغنى عنه:

وإذا تغير الماء المطلق بطاهر آخر أضيف له وكان المطلق مستغناً عنه في الأصل كزعفران، وكان هذا التغير يمنع إطلاق اسم الماء عليه لكثرته كان غير طهور؛ لأنه غير مطلق في هذه الحالة؛ لأن ما يصدق على الطهور شرعا يصدق على المطلق.

فإذا كان التغير قليلا لا يمنع اسم الإطلاق عن الماء فلا يضر هذا التغير وكان الماء طاهراً في نفسه مطهراً لغيره، وذلك يتصور في المخالط الطاهر القليل والمخالط الذي لا يمكن الاحتراز عنه بأي حال، فمن الأول: ماء الورد والزعفران القليلين، ومن الثاني: الطين والطحلب وما في حكمهما ما هو في مقره أو مستقره، وذلك لتعذر صون الماء عنه فلا يمنع التغير إطلاق اسم الماء عليه حتى وإن أشبه التغير به في الصورة التغير الكثير بمستغنى عنه.

خلاف قول الإمام كما في الاختيار ١/١٢ طبعة ١٣٨٨هـ ومذهب الحنابلة كمذهب الشافعي وكذا مالك وأبو عبيد وأبو يوسف كما حكاه صاحب المغنى ١/١٨ في الماء المتغير بمخالط مستغنى عنه. وروى من الحسن والأوزاعي وعكرمة صحة الوضوء بماء النبيذ ضد عنم الماء المطلق. وهذا قول إسحاق وأبى حنيفة وانظر المغنى ١/١٨ وذلك لما روى ابن مسعود أنه كان مع رسول الله ليلة الجن فأراد أن يصلى صلاة الفجر فقال: أمعك وضوء؟ فقال: لا معي أداوة فيها نبيذ فقال: (ثمرة طيبة وماء طهور. أخرجه أبو داود في سننه ١/٠٢٠ ولكن روى مسلم بإسناده عن ابن مسعود قال: و لم اكن مع رسول الله ﷺ ليلة الجن، وددت أني كنت معه، مسلم باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن ١ / ٢٣٢ وما بعدها.

كما لا يضر في الإطلاق ماء متغير بمجاور له طاهر كعود ودهن مطيين أم لا، وكذا بتراب طرح فيه في أظهر الأقوال المنسوبة للإمام الشافعي – رضى الله عنه–؛ لأن تغيره بذلك في الأول: بقصد التروح. وفى الثاني: بقصد الكدورة لا يمنع إطلاق اسم الماء عليه، ومقابل الأظهر من الأقوال يضر التغير بما سبق وإن كان قليلا، كما يضر المتغير بنجس وإن كان قليلا.

فالقليل حكمه حكم الكثير في إطلاق وصف النجاسة على الماء إذا لاقته هذه النجاسة. فكذا الحكم هنا أي القليل يأخذ حكم الكثير في إخراج وصف الإطلاق عن الماء بملاقاته بمخالط يستغنى عنه مغير له، وإن كان هذا التغير قليلا؛ لأن القياس يشمل الحكمين.

وقد فرق صاحب القول الأول الأظهر ورد على الثاني بغِلظ أمر النجاسة وبطهورية التراب بخلاف الزعفران وإن كان طاهراً؛ لأنه لا يستعمل في حدث ولا نجس.

وعلى ذلك إذا تغير الملاء بتراب تهب به الريح فلا يضر جزما أي بلا خلاف؛ لأن حكم التراب في هذه الحالة حكم الطين المستقر في مجرى الماء والذى يغيره كثيراً عند مرور الماء عليه وهذا بالاتفاق، ولا يضر كما سبق القول؛ لأن الإطلاق لا يزول عنه في هذه الحالة بأي حال[1].

---

(١) وهذا لا خلاف فيه عند الفقهاء على ما حققه ابن قدامة في مغنيه ١/٢٣، والاختيار ١/٠١٢.

الماء المشمس:

والماء المشمس ماء مطلق في جميع الأحوال، ويصح التطهر به سواء كان في الحدث أو النجس بلا خلاف، وإن كره استعماله إذا كان الماء المشمس قد وضع في إناء من حديد أو نحاس وسخنته الشمس، وذلك لأن التسخين بهذه الصورة قد يؤدى إلى وجوه زهومة تعلو سطح الماء، وهي مادة متحللة من الماء بسبب عوامل الجو وبطء التسخين وأثر الشمس في هذا التحليل وهذه المادة إذا اتصلت بالجسم مع سخونة الماء فقد تسبب له الضرر، ومنه: مرضى البرص والعياذ بالله وهو عبارة عن بقع بيضاء تصيب الجلد. ونظراً؛ لأن الضرر غير محقق، ولأن الوصف غير لازم، فقد كان استعمال الماء مكروها[1] وليس محرما، فإن تأكد وجود الضرر حرم الاستعمال أيضا وأن بقي اسم الإطلاق عليه حيث يرفع الحدث ويزيل النجس، والمسخن بماء الشمس إن كان بارداً وكذا المسخن بالنار لا كرامة في استعمالهما، لأن الأول: لا يضر، والثاني: لا تكون به زهومة نتيجة التسخين السريع؛ لأن الزهو لا تأتى إلا من بطء التسخين بالشمس فلما انتفي الضرر زالت الكراهة.

---

(١) وعند الحنابلة لا يكره لأنه ماء مطلق سخن بظاهر أشبه ماء البرك والأنهار وانظر المغنى ١/٢٨، ودليل الشافعي في الكرامة الطهارة بالماء الذي قصد إلى تشميسه في الأواني المطبعة ما روى عن عائشة رضى الله عنها قالت: دخل على رسول الله وقد سخنت له الماء في الشمس فقال: لا تفعل يا حميراء فإنه يورث البرص، أخرجه الدارقطني في سننه ١/٢٨ وقال غريب جدا والبيهقي في سننه الكبرى ٦١ وقال: لا يصيح كما في إدواء القليل ١/٥٠ والمغني ٢/٢٨ ونصب الراية.

شروط كراهة استعمال الماء المشمس:

ويشترط لكراهة استعمال الماء المشمس عدة شروط هي: أن يكون استعماله بالبدن ولو في غير الطهارة كأكل وشرب، وأن يكون ذلك بقطر حار كبلاد الحجاز مثلا، وأن يكون الماء بإناء منطبع غير النقدي كالنحاس والحديد، وأن يستعمل في حال حرارته.

وغير الماء من المائعات كالماء بالنسبة للاستعمال في غير الطهارة من حيث الكراهة، كما يكره أيضاً استعمال الماء شديد السخونة والبرودة لما يترتب على هذا الاستعمال من ضرر في بعض الأحيان.

الماء المستعمل في الطهارة:

والماء المستعمل في فرض الطهارة إن كان قليلا وكان ذلك عن حدث كالغسلة الأولى، فهو غير طهور باتفاق في المذهب أي طاهر في نفسه غير مطهر لغيره[1]، وأما المستعمل في نقل الطهارة كالغسلة الثانية والثالثة في

---

(١) وهذا مذهب الأحناف كما في الاختيار ٢ / ١٥ وظاهر مذهب أحمد كما في المغنى ١/٣١ وهذا قول الليث والأوزاعي وإحدى الروايتين من مالك كما حكام ابن قدامة في المغنى ١/٣١ وعن أحمد رواية أخرى أنه طاهر مطهر وهذا مذهب الحسن وعطاء والنخعي والزهري ومكحول وأهل الظاهر. والرواية الثانية لمالك والقول الثاني الشافعي في غسل الجنابة والغسلة الثانية وما بعدها في الوضوء الفرض وكذا غسلات المسنون كلها في الأصح وانظر المغنى ١ / ٣١ ودليل هذا القول الثاني ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والماء ليس عليه جنابة، وروى أحمد وابن ماجه وغيرهما بسنده عن النبي أنه اغتسل من الجنابة فرأى لمعة لم يصبها الماء فعصر شعره عليها. المرجع السابق.

الوضوء أو الغسل الواجبين، وكذا تحديد الوضوء أو الغسل ولو في الغسلة الأولى ففيه خلاف في المذهب على قولين الأصحاب:

أحدهما: وهو القوى الصحيح أنه طهور أي طاهر في نفسه مطهر لغيره.

والثاني: وهو الضعيف أنه غير طهور كالغسل الواجب فهو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره؛ لأنه غير مطلق.

والمراد باستعمال الماء في الفرض ما لابد منه فيشمل ماء وضوء الحنفي بلا نية، وماء وضوء الصبي؛ لأن نية الوضوء غير واجبة عند الأحناف ونية الصبي أيضا كذلك؛ لأن أصل العبادة غير واجب عليه؛ لأنه غير مكلف أصلا. ومع ذلك فلا بد منهما هند الشافعية حتى وإن كانت من صبي؛ لأن النية غير واجبة عليه وهي عبادة، ولكنها تصبح منه إن فعلها باختياره ويثاب عليها مع النية.

الماء المستعمل إذا بلغ قلتين:

وإذا بلغ الماء المستعمل قلتين، بحيث جمع بعد استعماله في فرض الطهارة أو نقلها حتى بلغ هذا القدر فطهور في الأصح لأصل طهارته، ولأن الكثير طاهر مطهر باتفاق والقلتان أول حد الكثير، وقد حكمنا باتفاق بأن

وقال أبو يوسف: هو نجس وهو رواية من أبي حنيفة لأن التي قال: ﷺ لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل من جنابة، رواه أبو داود وغيره العائد للرض كما حكاه ابن قدامة في المغنى أخرج ذلك البخاري في باب ٧/١٥٧، وانظر المغني ١/٠٢١.

الماء طاهر من الأصل، ولكن منع من الحكم بطهوريته لقلته، ولأنه قد رفع مانعا، ولم يرفع نجسا، ولأن الماء الكثير أيضاً لا ينجس بملاقاة النجاسة إلا إذا تغير فما بالك إن كان طاهراً من الأصل؟

والثاني: وهو مقابل الأصح أن الماء إذا بلغ قلتين وكان مستعملا، فإنه يظل على وصفه وحالته باعتباره طاهر غير مطهر؛ لأن وصف الاستعمال لم يفارقه، ولأن الوصف اللازم الخارج إنما يخرجه عن وضعه، وما دام أن وصف الاستعمال ملازم له فلا يزول عنه مع الجمع سواء كان قليلا أو كثيراً فلا يعود إليه وصف الطهورية؛ لأن المانع من وجوده موجود وهو صفة الاستعمال الملازمة له، فإن زالت صفة الاستعمال عادت الطهورية إليه، والحال أن صفة الاستعمال باقية فكيف تحكم بزوالها مع بقائها؟

والماء مادام متردداً على المحل لا يثبت له حكم الاستعمال، وعلى ذلك لو نوى جنب رفع الجنابة ولو قبل تمام الانفاس في ماء قليل أجزاء الفل به في ذلك الحدث وغيره ولو من غير جنسه.

الماء الكثير إذا اختلط بغيره:

والماء إذا بلغ قلتين ووقعت فيه نجاسة أو لافته ولم تغيره فهو طاهر أي باقي على طهوريته حيث يكون طاهراً في نفسه مطهراً لغيره[1]، فإن تغير بسبب ملاقاته لتلك النجاسة التي وقعت فيه سواء كانت جامدة أو مائعة كان

---

(١) وهو مذهب الحنابلة والحنفية وانظر المغنى ١/٣٦، والاختيار ١/١٧ ومختصر خليل ص ٦ طبعة دار الفكر ١٤٠١هـ.

الماء نجسا غير طاهر وغير مطهر، ولا فرق في هذا التغير بين التغير القليل والتغير الكثير؛ لأن الحكم سواء فيهما، وأيضاً لا فرق بين أن يكون التغير ظاهراً حسياً وملموساً أو غير معروف وملموس، ولكن يعرف بالتقدير فقط حيث إنه يحكم بالنجاسة في الجميع، وتعرف نجاسة الماء التقديرية بتقدير أن المائع أو الجامد الذى وقع في الماء ولم يغيره مغاير للون الماء كاعتباره أي النجس مائعاً أحمر أو أخضر أو أسوه – مثلا – فإن وقع فيه وغيره حكم بالنجاسة، وإن وقع فيه بعد هذا التقدير ولم يغيره فلا يحكم بنجاسته، وهكذا يقاس الأمر في مثل هذه الحالات، ولكن يراعى عند التغيير الاختلاف في صفات ثلاث هي: اللون والطعم والرائحة مع أغلظ الصفات، فاللون لون الحبر والطعم طعم الخل والريح ريح المسك.

وفي شأن الماء المطلق إذا أضيف إليه غيره من المائعات. **يقول الإمام أبو إسحاق الشيرازي** الشافعي أحد الأئمة المجتهدين في المذهب: "فإن كمل الماء المطلق بماتع بأن احتاج في طهارته إلى خمسة أرطال ومعه أربعة فكله بمائع لم يتغير به كما ورد انقطعت رائحته ففيه وجهان".

قال أبو على الطبري: لا يجوز الوضوء به؛ لأنه كمل الوضوء بالماء والمائع فأشبه إذا غسل بعض أعضائه الماء وبعضها بالمائع، ومن أصحابنا من قال: "إنه يجوز؛ لأن المائع استملك في الماء فصار كما لو طرح ذلك في ماء يكفيه"[1].

---

(١) المهذب ١/٥٤٤.

ثم يقول تحت باب ما يفسد الماء من الطاهرات وما لا يفسده "إذا اختلط بالماء في ظاهر ولم يتغير به لقلته لم يمنع الطهارة به؛ لأن الماء باق على إطلاقه، وإن لم يتغير به لموافقته الماء في الطعم واللون والرائحة كما ورد انقطعت رائحته ففيه وجهان:

أحدهما: إن كانت الغلبة للماء جازت الطهارة به لبقاء اسم الماء المطلق، وإن كانت الغلبة للخالط لم يجز لزوال إطلاق اسم الماء.

والثاني: إن كان ذلك قدراً لو كان مخالفاً للماء في صفاته لم يغيره لم يمنع وإن كان قدراً لو كان مخالفاً له غيره منع؛ لأن الماء لما لم يتغير بنفسه اعتبر ما يغيره كما تقول في الجناية التي ليس لها أرش مقدر لما لم يمكن اعتبارها بنفسها اعتبرت بالجناية على العبيد.

وإن تغير أحد أوصافه من طعم أو لون أو رائحة نظرت، فإن كان مما لا يمكن حفظ الماء منه كالطحلب وما يجرى عليه الماء من الملح والنورة وغيرهما جاز الوضوء به؛ لأنه لا يمكن صون الماء عنه فعفي عنه كما عفي عن النجاسة اليسيرة والعمل القليل في الصلاة، وإن كان مما يمكن حفظ الماء منه نظرت، فإن كان مما انعقد من الماء لم يمنع الطهارة به؛ لأنه كان مع ماء في الأصل فهو كالثلج إذا ذاب فيه، وإن كان ترابا طرح فيه لم يؤثر؛ لأنه يوافق الماء في التطهير فهو كما لو طرح فيه ماء آخر فتغير به، وإن كان شيئاً سوى ذلك كالزعفران والتمر والدقيق والملح الجبلي والطحلب إذا أخذ ودق وطرح فيه وغير ذلك ما يستغنى الماء عنه لم يجز الوضوء به كماء اللحم وماء الباقلاء.

وإن وقع فيه ما لا يختلط به فتغيرت به رائحته كالدهن والطيب والعود ففيه قولان: قال في البويطي: لا يجوز الوضوء به كما لا يجوز بما تغير بالزعفران.

وروى المزني: أنه يجوز الوضوء به لأن تغيره عن مجاوره فهو كما لو تغير بجيفة بقربه.

وإن وقع فيه قليل كافور فتغير به ريحه ففيه وجهان:

أحدهما: لا يجوز الوضوء به كما لو تغير بالزعفران.

والثاني: يجور لأنه لا يختلط به وإنما يتغير من جهة المجاورة[1].

وهذا التفصيل الذي ذكره الشيرازي في مهذبه بالنسبة لما يفسد الماء من الطاهرات وما لا يفسده تفصيل حسن لا غنى عنه لكل طالب علم أو باحث، ولذلك نقلته بنصه في هذا المقام لزيادة الاستفادة.

أما الإمام النووي في منهاجه فيقول في هذا المجال بالنص[2]:

"فالمتغير بمستغنى عنه كزعفران تغيراً يمنع إطلاق اسم الماء غير طهور، ولا يضر تغير لا يمنع الاسم. ومتغير بمكث وطين وطحلب وما في مقره وممره، وكذا متغير بمجاور كعود ودهن أو بتراب طرح فيه في الأظهر".

---

(١) المهذب ١/ ٥، وراجع أيضاً المنهاج للنووي مع السراج ١/٩ والمحلى مع المنهاج ٢٠/١.

(٢) انظر السراج مع المنهاج ص ٠٨

وعلى ذلك نجد اتفاق النووي مع الشيرازي في ذكر هذا الحكم عن المذهب الشافعي، ولا خلاف بينهما إلا في التفصيل والتعبير فقط[١]. **وفي شأن الماء المطلق إذا تلاقى بنجس يقول الإمام النووي رحمه الله:** ولا تنجس. قلنا: الماء بملاقاة نجس، فإن غيره فنجس فإن زال تغيره بنفسه أو بماء طهر أو بمسك وزعفران فلا، وكدا تراب وجص في الأظهر.

ودونهما ينجس الملاقاة فإن بلغهما بماء ولا تغير به فظهور، فلو كُوثِرَ بِإِيرَادِ طهور فلم يبلغهما لم يطهر. وقيل: طاهر، لا طهور، ويستثنى ميتة لا دم لها سائل فلا تنجس مائعا على المشهور، وكذا في قول: نجس لا يدركه طرف. قلت: ذا القول أظهر، والله أعلم. والجاري كراكد وفى القديم لا ينجس بلا تغير[٢].

أما الإمام الشيرازي، فقد ذكر هذا الذي ذكره النووي تحت باب ما يفسد الماء من النجاسة وما لا يفسده فقال: إذا وقعت في الماء نجاسة لا يخلو إما أن يكون راكدا أو جارياً أو بعضه راكداً وبعضه جارياً. فإن كان راكداً نظرت في النجاسة فإن كانت نجاسة يدركها الطرف[٣] من خمر أو بول أو ميتة لها نفس سائلة[٤] نظرت فإن تغير أحد أوصافه من طعم أولون أو رائحة فهو نجس، لقوله ﷺ: «**الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو**

---

(١) المراجع السابقة.

(٢) المنهاج من السراج ص ٩.

(٣) المراد به البصر.

(٤) أي: دم سائل لها عند شق عضو منها في الحياة مثل الذباب والزنبور والطحلب وما أشبه ذلك.

ريحه»، فنص على الطعم والريح وقسنا اللون عليهما؛ لأنه في معناهما. وإن تغير بعضه دون بعض تنجس الجميع؛ لأنه ماء واحد فلا يجوز أن ينجس بعضه دون بعض، وإن لم يتغير نظرت فإن كان الماء دون القلتين فهو نجس، وإن كان قلتين فصاعدا فهو طاهر، لقوله ﷺ: «**إذا كان الماء قلتين فإنه لا يحمل الخبث**»[1] ولأن القليل يمكن حفظه من النجاسة في الظروف[2] والكثير لا يمكن حفظه من النجاسة تجعل القلتين حداً فاصلا بينهما"[3].

مقدار القلتين:

والقلتان خمسمائة رطل بالبغدادي، والرطل مئة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع الدرهم أو بدون كسر الدرهم على قول، وفي قول آخر الرطل مئة وثلاثون درهما، وإنما قدر الرطل بالبغدادي لأنه روى في الخبر: «**إذا بلغ الماء قلتين بقلال هجر**».

قال ابن جريج: "رأيت قلال هجر، فرأيت القلة منها تَسَع قربتين، أو قربتين وشيئا، فجعل الشافعي ﷺ نصفاً احتياطاً، وبذلك قدر القلتين بخمس قرب، وقرب الحجاز كبار تسع القربة الواحدة مئة رطل تقريباً أو غالباً كما حدده الشافعي، فصارت القلتان خمسمائة رطل بغدادي على هذا الأساس؛ لأن حاصل ضربه ٥ وهو عدد القرب × ١٠٠ وهو مقدار وزن القربة الواحدة

---

(١) رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وسنن أبي دارد ١ / ١١٠ وعارضه الأجوزى ٨٥/١، وسنن النسائي (المجتبى) ١/٤٢، وسنن ابن ماجه ١٧٢/١، والمغنى ٣٦/١ .

(٢) يقصد الأواني.

(٣) المهذب ٩٠٥/١.

=٥٠٠ رطل خمسمائة رطل بغدادي. وكان ذلك التحديد أو التقدير من الإمام الشافعى في العراق أثناء إعلان مذهبه المستقل عن الإمام مالك رضى الله عنه الذى كان تلميذاً له وتابعاً لمذهبه فى الاجتهاد من حيث الظاهر وإن خالفه في كثير من الأحكام[١].

ولكن هل ذلك المقدار الذي بينه العلماء عن الإمام الشافعي ﷺ تحديد لا يجوز الخروج عنه أو تقريب يجوز الاجتهاد؟ فيه وجهان للأصحاب في المذهب الشافعي:

أحدها: أنه تقريب وعليه إن نقص الماء وطلا أو رطلين عن الخمسمائة، وهو المقدار المحدد للماء الكثير لم يضر ويعتبر الماء كثيرا يأخذ حكم الكثير حسب ما بيناه من قبل منذ قليل، وذلك لأن التي يستعمل فيا دون النصف في العادة.

والوجه الثاني: أنه تحديد وعليه لو نقص من الماء أى مقدار ولو قليلا كرطل أو رطلين كان قليلا لا كثيراً لأنه لم يبلغ حد الكثير حيث قد نقص عنه في الوزن، وعلى ذلك ينجس الماء بملاقاته للنجاسة حسب التفصيل والبيان الذي ورد بشأنها من قبل منذ قليل. وذلك لأنه لما وجب أن يجعل الشيء نصفاً احتياطاً وجب استيفاؤه كما أنه لما وجب غسل شيء من الرأس احتياطاً

---

(١) راجع المهذب ٦/١ والمحلى على المنهاج ١/ ١٦ والسراج صـ٩، والمغني لابن قدامة ٣٦/١، وروي عن أحمد وغيره أن القلتين أربع قرب وإنما قدرت القلتان بقلال هجر لما روي الخطاب عن ابن جريج مرسلا عن النبي ﷺ: (إذا كان الماء قلتين بقلال هجر وذكر الحديث. المغني ١/ ٣٧.

لغسل الوجه صار ذلك فرضه، لان ذلك من باب مقدمات الواجب وكل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب[1]. وإن كنا نرى أن الوجه الأول هو الأصح لأن الحكم بني عن اجتهاد لا عن نص قاطع وأن العمل بكلا الرأيين صحيح من وجهة نظرنا للسبب السابق والعلة التي ذكرناها. ويعتبر هذا الحكم ملزما لصاحبه ولمقلده من غير دليل، أما المجتهد في المذهب أو فى فهم الدليل فله العمل بقول إمامه على ظاهره أو الاجتهاد في تفسيره والأخذ بما لا يعارضه ولا يناقضه من الأصل.

النجاسة المعفو عنها وغير المعفو عنها:

وفي شأن النجاسة المعفو عنها وغير المعفو؛ يقول صاحب المهذب: فإن كانت النجاسة مما لا يدركها الطرف ففيه ثلاث طرق، من أصحابنا من قال: لا حكم لها لأنها لا يمكن الاحتراز منها فهي كغبار السرجين، ومنهم من قال: حكمها حكم سائر النجاسات، لأنها نجاسة متيقنة فهي كالنجاسة التي يدركها الطرف[2]، ومنهم من قال: فيه قولان **أحدهما:** لا حكم لها. **والثاني:** لها حكم.

وإن كانت النجاسة ميتة لا نفس لها سائلة كالذباب والزنبور وما أشبههما، ففيه قولان: **أحدهما:** أنها كغيرها من الميتات، لأنه حيوان لا يؤكل بعد موته فهو كالحيوان الذي له نفس سائلة، **والثاني:** أنه لا يفسد الماء لما روى أن النبي ﷺ قال: «**إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه فإن في أحد جناحيه داء وفى الآخر دواء**»، وقد يكون الطعام حاراً فيموت بالمقل فيه، فلو

---

(1) المهذب ٦/١

(2) وهذا هو مذهب الحنابلة كما في المغني ١/ ٤٦؛ لأنه لا ترتيب فيه ولا دليل.

كان يفسده ما أمر بمقله ليكون شفاء لنا إذا أكلناه [1]. وذلك بشرط ألا يكثر ولا يغير الماء أو الطعام.

فإن كثر من ذلك ما غير الماء ففيه وجهان: **أحدهما:** أنه ينجس لأنه ماء تغير بالنجاسة، **والثاني:** لا ينجس لان ما لا ينجس الماء إذا وقع فيه وهو دون القلتين لم ينجسه وإن تغير به كالسمك والجراد وإن كنا لصحح ونرجح الوجه الأول ونضعف الثانى لأن الضرورة لا قياس عليها ولا يتوسع فيها فالضرورة تقدر بقدرها ونحن فيما لا يمكن الاحتراز عنه وهو عادة قليل

وفي شأن الميتة التي ليس لها دم يسيل والنجاسة التي لا يدركها البصر يقول النووي في كتابه المنهاج: "ويستثنى ميتة لا دم لها سائل فلا تنجس مائعاً على المشهور، وكذا في قول نجس لا يدركه طرف. قلت: ذا القول أظهر والله أعلم.

ومعنى ذلك أن الميتة التي لا دم سائل لها إن وقعت في ماء قليل يفتى بطهارته على المشهور في المذهب الشافعي وهو حكم صحيح لا خلاف على صحته عند علماء المذهب الشافعي على المشهور. ويقابل المشهور في المذهب، قول غريب أن الماء ينجس إن كان قليلا. ومحل الخلاف إذا لم تنشأ فيه فإن نشأت فيه وماتت لم تنجسه جزماً أى بلا خلاف بشرط ألا نغير الماء فإن غيرته الميتة أو طرحت فيه بعد موتها قصدًا نجسته جزماً أي بلا خلاف في المذهب[2].

([1]) المهذب ١/ ٦

([2]) انظر المنهاج على السراج ص ٩ ومذهب الأحناف أن البئر إذا مات فيها فأرة أو

أما حكم النجس الذى لا يدركه الطرف إذا وقع في الماء أو المائع أو لاقى الثوب أو البدن، فقد صحح الإمام النووى طهارة الماء على خلاف الإمام الرافعى وغيره من علماء المذهب واعتبر القول بالطهارة أظهر الأقوال في المذهب والأظهر يقابله ظاهر وبذلك عنده يتساوى الحكم بالطهارة مع الحكم بالنجاسة من حيث الفتوى والعمل بها شرعاً وإن كانت الفتوى بالطهارة في نظره هي الأظهر، وبذلك يكون الخلاف في هذه المسألة قوى فى المذهب أما عند غيره فهو ضعيف، والصحيح هو القول بالطهارة ومقابله وهو ضعيف يحكم بالنجاسة[1].

حكم ما إذا اشتبه الماء الطاهر بالنجس:

عصفورة أو نحوهما نزح منها عشرون دلوا إلى ثلاثين، والعشرون استنادا إلى ما روي عن النبي ﷺ وعلي ﷺ والثلاثون للاستحباب، فالعشرون للإيجاب كما في الاختيار ١٧/١. وعند الحنفية إذا وقع في البئر الحمامة والدجاجة ونحوهما نزح منه من أربعين إلى ستين دلوا لما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وفي الآدمي والكلب والشاة جميع الماء _ هكذا حكم ابن عباس وابن الزبير في بئر زمزم حين مات فيها الزنجي – الاختيار ١٨/١. وإن انتفخ الحيوان أو تفسخ نزح منه جميع الماء وإن لم يمكن إخراج جميع الماء نزح منها مائتي دلو إلى ثلاثمائة. وأما إذا مات في البئر فأرة أو عصفورة أو نحوهما نزح منها عشرون دلوا إلى ثلاثين. وجزء الحمام والعصفور لا يفسد الماء، والبعر والروث إذا وقع في آبار الفلوات(الصحراء) لا ينجس هذه الآبار وذلك ما لم يظهر ويستكثره الناظر كما في الاختيار ١٧/١.

([1]) انظر المرجع السابق، وحواشي الشرواني وابن قاسم على تحفة المحتاج ٩١/١ وما بعدها.

وإذا اشتبه ماء طاهر بماء نجس على شخص فعليه أن يجتهد قدر استطاعته فإن غلب على ظنه أنه طاهر تطهر به؛ لأنه طهور في اعتقاده وإن غلب على ظنه نجاسته أو استوى الأمر فهو غير طاهر ولا يصح التطهير به، فأن تطهر منه لا يجزئه هذا الطهور، وذلك على القول الصحيح في المذهب وهو الراجح سواء قدر على ماء طاهر غيره أم لم يقدر، أما على مقابله وهو ضعيف فيشترط العمل بالحكم السابق وهو غلبة الظن ألا يكون في استطاعة الشخص الحصول على ماء آخر متيقن طهارته، فإن كان في استطاعته ذلك لم يصح له أن يتطهر بالماء المشكوك فيه حتى وإن على ظنه طهارته. وهذا القول ضعفه الإمام النووي، ومثال ذلك: ما إذا كان معه ماء مشكوك فيه في إناءين وهو على شط نهر أو بحر. وهذا الخلاف في الماء المشتبه مع الاتجاه، فإن هجم الشخص على الماء المشتبه فيه الموجود معه بدون اجتهاد أو غلبة ظن وتطهر منه فلا يجزئه جزما أي بلا خلاف[1]

والأعمى كالمبصر فيما سبق حيث يجوز له الاجتهاد؛ لأنه يدرك الأمارات والعلامات باللمس أو الشم أو الذوق وذلك على الأظهر. أما مقابل الأظهر فيخص حكم الاجتهاد السابق بالمبصر دون الأعمى لاعتماد الاجتهاد على البصر وحده في نظره؛ لأن البصر هو المعول عليه قطعا في هذا المجال ولاحتمال تطرق الشك فيما عدا البصر والشك لا يصح بناؤه على شك آخر حيث أن المقام في أمر بني على شك واجتهاد فكان الشك الثاني أو احتماله مضعفا القول باجتهاد الاعمى كالبصير في مسائل الطهارة والماء.

([1]) السراج ١/ ١٠

وإذا كان معه إناءان: إناء فيه نجس متيقن وآخر فيه ماء طاهر بتيقن ثم نسيهما لم يجز الاجتهاد في هذه الحالة ويحرم عليه استعماله للطهارة؛ فإن تطهر لم يجزئه ذلك والواجب عليه في هذه الحالة عند عدم الماء الطاهر بتيقن التيمم بدلا من الطهارة في محلها. فإن كان ماء خالص وماء ورد خالص وكل منهما وحده مع التيقن ثم نسي أيهما إناء ماء الورد وأيهما إناء الماء الخالص تطهر من الإناءين معا على الانفراد بدون خلط وبذلك يتحقق استعمال الماء الطاهر المطهر بتيقن؛ لأنه لا يخرج من الاثنين معا ولعدم الضرر أو المانع من استعمال غير الماء في هذه الحالة؛ لأنه طاهر في نفسه ولكنه غير مطهر لغيره بخلاف الماء والمائع النجس حيث أن تيقن النجاسة تمنع التطهر به يمكن الخلط لإمكان مكاثرة الماء بغيره ليصل إلى حد القلتين ما لم يتغير ثم بعد ذلك يتيمم بعد استعماله للشك[1] ولا إعادة عليه بعد الخلط والتيمم، فإن صلى قبل الخلط مع تيمم عاد، لأن معه ماء طاهر بيقين على الصحيح. وقيل: لا لتعذر استعماله وهكذا الكلام فيما إذا اجتهد فى الماءين ولم يظهر له الطاهر، وللأعمى في هذه الحالة التقليد في الأصح بخلاف البصير حيث له الاجتهاد لا التقليد، فإن لم يجد الأعمى من يقلده أو وجده فتحير جاز أو وجب عليه التيمم حسب المقام[2]، وإذا كان ماء قليل وأراد شخص أن يتطهر منه فأخبره شخص غيره مقبول الرواية بنجاسة هذا الماء وبين له السبب في النجاسة لرؤيته كلب ولغ فيه أو نجاسة تلقى به مثلا سواء كان هذا المخبر لقيها أو غير فقيه أو كان المخبر لقيها موافقا للمخبر

---

(1) السراج ١٠/١، والمحلي على المنهاج

(2) المرجع السابق

له في المذهب ولو بدون بيان السبب جاز الأخذ بهذا الحد أو وجب حسب الحال واعتمد قوله أو روايته في طهارة الماء أو نجاسته بلا خلاف في المذهب[1] لأنه خبر يغلب على الظن التنجيس. فإن اختلف عليه خبر عدلين فصاعداً كأن قال أحدهما: ولغ الكلب في هذا دون ذلك، وقال الآخر: بل في ذاك دون هذا صدقا إن أمكن صدقهما حيث يحكم بنجاسة الماء لاحتمال الولوغ في وقتين، فإن تعارضا في الوقت أيضاً بأن عيناه صدق أو ثقهما فإن استويا فالأكثر عدداً فإن استويا سقط خبرهما معاً لعدم الترجيح وحكم بطهارة الإناءين كما لو عين أحدهما كلبا ولغ في الإناء، ثم قال الآخر: ذاك الكلب بعينه حينئذ ببلد آخر[2].

ولو اغترف شخص من إناءين معه فيهما معاً ماء قليل، أو كان في أحدهما ماء قليل وفى الآخر مائع ولو كثيراً كماء الخل وماء الورد ثم وجد فأرة ميتة لا يدري من أيهما هي، اجتهد هذا الشخص عند إرادة الطهارة فإن ظنه من الأول أى الماء القليل مع الماء القليل واتحدت المغرقة أي اتحد الوزن الذي أخذ به الماء من كل منهما مثل: الكوب والكوز ولم تغسل هذه المغرفة بين الاغترافين حكم بنجاستهما.

وإن ظنها من الثاني أي من المائع أو من الأول وهو الماء واختلفت المغرفة أو اتحدت وغسلت بين الاغترافين حكم بنجاسة ما ظنها فيه أي ما

---

(1) المنهاج مع السراج ١٠/١

(2) مغني المحتاج ١/ ٢٨

ظن الفأرة قد ماتت فيه أو وقعت فيه وماتت [١] دون الآخر حيث له الطهارة منه.

ولو اشتبه على شخص يريد استعمال ماء بإناء الطهارة بإناء بول أو ميتة بمذكاة أخذ منها ما شاء بغير اجتهاد إلا واحداً كما لو حلف لا يأكل ثمرة بعينها فاختلطت بثمر فأكل الجميع إلا ثمرة حيث لا حنث عليه[٢].

ولو رفع نحو كلب رأسه من إناء وفيه ماء قليل أو مائع آخر وفمه رطب لم يضر، لأن الأصل الطهارة هذا إن احتمل ترطبه من غيره وإلا ضر[٣].

ولو غلبت النجاسة في شيء والأصل فيه الطهارة كثياب مدمنى الخمر ومتدينين بالنجاسة كالمجوس ومجانين وصبيان – بكسر الصاد أشهر من ضمها. وجزارين حكم له الطهارة عملا بالأصل.

وكذا ما عمت به البلوى من ذلك كعرق الدواب ولعابها ولعاب الصبي والحنطة التي تداس أو يبول الثور عليها، لان ذلك لا يمكن الاحتراز عنه غالباً إلا بمشقة كبيرة قد تؤدى إلى ضرر كبيرة عند الاحتراز، لأن الضرورة في هذه الحالة تعتبر رخصة في جواز الاستعمال والضرورة تقدر مقدارها [٤]

([١]) المرجع السابق ٢٩.
([٢]) المرجع السابق
([٣]) راجع مغني المحتاج ٢٩/١
([٤]) مغني المحتاج ١ / ٢٩

المبحث الثاني: المسح على الخفين

تمهيـــــد:

فما كان الواجب في الوضوء غسل الرجلين وكان المسح على الخفين بدل عن غسل الرجلين فقد عقبت به خلف باب الوضوء، وهذا ما سار عليه أغلب الفقهاء المجتهدين، منهم: الإمام النووي في كتابه المنهاج وجميع شراحه من بعده وإن كان النووى في كتابه المنهاج قد ترجم له بقوله (باب مسح الخف)، وكان الأولى أن يعبر بالخفين بدل المفرد، لأنه لا يجوز في الطهارة غسل رجل ومسح الرجل الأخرى، ومع ذلك فإن هذا الاعتراض لا يبطل أو يفسد ترجمة الإمام النووي، لأنه أراد الجنس لا الإفراد أي جنس المسح وهو كما يطلق على الواحد يطلق على الكثير، ونظراً لأن من المتفق عليه عند الفقهاء عدم جواز مسح رجل وغسل الأخرى فقد عبر بالجنس وهو يضمن عدم اللبس في المعنى المراد.

حكم المسح على الخفين:

والمسح على الخفين مشروع وجائز بالاتفاق حسب الشروط اللازمة لذلك، والتي سوف نعرفها بالتفصيل بعد قليل.

ودليل هذا الجواز أخبار كثيرة عن النبي ﷺ كخبر ابن خزيمة وحبان في صحيحيهما عن أبي بكرة:رضي الله عنه **«أنه ﷺ أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم يوماً وليلة إذا تطهر فلبس بخفيه أن يمسح عليهما»**[1].

([1]) الحديث متفق عليه على ما ذكره الخطيب الشربيني في مغنيه ١/ ٦٣، وقد ذكر مسلم

عنده كثيرا من الأحاديث التي توافقه من حيث المعنى؛ كما ذكر الإمام النووي في شرحه على مسلم قوله: اجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر أو في الحضر لحاجة أو غيرها، كما يجوز للمرأة الملازمة بيتها والزمن الذي لا يمشي. وإنما أنكرته الشيعة والخوارج ولا يعتد بخلافهم؛ لأن جواز المسح قال فيه الحسن البصري: حدثني سبعون من أصحاب رسول الله – ﷺ – أن رسول الله كان يمسح على الخفين. راجع مغني المحتاج ٦٣/١، مسلم بشرح النووي ٣/ ١٦٤.

يقول الخطيب بعد ذكره لهذا الحديث في مغنيه: متفق عليه. قال الترمذي: وكان يعجبهم – أصحاب عبد الله – حديث جرير، لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة[1]، لأنها نزلت سنة ست فلا يكون الأمر الوارد فيها بغسل الرجلين ناسخا للمسح كما صار إليه بعض الصحابة.

والمسح على الخفين جائز عند عامة أهل العلم، وحكى ابن المنذر أن لا خلاف فيه، وعن الحسن قال: «**حدثني سبعون من أصحاب رسول الله ﷺ أن رسول الله ﷺ مسح على الخفين**» وقد روى المسحَ البخاريُّ وغيره من رواة الحديث عن النبي ﷺ[2].

وهذا الجواز وهو المسح على الخفين في الطهارة مقصور على الوضوء وحده حيث لا يجوز في الغسل من الجنابة أو من غيرها واجباً كان أو مندوبا كما نقله الإمام النووي في شرح المهذب[3] بناء على ما قال الشيرازي صاحب المهذب: "يجوز المسح على الخفين في الوضوء، لما روى المغيرة بن شعبة: «**أن النبي ﷺ مسح على الخفين، فقلت: يا رسول الله نسيت. فقال: بل – أنت نسيت، بهذا أمرني ربي**»[4].

---

(1) أي آية الوضوء التي نزلت في المائدة الآية رقم ٦ من قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين...﴾ الآية".

(2) الخطيب في مغنيه ١ /٦٣، والمغني لابن قدامة ١ /٢٨١

(3) انظر المحلي على المنهاج ١ / ٥٧، والاختيار ١/ ٢٦

(4) المهذب ١/ ٢٠، والاختيار ١ /٢٦، ومختصر خليل ص ١٩.

والدليل العقلي على جواز المسح على الخفين بدل غسل الرجلين ذكره صاحب المهذب بقوله: إن الحاجة تدعو إلى لبسه وتلحق المشقة في نزعه فجاز المسح عليه كما جاز المسح على الجبائر[1].

ثم يقول صاحب المهذب: ولا يجوز ذلك[2] في غسل الجنابة، لما روى صفوان بن عسال المرادي قال: كان رسول الله ﷺ أمرنا إذا كنا مسافرين أو سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط أو بول أو نوم ثم نحدث بعد ذلك وضوءاً، ولأن غسل الجنابة يندر فلا تدعو الحاجة فيه إلى المسح على الخلف فلم يجز[3].

مدة المسح على الخفين:

ومدة المسح على الخفين في المذهب الشافعي فيها قولان للإمام الشافعي: القديم المسح معلق وغير مؤقت، لما روى أبي بن عمارة قال: «**قلت يا رسول الله أمسح على الخف. قال: نعم. قلت: يوما. قال ويومين. قلت: وثلاثة. قال: نعم وما شئت**»، وروى وما بدا لك. وروى: حتى بلغ سبعا. قال: نعم وما بدا لك. ولأن مسح بالماء فلم يتوقف كمسح الجبائر.

وقد رجع الشافعي عن قوله هذا قبل أن يخرج إلى مصر وقال: يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، لما روى علي ابن أبي طالب رضي الله عنه «**أن النبي ﷺ جعل المسافر أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما**

---

(1) المرجع السابق.
(2) يقصد المسح على الخفين.
(3) المهذب ١/ ٢٠

وليلة» [1]، ولأن الحاجة لا تدعو إلى أكثر من يوم وليلة للمقيم وإلى أكثر من ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر فلم تجزه الزيادة عليه. وهذا هو قول جمهور الفقهاء وبهذا قال عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وأبو زيد، وشريح، وعطاء، والثوري، وإسحاق، وقال الليث: لا تحديد للمسح وكذلك قال مالك في المسافر ولأحمد رواية تتفق مع مذهب الليث لما روى أبي بن عمارة قال: **«قلت: يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال: لعم، قلت: يوما؟ قال يوما. قلت: ويومين. قال: ويومين. قلت: وثلاثة قال وما شئت»**[2]، رواه أبو داود. **والمراد بلياليهن:** ثلاث ليالي متصلة الأيام سواء أسبق اليوم الأول ليلته أم لا [3].

فلو أحدث في أثناء الليل أو اليوم اعتبر قدر الماضي منه من الليلة الرابعة أو اليوم الرابع. فالمسافر عموما سفراً يوجب القصر له أن يمسح ثلاثة أيام وثلاث ليالي سواء تقدمت الأيام أو تأخرت عن الليالي" [4] ولا يتعارض ذلك مع قوله تعالى: ﴿**ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون**﴾؛ لأن الآية لبيان الواقع والحكم الشرعي هنا لتقرير الرخصة وهي التخفيف، ولم يرد نص بعينه يلزم العمل بموجب الرخصة حسب الترتيب الوارد في الآية بل الدليل على الجواز مطلق في الأحاديث والآثار المروية عن النبي ﷺ في ذلك

---

(1) مسلم بشرح النووي ٣ / ١٥٧

(2) المهذب ١/ ٢٠، المغني ١ / ٢٨٦

(3) السراج ١ /١٩

(4) مغني المحتاج ١/ ٦٤

وكلها تشهر إلى أن للمقيم أن يمسح يوماً وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، بل إن الحديث لم يرد على ترتيب الآية حيث قدم الأيام على الليالي.

كيف نحسب مدة المسح على الخفين:

وابتداء المدة إنما يحسب من انتهاء الحدث كبول، أو نوم، أو مس[1]، ولا يعتبر قيام الحدث إلا بعد تمام لبس الخف، لأن وقت جواز المسح أي الرافع للحدث يدخل بذلك فاعتبرت مدته منه. فإذا أحدث ولم يمسح حتى انقضت المدة ولم يجز المسح حتى يستأنف لبسا على طهارة، فإن لم يحدث لم نحسب المدة ولو بقي شهرا –مثلا– لأنها عبادة مؤقتة فكان ابتداء وقتها من حيث جواز فعلها كالصلاة[2].

وربما يفهم من هذا الحكم السابق وهو أن المدة إنما تحسب من تمام الحدث بعد تمام لبس الخف أنه لا يجوز للابس الخف أن يحدد الوضوء قبل الحدث مع أنه قيل بجوازه مع الكراهة. وقيل باستحبابه، وهو الأصح كما جزم به الإمام النووي في المجموع شارح المهذب وغيره.

ويندفع هذا التوهم بما قاله الخطيب الشربيني نقلا عن الكمال بن شريف: لما كانت مدة جواز المسح هي مدة جواز الصلاة وقبل الحدث لا يتصور استثناء جواز الصلاة إلى المسح كان ابتداء المدة ما ذكر. فلا يرد المسح في

---

(1) انظر أيضا حواشي الشرواني وابن قاسم وتحفة المحتاج ١ / ٤٤، وما بعدها.
(2) مغني المحتاج ١/ ٦٤

الوضوء المجدد قبل الحدث فأنه وإن جاز ليس محسوبا من المدة؛ لأن جواز الصلاة ونحوها ليس مستندا إليه[١].

ويفهم من كلام الإمام النووي ﷺ أن الشخص لو توضأ بعد حدث وغسل رجليه في الخف ثم أحدث كان ابتداء مدته من المسح لا من الغسل[٢]، لأن قوة الأحاديث تعطيه هذا الحق على ما قرره الإمام الخطيب في مغنيه[٣].

شروط جواز المسح على الخفين:

وشرط المسح على الخف سواء كان ذلك في سفر أو في حضر هو أن يكون مريد المسح متطهراً من حدثه سواء كان هذا الحدث من سبب أكبر أو أصغر ولابد أن يتم طهارته قبل لبس الخف، فإن لبسه قبل غسل رجليه فلا يصح المسح بحال الا بعد خلعهما كاملا ثم دخولهما مرة أخرى[٤]؛ كما يشترط في الخف الذي يجوز المسح عليه أن يكون ساتراً لمحل فرضه وهو القدم بكعبيه من سائر الجوانب ما عدا الأعلى، لأنه محل اللبس ولأن في تمام سده من هذا المكان مشقة لا يتحملها الشخص في الغالب، والمسح أصلا رخصة شرع التخفيف، فكيف يكون هو بنفسه محل تضييق؟ وفى هذا تعارض التشريع وحاشا للشارع الإسلامي أن يقع منه ذلك، لأنه منزه من كل نقص أو تقصير.

---

(١) المرجع السابق

(٢) ويشير إلى ذلك قول النووي في منهاجه: (وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها من الحدث بعد لبس، وانظر المنهاج من السراج ص ١٩

(٣) المغني ١ /٦٤

(٤) المحلي على المنهاج ١ / ٥٨

والمراد بالستر لمحل الفرض في الخف هو ما يمنع الماء ويحول بينه وبين الرجل. وعليه لو كان الخف قصيراً بحيث لم يصل الى تمام الكعبين وغطاهما بكمالهما، أو كان به تمزق في محل الفرض ولو كانت صغيرة جداً بحيث لم تمنع وصول الماء إلى القدم عسر ذلك، ولم يجزئ في العمل بالرخصة الشرعية في هذا المقام وهو جواز المسح على الخفيين لا سفرا ولا حصراً. ويستوى في ذلك أن يكون من جلد أو من قماش ما دام يوصل الماء إلى محل الفرض، وهو في الجلد بالتخريم ولو قليلا وفى غيره مثل القماش غير السميك، لأن السميك الذي لا يوصل الماء ويتحمل المشي لا يضر في هذا المقام، على الرأي الصحيح المقابل للأصح عند الأصحاب على ما ذكره النووي في كتابه المنهاج[1] أما علي الأصح الذي ذكره النووي، فإنه لا يجزى، ولا يصح المسح عليه لإتمام الطهارة. وكذلك لا يجزى مسح خف فوق خف إن اقتصر الشخص على مسح الأعلى منهما إن كانا معاً صالحين للمسح وذلك على الأظهر من الأقوال المنسوبة للإمام الشافعي ﷺ أو هو ما يعبر عنهما غالبا في هذا المحل بالجرموقين ومقابل الأظهر يجوز الاقتصار على مسح أحدهما فقط سواء كان الأعلى أو الأسفل [2]

([1]) انظر السراج ص ١٩

([2]) المرجع السابق والمهذب ١ / ٢١

ويشترط البعض من الفقهاء إمكان متابعة المشي عليه بلا نعل للحوائج المحتاج إليها الشخص لابس الخف الذي يريد المسح في المدة التي يريد المسح لها وهي يوم وليلة للمقيم ونحوه وثلاثة أيام في المسافر[١].

و يجوز المسح علي الخف مشقوق قدم شد في الأصح إن كان له عرى يسد بها بخيط سميك أو نحوه يمنع تفتحه، ويشبه الآن الحذاء الرياضي المستعمل في ألعاب القوى أو الكرة الطائرة أو السلة[٢] أما علي مقابل الأصح في الخف مشقوق القدم، فإنه لا يجوز ولا يكفى المسح عليه الإتمام الطهارة[٣]، ولا يشترط في الخف أن يكون حلالا مملوكا للماسح على الصحيح في المذهب، وعليه يجزئ المسح على المغصوب والمسروق والمنهوب أما مقابل الصحيح وهو ضعيف والمعبر عنه عند الإمام النووي بقوله: وقيل: فإنه لا يصح ولا يجزى المسح عليه، وعبارة الإمام النووي في هذا المكان هي قوله: (قيل وحلالا)[٤]، كما يشترط في الخف الذي يحوز المسح عليه أن يكون طاهراً، فإنه كان نجس العين أو متنجسا بحيث لا يمكن ازالة النجاسة منه وتطهيره قبل المسح عليه، فإنه لا يجوز المسح عليه ولا يجزئ في اتمام الطهارة[٥].

كيف تمسح المستحاضة؟

---

(١) راجع المنهاج باب المسح على الخف من السراج ص ١٩

(٢) انظر السراج ص ١٩

(٣) المرجع السابق والمهذب ١ / ٢١

(٤) راجع المنهاج باب المسح على الخف من السراج

(٥) المرجع السابق

وإذا توضأت المستحاضة ولبست الخفين ثم أحدثت حدثا غير حدث الاستحاضة ومسحت على الخفين جاز لها أن تصلي بالمسح فريضة واحدة وما شاءت من النوافل.

حكم ما إذا تيمم المحدث ولبس الخف ثم وجد الماء:

وإذا تيمم الحدث ولبس الخف ثم وجد الماء لم يجز له المسح على الخف. لان التيمم طهارة ضرورة، فإذا زالت الضرورة بطلت من أصلها فتصير كما لو لبس الخف على حدث، وهذا ما قرره الإمام أبو إسحاق الشيرازي، ثم قال: وقال: وقال أبو العباس بن سريج: يصل بالمسح فريضة وما شاء من النوافل كالمستحاضة[1].

المسح المجزئ لإتمام الطهارة وغير المجزئ:

ويكفي في مسح الخفين مسمى مسح يحاذي الفرض إلا أسفل الرجل وعقبها على المذهب وحرفه كأسفله على ما رجحه الإمام النووي رضي الله عنه.

وعليه فإن الماسح أن يمسح أى جزء من أجزاء الخف بدون تحديد لمقدار معين كما هو الحال في مسح الرأس، لأن ذلك مقيس عليها، وهناك يكفي أي مقدار ولو شعرة أو بعضها على الراجح في المذهب، فإن فعل ذلك في الخف جاز في غير أسفله بالاتفاق بحيث إن اقتصر في المسح على أسفل الخف وهو النعل الذي يمشى عليه، فإنه لا يجوز وكذا عقب الخف على المذهب

([1]) المصدر السابق

وهو ما يطلق عليه الكعب أى كعب الخف المشابه لكعب الحذاء الواطي المستعمل حالياً في أيام الصيف أو في المنزل شتاء. حيث لا يجوز الاقتصار في المسح عليه وحده على المذهب أى على الرأى المفتى به في المذهب، ويدخل في ذلك حرف الخف عند النووى اجتهادا قياساً على عقب الخنف.

من تبطل أو تنتهي مدة المسح على الخفين؟

إذا مسح على الخف ثم خلعه أو انقضت مدة المسح وهو على طهارة المسح، فإنه لا يبطل حقه في بقية مدة المسح على الجديد في المذهب، بل بغسل قدميه فقط ما دام على الطهارة ثم يلبسه ويبنى عليه في المسح بقية المدة إذا مسح صبح الممنوحة له شرعا، وهى المقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها.

وقال الإمام الشافعي في مذهبه القديم: يستأنف الشخص الوضوء إن انقضت مدة المسح أو خلع الخف وهو على طهارة، ولذلك اختلف أصحاب الإمام الشافعي رضي الله عنه في القولين، فقال أبو إسحاق: هي مبنية على القولين في تفريق الوضوء، فإن قلنا: يجوز للتفريق كفاه غسل القدمين وإن قلنا: لا يجول التفريق لزمه استئناف الوضوء.

قال صاحب المهذب: وقال سائر أصحابنا: القولين أصل في أنفسهما، **أحدهما:** يكفيه غسل القدمين، لأن المسح قائم مقام الغسل للقدمين، فإذا بطل المسح عاد إلى ما قام المسح مقامه كالمتيمم إذا رأى الماء. **والثاني:** يلزمه

استئناف الوضوء، لأن ما أبطل بعض الوضوء أبطل جميعه كالحدث[1]؛ فإن مسح الشخص على خفيه ثم أخرج الرجلين من قدم الخف الي الساق لم يبطل المسح على المنصوص، لأنه لم تظهر الرِجل من الخف.

وقال القاضي أبو حامد: يبطل وهو اختيار القاضي أبو الطيب الطبري رحمه الله، لأن استباحة المسح تتعلق باستقرار القدم في الخف، ولهذا بدأ باللبس فأحدث قبل أن تبلغ الرجل إلى قدم الخف ثم أقرها لم يجز المسح عليه[2].

وإذا مسح على الجرموق فوق الخف قلنا: يجوز المسح عليه ثم نزع الجرموق في أثناء المدة ففيه ثلاث طرق:

الطريق الأول: أن الجرموق كالخف المنفرد. فإذا نزعه كان على قولين: **أحدهما:** يستأنف الوضوء فيغسل وجهه ويديه ويمسح برأسه ويمسح على الخفين. **والثاني:** لا يستأنف الوضوء وعليه يكفيه الوضوء السابق والمسح على الخفين الذين ما زالا يلبسهما بعد نوع الجرموق.

الطريق الثاني: أن نزع الجرموق لا يؤثر، لأن الجرموق مع الخف تحته بمنزلة الطهارة مع البطانة ولو تلفت الطهارة بعد المسح لم يؤثر في طهارته.

الطريق الثالث: الجرموق فوق الخف كالخف فوق اللفافة، فعلى هذا إذا نزع الجرموق نزع الخف كما ينزع اللفافة، وهل يستأنف الوضوء أم يقتصر

---

(1) المهذب ١ / ٢٢

(2) المرجع السابق والسراج ص ٧٠

على غسل الرجلين؟ فيه قولان: أحدهما يستأنف، والثاني يكفيه غسل الرجلين فقط [1].

المبحث الثالث: النجاسة وكيفية إزالتها

تعريف النجاسة:

النجاسة لغة: كل مستقذر. **وشرعًا:** عرفت النجاسة باعتبار العين والوصف معًا بأنها: مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص.

وأما باعتبار الوصف فقط فتعرف بأنها: وصف يقوم بالمحل يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص، ويقال له مع وجود طعم أو لون أو ريح: نجاسة عينية، ومع عدمها حكمية[2].

والأصل في الأعيان: الطهارة؛ لأنها خلقت لمنافع العباد وإن كان ببعضها ضرر ففيه نفع من جهة أخرى، ولذلك كان مناط تحديد الجنس سواء كان حسيًا أو معنويًا هو الشرع لا العقل، ولهذا سار الإمام النووي ﷺ في كتابه المنهاج في ذكر الأعيان النجسة وضوابطها ليعلم أن ما عداها في حكم الطهارة فبدأ بأم الخبائث وهي الخمر باعتبارها رجس ونجس، ولأن النص القطعي ورد بشأنها في قوله تعالى: ﴿**يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون**﴾[3].

---

(1) المهذب ١ / ٢٢.

(2) قليوبي ١/٦٨،٦٩.

(3) سورة المائدة الآية ٩٠.

ولأن الإجماع قد انعقد على نجاستها بناء على ما ذكره عميرة في حاشيته[1] على المنهاج حكاية عن أبي حامد وابن عبد البر، إلا أن الإسنوي قد فسر هذا الإجماع بأنه يصح إطلاقه على إجماع الطبقة المتأخرة من المجتهدين لمخالفة ربيعة شيخ مالك والمزني في ذلك.

حكم إزالة النجاسة:

والنجاسة يجب إزالتها عند القدرة عليها؛ لأن الطهارة واجبة شرعًا ولا تتحقق الطهارة إلا بارتفاع النجاسة سواء كانت عينًا أو معنى، ولقوله تعالى: "إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين".

والأحوال التي يجب فيها إزالة النجاسة هي: عند إرادة استعمال ما هي فيه، وعند التخمص[2] بها عبثًا وعند تنجيسه ملك غيره وهند ضيق الوقت، وعند الميت إن خرجت منه أو كانت عليه، وعند وجودها في المسجد[3].

السبب في تقديم الكلام عن النجاسة على التيمم:

وقدم الكلام في النجاسة على التيمم؛ لأن إزالة النجاسة شرط في صحة التيمم حيث لا يصح التيمم بحال إذا كان على البدن نجاسة ولو كان ذلك في حالة ضرورة، بخلاف الوضوء والغسل والنجاسة إن جاوزت محلها كانت نجاسة حكمية كالجنابة، وإن لم تجاوزه كانت نجاسة عينية وهي تطلق على

---

(1) أنظر ٦٩/١ وما بعدها.

(2) أي التلطخ بدون حاجة أو ضرورة ملجئة إلى ذلك.

(3) المراد مكان السجود مطلقًا.

الوصف القائم بمحلها، وقد تطلق على الأعيان النجسة، وإطلاقها على العيان مجاز مشهور أو حقيقة عرفية، فهي مجاز باعتبار إطلاق السبب وإرادة المسبب؛ لأن العين النجسة سبب النجاسة التي أوجب الشارع بسببها الطهارة والعلاقة السببية. وأما على الحقيقة العرفية أي المتعارف عليها عند الفقهاء لا عند الناس لما سبق بيانه من أن العبرة ببيان الدواع لا ببيان الناس، والذي يقدر على معرفة غرض الشارع هم الفقهاء دون غيرهم.

بيان النجس حسب ما ذكره الإمام النووي:

النجس إما جامد وإما مائع، والمائع: إما مسكر وإما غير مسكر، وقد بدأ الأمام النووي الشافعي بالمسكر المائع، وذلك يشمل الخمر وهي المتخذة من عصير العنب أو غيره مثل ماء الزبيب، وكذلك يدخل كل مائع مسكر من غيرهما ولو كان أصله اللبن الصافي.

وإنما قيد المسكر بالمائع لأن غير المائع من المسكرات حرام، ولكنه غير نجس بناء على ما ذكره الإمام النووي في دقائق المنهاج، ولا اعتراض على هذا الحكم الذي قرره الإمام النووي وأفتى به في الخمر المتخذة من عصير العنب أو غيره إذا تجمدت حيث يحكم بنجاستها في جميع الأحوال حتى مع كونها جامدة، وذلك لأن أصلها السيولة، والعبرة بالأصل.

ومن النجس الجامد: الكلب والخنزير وفرع كل منهما مع نجسه أو جنس غيره من الحيوانات الطاهرة، وعليه إن ولد الحيوان الطاهر من كلب أو خنزير حكم بنجاسة المولود؛ لأن الغلبة هنا للنجس لا للطاهر.

والأصل في نجاسة الكلب ما روى مسلم: «**طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب**»، والخنزير أسوأ حالاً من الكلب؛ لأنه لا يجوز اقتناؤه بخلاف الكلب حيث يجوز اقتناؤه للحاجة والضرورة مثل الصيد والحراسة[1].

ومن النجاسات العينية: الميتة كلها ما عدا ميتة الآدمي والسمك والجراد لورد النص بشأن طهارتهما، ففي ميتة الآدمي: ورد قوله تعالى: ﴿**ولقد كرمنا بني آدم**﴾[2]، وقضية التكريم أن لا يحكم بنجاستهم بالموت ولو كانوا كفارًا، لعموم النص الوارد بالآية؛ لأنه لم يخص المسلم وخطاب التكريم لبني آدم وهذا يشمل الكافر كما يشمل المسلم، وهذا ما قرره الإمام النووي رضي الله عنه، ولكن اعترض عليه جلال الدين المحلي وجعل في هذا الحكم خلاف في المذهب، ولكنه قوي، لذلك عبر عنه بقوله: "وكذا ميتة الآدمي في الأظهر، بعد ذكره لحكم ميتة السمك والجراد المتفق على طهارتهما؛ للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك، ومنها: قوله ﷺ: «**أحلت لنا ميتتان ودمان: الكبد والطحال والسمك والجراد**»، وقوله ﷺ في البحر: «**هو الطهور ماؤه الحل ميتته**»[3].

---

(1) المحلى على المنهاج، ٦٩/١ وما بعدها.

(2) سورة الإسراء آية ٧٠.

(3) مغني المحتاج ٧٨/١.

ومقابل الأظهر على ذلك في ميتة الآدمي أنها كغيرها حيث يحكم بنجاستها[١] ما عدا الأنبياء والشهداء عند البعض[٢].

ودليل القول الثاني: القائل بنجاسة ميتة الآدمي هو القياس؛ لأن الآدمي حال الحياة غير مأكول اللحم فأشبه سائر الميتات[٣].

ومن المحرم النجس: الدم ولو سال من كبد أو طحال لقوله تعالى: ﴿**حرمت عليكم الميتة والدم**﴾ أي الدم المسفوح، لقوله تعالى: ﴿**أو دمًا مسفوحًا أو لحم خنزير فإنه رجس**﴾، ولخبر: «**اغسلي عنك الدم وصلي**»[٤].

وأما الدم الباقي على اللحم الطاهر وعظامه: فقيل: إنه طاهر، ويدل له من السنة قول عائشة رضي الله عنها: «**كنا نطبخ البرمة على عهد رسول الله ﷺ تعلوها الصفرة من الدم فنأكل ولا ينكره**».

وقال الحليمي وغيره من الشافعية: إنه نجس ولكنه معفو عنه؛ لأنه من باب ما تعم به البلوى، وهذا هو الظاهر عند الإمام الخطيب الشربيني؛ لأنه دم مسفوح وإن لم يسل لقلته ولا ينافيه الحديث المذكور؛ لأنه مؤول على ما تعم به البلوى أو على الرخصة للضرورة[٥].

---

(١) وبهذا قال مالك وأبو حنيفة.

(٢) حاشية القليوبي، ٧٠/١.

(٣) مغني المحتاج ٧٨/١.

(٤) المرجع السابق.

(٥) راجع المرجع السابق ٧٩/١.

ومثل الدم في التحريم والنجاسة: القيح؛ لأنه استحال إلى قيح أي صديد.

وكذلك الحكم في التحريم والنجاسة: الغائط والقيئ؛ للإجماع على الغائط، ولأن القيء خرج من محل استحال في الطعام أو الشراب إلى شيء آخر يخرج بعد ذلك إما غائط أو بول.

ومن النجاسات العينية: البول والروث، والبول منصوص على التطهر منه فعلم بذلك نجاسته، وفي حديث الصحيحين الذي ورد الأمر بصب الماء عليه حين بال الأعرابي في المسجد[1].

والمذي، والودي، كالبول في النجاسة بلا خلاف؛ لأن في المذي ورد حديث الصحيحين عن علي بن أبي طالب ﷺ والذي فيه الأمر من النبي ﷺ بغسل الذكر منه، والمذي يحصل به ثوران الشهوة، وأما الودي فهو يخرج عقب حمل شيء ثقيل، فهو كالبول أو الدم؛ لأنه سائل خارج من الجسم فكان كالبول أو الدم وأقرب قياس له البول؛ لأنه من مخرجه.

ومن غير الآدمي فيه خلاف على وجهين: **أحدهما:** وهو الأصح: أنه كالبول في النجاسة، **والثاني:** أنه طاهر.

وكذلك نحكم بنجاسة كل لبن غير مأكول اللحم من غير الآدمي، كلبن الأتان، أما لبن الآدمي فطاهر ولو من ذكر، وميتته على وجه، وصرح آخرون بأن الاستثناء للأنثى فقط، وعليه: فلبن الذكر والصغيرة نجس[1].

---

(1) أنظر: المحلى ١/٧٠.

والجزء المنفصل من الحي كميته حيث يحكم بنجاسته إن كانت ميتة نجسه ما عدا الشعر إن كان من طاهر حال حياته؛ حيث يحكم بطهارته بعد فصله من الإنسان حال الحياة، وفي معنى الشعر الصوف والوبر من الحيوان، قال تعالى: ﴿**ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثًا ومتاعًا إلى حين**﴾، ويشترط للحكم بطهارة ذلك في الحيوان أن يكون مأكول اللحم، فإن كان غير مأكول اللحم حكم بنجاسته كشعر الحمار بعد قصه.

وليست العلقة والمضغة ورطوبة الفرج من الآدمي بنجس في الأصح؛ لأن العلقة والمضغة أصل الآدمي كالمني، والمني طاهر؛ لورود الحديث الصحيح في طهارته، وذلك ثابت من حديث عائشة، حيث كانت تحك المني من ثوب النبي ﷺ ثم يصلي فيه.

وأما رطوبة الفرج: فحكمها حكم عرقه الطاهر، وإن انفصلت عنه، ورطوبة الفرج ماء أبيض يخرج مما بين ما يجب غسله في الاستنجاء وآخر ما يصله ذكر المجامع المعتدل، وما وراء ذلك نجس قطعًا[٢]، **ومقابل الأصح:** يحكم بنجاسة العلقة والمضغة ورطوبة الفرج؛ لأن العلقة والمضغة ملحقة بالدم وهو نجس، وأما رطوبة الفرج فهي تابعة لمحله، فهي متولدة من النجاسة، وهذه الثلاثة في غير الآدمي أولى بالنجاسة[٣]، وعلى ذلك يحكم بتنجس البيض لا نجاسته حيث يغسل ويؤكل؛ لأنه طاهر، بل سائر البيض طاهر،

---

(١) راجع المحلى ١/٧١.

(٢) راجع حاشية القليوبي ١/٧١.

(٣) المحلى ١/٧١.

ولو من غير مأكول اللحم، وإن استحالت دما بحيث لو فضلت لفرخت بشرط ألا يضر، ولهذا يحرم من البيض كل ما يضر حقيقة مثل بيض الحيات.

والريش والعظام والوبر وشعور الآدمي يحكم بطهارتها جميعًا وإن وجدت ملقاة على المزابل، وكذا قطع الجلود الجافة أو غيرها إن كانت لمأكول اللحم أي فهي طاهرة، أما قطعة اللحم الملقاة فيحكم بنجاستها؛ لأن من شأن اللحم أن يحفظ لا أن يلقى ويهمل، إلا إن كانت ملفوفة في نحو خرقة أو نحوها كإناء مثلاً، حيث يحمل ذلك على الحفظ أو ما في حكمه ولا يحكم عليها بالنجاسة. والله أعلم.



المبحث الرابع

الأحكام المتعلقة بالحيض والنفاس في العبادات والعادات

المقصد الأول: التعريف وسبب التسمية

تعريف الحيض:

الحيض لغة: السيلان مطلقًا سواء كان دما أم غيره من امرأة أو غيرها.
وأما شرعًا: دم تقتضيه الطباع السليمة يخرج من أقصى رحم المرأة بعد بلوغها سن التكليف الشرعي على سبيل الصحة من غير سبب في أوقات معلومة.

فإن خرج الدم من المرأة بسبب مرض أو غيره وكانت بالغة لم يسم دم حيض وإنما يسمى دم استحاضة، وهذا الحكم يشمل ما إذا خرج الدم من المرأة غير البالغة أي الصغيرة غير المميزة بالاتفاق، وكذا المميزة إن لم تبلغ تسع سنين على المذهب، بل قطع الإمام النووي بأن حد البلوغ بالحيض هو التسع، حيث قال في منهاجه: "أقل سنه تسع سنين"[1].

كيف يعرف دم الحيض من دم النفاس ودم الاستحاضة:

يمكن أن نفرق بين دم الحيض ودم النفاس بمعرفة حقيقة كل منهما؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وأول ذلك بالنسبة لكل منهما هو معرفة المكان الذي يخرج منه كل دم، فإذا عرف مكانه عرف هو؛ لأن المكان هو الأصل الشرعي الذي ينتسب إليه الدم وعليه يبنى الحكم الشرعي.

---

(1) المنهاج من السراج، ص:٣، وحاشية القليوبي، ٩٧/١، ومغني المحتاج، ١٠٨/١.

فالحيض: دم جبلة تقتضيه الطباع السليمة يخرج من أقصى المرأة بعد بلوغها على سبيل الصحة من غير سبب في أوقات معلومة، **وأما الاستحاضة:** فهي دم علة، أي مرض يسيل من عرق من أدنى الرحم يقال له: العازل، وهو يخرج في أي وقت وليس له زمن معين، وقد يكون قبل الحيض وقد يكون بعده وقد يصاحبه في الخروج[1] إن كان بعد بلوغ المرأة.

فإن كان دم المرأة قد خرج قبل البلوغ وهو في الصغر، أي عدم بلوغ المرأة تسعًا، أو في سن يأس، ففي تسميته استحاضة خلاف، **الأصح:** أنه يقال له دم استحاضة أو دم علة أو فساد، **وقيل:** لا تطلق الاستحاضة إلا على دم وقع بعد حيض من المرأة[2].

وأما النفاس: فهو الدم الخارج بعد فراغ الرحم من الحمل، وهذا لا يتحقق على ما ذكره الخطيب الشربيني في مغنيه إلا بعد الانتهاء من الولادة وخروج الولد جميعه، وعلى ذلك فلا يعتبر دم الطلق وهو الذي يسبق الولادة مباشرة أو قبلها ولكن تعقبه الولادة ولا الدم الخارج مع الولادة دم نفاس لتقدمه على خروج الولد كما لا يعتبر دم حيض؛ لأن ذلك من آثار الولادة، وإنما يسمى ذلك دم علة أو استحاضة[3].

وقال أبو اسحاق الشيرازي: وإن كان الدم الخارج من المرأة مع الولد ففيه وجهان: **أحدهما:** أنه ليس بنفاس؛ لأنه ما لم ينفصل جميع الولد فهي في

---

(1) راجع مغني المحتاج ١٠٨/١.

(2) المرجع السابق.

(3) مغني المحتاج ١٠٨/١.

حكم الحامل، ولذا يجوز للزوج رجعتها فصار كالدم الذي تراه المرأة في حال حملها[١]. **والثاني:** أنه نفاس؛ لأنه دم انفصل بخروج الولد فصار كالخارج بعد الولادة[٢].

وإذا رأت المرأة الدم قبل الولادة خمسة أيام ثم ولدت ورأت الدم، فإن الخارج بعد الولادة نفاس، **وأما الخارج قبله، ففيه وجهان:**

أحدهما: أنه استحاضة؛ لأنه لا يجوز أن يتوالى حيض ونفاس من غير طهر كما لا يجوز أن يتوالى حيضتان من غير طهر.

والثاني: أنه حيض؛ لأن الحامل يمكن أن تحيض والولد يقوم مقام الطهر في الفصل[٣].

سبب دم الحيض وحكمته الشرعية:

وسبب الحيض وحكمته الأصلية انه لما سال ماء الشجرة التي كسرتها حواء في الجنة بعد أن نهى الله عنها بقوله تعالى: "ولا تقربا هذه الشجرة"، قال الله تعالى لحواء لأدمينك كما أدميتيها. ولذلك يكون أول وجود الحيض الشرعي في حواء، وعليه يحمل قول بعض العلماء: بأن أول وجود الحيض في بني إسرائيل على ان أول ظهوره وانتشاره فيهم[٤].

---

(١) الوسيط للغزالي، ٤٧٨/١.

(٢) المهذب للشيرازي بتصرف يسير، ٤٥/١.

(٣) المرجع السابق.

(٤) قليوبي، ٩٨/١، ومغني المحتاج، ١٠٨/١.

زمن الحيض والنفاس:

تمهيد:

زمن النفاس من حيث البدء لا يتصور عقلاً إلا بعد زمن الحيض؛ لأن النفاس دم ولادة والولادة لا تكون إلا بعد بلوغ باتفاق حسب العادة والجبلة، وأما زمن الحيض من حيث البدء، فأوله باتفاق هو بلوغ المرأة تسع سنين، ولكن هل ذلك يعني بلوغها تسع سنين قمرية كاملة ثم تدخل في السنة التاسعة ولو مدة أيام أو أشهر؛ لأنها قد وصلت التسع؟ خلاف على ثلاثة أوجه:

الأول: وهو المذهب لا بد من تمام التسع لتحكم ببلوغ المرأة بالحيض.

والثاني: يكفي ستة أشهر.

والثالث: يكفي مجرد الطعن فيها، وهذا يتصور بتمام يوم كامل للمرأة من السنة التاسعة، وهذا الخلاف يمكن تصوره في بلوغها بالإنزال أي نزول المني منها إما باختيارها ذلك أو رؤيته منها أو من غيرها[1].

زمن النفاس:

أما زمن النفاس من حيث المدة التي يلازم دمه فيها المرأة، **فأكثره:** ستون يومًا على ما قرره الأوزاعي وعطاء والشعبي وغيرهم من علماء التابعين بناء على متابعة عادة النساء والاستقراء في السؤال قبل الحكم والفتوى، **وقال المزني: أكثره** أربعون يومًا، **ولكن الذي رجحه النووي في كتابه المنهاج:** هو أن **أقل النفاس:** لحظة، **وأكثره:** ستون يومًا وغالبه أربعون يومًا.

---

(1) راجع حاشية العلامة عميرة ٩٨/١، والوسيط للغزالي ٤٧٠/١.

وأول النفاس من خروج الولد، وإن لم ينزل الدم شرط ألا يستمر عدم النزول بعد الولادة لمدة أكثر من خمسة عشر يومًا؛ لأن عدم نزوله لانقضاء تلك المدة أو نزوله ثم انقطاعه متصلاً لهذه المدة أيضًا يدل على أن المرأة قد انقضى نفاسها بالولادة بدون دم أو بعد رؤية الدم الأول، وأن فاصل الزمن بما يزيد على خمسة عشر يومًا بين الولادة أو دم بعده ودم آخر يدل على انها بدأت في حيض جديد، وعلى ذلك فلا بد من مراعاة هذا الشرط في أغلب النفاس وغالبه وهي عدم استمرار انقطاع الدم أكثر من خمسة عشر يومًا متصلة، وتحسب مدة الانقطاع من الستين أو الأربعين إن لم تجاوز خمسة عشر يومًا[1].

وليس لأقل النفاس حد معين فقد يكون لحظة وقد تلد المرأة بلا دم أصلا، ولذلك فقد روي أن امرأة ولدت على عهد رسول الله ﷺ فلم تر نفاسًا فسميت ذات الجفوف[2].

والأحكام الشرعية المتعلقة بدم النفاس في العبادات هي الأحكام المتعلقة بدم الحيض؛ لأن دم النفاس أصله دم الحيض والمكان الخارج منه الدمان واحد وهو الرحم.

زمن الحيض:

---

(1) راجع المنهاج مع السراج، ص: ٣٣.

(2) المهذب، ١/٤٥.

وأصل زمن الحيض مقدار يوم وليلة متصلين سواء تقدم اليوم عن الليلة أو تأخر عنها، فالعبرة من وقت ظهور دم الحيض في المرأة أن يستمر لمدة تعادل يوم وليلة متصلة سواء نزل متصلاً او منفصلاً على دفعة واحدة أو على دفعات، وإن كان لا يتصور نزوله على دفعة واحدة إلا إذا استمر بدون انقطاع لمدة يوم وليلة كاملة، ولا يشترط في الدم أن يستمر لمدة ٢٤ ساعة متصلة بل يكفي أن ترى المرأة الدم في أول نزوله ثم تراه مرة ثانية في نهاية مدة اليوم وليلة، ولا يتصور أن يكون الدم دم حيض إذا نزل وانقطع قبل انتهاء المدة على هذا الأساس بل يكون دم علة أو مرض، وقد يكون دم استحاضة[١].

وأكثر مدة الحيض: خمسة عشر يومًا، **وأغلبه:** ست أو سبع، وعلى ذلك فمدة الطهر عند المرأة بعد الحيض: **أقلها:** خمسة عشر يوما، **وأكثرها:** ما لا حد له، **وأغلب الطهر:** أربع وعشرون أو ثلاث وعشرون، **ومستند هذه التقديرات:** الوجود المعلوم بالاستقراء من الإمام الشافعي رضي الله عنه[٢].

قال الشافعي: "رأيت امرأة لم تزل تحيض يومًا"[٣]، وقال أبو عبد الله الزبيري: "في نسائنا من تحيض يومًا وليلة وفيهن من تحيض خمسة عشر يومًا"[١].

---

(١) انظر: جلال الدين المحلي مع المنهاج، ٩٩/١، والسراج ص: ٣٠، ومغني المحتاج ١٠٨/١.

(٢) المحلي على المنهاج ٩٩/١، وراجع أيضا مغني المحتاج ١٠٩/١.

(٣) الأم ٥٥/١.

المقصد الثاني

الآثار الشرعية المترتبة على رؤية دم الحيض

الآثار الشرعية المترتبة على الحيض بالنسبة للحائض هي نفسها الأمور المحرمة على الحائض وغيرها في العبادات والعادات.

ففي العبادات: يحرم على الحائض برؤية الدم مدة حيضها أو عادتها الشهرية ما يحرم على الجنب من صلاة ومكث في المسجد أو المرور فيه إن المسجد بدم حيضها نظرًا لأن المسجد بالمعنى الخاص مكان طاهر مخصص للصلاة والعبادة وتعلم العلم، وإزاله النجاسة عنه أمر واجب شرعًا وإقرارها بالجلوس فيه أو المرور فيه معارضة أو رد لهذا الوجوب من الشارع وطء لا يجوز بأي حال من الأحوال اللهم إلا إن أمنت عند المرور من المسجد لحاجة أو ضرورة عدم نزول الدم حيث يجوز لها العبور قياسا على الجنب؛ لأن الجنب يؤمن منه عدم نجاسة المكان.

كما يحرم على الحائض الصوم فإن صامت ولو مع عدم نزول الدم بعد اغتسال ما دامت مدة الحيض لم تنته بعد بطل صومها زيادة على ارتكابها أمر محرم نهى عنه الشارع، وقد تعزر على ذلك إن أصرت عليه أو تكرر منها مع علمها التحريم، ولا فرق بين الصوم الفرض والصوم المندوب حيث يحرم عليها الجميع، ويجب على المرأة قضاء الصوم ولا يجب عليها قضاء الصلاة؛ لأن الصوم قليل والواجب أصلاً هو شهر واحد في السنة وهو شهر رمضان وما بقي فوجوبه إما منها إن كان نذرًا أو بسببها إن أرضيت بالوطء

---

(١) الوسيط للغزالي، ٤٧١/١.

عمدًا في نهار رمضان وهو منها أو بسببها فمرجع المشقة إليها وهي التي تتحمل عواقبها.

اما مشقة الصوم الفرض فهي مشقة تحتمل في العادة والغالب، بخلاف الحكم بوجوب إعادة الصلاة على المرأة الحائض مدة حيضها لكثرتها في العادة؛ لأن هذا الحكم يولد مشقة كبيرة على النفس وقد لا تتحملها المرأة الحائض في غالب الأمر مما يولد في النفس بأن العبادات شرعت أصلاً وبنيت كل أحكامها على التخفيف، بدليل مشروعية الرخص فيها وهذا بالنسبة للعادة والغالب وهو ما بين يوم وليلة إلى سبع فما بالك إن كانت مدة الحيض خمسة عشر يومًا كاملة.

كما يحرم على المرأة الحائض الطواف حول الكعبة وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله ومس ورقه وكذا جلده وخريطته، وصندوقه وما كتب منه على لوح أو ورق ولو لنحو تعليم[1].

أما العادات: فالوطء أثناء مدة الحيض حرام حيث يحرم بالحيض وطء الرجل المرأة ورضاء المرأة بهذا الوطء، وذلك لأن وطء الرجل زوجته وهي حائض محرم بالنص في قوله تعالى: ﴿فاعتزلوا النساء في المحيض﴾، ولذلك نص الشافعي في أحكام القرآن على حرمة الجماع.

كما يحرم في العادات الاستمتاع في المرأة بما تحت إزارها على وجهٍ؛ لقول عائشة رضي الله عنها: «**كنت مع رسول الله ﷺ في مضجعه فحضت**

([1]) المنهاج من السراج، ص:١٢،١٣.

فانسللت فقال: (مالك أنفست؟) قلت: نعم، فقال: (خذي ثياب حيضتك وعودي إلى مضجعك، ونال مني ما ينال الرجل من امرأته إلا ما تحت الإزار».

أما على الوجه الآخر في المذهب فإنه لا يحرم الاستمتاع مع المرأة الحائض بما تحت الإزار بما عدا الجماع، لقوله ﷺ في أمر الحائض: «**افعلوا كل شيء إلا الجماع**». رواه مسلم في صحيحه عن أنس في كتاب الحيض، والترمذي، وابن ماجه وغيرهم.

وقد صحح الإمام النووي الوجه الأول وضعف الثاني حيث قال: "وقيل لا يحرم غير الوطء".

ويصح للحائض الإحرام بالحج وبقية شعائره من وقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والسعي بين الصفا والمروة، عدا الطواف حول الكعبة لأن من واجبات الطواف ستر العورة والطهارة من الحدث والنجس.

كما يحرم في العادات طلاق الرجل امرأته وهي حائض أي في أثناء مدة حيضها وقبل انقطاع الدم عنها ولا يشترط طهارتها بالغسل بعده؛ لأنه إذا انقطع دم الحيض لم يحل قبل الغسل غير الصوم والطلاق لانتفاء مانع الأول والمعنى الذي حرم له الثاني، فالمانع من الصوم هو الدم وقد زال والمعنى الذي من أجله حرم الطلاق وهو الدم قد زال أيضًا لرغبة الرجل للمرأة في الطهر دون الحيض غالبًا.

دم الاستحاضة والأحكام المتعلقة به:

والاستحاضة هي عبارة عن دم علة أو مرض ينزل من عرق مخصوص، والمستحاضة على ذلك تعتبر كأنها في حدث دائم كمن به سلس بول، وعليه تأخذ المستحاضة في أحكام العبادات حكم سلس البول، وعلى ذلك لا تمنع الحائض من الصوم والصلاة بشرط أن تغسل المستحاضة فرجها وتعصبه بقطنة أو نحوها مع الشد برباط على مكان نزول الدم لمنع القطنة أو نحوها مع الشد برباط على مكان نزول الدم لمنع القطنة أو ن نحوها من السقوط أو نزول الدم إلى الخارج أثناء الوضوء أو الصلاة، ثم بعد ذلك توضأ وقت الصلاة وتصلي لكل فريضة بوضوء مستقل بشرط أن تبادر بالصلاة بعد الوضوء مباشرة إذا لم تكن هناك ضرورة للتأخير كانتظار جماعة أو ملبوس تستر به عورتها للصلاة، وذلك لأن التأخير بدون مصلحة للصلاة أو ضرورة على ما سبق يضر على الصحيح في المذهب على ما بينه الإمام النووي رضي الله عنه في كتابه المنهاج، حيث قال: "فتغسل المستحاضة فرجها وتعصبه وتتوضأ وقت الصلاة وتبادر بها فلو أخرت لمصلحة الصلاة وانتظار جماعة لم يضر وإلا فيضر على الصحيح.

وتعبيره بالصحيح يفيد أن الخلاف ضعيف لضعف دليل المخالف، وعلى ذلك يكون الوجه الثاني ضعيف ويكون الحكم المتعلق وهو جواز التأخير في الصلاة بعد وضوء المستحاضة بلا داع ضعيف أيضا؛ حيث لا يفتى على الصحيح.

ولا خلاف بين الفقهاء في المذهب الشافعي على أنه يجب الوضوء لكل فرض بالنسبة للمستحاضة كالتيمم بعد الحدث، ولكن الخلاف في تجديد العصابة إذا بقيت في محلها ولم يظهر على جوانبها الدم على وجهين:

الأول: وهو الأصح يجب تجديد العصابة كما يجب تجديد الوضوء قياسًا على الوضوء.

الثاني: لا يجب لأنه لا فائدة من التجديد في العصابة؛ لأن الفرض منع نزول الدم وعدم سيلانه، وذلك متحقق مع وجود العصابة القائمة، ولقوة الخلاف وصحة الدليل في كل، فإنه يجوز العمل بأي منها في مجال القضاء أو الإفتاء.

حكم ما إذا انقطع دم المستحاضة:

وإذا انقطع دم المستحاضة عنها بعد أن توضأت لأداء عبادة كصلاة –مثلاً– ولم تعود المرأة انقطع الدم وعودته بمعنى أنها تعودت نزول الدم باستمرار أو على فترات متقاربة بدون زمن يسع الوضوء والصلاة بدون دم، فإنه يجب عليها إعادة الوضوء وتجديده مرة ثانية لتصبح العبادة به، فغن فعلت العبادة الواجبة كالصلاة –مثلاً– بالوضوء الأول لم يصح عبادتها ويجب عليها الإعادة بوضوء جديد؛ لأن الوضوء الأول لم يرفع الحدث لاستمرار سبب الحدث وهو الدم، فكان الواجب هو المنع من العبادة الواجبة أو الصلاة بهذا الوضوء ولكنه رخص فيه لاستباحة صلاة واحدة واجبة به وما شاء من نوافل، ولكن لما ظهر انقطاع الدم ظهر انتهاء سبب الحدث والطهارة الحقيقية الشرعية لا تكون إلا بعد الانتهاء من الحدث المانع للعبادة

والمانع لا يزول إلا بالطهارة، وهي هنا الوضوء موجب المصير إليه لصحة العبادة.

وعلى ذلك لو استمر الدم بعد الوضوء أو انقطع، ولكنه في فترة الانقطاع لا يسع وضوءًا معتادًا وصلاة الفرض المطلوب فعله ولو كان ذلك عادة المرأة، فإنه لا يجب إعادة بالاتفاق، بل تصلي بوضوئها السابق ولا إعادة عليها.



الصلاة في اللغــة: هي الدعاء بخير، قال تعالى: ﴿**وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ**﴾[1] أي ادع لهم، ومنه قوله تعالى: ﴿**وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى**﴾.

وجاء في النظم المستعذب: الصلاة تطلق بإطلاقات، فتطلق على الهيئة ذات الركوع والسجود، والجمع: صلوات، وتطلق على الدعاء والاستغفار.

وقال الزجاج: الأصل في الصلاة اللزوم، يقال صلى واصطلى إذا لزم، وقال أهل اللغة في الصلاة، إنها من الصلوين، وهما مكتنف الذنب من الناقة وغيرهما وأول موصل للفخذين من الإنسان، وأخذت من ذلك، لتحركهما، وأخذت من ذلك لتحركهما في الهيئة ذات الركوع والسجود التي هي المقصود الأول لتلك المعاني[2].

الصلاة في الاصطلاح: هي أقوال وأفعال مخصوصة مبتدئة بالتكبير ومختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة[3].

وهذا التعريف يدخل فيه صلاة الاخرس وان كان لا يتكلم، لأن إشارته تحل محل قوله في حق نفسه وفي حق غيره، أو لأن التعريف للأعم الاغلب فيدخل فيه الاخرس تبعاً[1].

---

(1) التوبة، الآية ١٠٣.

(2) النظم المستعذب شرح غريب المهذب ١/٥٠.

(3) مغني المحتاج، جـ١، صـ ٢٩٧، المجموع شرح المهذب، جـ٣، صـ ٤.

أقسام الصلاة:

والصلاة إما مكتوبة أي واجبة، وإما غير مكتوبة أي مندوبة، والواجبة إما واجبة على سبيل العين، وإما واجبة على سبيل الكفاية، والمندوبة اما ان تكون لسبب وإما أن تكون لغير سبب أي مطلقة، والواجب على المكلفين من الصلاة المكتوبة أي المفروضات المينية في كل يوم وليلة خمس صلوات هي: الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والصبح، ووجوب هذه الصلوات الخمس وفريضتها على سبيل العين معلوم من الدين بالضرورة بحيث لا يسع أي فرد مسلم انكار وجوبها أو أحد منها، وذلك للإجماع على هذا الوجوب من كل العلماء بلا منازع من احد منهم، والأصل فيها قبل الإجماع القران والسنة، أما القران فآيات، منها قوله تعالى: ﴿**إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً**﴾ أي محتمة مؤقتة.

وأحاديث صحيحة منها: قوله ﷺ: «**فرض الله على أمتي ليلة الإسراء خمسين صلاة، فلم أزل أسأله التخفيف حتى جعلها خمسًا في كل يوم وليلة**»، ومنها: قوله ﷺ للأعرابي حين سأله عن الصلوات الواجبة عليه: «**خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال الأعرابي: هل على غيرها؟، قال: لا إلا تطوع**»، قال صاحب المهذب: الصلوات المكتوبات خمس.

كما روي عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: «**أتى رسول الله ﷺ برجل من أهل نجد ثائر الرأس يسمع هوى صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا من النبي ﷺ، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله ﷺ: خمس**

---

(١) المراجع السابقة

صلوات كتبهن الله عليك في اليوم والليلة، فقال: هل على غيرها؟ فقال: لا إلا ان تطوع»[1].

ومنها قوله ﷺ لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: **«أخبرهم أن الله تعالى قد فرض عليهم خمس صوات في كل يوم وليلة»**. وكان فرض الخمس ليلة المعراج قبل الهجرة بسنة على الصحيح. **وقيل:** بستة أشهر فقط. وهذا قول جمهور أهل العلم من الفقهاء.

وقال أبو حنيفة: الوتر واجب، لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: **«إن الله قد زادكم صلاة وهي الوتر»** وهذا يقتضي وجوبه، وقال ﷺ: **«الوتر حق»**. رواه بن ماجة كما ذكر ابن قدامه[2].

وإنما لم تدخل صلاة قيام الليل في الواجبات مع أنها من ضمن ما أوجبه الله سبحانه وتعالى من الصلوات، لأن هذه صلاة نسخ وجوبها في حقنا نحن المسلمين بلا خلاف بين الفقهاء.

وإنما لم تذكر صلاة الجمعة ضمن المكتوبات مع إجماع جمهور الفقهاء من المذاهب المختلفة على وجوبها على سبيل العين، لأنها تدخل ضمن الخمس المذكورة، لأن من المذكورات العينية الظهر والجمعة بدل عن الظهر، وهذا على أحد الآراء في المذهب الشافعي، وان ذكر صاحب مغني المحتاج أن الأصح في المذهب أن الجمعة صلاة مستقلة وهي لم تدخل ضمن الخمس

---

(١) المهذب ٥٠/١، والمغني ٣٦/١.

(٢) المغني ٣٦٩/١ وما بعدها.

على هذا الأساس، لأن الجمعة لا تجب في كل يوم وليلة وانما تجب في كل أسبوع مرة، واذا وجبت فإنه لا يجب الظهر معها، والكلام عن المكتوبات في اليوم والليلة فلا تعارض على هذا الأساس[١].

قـال الرافعـي: والصبح كانت صلاة ادم، والظهر كانت صلاة داود، والعصر كانت صلاة سليمان، والمغرب كانت صلاة يعقوب، والعشاء كانت صلاة يونس فجمع الله سبحانه وتعالى كل ذلك لنبينا ﷺ. ولأمته تعظيماً له[٢].

ولما كانت الظهر هي اول صلاة صلاها جبريل بالنبي ﷺ، وقد بدأ الله سبحانه وتعالى بها فقال مخاطباً النبي ﷺ: ﴿**وأقم الصلاة لدلوك الشمس**﴾. والمراد: صلاة الظهر كما قال المفسرون والفقهاء[٣]، فقد بدأ الإمام النووي رضي الله عنه بها فقال: «**المكتوبات خمس: الظهر...الخ**»[٤] وانما سميت صلاة الظهر ظهراً، لأنها تفعل في وقت الظهيرة أي شدة الحر، **وقيل:** لأنها اول صلاة ظهرت، وقيل، لأنها ظاهرة وسط النهار[٥].

صلاة النفل:

والقسم الثاني من الصلاة هو صلاة النفل، وصلاة النفل قسمان:

---

(١) راجع مغني المحتاج ١/١٢١.

(٢) نقله عن الرفاعي الخطيب الشربيني، وقال: أورد فيه خيراً، وراجع المرجع السابق نفس الصفحة.

(٣) مغني المحتاج ١/١٢١.

(٤) انظر المنهاج من السراج ص ٢٤.

(٥) مغني المحتاج ١/١٢١.

قسم لا يسن جماعة ومنه الرواتب مع الفرائض، وهي: ركعتان قبل الصبح وركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب وركعتان خفيفتان قبله على ما صححه النووي وركعتان بعد العشاء، وهذا هو الصحيح المعتمد في المذهب بناء على ما ذكره الإمام النووي رضي الله عنه كما صحح ركعتان قبل الجمعة وأربع بعدها وعلى غير الصحيح، فقد ذكر النووي أنه قيل: لا راتب لصلاة العشاء، **وقيل:** السنة الراتبة للظهر أربع قبلها، **وقيل:** أربع بعدها، **وقيل:** أربع قبل العصر، ومع هذا الخلاف في تقدير الركعات الراتبة للصلاة المكتوبة فالاتفاق قائم في المذهب على ان الجميع سنة راتبة[١].

ومن قسم السنة التي لا تسن جماعة: الوتر واقله ركعة واكثره احدى عشرة ركعة على الصحيح في المذهب[٢] فلا تصح الزيادة عليها على هذا الوجه الصحيح، **وقيل:** الموتر الزيادة إلى ثلاث عشرة ركعة الفصل وهو الأفضل[٣]، ومنه ايضاً[٤] صلاة الضحى وتحية المسجد.

القسم الثاني: والقسم الثاني من السنة هو السنة التي يسن فعلها جماعة، وهي، صلاة العيدين، والكسوف، وصلاة الاستسقاء، والتراويح.

---

(١) السراج صـ٦٣.

(٢) المنهاج في السراج ص ٦٤

(٣) المنهاج من المرجع السابق ص ٦٤.

(٤) أي من قسم السنة التي لا يسن فعلها جماعة.

القسم الثالث: والقسم الثالث من السنة هو النفل المطلق أي غير المقيد بسبب معين ولا حصر للنفل المطلق وهو يصح بركعة او أكثر منها أي لا مانع شرعاً من الدخول في الصلاة بقصد أداء ركعة واحدة فيصح الاحرام بركعة كما يصح بأكثر منها بدون تحديد عدد معين، ولكن إذا أحرم الشخص بأكثر من ركعة فله التشهد في كل ركعتين بلا خلاف في المذهب، وكذا له التشهد في كل ركعة على الخلاف، ولكن الصحيح المنع على ما رجحه الإمام النووي في المنهاج[1].



(١) راجع المنهاج من السراج ص ٦٥.

المقصد الثاني: مواقيت الصلوات المكتوبة

تمهيد:

المراد بالصلوات المكتوبات: الصلوات الخمس المفروضة، وهي (الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح).

وقت الظهر:

وأول وقت صلاة الظهر: هو زوال الشمس عن كبد السماء أي ميلها عن وسط السماء حيث يكون اول الوقت بعد الزوال مباشرة، لان وقت الزوال نفسه ليس من وقت الظهر، لان الزوال هو الميل، ولا يبدأ وقت الظهر إلا بعد التحقق من وجود هذا الميل، وهذا مأخوذ من قوله تعالى ﴿**أقم الصلاة لدلوك الشمس**﴾ حيث أن المراد إقامته هنا في

الآية كما اتفق عليه العلماء والفقهاء هو صلاة الظهر، والدلوك: هو الميل عن كبد السماء كما ذكره المفسرون.

وآخر وقت الظهر هو مصير ظل الشيء مثله سوى ظل استواء الشمس الموجود عند الزوال، وذلك أن الشمس إذا طلعت وقع لكل شخص ظل طويل في جهة الغرب ثم ينقص بارتفاع الشمس الى ان تنتهي الى وسط السماء وهي حالة الاستواء ويبقى حينئذ ظل في غالب البلاد، ثم تميل الى جهة المغرب فيتحول الظل الى جهة المشرق وذلك هو الزوال، ويسن الابراد

بالظهر أي تأخيرها في شدة الحر الى ان يصير للحيطان ظل يمشي فيه طالب الجماعة[١].

وعلى ذلك يشترط لتحقق الابراد قصد الجماعة في المسجد وقت شدة الحر في البلاد الحارة على ما صححه الامام النووي رضي الله عنه، لان شدة الحر عند إرادة الجماعة رخصة في تأخير الظهر عن اول وقتها المحدد لها شرعا بشرط عدم لخروج عن الوقت الموسع لها، وعلى ذلك يكون الإرادة مندوب اليه اذا تحقق شرطه ويكون تأخير الظهر بقصد الابراد افضل من التعجيل بها في اول الوقت بشرط تأخير الجماعة في المسجد البعيد والعزم على فعلها جماعة، فان صلاها مفرداً او عزم عليها فرداً في البيت او في المسجد القريب استقر له الحكم الشرعي الأصلي، وهو ان التعجيل بالصلاة في اول الوقت افضل من التأخير الا لعذر شرعي، والأصح عند النووي اختصاص الابراد بالبلاد الحارة كبلاد الحجاز دون غيرها.

وقت العصر:

وأول وقت العصر هو اخر وقت الظهر وهو بمصير ظل الشيء مثله سوى ظل استواء الشمس، ولا يشترط زيادة على ذلك كما قاله صاحب السراج[٢].

---

(١) راجع السراج ص ٢٥.

(١) المرجع السابق.

ويبقى وقت العصر ممتداً حتى تغرب الشمس ويغيب جميع قرصها عن النظر بشرط عدم مانع من الرؤية كسحب او ارتفاع جبال او مبان، وعلى ذلك تعتبر صلاة العصر أداء لو أدرك الشخص ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس وان كان الواجب على الشخص في حال الاختيار الا يؤخر صلاة العصر بون عذر او ضرورة عن مصير الظل مثلين بعد ظل الاستواء.

وقت صلاة المغرب:

ويدخل وقت صلاة المغرب بغروب جميع قرص الشمس غروباً حقيقاً، ويمتد وقت المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر من السماء، وهذا ما رجحه الامام النووي رضي الله عنه، وكان ذلك هو المذهب القيم للإمام الشافعي، اما الجديد فهو يقدر بوقت وضوء وستر عورة واذان وإقامة وأداء خمس ركعات وهي صلاة للفرض السنة البعدية وبعضهم قال: سبع ركعات بناء على الامام النووي رضي الله عنه صحح صلاة ركعتين قيل المغرب زيادة على الركعتين بعدها، وبناء على ما صححه النووي، فانه يجوز العمل بالقوانين معاً أي القديم والجديد، بل اعتبر القديم جديداً ايضاً، ولهذا عبر النووي بما يفيد ذلك بقوله: "ولو شرع في الوقت ومد حتى غاب الشفق الأحمر جاز على الصحيح. قلت: القديم اظهر والله اعلم"[1].

ويظهر الخلاف بين القولين فيمن توضأ واذن واقام ثم صلى وطول في صلاته حتى غاب الشفق الأحمر، فالصلاة أداء على الجديد، لأنها في داخل الوقت وقضاء على القديم إذا لم يدرك من الصلاة ركعة قبل مغيب الشفق

---

(٢) المنهاج من السراج ص ٣٤

الأحمر. ومثل تطويل القراءة في الصلاة التطويل بغير قراءة كالركوع والتسبيح[1].

قال الغمراوي: وحاصل القول في المد أنه إذا شرع في أي صلاة والباقي من الوقت يسعها جميعها جاز له ان يمد في قراءتها وتسبيحاتها ولو خرج وقتها ولم يدرك في الوقت ركعة وتكون قضاء لا اثم فيه، واذا شرع فيها والباقي من الوقت لا يسعها، فالأصح انه يحرم عليه المد في القراءة ثم ان ادرك ركعة في الوقت سميت أداء والا كانت قضاء لكن المغرب لو شرع فيها على جديد والباقي لا يسعها ومد حق غاب الشفق الأحمر جاز على الصحيح من الخلاف المبني على الأصح في غير المغرب انه لا يجوز تأخير بعضها عن وقتها ومقابل الصحيح لا يجوز[2]. ويكره تسمية المغرب عشاء[3].

وقت العشاء:

وصلاة العشاء يدخل وقتها بمغيب الشفق الأحمر على الجديد بالاتفاق، ويمتد وقتها حتى الفجر الصادق أي الى ما قبل اول صلاة الصبح، والفجر الصادق يعرف بانتشار الضوء في الأفق معترضاً أي متجهاً نواحي السماء بخلاف الفجر الكاذب حيث يطلع نوره مستطيلاً وليس معترضاً افق السماء.

وإذا كان الشخص في حالة اختيار، فالواجب عليه الا يؤخر صلاة العشاء عن ثلث الليل على المذهب، وفي قول: نصفه أي يجوز التأخير في

---

(١) السراج ص ٣٤

(٢) المرجع السابق.

(٣) المرجع السابق ص ٢٥

صلاة العشاء مع الاختيار الى نصف الليل، يحرم التأخير بلا عذر بعد منتصف الليل بالاتفاق خوفاً من ضياع الوقت بلا صلاة كنوم ونحوه.

ويكره تسمية العشاء عتمة كما يكره النوم قبل صلاتها وبعد دخول وقتها اذا ظن تيقنه لأدائها في الوقت وإلا حرم التأخير[1] قطعاً، كما يكره الحديث بعد صلاة العشاء الا اذا كان الكلام في خير كمذاكرة علم وفقه وإيناس لشخص ضعيف او مريض او ملاطفة لأهله.

ويجب صلاة العشاء وكذا بقية الصلوات المكتوبة في وقتها الى ان يبقى من الوقت ما يسع فعلها جميعاً باطمئنان معتاد، وعليه لو أراد المصلي تأخير الصلاة عن أول وقتها فعليه العزم على فعلها في وقتها الموسع، لأنه لو أخرها بدون هذه النية وبدون العزم على فعلها ومات قبل فعلها في وقتها المحدد لها شرعاً، فإنه يكون مضيعاً لها ويأثم بتركها قطعاً.

والمذهب أنه لا فرق في هذا الحكم في الصلوات المكتوبات بين العشاء وغيرها، وفي قول: ان هذا الحكم يتعلق بغير العشاء، لأن تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل او نصفه على ما سبق ذكره أفضل من التعجيل بها، وعلى ذلك بهذا التأخير لو مات قبل فعلها بشرط الا يجاوز وقت الاختيار، وهو ثلث الليل او نصفه على الأكثر.

وقت صلاة الصبح:

---

(١) المرجع السابق.

ويدخل وقت صلاة الصبح بأول طلوع الفجر الصادق ويستمر الوقت لصلاة الصبح أداء حتى تطلع الشمس ولو بجزء قليل منها، ويجب في حالة الاختيار ألا تؤخر صلاة الصبح عن الاسفار وهو الإضاءة، لان الاسفار يعقبه طلوع الشمس وإذا طلعت الشمس قبل أداء ركعة كاملة من الصلاة كانت الصلاة قضاء لا أداء.

أحكام مهمة تتعلق بأوقات الصلاة المكتوبة:

إذا أوقع الانسان بعض صلاته المكتوبة كالظهر –مثلا– في الوقت المحدد لها شرعاً وبعضها الاخر في خارج الوقت، فإن كان المفعول في داخل الوقت اقل من ركعة فهي قضاء على المشهور في المذهب وان كان ما وقع في الوقت مقدار ركعة كاملة، فخلاف على وجهين:

أحدهما: وهو الأصح أن الجميع أداء، **والثاني:** وهو مقابل الأصح وجوه ثلاثة:

أحدهما: ان الجميع أداء، لان ما وقع بالوقت وهو الاحرام ومقدار الركعة أداء باتفاق، فالحق به ما بعده، لأنه تابع له ولا ينفصل عنه

وثانيها: أن الجميع قضاء تبعاً لما بعد الوقت، لان العبرة بالختام لا بالبداية لان الفعل لا يحكم عليه بالصحة الا إذا تم كاملاً موافقاً لقصد الشارع وقد تم في خارج الوقت فيعتبر ان وقته الذي فعل قضاء لا أداء.

وثالثها[1]: ان ما فعل من الصلاة في الوقت يعتبر أداء وما فعل منها خارج الوقت يكون قضاء وذلك رجوعاً الى الأصل في الحالتين[2]

إذا جهل المصلي الوقت:

وإذا جهل المصلي الوقت بحيث لم يعرف هل دخل في وقت الصلاة أم لا؟ فعليه الاجتهاد جوازاً لمعرفة الحقيقة، وذلك ان قدر على معرفة اليقين بأي طريق يوصله إلى ذلك ولو بالصبر، فإن عجز عن معرفة الوقت بيقين لأي سبب من الأسباب كأن كان في صحراء–مثلا– والشمس تحت السحب ولم يكن هناك من يعرف الوقت، وما يصل به اجتهاده وجب عليه العمل به سواء في دخول الوقت او عدم دخوله، وعليه ان يجتهد في معرفة امارات الوقت قدر الإمكان وذلك بقراءة وره او نحوه كخياطة –مثلا– بين الصلاتين هو مقدار "كذا" ثم يدخل في وقت الصلاة التالية فله ان يعمل في معرفة الوقت بهذا الدليل الاجتهادي ان غلب على ظنه دخول الوقت، وهكذا يكون الامر قياساً بالنسبة لصاحب المهنة كالخياط والحداد والنجار، فالخياط يجتهد كم ثوباً يخيطه بين الوقتين وهكذا، فإن صلى بدون اجتهاد أعاد الصلاة مرة أخرى باجتهاد جديد او بعد معرفة الوقت بيقين.

والعاجز عن الاجتهاد في معرفة الوقت ان يقلد مجتهداً غيره، ولا فرق في هذا المقلد بين الاعمى او بصير، فإن أخبر المقلد رجل ثقة ان الوقت قد دخل وجب عليه العمل بقوله ان عجز عن الوصول الى معرفة العلم بدخول

---

(١) وهذا الثالث هو الوجه الثاني في هذه المسألة لان الوجه هو الاصح ومقابله.

(٢) المرجع السابق.

وقت الصلاة بنفسه، فان كان يمكنه معرفة دخول الوقت بنفسه لم يجب عليه العمل، ولمنه يجوز العمل به فقط لان اهمال الخبر لا يتركب عليه عدم معرفة الوقت، لإمكان الوصول الى معرفة دخول الوقت بواسطة نفسه.

ويجوز للمصلي تقليد المؤذن الثقة العارف بدخول الوقت حيث تصح الصلاة اعتماداً على اذانه، وهذا بناء على الثقة به لأنه لا يؤذن الا لتحقق وقته بدخول الوقت وتعرف هذه الثقة من خلال السير والاختيار.

الصلاة الغائبة:

وعلى الشخص إذا فاتته الصلاة ولم يصلها في وقتها الأصلي ان يبادر بها في الوقت الثاني، ولكن ليس ذلك على سبيل الوجوب وانما على سبيل الندب والاستحباب حيث لا يجب تقديم الصلاة الغائبة على الصلاة الحاضرة الاتفاق في المذهب، وانما ذلك مندوب لان الترتيب بين الصلاتين أي الغائبة والحاضرة وتقديم الغائبة على الحاضرة مندوب اليه في المذهب.

يقول الامام النووي رضي الله عنه: (ويبادر بالغائب، ويسن ترتيبه وتقديمه على الحاضرة التي يخاف فوتها)[1]وذلك اذا كانت الغائبة قد أتت منه بعذر شرعي فان كانت الفائتة قد فات وقتها بغير عذر فعليه المبادرة بفعلها وجوباً بلا خلاف إلا إذا ترتب على فعلها خروج الحاضرة عن وقتها أيضاً فيجب تقديم الحاضرة لئلا تصير قضاء هي الأخرى، ولان الفائتة بخروج وقتها أصبحت قضاء بلا خلاف.

---

(١) المنهاج من السراج ص ٢٥.

الأوقات التي يكره فيها الصلاة من غير سبب:

تكره الصلاة كراهة تحريم عند الاستواء أي في وقت استواء الشمس في كبد السماء وهو وقت لطيف لا يتسع لصلاة قابلة، ولكنه يمكن وقوع تحريم الصلاة فيه كما قال المعزي، وعلى هذا فتحمل الصلاة اما على التحريم بها في الوقت أو على بدء الدخول فيها عند وقت الاستواء ويستثنى من ذلك يوم الجمعة حيث لا تكره الصلاة فيه عند الاستواء كما قاله النووي، ونقل الحكمة في ذلك ان النداء في الجمعة مطلوب قبل هذا الوقت وأن النقل المطلق قد يتأتى كثيراً من الناس قبل الصلاة الواجبة وهي الجمعة.

كما تكره الصلاة كراهة تحريم بالاتفاق في المذهب بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس في كبد السماء بمقدار رمح للناظر اليها وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس كلها الا لسبب من الأسباب الشرعية كصلاة فائتة او حاضرة لم يتمكن من فعلها الا في هذا الوقت لنوم او اغماء وما شابة ذلك مثل صلاة الكسوف وتحية المسجد، لأن سببهما مقارن وكذا سجدة شكر وسجدة تلاوة للقران الكريم لتقدم سببهما، وعلى ذلك يمكن القول بأن كل صلاة لها سبب متقدم او مقارن لهذه الأوقات المكروه الصلاة فيها اصلاً، فإنه يجوز فعلها في هذه الأوقات ولا تكون مكروهة كراهة التحريم وكل صلاة لها سبب متأخر عن احد هذه الأوقات ولا تكون مكروهة كراهة التحريم وكل صلاة لها سبب متأخر عن احد هذه الأوقات المكروه الصلاة فيها الاستخارة والاحرام بالنفل المطلق في غير يوم الجمعة، فإنه يكره فعلها في هذه الأوقات كراهة تحريم، وهذا الحكم وهو الكراهة يتعلق بالصلاة في حرم مكة على الصحيح

في المذهب حيث ان الصلاة فيه في جميع الأوقات مطلوبة وغير مكروهة ولو كانت في احد الأوقات المشار اليها من غير سبب فيها.

وعلى مقابل الصحيح فإنه يكره الصلاة في هذه الأوقات في حرم مكة كما يكره في غيرها من الأماكن، لان سبب الكراهة او الحرمة يتعلق بالزمان لا بالمكان[1].



(١) راجع في هذا وما قبله السراج ص ٣٥ وما بعدها، والتنبيه للعيرازي ص ١٠، ولغات التنبيه مع التنبيه ص ١٠، والشيرواني وابن قاسم ٤١٤/١٠ وما بعدها، والمهذب ٥١٠/١ وما بعدها، والحال ١١٠/١ وما بعدها، ومغني المحتاج ١٢٠/١ وما بعدها، والاختيار ٤٨/١ وما بعدها.

المقصد الثالث: من يجب عليه الصلاة؟

لا تجب الصلاة علي الشخص إلا اذا كان مكلفا بأدائها شرعا، وشروط التكليف بالصلاة وهي ما يعبر عنها كثير من الفقهاء بشروط وجوب الصلاة[1] عدة الشروط هي: الإسلام، والبلوغ، والعقل، عدم المانع الشرعي من الفعل.

وعلى ذلك تجب الصلاة علي كل مسلم بالغ عاقل طاهر ولا تجب على الكافر الأصلي حيث لا يطالب بها في الدنيا وإن كان يسأل عن تركها في الآخرة، لأنه مكلف بأصل وجوبها وهو الإسلام، لذي تتعلق به صحة فعل الصلاة حيث لا تصح الصلاة من الكافر إذا فعلها ولو كانت بنية وفى الظاهر متفقة مع ما يفعله المسلم؛ لأن العبادات كلها لا تصح من الكافر أثناء كفره ولكنها تصح منه بعد اسلامه، ولا قضاء عليه باتفاق، ولكن يجب القضاء علي المرتد إذا عاد إلي الاسلام، لأن الحكم الأصلي وهو الوجوب وطلب الأداء متعلق به بعد ردته حيث لم تسقط عنه كل التكاليف الشرعية ومنها الصلاة، لأن الشارع لا يقره علي ردته وإن كانت لا تصح منه ولا تقبل اثناء ردته لانتفاء الإسلام معه، ولأن شروط وجوب للأداء هو الإسلام كما سبق القول، ويجب علي المرتد قضاء ما فاته من الصلوات بعد الفيء إلي الإسلام وإن كانت الفائتة كلها أو بعضها في أثناء جنونه أو إغمائه بعد ردته وذلك معاملة له بنقيض قصده، كما لا تجب الصلاة علي غير البالغ وإن كان مميزا لانتفاء شرط التكليف معه وهو البلوغ، وإن كانت الصلاة تصح من

---

(١) الغمراوي في السراج ص٣٦.

الصبي المميز بل يؤمر بأدائها عند بلوغه سبع سنين كاملة ويضرب علي تركها إذا بلغ عشر سنين، ولا قضاء عليه أي الصبي وإن كان مراهقا فيما تركه من الصلاة وإن كانت عمدا، لأن القصد من فعله التدريب والتعود على الطاعة والعبادة لا التكليف والقضاء إنما هو فرع التكليف بالأداء ولا تكليف بالأداء إلا بعد البلوغ –كما سبق البيان– لحديث: رفع التكليف عن الصبي حتي يبلغ.

كما يشترط لأداء الصلاة العقل حيث لا تجب الصلاة على المجنون ولا تصح منه باتفاق، ومثل الجنون الإغماء والسكر بعذر شرعي كأن أكره على شربه أو شربه في حالة عطش شديد يؤدى إلى الهلاك أو ظنه ماء فكان مسكراً، لأن الجنون يرفع التكليف، لحديث: رفع القلم عن المجنون. ومن في مثله يدخل معه الحكم تبعا أو قياسا. ويشترط في الأعذار بالجنون وما في حكمه ألا يكون الشخص متعديا بجنونه أو سكره أو إغمائه، فإن ثبت تعديه لم يعذر شرعا ووجب عليه إعادة ما فاته من الصلاة قضاء بعد أفاقته:

كما يشترط في وجوب الصلاة عدم المانع الشرعي من أدائها ويرتفع هذا المانع بتحقيق وجود الطهارة الشرعية عند المكلف بالأداء أو القدرة على الطهارة إن لم يكن متطهراً، وعلى ذلك لا تجب الصلاة على الحائض والنفساء لانتفاء الطهارة عنهما شرعا أثناء مدة الحيض والنفاس، لأن الحيض والنفاس ينافي العبادة، ولذلك حرمت الصلاة على الحائض والنفساء بلا خلاف، بل يعزران على الفعل والأداء ولم يلتزما الترك. ولا قضاء على

الحائض في مدة حيضها ولا على النفساء في مدة نفاسها حسب ما بيناه ووضحناه في محله بالنسبة لهما[1].

ولو زالت الاسباب المانعة شرعا من اداء الصلاة وبقي من وقت أي صلاة من الصلوات الخمس زمن يسع تكبيرة الإحرام للصلاة وجبت الصلاة كلها على المكلف وطولب شرعا بأدائها، وهذا على القول الصحيح في المذهب. وقيل: لا تجب الصلاة إلا إذا بقي من الوقت زمن يسع أداء ركعة كاملة منها وذلك يتحقق عمليا بلا خلاف في وقت صلاة العشاء ووقت صلاة الصبح ووقت صلاة العصر، وأما صلاة الظهر وصلاة المغرب فقد جرى فيهما الخلاف على قولين:

الأول: وهو الأظهر وجوبهما بزمن يسع تكبيرة الإحرام كما تجب بقية الصلوات قياسا.

والثاني: وهو مقابل الأظهر قال: لا تجب صلاة الظهر إلا إذا بقي من وقتها ما يسع أربع ركعات كاملة ولا تجب صلاة المغرب إلا إذا بقي من الوقت ما يسع ثلاث ركعات كاملة[2].

وإذا بلغ الصبي أثناء أداء الصلاة أتمها وأجزأته عن الواجبة عنه على الصحيح في المذهب ولو كان ذلك في صلاة جمعة. ومقابل الصحيح لا

---

(١) راجع فيما سبق في مباحث الحيض والنفساء.

(٢) راجع السراج ص٣٦و٣٧.

يجب عليه إتمامها وإذا صحت فيه، ولكن لا يجزئ عن صلاة الفرض، بل لابد من أدائها من جديد مرة أخرى ليسقط عنه الوجوب.

فإن بلغ الصبي بعد أدائها كاملة فلا إعادة عليه على الصحيح في المذهب ولو بقي من الوقت ما يسع الصلاة بناء على أنها صحيحة وهي تقبل منه. وتجز له شرعا.

والثاني: وهو مقابل الصحيح يجب عليه الإعادة مرة أخرى إن بقي من الوقت ما يسع الصلاة أو قدر تكبيرة على الخلاف السابق.

وإذا حدث للشخص مانع شرعي يمنع تعلق وجوب أداء الصلاة بذمته في أول وقت الصلاة لم تجب عليه إلا إذا بقي من الوقت ما يسع اداء الفرض فإن لم يبق زمن يسع أداء الفرض لم تجب الصلاة. ومثال ذلك الجنون والحيض، لأنهما مانعان من تعلق وجوب الأداء كراهية الأداء به الحيض وعدم التكليف عن المجنون.



المبحث الثاني: الأذان والإقامة للصلاة

تعريف الأذان والإقامة:

الأذان في اللغة: هو الإعلام والإخبار مطلقا بأمر ما، وهذا يشمل الصلاة وغيرها. **وأما الآذان شرعا فهو:** قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة[١].

وأما الإقامة في اللغة: فهي بمعنى القيام والظهور والوقوف والأداء لاستمرار الأداء، ومن ذلك قولهم: أقام الرجل الشرع بمعنى أظهره بين الناس، وأقام الصلاة بمعنى أدام فعلها وأقام الصلاة إقامة بمعنى نادى لها[٢].

وأما الإقامة في الشرع فهي: قول مخصوص يعلم به الدخول في الصلاة الشرعية على وجه الحقيقة والأداء.

حكم الأذان والإقامة:

والصحيح في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه أن الأذان والإقامة للصلاة سنة مؤكدة على سبيل الكفاية، **وقيل:** هما فرض كفاية الجماعة[٣]. وإنما شرع الأذان والإقامة لصلاة مفروضة من الصلوات الخمس على وجه

---

(١) السراج ص٣٧.

(٢) المصباح المنير ٢٩/٢

(٣) السراج ص٣٧.

الأصالة، وذلك لا ينافى طلبهما في بعض المواقع لغير صلاة، كأذان المولود[1].

وعند النداء لصلاة أحد العيدين الأصغر أو الأكبر يقال: الصلاة جامعة، النسبة لصلاة الجماعة بلا خلاف إذا كان مريد صلاة منفردا فيندب في حقه على الجديد في المذهب بأن يؤذن للصلاة، أما على القديم: فلا يندب الأذان إلا لإرادة صلاة الجماعة، وفى هذا يقول الإمام النووي، والجديد ندبه للمنفرد، ويرفع المنفرد صوته بالأذان إلا إذا كان بمسجد تقام في جماعة أو قد أذن للصلاة فيه قبل ذلك لنفس الصلاة حيث لا يشرع في حقه إلا الإقامة الصلاة فقط.

وعلى الجديد في المذهب: لا يؤذن للصلاة الغائبة أي التي تقضى في غير وقتها الأصلي، بل يقام لها فقط، إلا أن الإمام النووي رضي الله عنه نقل عن الإمام الشافعي رضى الله عنه النوبة بين الحاضرة والغائبة في الآذان لها حيث قال: ونقيم للفائتة ولا يؤذن في الجديد، قلت: القديم أظهر والله أعلم.

وعلى هذا يكون الأذان في المذهب القديم حتى الصلاة، وفي الجديد: حتي الوقت، وإذا كان هناك أكثر من صلاة فائتة فلا يؤذن إلا للصلاة الأولى فقط ويكفي هذا الأذان لجميع الصلوات الفائتة.

---

(١) المرجع السابق

والنساء لا يندب لهن إلا الإقامة، حيث لا يندب لهن الأذان على المشهور في المذهب كما قاله الإمام النووي ﷺ. وتقابل المشهور في المذهب.

التسوية بين الرجال والنساء في الأحكام المتعلقة الأذان. وعلى رأى ضعيف في المذهب لبعض الأصحاب لا يندبان للمرأة بل يندبان للرجال فقط[1].

والأذان معظمه مثنى والإقامة فرادى إلا لفظ الإقامة فهو مثنى حيث يقول: "قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة".

ويندب الإدراج، أي الإسراع في الإقامة فيجمع بين كل كلمتين منها بصوت واحد خلاف الأذان حيث يندب فيه الترتيل والترجيع، والترجيع والترجيح هو أن يأتي بالشهادتين سرا قبل أن يأتي بهما جهراً. كما يسن التثويب في أذان الصبح بأن يقول بعد الحيعلتين: "الصلاة خير من النوم" مرتين.

ويسن أن يؤذن ويقيم وهو واقف مستقبل القبلة فيهما، ويسن الالتفاف بعنقه لا بصدره في حيعلات الأذان والإقامة من غير انتقال من محله ولو كان بمأذنة.

ويجب في الأذان ترتيبه والموالاة بين كلماته وألفاظه وكذا الحكم في الإقامة، ولا يضر سكوت أو كلام يسير، وهذا على القول الصحيح المعتمد.

---

(١) المرجع السابق.

في المذهب. **وفى قول:** يجب الترتيب لا الموالاة وعليه لا يضر كلام وسكوت طويلان أثناء الأذان أو الإقامة.

شروط صحة الأذان:

وشروط المؤذن هي: الإسلام والتمييز والذكورة. ولا يشترط في المؤذن الطهارة، بل يجوز الأذان بغير طهارة وإن كان يكره للمحدث الأذان أو الإقامة كما يكره الجنب، بل الحكم فيه أشد كراهية. ولا فرق بين الأذان والإقامة، بل في الإقامة أغلظ كراهة.

ويسن في المؤذن أن يكون حسن الصوت وأن يكون عدلا حيث يكره أذان الفاسق، كما يكره أذان الصبي وأعمى ليس معه من يعرفه بدخول الوقت.

وشرط الآذان أن يكون في الوقت حيث لا يصح الأذان قبل دخول الوقت إلا الصبح حيث يجوز فيه الأذان له قبل وقته من منتصف الليل حيث أمن في المسجد أن يكون له مؤذنان **أحدهما:** يؤذن للصلاة قبل الفجر **والثاني:** يؤذن بعد الفجر أي دخول الوقت لصلاة الفجر.

ويسن لسامع المؤذن والمقيم أن يقول مثل قولهما، ولو كان السامع جنبا أو حائضا، بل يندب لقارئ القرآن قطع القراءة بسبب ذلك.

ولو سمع السامع بعض الآذان استحب له أن يجيب على جميعه إلا في قول المؤذن: حي على الصلاة وحي على الفلاح فيقول بدلهما: "لا حول ولا قوة إلا بالله"، ويقول ذلك في الأذان أربع مرات وفي الإقامة مرتين وفي

التثويب في أذان الصبح يقول: "صدقت وبررت"، أي صرت ذا بر وخير. وفي الإقامة يقول السامع عند قول المقيم: "قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة"، أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض.

ويسن لكل مؤذن ومقيم وسامع ان يصلى على النبي ﷺ بعد الفراغ منها، ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، ونخلص مما سبق إلى أنه يشترط في كل من الأذان والإقامة: الإسلام والتمييز، والترتيب والموالاة. وعدم بناء الغير ودخول الوقت والقريبة لمن فيهم يجرى وإسماع نفسه للمنفرد واسماع غيره في الجماعة.

المبحث الثالث: في أحكام تتعلق باستقبال القبلة في الصلاة

استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة لغير العاجز عن الاستقبال كالمرض ونحوه، فلا تصح الصلاة بدون هذا الاستقبال إلا إن كان المصلي عاجزا عنه بسبب مرض يمنعه، إما لعدم القدرة مطلقا وإما لعدم من يساعده في التوجه إليها إن كان لا يقدر على التحول إليها بنفسه، والاستقبال يكون بالصدر والوجه وإن كانت العبرة بالصدر لا بالوجه، فإن عجز المصلى عن الاستقبال وعاف من ضياع الوقت صلى وجوبا على حاله ووجبت عليه إعادة الصلاة مرة أخرى متوجهًا للقبلة بالاتفاق إن كان في غير خوف وفي غير نقل السفر، فإن كان المصلى في شدة الخوف أو في سفر يريد التنقل فيه فإنه لا يشترط استقبال القبلة لا في الفرض ولا في النفل، لأن صلاة الخوف تصح في جميع الجهات للضرورة ولمصلحة القتال، ولأن شدة الخوف في غير القتال مقيسة على شدة الخوف في القتال المتفق عليها.

وأما المسافر فله أن يتنقل راكباً وماشياً ولو غير مستقبل القبلة إن عجز عن الاستقبال على هيئته من المشي أو الركوب، فإن قدر على الاستقبال وجب عليه الاستقبال لتيسره له، ولا يشترط في السفر قصر على المعتمد، فإن أمكن الاستقبال، ولكن مع عسر وصعوبة لخلاف على وجهين:

أحدهما: أنه إن سهل الاستقبال وجب وإن لم يسهل بأن كانت الدابة سائرة وهي مقطورة فلا يجب، ويختص وجوب الاستقبال بالتحرم بالصلاة أي الإحرام بها لأن ما عداه غير واجب الاستقبال بالاتفاق.

والثاني: وهو مقابل الأصح قولان:

أحدهما: لا يجب مطلقاً، **والثاني:** يجب مطلقاً سهل أم صعب.

والصحيح المعتمد أنه لا يجب الاستقبال وقت التسليمة الأولى من الصلاة دون الثانية لأن ذلك في الثانية مندوب إليه فقط.

ويحرم انحراف المصلى المسافر عن طريقه وهو في الصلاة إلا إلى جهة القبلة فقط، فإن انحرف إلى غيرها طالما عالما مختاراً بطلت صلاته، وكذا إن كان ناسيا أو ساهيا وطال الزمن فإن كان بجهل أو نسيان ولم يطل الزمن لم تبطل الصلاة على المعتمد في المذهب.

فإن أمكن المسافر الراكب في مرقد إتمام ركوعه وسجوده لزمه ذلك وإلا فالأصح أنه إن سهل الاستقبال وجب في الجميع، وإن لم يسهل الاستقبال مع الركوع والسجود لم يجب غير التحرم على الصحيح، **وقيل:** يشترط في الاستقبال في السلام أيضا ويهيئ المصلى في السفر بركوعه وسجوده ويجعل إيماءة السجدة أخفض من إيماءة الركوع وجوبا.

فعلم ما سبق أن الراكب الذي يريد الصلاة إن سهل عليه الاستقبال في صلاته كلها وإتمام جميع أركانها وجب عليه ذلك، وإن لم يسهل عليه جميع ذلك لم يلزمه شيء منه وإن سهل الاستقبال في التحرم دون غيره على الصحيح المقابل الأصح في المذهب[1].

والأظهر أن المصلى الماشي يتم ركوعه وسجوده ويستقبل فيهما وفى الإحرام بالصلاة والجلوس بين السجدتين القبلة وجوبا، ومقابل الأظهر يكفيه

---

(١) راجع السراج ص ٣٩.

أن يومئ بركوعه وسجوده. والأظهر أنه يحرم على المصلي المسافر المشي إلا في قيامه الشامل الاعتدال وتشهده وسلامه.

ومقابل الأظهر قولان:

أحدهما: له أن يمشى في غيرها[1]. **والثاني:** لا يمشى إلا في القيام فقط. ولو صلى المسافر فرضه على دابة وكان في صلاته مستقبلا القبلة وقد أتم وكوعه وسجوده أثناء وقوفها جاز ذلك وصحت الصلاة، ويتصور ذلك في هودج منصوب على جمل أو حيوان حيث يمكن فيه الركوع والسجود واستقبال القبلة وينسحب ذلك بالنسبة للعصر الحاضر على وسائل المواصلات الحالية مثل السيارة المتسعة والقطار والطائرة حيث يمكن في كل أثناء الوقوف استقبال القبلة وإتمام جميع أركان الصلاة بيسر وسهولة وذلك بالاتفاق.

فإن كانت الدابة سائرة لم يجز صلاة الفرض عليها أثناء سيرها لأن سيرها منسوب إليه فيعتبر كأنه يصلي الفرض أثناء مشيه وهو لا يجوز، فإن كان المصلى للفرض يركب آلة يقودها غيره كما في وسائل المواصلات الحديثة المشار إليها ومثلها الهودج المحمول على جمل أو حيوان جازت الصلاة مع المشي، لأن السير لا ينسب إليه ولإمكان التوجه إلى القبلة وإتمام

---

(١) أي في غير الأمور المشار إليها وهى: القيام للقراءة والرفع من الركوع والجلوس بين السجدتين وأثناء التشهد ووقت السلام بعد الفراغ من الصلاة.

الركوع والسجود والسلام أثناء سيرها لأنه لا ينشغل عن الصلاة بقيادتها أو سيرها أو توجيهها[1].

ومن صلى في الكعبة واستقبل جدارها أو بابها مردودا أو مفتوحا مع انفتاح عتبته ثلثي ذراع بذراع الآدمي، أو صلى على سطوحها مستقبلا من بنائها ما سبق وهو قدر ثلثي ذراع أو استقبل شاخصا متصلا بالحكمة كعصا مسمرة قدر ثلثي ذراع جاز ما صلاه وصحت صلاته بالاتفاق.

فإن كان المصلي في صحراء مثلا فلا يشترط وضع شاخص يشير إلى جهة القبلة، ولكن يشترط التوجه إليها فقط بلا خلاف في المذهب لأن الشرط البناء أو الارتفاع بمقدار ثلثي الذراع إنما هو في حق الصلاة في بناء الكعبة أو فوق سطحها دون غيرها من الأمكنة.

ومن أمكنه علم القبلة حرم عليه التقليد أو الاجتهاد، لأن كلاهما ينافي حقيقة العلم، العلم بمكان القبلة شرط صحة الصلاة كما هو الحال في العلم بدخول الوقت، فإن عجز الشخص أو تعذر عليه معرفة جهة القبلة بنفسه فله الاجتهاد بواسطة نفسه والتقليد لمعرفتها بواسطة غيره، إن كان هذا الغير ثقة يخبر عن علم علمه بواسطة نفسه، ولكن يقدم الاجتهاد علي التقليد، فإن أمكن للشخص أن يفعل أيهما وجب عليه الاجتهاد وحرم التقليد، فإن تحير الشخص لم يقلد في الأظهر، بل يصلى كيف كان لحرمة الوقت ثم يقضى بعد ذلك عنه وقت معرفة القبلة بواسطة نفسه أو بواسطة ثقة غيره إن كان هذا الغير يعرفها أو كان مجتهدا.

---

(١) السراج ص ٣٩.

وعلى مقابل الأظهر يقلد الشخص عنه تحيره ويصلى ولا إعادة عليه، لأنه لا يجب الاجتهاد على الشخص في كل حال، ولأن العمل بالتقليد أمر واجب إن أمكن عند العجز عن العلم أو الاجتهاد، ولهذا جاز العمل بالتقليد لأي مذهب من المذاهب الفقهية الصحيحة اتباعا لاجتهاد صاحب المذهب بلا خلاف.

وإذا قلنا بالاجتهاد يجب الاجتهاد في معرفة مكان القبلة لكل صلاة مفروضة تحضر المصلى على الصحيح في المذهب لاحتمال تقضى هذا الاجتهاد بعلم جديد أو اجتهاد آخر في أي وقت. وعلى المقابل الصحيح يكفي الاجتهاد الأول ولا يجب إعادة الاجتهاد لكل صلاة تنزيلا لكل اجتهاد مستقل من الشخص مكان اجتهاد غيره، لأن المجتهد لا ينقض حكم غيره الشرعي إن كان دليل كل منهما في الحكم هو الاجتهاد وحده، وقواعد الأصول الفقيه ذلك[1].

ومن عجز عن الاجتهاد وتعلم الأدلة كأعمى –مثلا– وجب عليه تقليد ثقة عارف بالأدلة، فإن صلى بدون هذا التقليد قضى صلاته، وإن صادف القبلة أثناء الصلاة، فإن قدر الشخص على تعلم الأدلة التي يعرف بها القبلة، فالأصح وجوب التعلم عند إرادة السفر لا الحضر، لأن تعلم كيفية معرفة القبلة للمسافر واجب عيني، بخلاف تعليمها المقيم فإنه واجب كفائي، لإمكان معرفتها في الحضر بواسطة غيره، وعلى هذا الأصح فإنه يجب التعليم للمسافر عند إرادة السفر حيث يحرم عليه التقليد مع إمكانه العلم ضاق الوقت

---

(١) المرجع السابق

أو السمع، فإن ضاق الوقت صلى كيف كان بلا تقليد وقضى الصلاة بعد ذلك عند العلم بالقبلة، وعلى مقابل الأصح لا يجب على من يريد السفر تعلم الله معرفة القبلة، لأن له التقليد إن عجز عن العلم بواسطة نفسه[١].

ومن صلى بالاجتهاد لتيقن الخطأ معينا[٢]، فإن كان في الوقت أعاد الصلاة وإن كان في خارج الوقت قضى وجوبا في الأظهر من الأقوال المنسوبة لإمام المذهب الشافعي رضي الله عنه.

ومقابل الأظهر لا يقضى[٣] لأن الصلاة في وقتها تمت باجتهاد شرعي صحيح والاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله في داخل الوقت أو في خارجه، والعبرة بالعلم الناقض للاجتهاد في داخل الوقت لا خارجه، والحاصل أن التيقن حصل بعد خروج الوقت فلا ينقض به اجتهاد صحيح في وقت إجمالا لكل دليل في وقته وفي محله والقدرة على إعمال كل الأدلة الشرعية أهل من اعمال أحدهما وإهمال الآخر.

فإن كان الخطأ ليس معينا كما إذا صلى الأربع جهات بأربع اجتهادات من الصلاة بالاتفاق ولا قضاء عليه، لأنه صادف القبلة بيقين في أي صلاة[٤].

---

(١) المرجع السابق

(٢) كأن صلى إلى جهة معينة ثم تيقن أن القبلة في غيرها بعد الصلاة

(٣) وهذا هو قول الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة ومالك والإمام أحمد بن حنبل.

(٤) السراج ص٤٠.

فإن تيقن المصلى خطأه في القبلة أثناء صلاته وجب عليه استئناف الصلاة من جديد في الحال بناء على وجوب القضاء بعد تمامها.

وإن تغير اجتهاده نظهر له أن الصواب في غير الجهة الأولى عمل وجوبا بالاجتهاد الثاني واستدار لها في صلاته ولا قضاء عليه بعد ذلك، لأن الخطأ غير معين، حتى لو صلى أربع ركعات لأربع جهات بالاجتهاد بشرط أن يكون العمل بالاجتهاد الثاني أو بما بعده على ظن أنه الصواب، والله أعلم[1].

(١) راجع المنهاج مع السراج ص ٤٠ والمنهاج من السراج ص ٣١ وما بعدها والتنبيه ص١٣، وحواشي الشرواني وابن قاسم على تحفة المحتاج ج١ص٤٨٣ وما بعده، والمهذب ج١ص٦٧ وما بعدها، ومغنى المحتاج ج١ص١٤٢ وما بعدها، وشرح جلال الدين المحلى مع قليوبى وعميرة ص١٣٢ وما بعدها.

المبحث الرابع

شروط وجوب الصلاة وشروط صحتها وأركانها وسننها ومبطلاتها والسهو فيها

شروط الوجوب:

وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أمور: الإسلام والبلوغ والعقل. وهي شروط التكليف في العبادات، وإن كان العقل هو مناط التكليف، والبلوغ حد هذا التكليف. وهذه الشروط تتعلق بكل الصلوات المفروضات والمسنونات.

والصلوات المسنونة خمس: العيدان والكسوفان والاستسقاء.

والسنن التابعة للفرائض سبعة عشر ركعة: ركعتا الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتان بعده، وأربع قبل العصر، وركعتان بعد المغرب، وثلاث بعد العشاء يوتر بواحدة منهن.

والصلوات المسنونات منها: ثلاث نوافل مؤكدات هي: صلاة الليل وصلاة الضحى وصلاة التراويح.

شروط الصلاة:

المراد بشروط الصلاة هنا: الشروط اللازمة للصلاة قبل الدخول فيها، والتي بها تصح الصلاة وبغيرها تكون الصلاة غير صحيحة ولو وجدت أفعالها وأركانها، ولذلك سميت "**شروط صحة الصلاة**".

وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة أشياء: طهارة الأعضاء من الحدث والنجس، وستر العورة بلباس طاهر، والوقوف على مكان طاهر،

والعلم بدخول الوقت، واستقبال القبلة، ويجوز ترك القبلة في حالتين في شدة الخوف، وفي النافلة في السفر على الراحلة.

أركان الصلاة:

ركن الشيء: هو جزؤه الذي لا يتم إلا به. **وأما الشرط:** فهو الخارج عن الشيء والذي لا يصح الشيء إلا به إن كان لازمًا له.

وأركان الصلاة ثمانية عشر ركنًا:

النية، والقيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، بلا خلاف بين الفقهاء، وقراءة الفاتحة و بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ آية منها، **أما عند غير الشافعية:** فليست بآية من الفاتحة، بل هي آية من القرآن الكريم ولا تجب بذاتها في الصلاة. **وقال الحنفية:** لا تجب الفاتحة في الصلاة إلا في الركعتين الأوليين، بل الواجب هو قراءة الفاتحة فيها، وأما في الأخيرتين فالقراءة سنة.

والركن الخامس من أركان الصلاة: الركوع، **والسادس:** الطمأنينة فيه، **والسابع:** الرفع، **والثامن:** الاعتدال منه والطمأنينة فيه، **والتاسع:** السجود. **والعاشر:** الطمأنينة فيه. **والحادي عشر:** الجلوس بين السجدتين **والثاني عشر:** الطمأنينة فيه. **والثالث عشر:** الجلوس الأخير، **والرابع عشر:** التشهد فيه. **والخامس عشر:** الصلاة على النبي ﷺ فيه. **والسادس عشر:** التسليمة الأولى. **والسابع عشر:** نية الخروج من الصلاة. **والثامن عشر:** ترتيب الأركان على ما ذكرناه. وهذا على مذهب جمهور الفقهاء، وقراءة القرءان بعد الفاتحة سنة بلا خلاف بين الفقهاء.

سنن الصلاة:

وسنن الصلاة قبل الدخول فيها شيئان: الأذان والإقامة، **وبعد الدخول فيها شيئان:** التشهد الأول، والقنوت في صلاة الصبح، وفي الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان.

هيئات الصلاة:

وهيأتها خمسة عشر: وهي: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع والرفع منه، ووضع اليمين على الشمال، والتوجه فيقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفًا مسلمًا وما أنا من المشركين، إن صلاتي وُنُسكي وَمْحياَي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، والاستعاذة قبل البسملة، والجهر في موضعه، والإسرار في موضعه، والتأمين، وقراءة سورة بعد الفاتحة، والتكبيرات عند الرفع والخفض، وقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، والتسبيح في الركوع والسجود، ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس، يبسط اليسرى ويقبض اليمنى، إلا المسبحة فإنه يشير بها متشهدًا، والافتراش في جميع الجلسات، والتورك في الجلسة الأخيرة، والتسليمة الثانية.

مبطلات الصلاة:

والذي يبطل الصلاة بعد الدخول فيها أحد عشر شيئا: الكلام العمد، والعمل الكثير، والحدث، وحدوث النجاسة، وانكشاف العورة، وتغير النية، واستدبار القبلة، والأكل، والشرب، والقهقهة، والردة والعياذ بالله.

حكم السهو في الصلاة والسجود له:

إذا سهى المصلي في الصلاة وترتب على سهوه هذا ترك أمر من أمور الصلاة؛ فإما أن يكون المتروك من الصلاة فرضًا، أوسنة، أو هيئة.

فالفرض: لا ينوب عنه سجود السهو؛ بل إن ذكره والزمان قريب أتى به وبنى عليه وسجد للسهو قبل السلام على مذهب الشافعية.

والسنة: لا يعود إليها بعد التلبس بالفرض؛ لكنه يسجد للسهو عنها، مثل التشهد الأول.

والهيئة: لا يعود إليها بعد تركها ولا يسجد للسهو عنها.

وإذا شك في عدد ما أتى به من الركعات بنى على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو، وسجود السهو سنة ومحله قبل السلام.

المبحث الخامس:

الأوقات المنهي عن الصلاة فيها لغير سبب

وخمسة أوقات لا يصلى فيها إلا صلاة لها سبب: بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى تتكامل وترتفع قدر رمح، وإذا استوت حتى تزول، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وعند الغروب حتى يتكامل غروبها.

المبحث السادس: صلاة الجماعة

وصلاة الجماعة سنة مؤكدة؛ لحديث «**صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة" وفي رواية: بسبع وعشرين درجة**». وعلى المأموم أن ينوي الائتمام دون الإمام، ويجوز أن يأتم البالغ بالمراهق، ولا تصح قدوة رجل بامرأة، ولا قارئ بأمي، وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه وهو عالم بصلاته أجزئه ما لم يتقدم عليه، وإن صلى خارج المسجد والمأموم قريبا منه وهو عالم بصلاته ولا حائل هناك جاز.

القصر والجمع في الصلاة:

القصر هو: أن تؤدى الصلاة الرباعية، كالظهر والعصر والعشاء، ركعتين بدلاً من أربع، كما سنرى فيما يأتي من أدلة، **والأصل في مشروعية القصر:** قوله تعالى: ﴿**وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة**﴾ **[النساء: ١٠١]. [ضربتم: سافرتم]**، روى مسلم وغيره، عن

يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب ﷺ: ﴿**ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا**﴾ فقد أَمِنَ الناس؟ فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك، فقال: «**صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته**»، وهذا يدل على أن قصر الصلاة ليس خاصاً بحالة الخوف.

ولا بد لصحة القصر من مراعاة الشروط التالية:

١. **أن تتعلق بذمته في السفر، ويؤديها أيضاً في السفر: فخرج بهذا الشرط:** الصلاة التي دخل وقتها قبل أن يسافر، ثم سافر قبل أن يصليها، فلا يجوز أن يصليها قصراً، لأنه لم يكن مسافراً حين وجبت عليه وتعلقت بذمته، **وخرج أيضاً:** الصلاة التي دخل وقتها وهو مسافر، ولكنه لم يصلها حتى رجع إلى بلده، فلا يجوز أن يصليها أيضاً قصراً، لأنه حين أدائها ليس بمسافر، والقصر للمسافر.

٢. **أن يتجاوز سور البلد التي يسافر منها، أو يتجاوز عمرانها إن لم يكن لها سور**؛ لأن من كان داخل سور البلد أو عمرانها ليس بمسافر. أي فالسفر إنما يبدأ من لحظة هذا التجاوز، كما أنه ينتهي بالوصول رجوعاً إلى تلك المنطقة. وإذا فهو لا يقصر من الصلاة إلا ما تعلق بذمته وفعله وضمن هذه الفترة، روى البخاري ومسلم عن أنس ﷺ قال: «**صليت الظهر مع النبي ﷺ بالمدينة أربعاً، والعصر بذي الحليف ركعتين**». وذو الحليفة خارج عمران المدينة.

٣. **ألا ينوي المسافر إقامة أربعة أيام غير يومي الدخول والرجوع، في المكان الذي يسافر إليه:** فإذا نوى ذلك، أصبحت البلدة التي يسافر إليها في حكم موطنه ومحل إقامته، فلم يعد يجوز له القصر فيها، ويبقى له حق القصر في الطريق فقط.

أما إذا كان ناوياً أن يقيم أقل من أربعة أيام، أو كان لا يعلم مدة بقائه فيها، لعمل يعالجه ولا يدري متى يتمه: وقصر في الحالة الثانية إلى ثمانية عشر يوماً غير يومي دخول وخروجه. روى أبو داود، عن عمران بن حصين ﷺ قال: «**غزوت مع رسول الله ﷺ، وشهدت معه الفتح، فأقام بمكة ثماني عشر ليلة، لا يصلي إلاّ ركعتين**». لأن النبي ﷺ أقام هذه المدة بمكة عام الفتح لحرب هوازن يقصر الصلاة، ولم يكن يعلم المدة التي سيضطر لبقائها.

٤. **ألا يقتدي بمقيم:** فإن اقتدى به وجب عليه أن يتابعه في الإتمام، ولم يجز له القصر. أما العكس فلا مانع من القصر فيه، وهو أن يؤم المسافر مقيمين، فله أن يقصر، ويسن له إذا سلم على رأس ركعتين أن يبادر المقتدين فيقول لهم: أتموا صلاتكم فإني مسافر.

دليل ذلك ما رواه أحمد بسند صحيح **عن ابن عباس ﷺ أنه سئل: «ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد، وأربعاً إذا ائتم بمقيم؟ فقال: تلك هي السنة»**. وجاء في حديث عمران ﷺ السابق، **«ويقول: يا أهل البلد صلوا أربعاً، فإنَّا قومٌ سَفَر»**.

شروط السفر الذي يباح فيه القصر والجمع:

الشرط الأول: أن يكون السفر طويلاً تبلغ مسافته ٨١ كم فصاعداً، فلا يعتد بالسفر الذي يكون دون ذلك، روى البخاري تعليقاً في (تقصير الصلاة، باب: في كم تقصر الصلاة): **«وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما يقصران ويفطران في أربعة برد»**، وهي ستة عشر فرسخاً، وتساوي ٨١ كم تقريباً. ومثلهما يفعلان ذلك توقيفاً، أي بعلم عن النبي ﷺ.

الشرط الثاني: أن يكون السفر إلى جهة معينة مقصورة بذاتها، فلا يعتد بسفر رجل هائم على وجهه ليست له وجهة معينة، ولا بسفر من يتبع قائده مثلاً وهو لا يدري أين يذهب به. وهذا قبل بلوغه مسافة السفر الطويل، فإن قطعها قصر، لتيقن طول السفر.

الشرط الثالث: ألا يكون الغرض من السفر الوصول إلى معصية، فإن كان كذلك لم يعتد بذلك السفر أيضاً، كمَن يسافر ليتاجر بخمر أو ليُرَابي أو ليقطع طريقاً؛ لأن القصر رخصة، والرخصة إنما شرعت للأمانة، ولذلك لا تناط بالمعاصي، أي لا تتعلق بما فيه معصية.



المبحث السابع: صلاة الخوف

وصلاة الخوف تكون عند لقاء العدو في الجهاد، لقوله تعالى: ﴿**وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ**﴾ **[النساء: ١٠٢]**.

كما تجوز صلاة الخوف في كل قتال مباح كقتال أهل البغي وقطاع الطرق قياسا على قتال الكفار؛ لأن القتال في الجميع جائز.

ولصلاة الخوف حالتان حسب حالة القتال:

الحالة الأولى: حالة المرابطة والحراسة وعدم التحام القتال: وفي هذه الحالة تأخذ الصلاة شكلاً معيناً، ويختلف بعض الشيء عن الصلاة في صورتها العامة، بسبب حرص المسلمين على أدائها جماعة، خلف إمامهم الأعظم أو قائدهم الأعلى، أو من ينوب منابه في إدارة القتال.

وقد دلّ على مشروعيتها في هذه الحالة قوله تعالى: ﴿**وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا معك فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهيناً**﴾ **[النساء: ١٠٢]**. **(فإذا سجدوا:** أي أتم الذين معك صلاتهم، فليذهبوا وليحرسوكم. **فيميلون:** فيحملون. **جناح:** حرج وإثم).

ولهذه الصورة التي ذكرتها الآية لصلاة الخوف كيفيتان . بيَّنها رسول الله ﷺ بفعله . تختلفان بحسب اختلاف موقع العدو من المسلمين، وكونه في جهة القبلة أم في غير جهتها.

الكيفية الأولى: وهي عندما يكون العدو رابضاً في جهة القبلة والقتال غير ملتحم: فإذا أراد الجنود أن يصلوا جماعة، ولم يرغبوا أن يجزئوا صلاتهم إلى عدة جماعات، تحقيقاً لفضيلة الجماعة الواحدة الكبرى، فليرتبهم إمامهم صفين أو أربعاً أو أكثر، ويصلي بهم، فإذا سجد فليسجد معه الصف الذي يليه فقط إن كان المصلون صفين، أو الصفان اللذان يليانه إن كانوا أربعة صفوف، وهكذا، وليقف الباقون يحرسون إخوانهم من إمامهم في قيام الركعة الثانية، فإذا سجد الإمام لركعة الثانية تبعه من تخلف في الأولى، وتخلف المتبعون له إذ ذاك، ثم يتلاحق الجميع في جلوس التشهد ويسلمون جميعاً، وهذه الكيفية هي التي صلى بها رسول الله ﷺ في غزوة من غزواته، وهي عزوة عسفان، فكانت سنة في كل حالة تشبهها.

روى البخاري عن ابن عباس –رضي الله عنهما– قال: «**قام النبي ﷺ وقام الناس معه، فكبر وكبّروا معه، وركع ناسٌ منهم، ثم سجد وسجدوا منه، ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا وحرسوا لإخوانهم، وأتت الطائفة الأخرى، فركعوا وسجدوا معه والناس كلهم في صلاة، ولكن يحرس بعضهم بعضاً**».

الكيفية الثانية: وهي عندما يكون العدو منتشراً في غير جهة القبلة والقتال غير ملتحم، والكيفية المندوبة للصلاة في هذه الحالة هي:

١. ينقسم المصلون إلى فرقتين، تقف واحدة في وجه العدو ترقبه وتحرس المسلمين، وتذهب الأخرى لتؤدي الصلاة جماعة مع الإمام.

٢. يصلي الإمام بهذه الفرقة الثانية ركعة، فإذا قام للثانية فارقته وأتمت الركعة الثانية بانفراد، وذهبوا إلى حيث ترابط الفرقة الأولى.

٣. تأتي الفرقة الأولى فتقتدي بالإمام . وينبغي أن يطيل قيامه في الركعة الثانية ريثما تلحق به هذه الفرقة . فيصلي بها الإمام الركعة الثانية التي هي الأولى في حقهم، فإذا جلس للتشهد قاموا فأتموا الركعة الثانية، ثم لحقوا به وهو لا يزال في التشهد، فيسلم بهم، وهذه الكيفية في صفة صلاة رسول الله ﷺ في غزوة ذات الرقاع.

روى البخاري ومسلم وغيرهما، «**عن صالح بن خوَّات عمن شهد رسول الله ﷺ صلَّى يوم ذات الرقاع صلاة الخوف: أن طائفة صفت معه، وطائفة وُجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة، ثم ثبت قائماً، وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا، فصفوا وجاء العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالساً، وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم**».

وأنت ترى أن في أداء الصلاة على هاتين الكيفيتين والمسلمون في مواجهة العدو صورة من صور المحافظة على الصلاة بجماعة، والمحافظة على حراسة المسلمين، والتنبه للعدو والصحو إلى مكايدهم.

ومزيتها الكبرى التأسي برسول الله ﷺ، واكتساب أجر أداء الجميع صلاتهم في جماعة واحدة، مع الخليفة أو الإمام الأكبر، أو القائد في ميادين القتال.

الحالة الثانية: وهي عندما يلتحم القتال مع العدو وتتداخل الصفوف ويشتد الخوف.

ولا توجد كيفية محددة للصلاة في هذه الحالة، بل يصلي كل منهم على النحو الذي يستطيع، راجلاً أو راكباً، ماشياً أو واقفاً، مستقبلاً القبلة أو منحرفاً عنها، ويركع ويسجد بإيماء، أي بتحريك رأسه مشيراً إلى الركوع والسجود، ويجعل إيماء السجود أبلغ من إيماءة الركوع. وإن أمكن اقتداء بعضهم ببعض وصلاتهم جماعة فهو أفضل، وإن اختلفت جهاتهم، أو تقدم المأموم على الإمام.

قال تعالى: ﴿**حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون**﴾ **[البقرة: ٢٣٨]. [الوسطى:** صلاة العصر. **قانتين:** خاشعين. **كما علمكم:** أي أعمال الصلاة].

روى البخاري، عن ابن عمر –رضي الله عنهما– في وصفه صلاة الخوف وبعد ذكره الكيفيتين السابقتين، قال: وبعد فإن كان وصفه خوف هو أشد من ذلك، صلوا رجالاً قياماً على أقدامهم، أو ركباناً، مستقبلي القبلة، أو غير مستقبليها. قال مالك: قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله ﷺ. وعند مسلم (٨٣٩): فصلّ راكباً أو قائما، تومئ إيماء.

ويعذر في هذه الحالة في كل ما يقع منه من حركات تستدعيها ظروف القتال، إلا أنه لا يعذر في الكلام والصياح، إذ لا ضرورة تستدعي ذلك، وإذا

أصابته نجاسة لا يعفا عنها كدم ونحوه، صحت صلاته ووجب عليه القضاء فيما بعد.

واعلم أن هذه الصلاة يرخص فيها بهذا الشكل عند كل قتال مشروع، وفي كل حالة يكون فيها المكلف في خوف شديد، كما إذا كان فاراً من عدو، أو حيوان مفترس، ونحو ذلك.



حكمها:

صلاة العيدين سنة مؤكدة غير واجبة عند مالك وأكثر أصحاب الشافعي؛ لقول رسول الله ﷺ للأعرابي حين ذكر خمس صلوات، قال: هل على غيرهن؟ قال ﷺ: "**لا إلا أن تطوع**"، وقوله ﷺ: "**خمس صلوات كتبهن الله على العبد..... الحديث**"، ولم يذكر من بينهن العيدين، ولأنها صلاة ذات ركوع وسجود لم يشرع لها أذان فلم تجب ابتداء بالشرع كصلاة الاستسقاء والكسوف.

وأما عند الحنابلة: فظاهر المذهب أنها فرض على الكفاية، وبه قال بعض أصحاب الشافعي. **ومذهب أبي حنيفة:** أن صلاة العيدين واجبة على الأعيان، وليست فرضًا كالجمعة؛ لأنها صلاة شرعت لها الخطبة فكانت واجبة على الأعيان وليست فرضًا، وهذا الخلاف فيما يتعلق الحكم فقط، **أما من حيث مشروعيتها:** عن النبي ﷺ فالإجماع قائم من المسلمين على مشروعية صلاة العيدين؛ لأن الأصل فيها قبل الإجماع الكتاب والسنة.

أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿**فصل لربك وانحر**﴾[1]، والمراد بالصلاة في الآية: صلاة العيد، كما هو المشهور عند علماء التفسير.

وأما السنة: فقد ثبت بالتواتر أن رسول الله ﷺ كان يصلي صلاة العيدين. قال ابن عباس رضي الله عنه: **شهدت صلاة الفطر مع رسول الله**

---

(1) سورة الكوثر، الآية رقم: (٢).

– ﷺ – **وأبي بكر وعمر فكلهم يصليها قبل الخطبة**[1]. وقد رجح ابن قدامة وجوب صلاة العيد في الجملة كالجمعة؛ لظاهر الأدلة، ولمداومته ﷺ على فعلها، وهذا يدل على الوجوب [2].

كيفية صلاة العيد:

وصلاة العيد ركعتان يكبر في الركعة الأولى سبعًا سوى تكبيرة الإحرام، ويكبر في الثانية خمسًا سوى تكبيرة القيام، ثم يخطب بعد السلام منهما خطبتين بدون أذان ولا إقامة، يكبر في الخطبة الأولى تسعًا وفي الثانية سبعًا.

والتكبير للعيدين مطلق ومقيد، **أما المقيد:** فهو الذي في الصلاة والخطبتين، ومن غروب الشمس من ليلة عيد الفطر إلى أن يدخل الإمام في الصلاة في عيد الفطر، وفى الأضحى: خلف الصلوات المفروضات، من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق.

وأما التكبير المطلق: ففي كل حال، وفي كل زمان، وفي كل مكان، ويستحب في العيدين أن يكبر الناس في خروجهم من منازلهم للصلاة جهرًا حتى يأتي الإمام المُصلَّى ويكبر الناس بتكبير الإمام في خطبته وينصتون فيها سوى ذلك، وقد روى ذلك من ابن عمر رضي الله عنه[3].

---

(1) المغني ٢ / ٣٦٧، والغاية والتقريب ص١٢، ومغني المحتاج ١ / ٣١٠، والاختيار ١/ ١٠٥، وما بعدها، وحاشية الدسوقي، ١/ ٣٩٦، ومسلم بشرح النووي، ٦/ ١٧١، وما بعدها.

(2) المغني ٢ / ٣٦٨.

(3) المغني ٢ / ٣٦٩، والغاية والتقريب ص١٢، والاختيار ١/ ١٠٥، وما بعدها،

المبحث التاسع: صلاة الكسوف

حكم صلاة الكسوف:

وصلاة الكسوف سنة؛ لقوله ﷺ: "**إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله عز وجل، فإذا رأيتموهما فقوموا وصلوا**"[1].

وأكثر أهل العلم على أنها مشروعة لخسوف القمر، وأما مالك –رحمه الله– فقال: إنها غير مسنونة. **ومذهب الجمهور هو الراجح**؛ للحديث الذي جمع بين الشمس والقمر، وقد فعله ابن عباس – رضى الله عنهما – بعد النبي ﷺ، وبه قال عطاء والحسن والنخعي وإسحاق وأحمد والشافعي [2].

ومذهب الجمهور على أنها تصلى جماعة حيث تصلى الجمعة، وأن يدعى لها: "الصلاة جامعة"، وتجوز عند أبي حنيفة جماعة وفرادى في كسوف الشمس، أما خسوف القمر فلا تشرع عنده جماعة بل تصلى فرادى[3].

هيئة صلاة الكسوف ومقدارها:

وصلاة الكسوف والخسوف ركعتان، في كل ركعة قيامان، وقراءتان، وركوعان، وسجودان، يقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة سورة البقرة أو بقدرها، ثم يركع ويسبح بقدر مائة آية، ثم يرفع ويقرأ فاتحة الكتاب، ويقرأ بقدر مائتي

وحاشية الدسوقي، ١/ ٣٩٧، وما بعدها.

([1]) المهذب، ١/ ١٢٢، والحديث متفق عليه كما في المغني، ٢/ ٤٢٠

([2]) المغنى، ٢/ ٤٢٠

([3]) المرجعين السابقين، والاختيار، ١/ ٨٦

آية، ثم يركع ويسبح بقدر تسعين آية ثم يسجد كما يسجد في غيرها من الصلوات[١]. **ومذهب الحنفية:** أنها تصلى ركعتين كصلاة النافلة خلف الصلاة[٢]. **ومذهب الجمهور:** أنها تصلى على الهيئة السابقة، والأفضل أن تكون في جماعة كما فعل النبي – ﷺ – فيما رواه ابن عباس وعائشة وابن عمر رضى الله عنهم[٣].

والسنة أن يخطب لها بعد الصلاة؛ لما روت عائشة أن النبي ﷺ فرغ من صلاته فقام فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، وقال: "**الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا وتصدقوا**"[٤].

ومذهب المالكية كمذهب الجمهور إلا أنهما قالا في صلاة الكسوف: تكون سرًا، وفى الخسوف تكون كالنوافل جهرًا بلا جمع في المسجد وغير المسجد، ولكنها تندب في المسجد[٥].

---

(١) المهذب، ١/ ١٢٢
(٢) الاختيار، ١/ ٨٥
(٣) المغنى، ٢/ ٤٢٢
(٤) المهذب، ١/ ١٢٢
(٥) مختصر خليل، ص ٥٠

المبحث العاشر: صلاة الاستسقاء

وصلاة الاستسقاء سنة لما روى عباد بن تميم عن عمه قال: **خرج رسول الله ﷺ يستسقي فصلى ركعتين جهر بالقراءة فيهما وحول رداءه ورفع يديه واستسقى**[1]".

والسنة في صلاة الاستسقاء: أن تكون جماعة خارج المسجد إن تيسر، لما روت عائشة –رضي الله عنها– قالت "**شكا الناس إلى رسول الله ﷺ قحوط المطر فأمر بمنبر فوضع له في المصلى...**".

ولأن الجمع يكثر فكان غير المسجد أرفق وأوسع، وعلى هذا إذا اتسع المسجد فالصلاة فيه وفي المصلى تكون سواء في السنة.

وإذا أراد الإمام الخروج لصلاة الاستقاء وعظ الناس وأمرهم بالخروج من المظالم والتوبة من المعاصي قبل أن يخرج، لان المظالم والمعاصي تمنع المطر كما يامرهم بالصدقة والاكثار منها لمن قدر عليها.

وصلاة الاستسقاء ركعتين كصلاة العيدين يخطب بعدهما، لما روي **عن ابن عباس –رضي الله عنهما– أنه سئل عن سنة الاستسقاء فقال سنة الاستسقاء الصلاة في العيدين إلا ان رسول الله ﷺ قلب رداءه فجعل يمينه يساره ويساره يمينه وصلى ركعتين فكبر في الاول سبع تكبيرات وقرأ سبح**

---

(١) المهذب ١/١٢٣.

اسم ربك الاعلى، وقرأ في الثانية: هل أتاك حديث الغاشية، وقرا خمس تكبيرات[1].

والمستحب أن يدعو في الخطبة بدعاء رسول الله ﷺ وهو: **اللهم اجعلها سقيا رحمة ولا تجعلها سقيا عذاب ولا محق ولا بلاء ولا هدم ولا غرق، اللهم على الظراب والآكام ومنابت الشجر وبطون الأودية اللهم حولينا ولا علينا اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا سحا عاما غدقا طبقا مجللا دائما إلى يوم الدين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم إن بالعباد والبلاد من الجهد والجوع والضنك ما لا نشكو إلا اليك اللهم انبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع وانزل علينا من بركات السماء وانبت لنا من بركات الأرض واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك اللهم إنا نستغفرك إنك كنت بنا غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا"**[2].



(١) المهذب ١/١٢٤.

(٢) مسلم بشرح النووي ١/١٨٠. والغاية والتقريب١٣، والمهذب ١/١٢٤.

المبحث الحادي عشر

الجنازة وما يتعلق بها من أحكام

تمهيد:

الجنازة بفتح الجيم هي الميت فاذا سوى هذا الميت للدفن ووضع في سريره الذي سيحمل فيه إلى قبره فهو جنازة بكسر الجيم هكذا قال الأزهري عالم اللغة وقال الجوهري الجنازة واحدة الجنائز والعامة تقول الجنازة بالفتح الميت على السرير فإذا لم يكن عليه ميت فهو سرير ونعش(١).

ومن مرض مرضا يظن فيه موته استحب له أن يصبر ويحتسب نفسه عند الله، لما **روي أن امرأة مريضة جاءت إلى رسول الله ﷺ فقالت يا رسول الله ادعو الله أن يشفيني فقال ﷺ: إن شئت دعوت الله فشفاك، وإن شئت فاصبري ولا حساب عليك فقالت المرأة اصبر ولا حساب علي**(٢).

ويكره الأنين وتمني الموت لضر نزل به لقوله :ﷺ"**لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به وليقل اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا إلي وتوفني إذا كتنت الوفاة خيرا لي**"(٣).

---

(١) النظم المستعذب في نظم غريب المهذب ١٢٥/١وما بعدها.

(٢) المهذب ١٢٦/١،والمغني ٤٤٨/٢.

(٣) قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وانظر المغني ٤٤٨/٢.

وعلى الشخص أن يحسن الظن بالله تعالى، لما روى مسلم وغيره عن جابر ﷺ: قال "**سمعت رسول الله ﷺ يقول قبل موته بثلاث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى**"[١].

ويستحب لكل من عاد مريضا يرجو منه شفاء أن يدعو له بدعاء رسول الله ﷺ، فيقول سبع مرات: أسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك"[٢]

فان لم يرجُ له شفاء بأن كان في سكرات الموت لقَّنه العائد له الشهادة لما **روى أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: لقنو موتاكم لا اله الا الله"، وروى معاذ ابن جبل ﷺ أن النبي ﷺ قال: "من كان آخر كلامه لا اله إلا الله وجبت له الجنة**"[٣].

ويستحب للعائد أن يقرأ عند الميت سورة يس، لما روى معقل بن يسار ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: "**اقرأوا على موتاكم، يعني سورة يس**"[٤].

ويستحب لمن يحضر الميت عند موته أن يضجعه على جنبه الأيمن مستقبل القبلة لما روى عن فاطمة بنت رسول الله ﷺ[٥].

وأن يتولى أرفقهم به إغماض عينيه وإغلاق فمه وتعصيب رأسه وخلع ثيابه والإسراع في تغسيله وتكفينه وقضاء دينه قبل دفنه، لما روى علي ﷺ

---

(١) المرجع السابق والمهذب ١/١٢٦.

(٢) المهذب ١/١٢٦.

(٣) المرجع السابق.

(٤) المرجع السابق.

(٥) المهذب ١/١٢٦.

عن النبي ﷺ أنه قال: "**ثلاث لا تؤخر، الصلاة، والجنازة، والأيم إذا وجدت كفؤا**"[١].

حكم غسل الميت:

وغسل الميت فرض على الكفاية لقوله ﷺ: في الرجل الذي سقط عن بعيره ومات " **اغسلوه بماء وسدر**"[٢].

وأولى الناس بغسل الميت الرجل الأب، ثم الجد، ثم الابن، ثم ابن الابن، ثم الأخ، ثم ابن الأخ، ثم العم، ثم ابن العم، لأنهم أولى الناس بالصلاة عليه.

ويجوز للزوجة أن تغسل زوجها لما **روت عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر ﷺ أوصى أسماء بنت عميس زوجته أن تغسله**[٣].

والمرأة يغسلها النساء، وأولاهن ذات رحم محرم، ثم ذات رحم غير محرم، ثم الأجنبية، ويجوز لزوجها أن يغسلها، فإن لم يكن لها زوج ولم يوجد نساء غسلها الرجال الأجانب للضرورة.

ويدل على جواز تغسيل الرجل للمرأة والعكس **ما روت عائشة –رضي الله عنها– قالت رجع رسول الله ﷺ من البقيع فوجدني أجد صداعًا وأقول**

---

(١) المهذب ١/١٢٧.

(٢) المرجع السابق.

(٣) المرجع السابق.

وارأساه، فقال: بل أنا يا عائشة وارأساه، ثم قال وما ضرك لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك ودفنتك"[١].

وينبغي أن يكون الغاسل أمينًا، لما روى عن ابن عمر ﷺ أنه قال لا يغسل موتاكم إلا المؤتمنون، لأن للميت حرمات ولا يؤتمن عليها إلا الأمين، ولا يجوز للغاسل أن ينظر إلى عورة الميت ذكراً كان أم انثى، ولو من جنسه، كما لا يجوز أن يلمسها بل هو أولى[٢].

ويستحب لمن غسل ميتاً أن يغتسل لما روى أبو هريرة ﷺأن النبي ﷺ قال: **"من غسَّل ميتا فليغتسل"**، ولا يجب ذلك. **وقال البويطي نقلا عن الشافعي أنه قال:** إن صح الحديث قلت بوجوبه ولكن الأصح عند الشافعي أنه لا يلزمه الغسل ولا يجب لأن الميت طاهر ومن غسل طاهراً لا يلزمه طهارة كالجنب فإن من غسل جنباً لا يلزمه طهارة بل خلاف[٣].

ويؤخذ من هذا: أن من ذهب إلى أن الميت بعد موته ليس طاهرا قال بوجوب الغسل، **والراجح الذي قال به الشافعي**، وأن الانسان طاهر حيا وميتا؛ لقوله تعالى ﴿**ولقد كرمنا بني آدم**﴾، وهذا التكريم تقتضيه الطهارة في الحياة وبعد الممات كما هو عموم الآية حيث لم يره ما يخصص هذا العموم فبقي على عمومه فيما يقتضيه[٤].

---

(١) المرجع السابق.

(٢) المهذب ١/١٢٨.

(٣) المهذب ١/١٢٩.

(٤) المرجع السابق.

تكفين الميت:

ويجب تكفين الميت وهو فرض كفاية على المسلمين. ويكفن في ثوبين من ماله وهو مقدم على الدين عند البعض من الفقهاء كالشافعية والدين مقدم عليه عند غيرهم كالحنفية.

والمستحب أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب: إزار ولفافتين، لما روت عائشة –رضي الله عنها– عن النبي ﷺ قالت: كفن رسول الله ﷺ في ثلاثة أثواب بيض[١] من القماش الحسن لما روى جابر أن النبي ﷺ قال "**إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه**"[٢].

ولكن يكره المغالاة فيه لما روى عن النبي ﷺ قال: "**لا تغالوا في الكفن فانه يسلب سلبا سريعا**"[٣].

ويستحب أن يبخر الكفن ثلاثا لما روى جابر عن النبي ﷺ قال: "**إذا جمرتم الميت فجمروه ثلاثا**"[٤]، والمستحب في المرأة أن تكفن في إزار وخمار وثلاثة أثواب.

تكفين المحرم:

---

(١)المرجع السابق.١/١٣٠.

(٢)المرجع السابق.

(٣)المرجع السابق.١/١٣٠.

(٤)المرجع السابق.١/١٣٠.

واذا مات المحرم كفن في ثيابه التي مات فيها وهي ملابس الإحرام التي أحرم فيها ولا يلبس مخيطا ولا يغطي رأسه لما روى ابن عباس أن النبي ﷺ قال في المحرم الذي خر من بعيره: "**اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه اللذين مات فيهما ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا**"، والشهيد والسقط حكمهما حكم المحرم إلا أنهما لا يغسلان ولا يصلى عليهما.

حكم الصلاة على الميت وكيفيتها:

يلزم في الميت أربعة أشياء وجوباً لحقه على غيره، وهي غسله وتكفينه، والصلاة عليه ودفنه وقد سبق بيان الغسل والتكفين. أما الصلاة على الميت فهي فرض على الكفاية لقوله ﷺ: "**صلوا خلف من لا إله إلا الله وعلى من لا إله إلا الله**" [1].

ويشترط لصحة صلاة الجنازة ما يشترط في بقية الصلوات المفروضة وغيرها من طهارة الثوب والبدن والمكان وستر العورة واستقبال القبلة والقيام عند القدرة، والسنة أن يقف الإمام عند رأس الميت إ كان رجلا وعند العجز إن كان امرأة. وذلك لما **روي أن أنساً صلَّى على رجل فقام عند رأسه وعلى امرأة فصلي عند عجيزتها، فقال له العلاء بن زياد: هكذا كانت صلاة رسول الله ﷺ، صلَّى على المرأة عند عجيزتها وعلى الرجل عند رأسه؟ قال نعم**"[2].

---

(١) المهذب.١/١٣٢.

(٢) المرجع السابق.

وقالت الحنفية: يقف المصلى عند محاذاة الصدر للرجل أو المرأة. **وقال المالكية:** يقف بالوسط عند الرجل وعند المنكبين مع المرأة[1].

كيفية الصلاة على الميت:

والصلاة على الميت بعد الوقوف والنية أربع تكبيرات يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، ويصلي على النبي _ﷺ_ بعد الثانية ويدعو للميت بعد الثالثة ويسلم بعد الرابعة.

ويدعو للميت فيقول: اللهم إن هذا عبدك وابن عبدك خرج من روح الدنيا وسعتها ومحبوبه وأحبائه فيها إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه كان يشهد أن لا إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمد عبدك ورسولك وأنت أعلم به منا اللهم إنه قد نزل بك وأنت خير منزول به وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ولقه برحمتك رضاك وقه فتنة القبر وعذابه وافسح له في قبره وجاف الارض عن جنبيه ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه آمنا إلى جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم يقول بعد التكبيرة الرابعة وقبل السلام: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله

---

(١) مختصر خليل ص ٥٣، وحاشية الدسوقي ١/ ٤١٨، والاختيار ١/١١٨. وقد استدل الحنفية لمذهبهم بما روي عن سمرة بن جندب ان النبي ﷺ صلى على امرأة فقام بحذاء صدرها ولأن الصدر محل الإيمان والمعرفة ومعدن الحكمة ولا يختلف الرجل عن المرأة في ذلك. وفي السنة ما يؤيد كل مذهب.

ثم يسلم. ولا يشترط دعاء بعينه، بل للمصلي أن يدعو للميت بما يحفظه من دعاء بعد الثالثة.

وأخف دعاء للميت ما رواه ابو قتاده عن النبي ﷺ قال: "**صلى رسول الله ـ ﷺ ـ على جنازة فسمعته يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا**".

والدعاء للميت فرض من فروض الصلاة عليه، لأن القصد من هذه الصلاة الدعاء للميت فلا يجوز الاخلال بالمقصود وأدنى الدعاء الاسم والسنة يتحقق بما سبق ذكره.

فإن لم يحفظ منه شيئا فله أن يدعو للميت بأي دعاء فيه الرحمة والمغفرة، لأنه نقل عن النبي ﷺ في ذلك أدعية مختلفة حيث لا توقيف على دعاء بعينه فدل هذ الاختلاف على جواز كل دعاء [1].

ومذهب جمهور الفقهاء: أن قراءة الفاتحة واجبة في صلاة الجنازة، وإلى هذا ذهب الشافعي، وإسحاق، وأحمد، وابن حزم، وابن عباس، رضي الله عنهم.

---

(١) المهذب ١٣٢/١ وما بعدها، والغاية والتقريب ص١٥، والمغني٤٨٥/٢ وما بعدها، مختصر خليل ص ٥١ وما بعدها، وحاشية الدسوقي ١/ ١١، والاختيار١١٨/١ وما بعدها.

أما الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة ومالك: فقد ذهبوا إلى أنه لا يقرأ في صلاة الجنازة بشيء من القرآن، لأن ابن مسعود ﷺ قال أن النبي ﷺ لم يوقت فيه قولا ولا قراءة، ولأن ما لا ركوع فيه لا قراءة فيه كسجود التلاوة.

وقد استدل ابن قدامة لمذهب القائلين بوجوب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة بما **روي عن ابن عباس ﷺ أنه صلَّى على جنازة فقرأ فيه بفاتحة الكتاب، وقد سئل عن ذلك فقال: إنه من السنة.** أو من تمام السنة. **وقال الترمذي:** هذا حديث حسن صحيح.

وبما روى ابن ماجة بإسناد عن أم شريك قالت: "**أمرنا رسول الله ﷺ أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب**"، وبما رواه الشافعي في مسنده عن جابر ﷺ "**أن النبي ﷺ كبَّر على الجنازة أربعًا وقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى**"، ولأنها صلاة كسائر الصلوات يجب لها القيام، وكل صلاة يجب لها القيام تجب فيه القراءة، لقوله ﷺ: "**لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب**".

وأما ما رواه ابن مسعود وإن صح، فإنه يحمل قوله: "**لم يوقت**" على معنى لم يقدر، وهذا لا يدل على نفي أصل القراءة، **وقد روى ابن المنذر عن ابن مسعود:** أنه قرأ على جنازة بفاتحة الكتاب.

ومذهب الحنفية بما استدلوا به عن ابن مسعود لا يعارض ما ذهب اليه الجمهور، لأنه نفي يقوم عليه الإثبات. **وأما استدلالهم بالقياس:** على سجود التلاوة فهو قياس مع الفارق، لأن سجود التلاوة لا قيام فيه الاتفاق ولم يشرع

له، والقراءة إنما محلها ما يجب فيه القيام بلا خلاف. فترجح القول بوجوب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. والله أعلم[1].



(١) المهذب ١/١٣٣، والمغني بتصرف٢/٤٨٥ وما بعدها، مختصر خليل ص ٥٢ وما بعدها، وحاشية الدسوقي ١/ ٤١٨، والاختيار١/١١٩. بداية المجتهد ١/٢٣٥وما بعدها، والمحلى٥/٥٧٤.

باب الزكاة

المبحث الأول:

التعريف، وسبب التسمية، وحكمة المشروعية، وحكمها، والمال الذي تجب فيه الزكاة

تعريف الزكاة:

الزكاة في اللغة: تأتي بعدة معان، منها: النمو، والبركة، وزيادة الخير، والتطهير، والمدح. فيقال: نما الزرع بمعنى كبر وزاد وبورك فيه، ويقال: زكى زرعه بمعنى طهره فبورك له فيه، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿**قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها**[1]﴾ أي طهرها من الأدناس، وقوله تعالى: ﴿**فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقى**[2]﴾، أي: لا تمدحوها، وقوله تعالى: ﴿**خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها**[3]﴾، أي: تطهرهم بها[4]. **أما تعريفها شرعًا:** فهي اسم لقدر مخصوص من مال مخصوص يصرف لطائفة مخصوصة بشرائط مخصوصة[5].

سبب التسمية وحكمة المشروعية: إنما سميت الزكاة زكاة؛ لأن المال المزكى منه ينمو ويكثر بركة.

---

(١) سورة الشمس الآية (٩).

(٢) سورة النجم الآية (٣٢).

(٣) سورة التوبة من الآية ١٠٣.

(٤) المصباح المنير مادة زكا ١١٦/١، والنظم المستعذب مع المهذب ١٤٠/١.

(٥) مغني المحتاج ٢٦٨/١، والوسيط في مباحث العبادات للمؤلف صـ٢١٧، الاختيار ١٢٥/١.

أدلة مشروعية الزكاة، وحكمها: دل على مشروعية الزكاة الكتاب والسنة والإجماع. **أما الكتاب:** قوله تعالى: ﴿**وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ**[1]﴾، وقوله تعالى: ﴿**خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها**[2]﴾.

أما السنة:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «**بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ، شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ البَيْتِ**»[3]. **ومنها:** حديث معاذ عندما بعثه رسول الله ﷺ إلى اليمن فقال: "...**وَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ..**"[4]. البخاري.

أما الإجماع: فقد أجمع المسلمون في جميع الأمصار على مشروعيتها، واتفق الصحابة رضوان الله عليهم على قتال مانعيها، فقد قاتلهم أبو بكر الصديق ﷺ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: "**وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا، كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا**[5].

---

(١) سورة البقرة من الآية ٨٣.

(٢) سورة التوبة من الآية ١٠٣.

(٣) أخرجه الترمذي ٥/٥، رقم (٢٦٠٩) وقال: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ».

(٤) صحيح البخاري.

(٥) رواه البخاري بإسناده عن أبي هريرة.

ولهذا الإجماع قال الفقهاء: إن من اعتقد عدم وجوب الزكاة فقد كفر؛ لأنه أنكر شيئًا معلومًا من الدين بالضرورة، أما من منعها فقط مع الإيمان بوجوبها فلا يكفر، وإنما يكون عاصيًا، ويأمر بأدائها فإن امتنع أخذت منه قهرًا ولو بقتال كما فعل أبو بكر ﷺ مع مانعيها.

فإن كان المنكر مع الانكار جاحدًا لوجوبها فقد كفر وقتل بكفره هذا إن لم يتب ويؤديها قتل كما يقتل المرتد؛ لأن وجوب الزكاة معلومًا من الدين بالضرورة، فمن جحد وجوبها فقد كذب الله ورسوله ﷺ فحكم بكفره لذلك[1]، هذا في الزكاة المجمع على وجوبها وإخراجها، أما المختلف فيها كزكاة التجارة، والركاز، وزكاة الثمار في غير النخل والكرم، والزرع في الأرض الخراجية، وغيرها من الأمور المختلف في حكم زكاتها فلا يكفر[2].

المال الذي تجب فيه الزكاة:

المال الذي تجب في جنسه الزكاة لا يخرج عن خمسة أنواع:

الأول: النعم، وهي البقر والإبل والغنم.

الثاني: المعشرات، وهي القوت الذي يجب فيه العشر أو نصفه.

---

(١) المهذب ١/١٤٠، وما بعدها، والاختيار ١/١٢٥، ومغني المحتاج ١/٢٦٨.

(٢) الوسيط في مباحث العبادات للمؤلف ص ٢١٩، والزكاة للدكتور محمود علي أحمد صـ ١٦، وما بعدها، والمهذب ١/١٥٣، ١٥٨، وما بعدها، وفقه الزكاة للدكتور عبد الفتاح الشيخ صـ١٩.

الثالث: النقد، وهو الذهب والفضة ولو غير مضروب.

الرابع: عروض التجارة.

الخامس: الفطرة.

وهذه الأنواع الخمسة من المال عبارة عن ثمانية أصناف من أجناس المال هي: الذهب، والفضة، والإبل، والبقرة، والغنم، والزرع، والنخل، والكرم (العنب)؛ ولذلك وجب الزكاة في ثمانية أصناف من طبقات الناس[١].

المبحث الثاني: زكاة الحيوان

زكاة الحيوان تجب النعم، وهي الإبل والبقر والغنم بالنص والإجماع، ومن هذه النصوص حديث أبي زر عن النبي ﷺ أنه قال عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: **«مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلَا بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا، إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ، تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، وَتَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا، كُلَّمَا نَفِدَتْ أُخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ»**[٢]، وحديث معاذ بن جبل في البقر[٣]، وحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ في الإبل[٤].

---

(١) مغني المحتاج ٢٦٨/١، والاختيار ١٣٢/١، وما بعدها، ١٤١، وما بعدها.

(٢) متفق عليه في صحيح البخاري ١٥٢/١، وما بعدها، وصحيح مسلم مع النووي ٥٠/٧، وما بعدها.

(٣) رواه الخمسة كما في نيل الأوطار ١٤٨/٤، وما بعدها.

(٤) رواه أحمد والنسائي كما في نيل الأوطار ١٣٨/٤.

وشروط زكاة الحيوان (المواشي) ستة:

هي الإسلام، والحرية، والملك التام، والنصاب، والحول، والسوم.

ويشترط في الحيوان الذي تجب في جنسه الزكاة أن يكون مملوكًا لمسلم بالإجماع، وأن يكون سائمًا عند جمهور الفقهاء وذلك؛ لأن الزكاة عبادة وهي لا تصح من الكافر حالة كفره، ولأن السائمة لا مؤنة فيها؛ لأنها ترعى في كلأ مباح بخلاف المعلوفة في غير هذا الكلأ المباح لأنها تحتاج إلى مؤنة لطعامها وشرابها من مال صاحبها، وكذلك الماشية العاملة(١).

والجمهور في اشتراط السوم لوجوب الزكاة لقول النبي ﷺ: "**في كُلِّ سائمةِ إبلٍ في أربعين بنتُ لبون**"، ومن حديث بهز بن حكيم حيث قيد أن الذي تجب فيه الزكاة السائمة، فدل على أنه لا زكاة في غيرها.

ولما روى أن أبا بكر ﷺ لما كتب كتاب الصدقة الواجبة إلى عماله كتبه وفيه: "**وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا، إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ، فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ**"؛ ولأن العوامل والمواشي هي لمصلحة الإنسان وضرورته فصارت كثياب البدن وأثاث الدار فهي لا زكاة فيها بلا خلاف بين الفقهاء(٢).

ولا تجب الزكاة فيما سوى ذلك من المواشي كالخيل والبغال والحمير، لحديث أبي هريرة: أن النبي ﷺ قال: «**لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ**

---

(١) المهذب ١/١٤٠، وما بعدها، ومغني المحتاج ١/٤٠٨، وما بعدها، والاختيار ١/١٢٥.

(٢) المهذب ١/١٤٢.

صَدَقَةٌ»، كما لا تجب فيما تولد بين حيوان أهلي وحيوان وحشي، ولا فيما لا يملكه المسلم ملكًا تامًا، ولا فيما لا يحول عليه الحول، لما روي عن أبي بكر، وعثمان، وعلي –رضي الله عنهم– وهو مذهب علماء المدينة وأهل الأمصار؛ ولأنه لا يتكامل نماء هذا غالبًا قبل الحول[1]، والبقر يتناول الجاموس، والغنم يشمل الضأن والماعز.

وفي اشتراط الحول (تمام الحول) حديث النبي ﷺ: **«لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»**؛ ولأن المال لا يتكامل نماؤه غالبًا إلا بعد تمام الحول كما قال صاحب مغني المحتاج وغيره[2].

وفي اشتراط السوم كل الحول للجمهور عموم خبر أنس ﷺ، وحديث: "**فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ**"، وهو صحيح الإسناد كما قال الحاكم في المستدرك وحكاه الخطيب.

نصاب الزكاة في الإبل:

وأول نصاب الإبل خمس بالإجماع فلا تجب الزكاة فيها إلا إذا بلغت خمسًا سائمة لمدة عام كامل عند جمهور الفقهاء، وذلك لحديث الصحيحين: "**وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ**"[3].

---

(١) المهذب ١/١٤٣، والوسيط في مباحث العبادات للمؤلف صـ٢٢١.

(٢) مغني المحتاج ١/٣٨٠، والمهذب ١/١٤٣.

(٣) البخاري بسنده عن أبي سعيد النبي ﷺ ١/١٤٤، ومسلم مع شرح النووي ٧/٥٠.

فإذا بلغت الإبل خمسًا وجب فيها الزكاة، والواجب شاة من الضأن وهو من غير جنس المال، وذلك على خلاف الأصل للرفق بصاحب المال والفقير معًا؛ لأن الأصل أن زكاة المال تخرج المال ولو خرج الواجب فيها لكان من جنس المال بعيرًا كاملًا تضرر المالك، وإن أوجبنا جزء من البعير فقط تضرر به الفقير، بل وصاحب المال أيضًا لعجزه عن تسليمه الجزء لهم بدون الكل إلا بذبحه، وقد ينقص هذا من قيمته، وقد يكون الفقراء في غير حاجة إلى اللحم، بل هم في حاجة إلى الخبز أو اللبس –مثلًا– ولا يجدون من يشتري اللحم منهم.

فلذلك أمر به النبي ﷺ، وسار عليه الخلفاء الراشدون والمسلمون من بعده، فقد روى البخاري بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ لَمَّا اسْتُخْلِفَ كَتَبَ لَهُ حِينَ وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ، فَكَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابُ: "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ؛ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَهَا فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِهِ فِي أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فَمَا دُونَهُ الْغَنَمُ، فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ. فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعًا مِنَ

الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ. وَصَدَقَةُ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٍ شَاةٌ. فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْعِشْرِينَ وَالْمِائَةِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ الْمِائَتَيْنِ فَفِيهَا شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْمِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ. فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ وَاحِدَةٌ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا"[١].

والشاة الواجبة فيما دون خمس وعشرين من الإبل إما جذعة ضأن، وهي التي أجذعه مقدم أسنانها أي التي أتممتها أو أسقطتها سواء بلغت سنة أو أقل منها، وإن كان الصحيح أنها التي بلغت سنة أو أقل منها بما لا يصل إلى ستة أشهر، ويجزئ عن جذعة الضأن ثنية الماعز وهي التي لها سنتان على الصحيح وقيل سنة[٢].

والمخرج مخير في الإخراج من الشياة بين جذعة الضأن أو ثنية المعز على الأصح؛ لأن الشاة تطلق عليهما معًا، وعلى مقابله يتعين غالب شياة البلد كما يتعين غالب قوت البلد في زكاة الفطر[٣]. **ويشترط في المخرج:** كونه صحيحًا وإن كان المخرج عنه مريضًا إذا تمكن من الحصول على هذا الصحيح، فإن عجز عن الصحيح السليم وجب إخراج قيمة الصحيح من

---

(١) صحيح ابن خزيمة ٢/١٠٨٥، رقم (٢٢٦٥) قال الأعظمي: إسناده حسن.

(٢) مغني المحتاج ١/٣٧٠.

(٣) المرجع السابق، والوسيط في العبادات ٢٢٦.

النقود الصحيحة الغالبة في تعامل أهل الصدقات أو اصحاب الأموال المزكى عنها مع مراعاة الأضبط لهما معًا.

نصاب زكاة البقر:

وأول نصاب زكاة البقر ثلاثون بقرة وفيه تبيع من البقر، وهو من له ستة ودخل في الثانية، وفي كل أربعين مسنة من البقر وهي التي لها سنتان ودخلت في الثالثة، وهكذا تحسب الزيادة على هذا الأساس، ففي كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة مهما بلغ العدد، وذلك لحديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من أهل اليمن من كل سالم دينار ومن البقر من كل ثلاثين تبيعًا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، رواه النسائي والترمذي بسنده وحكاه صاحب المغني في مغنيه[1].

نصاب الغنم:

وأول نصاب الغنم أربعون وفيها شاة، وفي مائة وإحدى وعشرون شاتان، وفي مائتين وواحدة ثلاث شياة، ثم في كل مائة شاة؛ وذلك لما روي عن أنس رضي الله عنه في كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه له في الصدقة الواجبة، في الغنم: إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة فإذا زادت على

(١) السراج الوهاج مع المنهاج ١١٨.

مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياة فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة[١].

زكاة الشركة والخلطة في الماشية:

المال المشترك من الماشية يجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابًا سواء كانت الشركة على الشيوع أو كانت على الاختلاط عند جمهور الفقهاء وبشرط وحدة المسرح والمشرب والمحلب والفحل، والراعي ومرور عام كامل على الشركة، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور الفقهاء من الصحابة والتابعين، وإن اختلف فقهاء المذاهب فيما بينهم في بعض هذه الشروط[٢].

وقال أبو حنيفة: لا تأثير للخلطة في الزكاة حيث يراعى النصاب لكل واحد من الشركاء منفردًا[٣].

ومذهب جمهور الفقهاء هو الراجح؛ لحديث النبي ﷺ: **"لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة"**[٤].

ويشترط في الخلطة أن يكون الخليطان من أهل الزكاة مع تحقق الشروط السابق ذكرها من قبل بالنسبة للمسرح والمراعي والمحلب والفحل، فإن كان أحد الخليطين غير مسلم لم يعتد بخلطته ولا تأثير لها في النصاب، حيث

---

(١) المرجع السابق.

(٢) مختصر خليل صـ٥٧، وما بعدها، مغني المحتاج ٢٧٦/١ وما بعدها، المغني ٦٠٨/٢.

(٣) الاختيار ١٣٨/١.

(٤) رواه الدارقطني بسنده عن سعد بن أبي وقاص عن النبي ﷺ.

يراعى ما يملكه المسلم فقط، فإذا بلغ نصابًا زكى حسبما سبق بيانه في نصاب كل نوع وإلا فلا[1].



(١) المغني ٢/٦٠٩.

المبحث الثالث: زكاة الزروع والثمار

لا تجب الزكاة في شيء من الزروع إلا فيما يقتات منه الآدميون غالبًا مما يزرعونه في الأرض كالحنطة والشعير والقمح والأرز والذرة والعدس والحمص وكل أنواع البقول كالفول واللوبيا والفاصوليا[1].

ونصاب الحبوب: خمسة أوسق وهو ما يساوي ١٦٠٠ (ألف وستمائة) رطل بالبغدادي وهو ما يعادل بالرطل المصري تقريبًا ١٤٥٠ (ألف وأربعمائة وخمسون) رطلًا مصفى من قشره، وبالكيلو المصري: ٦٤٤ (ستمائة وأربعة وأربعون) كيلو تقريبًا صافيًا مجففًا[2]، وفيما يدخر يقدره غالبًا كالشعير والأرز والعدس فنصابه عشرة أوسق أو ٣٢٠٠ (ثلاثة آلاف ومائتين) رطلًا بالمصري تقريبًا.

قيمة الواجب إخراجه في الزروع:

وفي الزروع إذا بلغت نصابًا العشر ١٠% إن تم الحصول عليه بدون مؤنة، ونصف العشر ٥% إن تم الحصول عليه بمؤنة، وما سقي بماء السماء والعيون التي تسيل بنفسها لا مؤنة فيه وفيه العشر إذا بلغ النصاب، وما سقي بالبهيمة أو الألة فهو مؤنة وفيه نصف العشر، وما سقي نصفه بمؤنة ونصفه بغير مؤنة وجب فيه الزكاة ثلاثة أرباع العشر، وفيما زاد على النصاب تجب

---

(١) الاختيار ١٤٢/١، والمغني ٩٩٠/٢ وما بعده.

(٢) راجع للمؤلف الوسيط في مباحث العبادات في الفقه الشافعي صـ٢٣٥، وما بعدها، والمغني ٦٩٦/٢، ومختصر خليل ص ٥٩.

الزكاة فيه بحسابه قل أو كثر؛ لأن العبرة ببلوغ أول النصاب فقط في الحبوب والثمار[1].

وهذ مذهب عامة الفقهاء ولا نعلم فيه خلافًا، لقوله ﷺ: «**فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ**»[2].

زكاة الثمار:

لا تجب الزكاة في شيء من الثمار إلا فيما يمكن جفافه ويدخر كالحبوب، وهذا يتحقق بالنص فيما يمكن خرصه من الثمار وبلا خلاف في الكرم والنخل؛ لحديث سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: **أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَمَرَ عَتَّابَ بْنَ أَسِيدٍ أَنْ يَخْرُصَ الْعِنَبَ كَمَا يَخْرُصُ النَّخْلَ، ثُمَّ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ زَبِيبًا كَمَا تُؤَدَّى تَمْرًا"، وفي لفظ آخر عنه قال: " وَأَمَرَهُ أَنْ يُخْرَصَ الْعِنَبَ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلَ وَأَنْ يَأْخُذَ زَكَاةَ الْعِنَبِ زَبِيبًا كَمَا يَأْخُذُ زَكَاةَ النَّخْلِ تَمْرًا**"[3]، وتؤخذ زكاة العنب زبيبًا كما تؤخذ زكاة تمر النخل تمرًا إن بلغا النصاب، والنصاب هو خمسة أوسق بعد الجفاف كالحبوب والواجب نصف العشر إن سقي بآلة، والعشر إن سقي بدون آلة.

---

(١) الوسيط في مباحث العبادات في الفقه الشافعي صـ٢٣٦، وما بعدها، والمغني ٦٩٨/٢، والاختيار ١٤٣/١.

(٢) صحيح البخاري عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي ﷺ ١٥٩/١.

(٣) رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي على ما حكاه ابن قدامة في المغني ٧٠٦/٢.

المبحث الرابع: زكاة الناضّ (الذهب والفضة)

الناضّ: هو الذهب والفضة، والمراد به النقدان، فإذا ملك الإنسان الذي تجب عليه الزكاة نصابا من أحدهما أو منهما معا وجب عليه الزكاة ونصاب الذهب عشرون مثقالا وهو ما يساوي ثلاثون درهما أو تسعون جراما من الذهب الخالص تقريبا.

والواجب في نصاب الذهب:

نصف مثقال من الذهب، ويساوى اثنين ونصف في المائة، أو ثلاثة أرباع درهم، وتساوي 2.34 جراما، وهي ما تعادل جرامان وثلث من الذهب الخالص عيار ٢٤، وفيما زاد عن نصاب الذهب وهو عشرون مثقالا فبحسابه.

ونصاب الفضة (الرِّقة):

مائتا درهم من الفضة الخالصة، وتساوي ٥٩٥ جراما تقريبا، وزكاة هذا النصاب خمسة دراهم وهي تساوي اثنين ونصف في المائة، وفيما زاد عن هذا النصاب فبحسابه[١].

وقال الحنفية: فيما زاد عن النصاب في كل أربعين درهما درهمٌ[٢]، وفيمن ملك قيمة النصاب من الأثمان الحالية وهي النقود الورقية يزكى فيه حسب أصله، فما كان أصله الذهب قوِّم بالذهب، كالجنيه والدينار والدولار،

---

[١] الوسيط في مباحث العبادات ص ٢٣٨، والمبحث السابق.

[٢] الاختيار لتعليل المختار: ١/١٤٠.

وما كان أصله الفضة كالدرهم، قوِّم بالفضة، ويُراعى عند التقييم نصاب كل منهما، وما لم يعرف أصله يقوَّم بما فيه مصلحة من تُصرف لهم الزكاة[1].



[1] راجع لنا: النقود الورقية والمعاملات المصرفية بمجلة الشريعة والقانون، العدد الأول.

المبحث الخامس: زكاة الحُلي

اتفق الفقهاء سَلفًا وخَلفًا على أن الحُلي المُحرَّمة وهي ما كانت من الذهب أو الفضة للرجل في غير ضرورة كالسن، وكذا الأواني المحرمة عليهما، أو المتخذة لغير الزينة بالنسبة للرجل والمرأة تجب فيها الزكاة إن بلغت النصاب.

ولكنهم اختلفوا في زكاة الحُلي المباح منهما، فقال الليث والمالكية والشافعية على الأظهر عندهم، والحنابلة في ظاهر المذهب: لا زكاة في حُلي المرأة المباح لها مهما بلغ مقداره.

وقال الحنفية وهو قول عند الشافعية وهو اختيار الشافعي وقول عند الحنابلة: تجب الزكاة إن بلغ نصابا[1].

سبب الخلاف بين الفقهاء في زكاة الحُلي المباح:

والسبب في اختلافهم هذا: هو تردد شبه الحُلي بين العُروض المقصود منها المنفعة المباحة والتي لا زكاة فيها بلا خلاف، وبين التبر والذهب والفضة المقصود منها في جميع الأشياء والتي يجب في نصابها الزكاة بلا خلاف، فمن شبَّه الحُليَّ بالعُروض التي المقصود منها المنفعة أولا، قال: ليس

---

[1] المجموع: ٣٢/٦، والموطأ مع شرح الزرقاني: ١٠٢/٢، ومختصر خليل: ص٦٠، والأم: ٤١/٢، والمغني: ٩/٣، والهداية: ٥٢٤/١، ودراسات فقهية على المذاهب الأربعة في زكاة الحُلي، للشيخ عطية سالم: ص١٣، والوسيط في مباحث العبادات في الفقه الشافعي، للمؤلف: ص٢٣٩، والزكاة، للدكتور محمود علي أحمد ص٥٦، وبداية المجتهد: ٢٥١/١.

فيه زكاة، ومن شبَّهه بالتبر والفضة التي المقصود منها المعاملة بها أولا، قال: فيه الزكاة.

وكذلك اختلافهم في الآثار والنصوص الشرعية الواردة في ذلك[1].

أدلة القائلين بوجوب الزكاة في الحُلي مطلقا:

استدل الحنفية ومن وافقهم على مذهبهم بالنصوص والآثار التي تؤيدهم فيما ذهبوا إليه، ومنها ما روى الترمذي بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «**أن امرأة أتت رسول الله ﷺ ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: "أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسوّرِكِ الله بهما بسوارَين من نار؟ قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: هما لله عز وجل**»[2].

ومنها حديث عائشة –رضي الله عنها– قالت: «**دخل عليَّ رسول الله ﷺ فرأى في يدي فتخات من ورِق فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلتُ: صنعتُهن أتزينُ لك يا رسولَ الله. قال: أتؤدِّين زكاتَهُن؟ قلت: لا. أو ما شابه ذلك. قال: "هو حَسبك من النار**»[3].

---

[1] بداية المجتهد: ١/٢٥١.

[2] سنن الترمذي: ٢/١٢، ودراسات فقهية ص١٦.

[3] رواه أبو داود في سننه ص٣٥٨، والحاكم، وقال: إسناده على شرط الشيخين.

ومن الآثار التي استدل بها من قال بالوجوب: «ما روي عن عمر ﷺ في خلافته أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري ﷺ أن مُرْ مَن قِبَلَكَ من نساء المسلمين أن يُزَكِّين حُليَّهن، ولا يجعلن الإعارة بينهن تقارُضًا»[١].

ومنها: قول عائشة رضي الله عنها: **«لا بأس بلبس الحُلي إذا أعطيت زكاته»**[٢].

وممن روي عنهم من التابعين القول بالوجوب النخعي وطاووس ومجاهد وعطاء وجابر بن زيد وابن سيرين والحسن البصري وغيرهم[٣].

أدلة من قال بأنه لا زكاة في الحلي المباح:

استدل أصحاب هذا المذهب وهم أهل المدينة ومالك ومن وافقهم بحديث جابر بن عبد الله ﷺ أن النبي ﷺقال: "ليس في الحُلي زكاة"[٤]، كما استدل أصحاب هذا المذهب بما رواه مالك رحمه الله في الموطَّأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه **«أن عائشة -رضي الله عنها- كانت تُحَلِّي بنات أخيها (يتامى في حجرها) لهن الحُليَّ فلا تُخرج من حُليِّهن الزكاة»**[٥].

---

[١] رواه البيهقي، وابن أبي شيبة.

[٢] رواه الدارقُطني والبيهقي.

[٣] المحلى: ٧٥/٦، والأموال ص٤٤٠، والمرجع السابق ص٢٣.

[٤] وهذا الحديث قد رويَ مرفوعا كما روي موقوفا على جابر رضي الله عنه كما في التحقيق لابن الجوزي، وعند البيهقي والدارقطني وأبي عبيد، ونصب الراية:٢/ ٢٣٤، وبداية المجتهد: ٢٥١/١، والأموال رقم ١٢٧٥.

[٥] الموطَّأ: ١٦٧/١.

وبما رواه مالك عن نافع «**أن عبد الله بن عمر كان يحلِّي بناته وجواريه الذهب ثم لا يُخرج من حُليِّهن الزكاة**»[١].

وبما رواه أبو عبيد «**عن ابن عمر أنه كان يزوج المرأة من بناته على عشرة آلاف فيجعل حليها من ذلك أربعة آلاف فكانوا لا يعطون منه الزكاة**»[٢].

وبما روي «**أن أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنها- كانت تحلي بناتها الذهب والفضة ولا تزكيه نحوا من خمسين ألفا**»[٣]. وبما روي «**عن جابر وأنس -رضي الله عنهما- أنهما سُئلا عن الحُلي أفيه زكاة؟ فقالا: لا**»[٤]. وبما رواه أبو عبيد «**عن القاسم بن محمد أنه سُئل عن صدقة الحُليّ فقال: ما رأيتُ أحدا يفعله، وقد سألتُ عمتي (أي عائشة رضي الله عنها) فقالت: ما رأيتُ أحدا يفعله، وقد كان لي عِقدٌ فيه اثنتا عشرة مائة فما كنت أصدقه**»[٥]، وبما روى أبو عُبيد عن سعيد بن المسيّب والحسن والشعبي أن زكاة الحُليّ عاريتُه، وإذا لم يُلبس ولم يُعار ففيه الزكاة[٦].

الاختيار والترجيح:

---

[١] المرجع السابق.

[٢] دراسات فقهية: ص٣٦.

[٣] سنن البيهقي، والمرجع السابق.

[٤] سنن البيهقي، والمرجع السابق.

[٥] المرجع السابق.

[٦] دراسات فقهية: ص٣٧.

بعد ذكر المذاهب وأدلتها في زكاة الحُلي يتضح لنا تعارضها بعد الاعتراضات والمآخذ التي قال بها أصحاب كل مذهب بالنسبة لأدلة المخالفين لهم والرد عليها وتضعيفها وعند التعارض بين الأدلة يكون الترجيح بينها بالجمع بينهما إن أمكن، فإذا لم يمكن الجمع فيرجح بين الأدلة ويؤخذ بالقوي منها دون الضعيف ويرجح الأقوى على القوي، وهكذا.

والجمع بين المذهبين مما لا يمكن العمل به؛ لتعارضهما الحكم، وكذلك لتعادل الأدلة عند الفريقين في مجموعها قوة وضعفا، فلم يبق إلا ترجيح أحد القولين أو المذهبين على الآخر.

ولما كان الترجيح بمعناه الدقيق بالنسبة لنا في هذا المقام يصعب الوصول إليه؛ لصحة أدلة كل مذهب في الجملة، والعمل بها في زمن الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب الفقهية، فسوف نكتفي بما ذكره الفقهاء والعلماء في هذا المجال.

يقول الإمام الشيرازي الشافعي في الحُلي: وإن كان الاستعمال مباحًا كحلي النساء وما أعِدَّ لهنَّ، وخاتم الفضة للرجال، **ففيه قولان:**

أحدهما: لا تجب فيه الزكاة، لما روي «**عن جابر رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: "ليس في الحُلي زكاة"**». ولأنه مُعَدٌّ لاستعمال مباح، فلم تجب فيه الزكاة، كالعوامل من الإبل والبقر.

والثاني: تجب فيه الزكاة. واستخار اللهَ فيه الشافعي واختاره؛ لما «**روي أن امرأة من اليمن جاءت إلى رسول الله ﷺ معها ابنتها في يدها مسكتان غليظتان من الذهب، فقال لها رسول الله ﷺ: أتعطين زكاة هذا؟ فقالت: لا.**

فقال رسول الله ﷺ: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى النبي ﷺ وقالت: هما لله ولرسوله. ولأن الحُلي من جنس الاثمان، فأشبه الدراهم والدنانير»[1].

وقال الشيخ عطية محمد سالم القاضي والمدرس بالحرم النبوي الشريف في بحثه القيم: ويُرجِّح أدلة القائلين بالوجوب كثرةُ النصوص، فللموجبين نصوص عن ستة من الصحابة مرفوعة إلى النبي ﷺ، وليس للقائلين بعدم الوجوب نص مرفوع إلا حديث جابر فقط. وآثار الموجبين كثيرة بلغت أحد عشر ما بين صحابي وتابعي منهم عمر وعمرو بن العاص وعائشة[2].

وقال ابن رشد بعد أن ذكر أثر جابر عن النبي ﷺ **«ليس في الحُلي زكاة»**. كدليل لمن لم يوجبوا الزكاة في الحُلي، وأثر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في المرأة التي جاءت مع ابنتها وفي يد ابنتها مَسك من ذهب فقال لها: **«أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا»**. والذي سبق ذكره بتمامه. والأثران ضعيفان وبخاصة حديث جابر[3].

وقال الموصلي في باب زكاة الذهب والفضة: وتجب في مضروبهما وتِبْرهما وحُلِيّهما وآنيتهما، نوى التجارة أم لم ينوِ إذا كان ذلك نصابًا؛ قال تعالى: ﴿**وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ**﴾ علَّقَ الوجوب باسم الذهب والفضة وأنه موجود في جميع ما

---

[1] المهذب: ١/١٥٩.

[2] راجع التفصيل في الدراسات الفقهية في زكاة الحُلي ص٥٢ وما بعدها.

[3] بداية المجتهد: ١/٢٥١.

ذكرنا؛ لأن المراد بالكنز عدم إخراج الزكاة؛ لحديث جابر وابن عمر رضي الله عنهما: «**كل ما لم تؤدّ زكاته فهو كنز، وإن كان ظاهرا. وما أديت زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا**». وعن أم سلمة –رضي الله عنها– قالت: «**كنت ألبس أوضاحا من الذهب فقلت: يا رسول الله، أكنزٌ هي؟ فقال: "إن أديتِ زكاته فليس بكنز"**» فيصير تقدير الآية: والذين لا يؤدون زكاة الذهب والفضة فبشرهم بعذاب أليم. ورأى رسول الله ﷺ امرأتين عليهما سواران من ذهب فقال: «**أتحبان أن يسوركما الله بسوارَين من نار؟ قالتا: لا، قال: فأديا زكاتهما**"»[1].

هذا، وللمكلَّف اختيار ما تطمئن إليه النفس من المذهبَين للعمل به بعد استخارة الله سبحانه وتعالى كما فعل الإمام الشافعي رضي الله عنه، ومن مال إلى العمل بما قال به الشافعي بعد استخارته فهو أولى وأفضل. والله أعلم.



[1] الاختيار لتعليل المختار.

المبحث السادس: زكاة عروض التجارة

والمراد بالتجارة: البيع والشراء بقصد الربح ونماء ماله على الدوام، **والمراد بالعُروض:** كل ما يمكن تملكه وبيعه ثم شراؤه وبيعه بغرض التجارة، وهذا يشمل كل ما أحله الله في البيع والشراء والملك عقارا كان أو منقولا، وإن كان الأصل أن العرَض لا يطلق إلا على ما يَعرِض ويَفنى وهو لا يشمل العقار والموزون والمكيل.

والدليل على وجوب الزكاة فيها: ما روي عن سَمُرة بن جُندب أنه قال: **«إن النبي ﷺ كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع»**[1].

وما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى رُزَيق بن حَيَّان وكان على جَوازِ مصر: أن مَن مرَّ بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم مما يديرون من التجارات من كل أربعين دينارا دينارا فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرين دينارا، فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا[2].

شروط وجوب زكاة العُروض:

واشتُرِط لوجوب الزكاة فيها الإسلام، والحُرية، والمِلك التام، والنصاب. **ونصابها:** هو نصاب الأثمان الذهب والفضة، والحول، ونية التملك للتجارة بعوض مالي عند الشراء فقط.

كيفية التقويم وإخراج الزكاة:

---

(1) رواه أبو داود.

(2) رواه مالك في الموطأ، وعبد الرزاق في مصنفه.

وتقوَّم عروض التجارة عند آخر الحَول بالنقد الذي اشتُريتْ به، فإن بلغ ما قوِّم نصابا، زُكِّي عنه، وإن لم يبلغ النصابَ فلا زكاةَ فيه.

والواجب هو ربع العُشر، اثنان ونصف في المائة، والواجب إخراجه من القيمة لا من العَين المقوَّمة، وإن جاز الإخراج من العَين ما يساوي القيمة الواجبة زكاة.



المبحث السابع: زكاة المعدِن

وتجب الزكاة في كل معدِن تجب في جنسه الزكاة كالذهب والفضة إن بلغ النصاب صافيًا ربع العشر في الحال عند الشافعية، وفي قول نصف العُشر، ولا يجب إلا فيها فقط، **وقال الحنفية:** تجب الزكاة في كل المعادن التي تخرج من الأرض، والواجب فيها الخمُس. **وقال المالكية:** الواجب العُشر كالأرض العُشرية. **وقال الحنابلة:** في المستخرج من المعدن الذهب والفضة البالغ نصابا ربع العُشر[١].

فإن كان من غيرهما: وجب فيه ربع العُشر زكاة من كل ما يخرج، قلَّ أو كثُرَ، ولو كان غير معدن كالنِّفْط والكِبريت[٢].

والحنابلة كالجمهور في أن المُخْرَج زكاة على من تجب عليه الزكاة، **وقال الحنفية:** الواجب فَيْءٌ، لا زكاة، والواجب هو الخُمُس[٣].

---

(١) المغني: ٢٤/٣، والموطأ: ١٦٦/١، والمهذب: ١٨٢/١.

(٢) المغني: ٢٤/٣، والموطأ: ١٦٦/١، والمهذب: ١٨٢/١.

(٣) المغني: ٢٤/٣.

المبحث الثامن: زكاة الدَّين

وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الدَّين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الظاهرة كعُروض التجارة، والباطنة كالأثمان، فمَن ملك نصابا وعليه دين بمقداره أو بجزء منه، فلا زكاة عليه، لما روي عن السائب بن يزيد قال: سمعت عثمان بن عفان: هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقض دينه وليزكِّ بقية ماله.

وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكروه، فدل على اتفاقهم عليه. وهذا مذهب الحنابلة ومالك والليث والثوري وأبي ثور والأوزاعي والحنفية والشافعي في القديم.

وقال الشافعي في الجديد وربيعة وحماد بن أبي سليمان: الدين لا يمنع الزكاة؛ لان الحر المسلم إذا ملك نصابا حولا تجب عليه فيه الزكاة، والمَدين كمن لا دَين عليه[1].



[1] المغني ٣ / ٤١، والدسوقي ١ / ٤٣١، وابن عابدين ٢ / ٤، ٧، وشرح المنهاج بحاشية القليوبي ٢ / ٤٠.

المبحث التاسع: زكاة الفِطر

حكمها وحكمة مشروعيتها:

وزكاة الفِطر واجبة؛ لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «**فرض رسول الله ﷺ صدقة الفطر من رمضان على الناس صاعًا من قمح أو صاعًا من شعير على كل ذكر وأنثى حرٍ أو عبد من المسلمين صغيرا كان أو كبيرا**».

وقد شُرعت زكاة الفطر في السنة الثانية من الهجرة في شعبان، وهي طُهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، كما قال ﷺ[1].

واشترط لوجوبها الإسلام والحرية واليسار بزيادة عن مؤنته ومؤنة من تلزمه نفقته في يوم العيد وليلته؛ لقوله ﷺ في زكاة الفِطر: «**أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما يعطي**»[2].

مقدار زكاة الفطر ووقت إخراجها:

ومقدارها صاع مما ورد في حديث النبي ﷺ الذي رواه أبو سعيد الخدري من غالب قوت المزكّي، والصاع بالكيل المصري يساوي قدحان من الحبوب الصافية من قِشرها وطِينها وعَطَبها، كالقمح والأرز والذرة الشامية؛ فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «**كنا إذا كان فينا رسول الله ﷺ نخرج زكاة الفطر عن**

---

(1) المهذب: ١٦٢/١، وفقه الزكاة: ص٢٦، والموطأ: ١٩١/١.

(2) رواه أبو داود.

كل صغير وكبير حر ومملوك صاعا من طعام أو صاعا من أقِط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب»[1].

ويجوز إخراج قيمة الواجب بالنقود إن كان ذلك فيه مصلحة لمستحق الزكاة، **وتجب زكاة الفطر** بتمام غروب شمس آخر يوم من رمضان.

وأفضل وقت لإخراجها يوم العيد وقبل الخروج لصلاة العيد يوم العيد، ويجوز التعجيل بها من أول يوم في رمضان، ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد بدون عذر.

المبحث العاشر: مصارف الزكاة

وتُصرف الزكاة إلى مَنْ يستحقونها، وهم مَنْ حددتهم الآية، وهم الثمانية الذين ورد ذكرهم في قوله تعالى: ﴿**إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ**﴾[2].

والفقير: هو أسوأ حالًا من المسكين، وهو مَنْ لا يملك قوت يومه، ولا تجب نفقته على غيره، أو كان يملك الكفاف منها، كالعامل الذي يعمل بثلاث في اليوم ويحتاج لنفقته لعشر، والمسكين مَنْ يعمل بسبع ويحتاج لعشر، **وقيل:** العكس، وعليه فالمسكين أسوأ حالًا من الفقير.

---

(١) رواه البخاري.

(٢) سورة: التوبة، الآية: ٦٠.

والمؤلفة قلوبهم: هم المسلمون حديثًا ونيتهم في الإسلام ضعيفة. **وقيل:** يدخل معهم الكفار حيث يأخذون منه تأليفًا وإغراءً لهم في الدخول إلى الإسلام.

والغارم: هو المدين الذي لا يملك ما يوفي به دينه. **وفي سبيل الله:** هم المجاهدون في سبيله، وقيل: ذلك عام فيشمل كل ما فيه مصلحة المسلمين. **وابن السبيل:** هو الغريب الذي يحتاج لمال يوصله لبلده[1].



(١) فقه الزكاة: صـ ٣٠، وما بعدها، والمهذب: ١٦٨/١، وما بعدها، والمغني: ٧٨/٣، وما بعدها، والاختيار: ١٤٩/١، وما بعدها، ومختصر خليل: صـ ٦٤، وحاشية الدسوقي: ٤٩٢/١.

باب الصوم

المبحث الأول: تعريف الصوم ومشروعيته وحكمة مشروعيته

معنى صوم رمضان:

صوم رمضان، مركب إضافي أحدهما "صوم" وثانيهما رمضان، أما عن معنى الصوم: فإنه يطلق في اللغة علي مطلق الإمساك سواء كان عن الأكل والشرب والجماع أو عن غيرهما فيقال لمن ترك الأكل والشرب والجماع: صائم؛ لأنه أمسك عنها، ويقال للصامت: صائم؛ لإمساكه عن الكلام، ومن هذا قوله تعالى: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا﴾ أي: صمتًا، ويقوي هذا قوله تعالى بعد ذلك: ﴿فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا﴾[1]، ويقال: الفرس صائم؛ لإمساكه عن العلف أو لقيامه ساكنًا لا يطعم شيئًا، ومن هذا قول النابغة:

خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما

قال ابن منظور: (الصوم ترك الطعام والشراب والنكاح والكلام)[2].

أما عن الجزء الثاني "رمضان": فإنه مأخوذ من الأصل الرمض، **والرمض:** حر الحجارة من شدة حر الشمس[3] كما قال ابن منظور، ورمضان من أسماء الشهور معروف.

---

(١) سورة مريم، من الآية: ٢٦.

(٢) لسان العرب، مادة (صوم).

(٣) القاموس المحيط، مادة (رمض)، ولم يرتض هذا بعض الفقهاء؛ لأن التسمية كانت قبل فرض رمضان.

وقال ابن دريد: لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي هي فيها فوافق رمضان أيام رمض الحر وشدته فسمي به، **وقيل:** مأخوذ من: رمض الصائم، إذا حر جوفه من شدة العطش. **ويضيف الفيروز آبادي**[1]: أن شهر رمضان سمي بذلك؛ لأنه يحرق الذنوب. هذا معنى صوم رمضان في اللغة.

أما معناه في اصطلاح الفقهاء: فهو الإمساك عن المفطرات يومًا كاملًا، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، بشروط مخصوصة سنوضحها فيما بعد. وهذا التعريف متفق عليه بين الأحناف والحنابلة، أما المالكية والشافعية فإنهم يزيدون في آخره كلمة (بنية)؛ وذلك لأن النية ليست بركن من أركان الصوم عند الأحناف والحنابلة؛ ولهذا لم تكن جزءًا من التعريف، إلا أنها شرط لازم لا بد منه، فمن لم ينو بهذه الكيفية فإن صيامه يبطل باتفاق الفقهاء.

ومن هذا نعلم أن الخلاف في كون النية شرطًا أو ركنًا إنما هي فلسفة فقهية يحتاج إلى معرفتها المتخصصون والدارسون للعلم، أما غيرهم فإنهم ملزمون بمعرفة أن النية لازمة، فلا يصح الصوم بدونها[2]. وعلى ذلك يكون الصوم في الشرع إمساك عن شهوتي الفرج والبطن من الفجر إلى غروب الشمس مع تبييت النية.

مشروعية صوم رمضان:

---

(١) متن اللغة، مادة (رمض).

(٢) الفقه على المذاهب الأربعة: ٥٤١/١.

قام الدليل على مشروعية صوم رمضان من القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة، وإجماع المسلمين.

أما القرآن الكريم: فآيات كريمة، منها: قوله تعالى: **﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾**(١).

ومَن يتدبر الآيات الكريمة يجد أن الله تعالى قد فرض صيام هذا الشهر وقرن هذا بالحكمة من الصيام مع التنبيه إلى ما يدعو المؤمن إلى الامتثال لأمر ربه -ﷻ-. انظر إلى حرف النداء "**يا**" الذي يكون لنداء البعيد وما يتضمن هذا من علو منزلة المؤمنين، وانظر إلى التعريف بالموصول لما في خير الصلة من الإيمان الذي هو في حقيقته عقد بين العبد وربه مقتضاه الوفاء والطاعة والانقياد لأوامر الله تعالى والكف والامتناع عما لم يشرعه

---

(١) سورة: البقرة، الآيات: ١٨٣، ١٨٤، ١٨٥.

سبحانه، ثم انظر إلى قوله تعالى: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ وما فيه من حكم جامعة للصيام إلى غير ذلك من الإشارات الدقيقة في الآيات الكريمة[1].

وقد ذكرت الآيات – ضمن ما ذكرت –: أن الله حين كتب عليهم الصيام لم يكتبه عليهم لأول مرة في تاريخ الأديان، وليس هو بدعًا في التشريع، فقد كتبه على مَنْ سبقهم من أهل الكتاب وأهل الشرائع والأديان... وهكذا يخفف الله عليهم وطأة هذا التشريع على النفوس، ويهون خطبه عليها، فالإنسان إذا عرف أنه لم يكف بشيء جديد وإنما هو شيء سبق وتقدم وقامت به الطوائف والأمم هان عليه الأمر وتشجع عليه[2].

ثم ذكر المولى سبحانه في الآيات أن الصوم ليس امتحانًا فقط، ولا مشقة ليس من ورائها قصد، بل رياضة وتربية، وإصلاح وتزكية، ومدرسة خلقية يتخرج منها الإنسان فاضلًا كاملًا، زمامه بيده، يملك نفسه وشهوته ولا تملكه؛ ذلك أن الصائم وقد استطاع الإضراب عن المباحات الطيبات فهو أقوى على ترك الممنوعات والمحرمات. ومَنْ يترك الماء الزلال الحلال، والطعام الزكي الهني لأمر ربه كيف يقرب السحت الحرام، والرجس النجس من المطاعم والمشارب والمعايش؟!؛ لذلك قال سبحانه: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾.

---

(١) راجع معنى الآيات الكريمة: تفسير ابن عباس: صـ ٨٤، والدر المنثور للسيوطي: صـ ١٧٥، وما بعدها، وتفسير الطبري: ٧٥/٢، وتفسير روح البيان للبروسوي: ٢٨٩/١، وما بعده، وتفسير البيضاوي: ٢٧٥/٢، وما بعدها.

(٢) راجع: الأركان الأربعة، للأستاذ أبي الحسن الندوي: صـ ٢٠٩، وما بعدها.

ولا تهولنكم عدة الشهر، ولا تثقلن عليكم، فإنما هي أيام معدودات تصام تباعًا وتنقضي سراعًا، وما نسبة هذا الشهر الذي لا يصام إلا نهاره إلى العام الكامل الذي ينقضي في لذة مباحة، ومتعة وراحة؟، ومع هذا اليسر والتخفيف فإنه يستثني من هذا التكليف المريض والمسافر، ومن يعجز عن الصوم أو يخاف على نفسه منه، ثم ذكرت الآيات فضل الشهر الذي شرع صومه، إنه شهر نزل فيه القرآن الذي كان بعثًا جديدًا لجيل الإنسان، ومبدأ حياة جديدة للنوع البشري، فخليق بالمسلم أن يستمد من هذا الشهر المبارك بصيامه وقيامة حياة جديدة، وإيمانًا جديدًا، وقوة جديدة.

وأما السنة المطهرة الدالة على مشروعية الصوم فأحاديث، منها:

١- ما رواه الشيخان[١]: عن عمر بن الخطاب-ﷺ- قال: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: **«بُنِيَ الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان».**

ووجه دلالة الحديث على فرضية صوم رمضان ظاهرة واضحة لا لبس فيها ولا خفاء، وقد ذكر الإمام النووي في بيان معنى هذا الحديث قوله: (فمن

---

(١) **راجع:** الأربعين النووية، الحديث الثالث، صـ ٢، وقد جاء في هذه الرواية تقديم الحج على الصوم، وهذا من باب الترتيب في الذكر دون الحكم؛ لأن صوم رمضان وجب قبل الحج، وقد جاء في الرواية الأخرى تقديم الصوم على الحج. راجع: من أركان الإسلام: صيام رمضان، للدكتور: علي أحمد مرعي، دراسات في الإسلام، يصدرها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، العدد: ١٩٨، صـ ١٢.

أتى بهذه الخمس فقد تم إسلامه، وكما أن البيت يتم بأركانه كذلك الإسلام يتم بأركانه، وهي خمس، وهذا بناء معنوي شبه بالبناء الحسي، ووجه التشبيه: أن البناء الحسي إذا انهدم بعض أركانه لم يتم، فكذلك البناء المعنوي؛ ولهذا قال -ﷺ-: «**الصلاة عماد الدين، فمن تركها فقد هدم الدين**»، وكذلك يقاس البقية) [1].

٢- وروى الشيخان عن ابن عمر – رضي الله عنهما – قال: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: «**إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له**»[2].

٣- وروى الترمذي عن معاذ بن جبل -رضي الله عنه- قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، قال -ﷺ-: «**لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئًا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت**»، ثم قال: «**ألا أدلك على أبواب الخير: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل**»، قال: ثم تلا: ﴿**تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ**﴾ حتى بلغ ﴿**يَعْمَلُونَ**﴾، ثم قال: «**ألا أخبرك برأس الأمر، وعموده، وذروة سنامه**»؟، قلت: بلى يا رسول الله، قال: «**رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد**»، ثم قال: «**ألا أخبرك بملاك ذلك كله**»؟، قلت: بلى يا نبي الله، فأخذ بلسانه

---

(١) المرجع السابق: صـ ٢١، والمراد بالشيخين في كتب الحديث: البخاري ومسلم.

(٢) عمدة الأحكام من كلام خير الأنام، الحديث الثاني من كتاب الصيام، صـ ١٣٣.

وقال: «**كف عليك هذا**»، قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟، قال: «**ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم**»"[1]. إلى غير هذا من النصوص الكريمة التي تدل على وجوب صوم رمضان.

وأما الإجماع:

فقد اتفق المجتهدون على أن صيام رمضان فرض من فروض الإسلام يجب أداؤه على كل مسلم وكل مسلمة إذا تحققت الأسباب والشروط وانتفت الموانع.

٣- **حكمة الصيام:**

جماع هذه الحكمة ما ختم الله به الآية الأولى من آيات الصيام وهو قوله سبحانه: ﴿**لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ**﴾، فلم يقل المولى -ﷻ-: تتألمون، أو لعلكم تصحون، أو لعلكم تقتصدون...، وإنما قال: ﴿**لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ**﴾، فجعل الصوم اختبارًا روحيًا، وتجربة خلقية، وأراد منه أن يكون وسيلة إلى نيل صفة المتقين، وجعل التقوى هي الهدف الحقيقي من تجربة الصوم.

وقد أشار إلى مثل ذلك حجة الإسلام الغزالي في كتابه العظيم: إحياء علوم الدين، إذ يقول: (المقصود من الصوم التخلق بخُلق من أخلاق الله -ﷻ- وهو الصمدانية، والاقتداء بالملائكة في الكف عن الشهوات بحسب الإمكان، فإنهم منزهون عن الشهوات، والإنسان رتبة فوق رتبة البهائم لقدرته

---

(١) راجع: الأربعين النووية، الحديث التاسع والعشرون، صـ ٢٢٣.

بنور العقل على كسر شهوته، ودون رتبة الملائكة لاستيلاء الشهوات عليه، وكونه مبتلى بمجاهدتها، فكلما انهمك في الشهوات انحط إلى أسفل السافلين والتحق بغمار البهائم، وكلما قمع الشهوات ارتفع إلى أعلى عليين، والتحق بأفق الملائكة)[1].

ويزيد العلامة ابن القيم ذلك المعنى إيضاحًا وتفصيلًا فيقول: (المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات وفطامها عن المألوفات، وتعديل قوتها الشهوانية لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمها، وقبول ما تزكو به مما فيه حياتها الأبدية، ويكسر الجوع والظمأ من حدتها وسورتها، ويذكرها بحال الأكباد الجائعة من المساكين، وتضييق مجاري الشيطان من العبد بتضييق مجاري الطعام والشراب، وتحبس قوى الأعضاء عن استرسالها لحكم الطبيعة فيما يضرها في معاشها ومعادها ويسكن كل عضو منها، وكل قوة عن جماحه، وتلجم بلجامه فهو لجام المتقين، وجنة المحاربين، ورياضة الأبرار المقربين)[2].

ويمضي ابن القيم ببيانه الواضح، وأسلوبه الفذ في شرح أسرار الصوم ومقاصده فيقول: (وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة، والقوى الباطنة وحمايتها عن التخليط الجالب لها المواد الفاسدة التي إذا استولت عليها أفسدتها، واستفراغ المواد الرديئة المانعة من صحتها، فالصوم يحفظ

---

(١) إحياء علوم الدين، للإمام الغزالي: ٢٠٢/١.

(٢) زاد المعاد: ١٥٣/١، ١٥٤، الطبعة الثانية بالمطبعة المصرية.

على القلب والجوارح صحتها، ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات، فهو من أكبر العون على التقوى).

وإعداد الصوم لتقوى الله يظهر من وجوه كثيرة، أعظمها شأنًا ما يلي:

١- أنه يعود الإنسان الخشية من ربه في السر والعلن؛ إذ أن الصائم لا رقيب عليه إلا ربه، فإذا ترك الشهوات التي تعرض له من أكل نفيس وشراب عذب وفاكهة يانعة وزوجة جميلة؛ امتثالًا لأمر ربه وخضوعًا لإرشاده الحكيم مدة الصيام شهرًا كاملًا، ولولا ذلك لما صبر عليها وهو في أشد الشوق إليها، لا جرم أنه بتكرار ذلك يتعود الحياء من ربه، والمراقبة في أمره ونهيه، وفي ذلك تكميل له وضبط للنفس عن شهواتها، وشدة مراقبتها لبارئها، وإذا ألمَّ بشيء منها يكون سريع التذكر، قريب الرجوع بالتوبة الصحيحة كما قال تعالى: ﴿**إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ**﴾[(١)]. وفي الحديث: "**من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه**"[(٢)]. أي: من صغائر ذنوبه وكبائرها إذا تاب منها قبل الصوم، وفي الحديث: "**كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، وأنا أجزي به**"[(٣)].

٢- أنه يكسر حدة الشهوة، ويجعل النفس مسيطرة على شهواتها بحسب الشرع، كما في الحديث: "**يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة**

---

(١) سورة: الأعراف، الآية: ٢٠١.

(٢) رياض الصالحين: ٢/٥٥٣، شرح وتحقيق: د/ الحسيني عبد المجيد هاشم.

(٣) المرجع نفسه: ٢/٥٥٠.

فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء"[(١)].

٣- يعود الشفقة والرحمة بالفقراء والمحتاجين فيسارع إلى البذل والعطاء، تجود نفسه بالخير والمعروف والبر؛ لأنه بالصوم ذاق مرارة الجوع والحرمان، وفي ذلك تكافل للأمة وشعور بالأخوة والرحمة بينه وبين إخوانه المسلمين ممن حرمتهم ظروف الحياة القاسية، وكم في الحياة من فقراء ليس غيرهم من ذي الثراء أذكى منهم ولا أعلى همة ولا أكثر علمًا، ولكن قسوة المجتمع عليهم وإهمال الدولة لهم جعلهم يئنون تحت وطأة البؤس وهموم الحاجة.

٤- أن الصوم يفني المواد الراسبة في البدن، ولاسيما في أجسام المترفين؛ لأنهم قليلي العمل، ويجفف الرطوبات الضارة، ويطهر الأمعاء من السموم التي تحدثها البطنة، ويذيب الشحم الذي هو شديد الخطر على القلب، وقد أُثِرَ عن النبي -ﷺ- أنه قال: **"صوموا تصحوا"**[(٢)].

٥- **قال بعض علماء أوربا:** إن صيام شهر واحد في السنة يذهب الفضلات الميتة في البدن مدة سنة. ومن يصم على هذا الوجه يكن راضيًا مرضيًا مطمئنًا، لا يجد في نفسه اضطرابًا ولا قلقًا من مزعجات الحوادث ولا عظيم المصائب والكوارث.

---

(١) رواه البخاري. ومعنى وجاء: خصاء، يعني أنه يكسر حدة الشهوة. راجع: منهاج المسلم، لأبي بكر الجزائري: صـ ٣٠٥، الطبعة الخامسة، دار الفكر بمصر.

(٢) رواه ابن السني، وأبو نعيم، وحسنه السيوطي. راجع: منهاج المسلم: صـ ٣٠٣.

٦- الصبر وهو منطق التقوى والطريق إليها، فالصائم عندما يمتنع عن طعامه وشرابه وهما لازمان لحفظ النفس، وحفظها آخر ما يحرص الإنسان عليه، وعندما يمتنع عن شهوة الفرج عن طريقها الشرعي وفيها بقاء النوع وحفظ النسل، وليس الإنسان أقل حرصًا على هذا من حرصه على نفسه، عندما يمتنع عن شهوتي البطن والفرج استجابة لأمر الله فإنه بذلك يكون قد أسلم لله قياده، وتعود الصبر والمصابرة، وكان جديرًا بتكريم الله له: ﴿إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾[١].

فالصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على ما قدر الله، كل هذه الأنواع من الصبر تكمن وراء الحكمة من تشريع الصيام، وهي داخلة في التقوى ومعينة عليها. وهذا واجب من الواجبات التي أوجبها الله علينا، والمسلم يحتاج إلى الصبر في كل مرحلة من مراحل حياته، ويقاس عليه غيره من الواجبات، فالصبر لازم للمؤمن حتى يكون المؤمن القوي في المجتمع القوي فيحقق به ما أراده الله لهذه الأمة، ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾[٢].



(١) سورة: الزمر، من الآية: ١٠.

(٢) سورة: المنافقون، من الآية: ٨.

المبحث الثاني: ثبوت رمضان

يثبت دخول رمضان بأحد أمرين:

أولهما: إكمال شهر شعبان بثلاثين يومًا، فإذا تم ثلاثون يومًا، فيوم الواحد والثلاثين هو أول يوم رمضان قطعا.

وثانيهما: رؤية هلال رمضان، فإذا رؤى هلاله ليلة الثلاثين من شعبان فقد دخل رمضان ووجب صومه لقوله تعالى: ﴿**فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ**﴾[1]، وقول رسول الله –صلى الله علية وسلم –: "**صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم، فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً**"[2]، **رواه أحمد والنسائي ومسلم وابن ماجه.**

وفي رواية: "**إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوماً**"[3]، أي: أن السماء إذا كانت صحوا كان أمر الصوم متعلقاً برؤية الهلال، فلا يجوز الصيام إلا إذا رؤى الهلال، وأما إذا كان بالسماء غيم فإن المرجع في ذلك يكون إلى شعبان، بمعنى أن تكتمله ثلاثين يوماً بحيث لو كان ناقصاً في حسابنا نلغي ذاك النقص، وإن كان كاملاً وجب الصوم.

---

(1) [البقرة: ١٨٥].

(2) نيل الأوطار الشوكاني، ٤/ ٢١٤.

(3) المدخل لابن الحاج ٢/١ ط دار الكتاب العربي بيروت ١٩٧٢.

وبهذا أخذ ثلاثة من الأئمة[1]، وأما الحنابلة فقالوا: إن حال دون رؤية الحلال غيم أو قتر أو دخان أو غيرها ليلة الثلاثين من شعبان فيجب الصوم احتياطًا لا يقينا وه أيضاً مذهب عمر وابنه وعمرو بن العاص وأبي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر وقاله جمع من التابعين.

واستندوا في هذا إلى ما رواه ابن عمر رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية أخرى، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأقدروا له"[2] يعنى ضيقوا له من قوله: ﴿وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ﴾ [3] أي ضيق عليه في الرزق وتضييق العدة أن تحسب شعبان تسعة وعشرين يوماً.

واحتجوا بأن ابن عمر وهو راوي الحديث كان إذا حال دون مطلع هلال رمضان غيم أو قتر أو دخان أصبح صائماً، وعمله هذا تفسير الحديث فيجب الأخذ به، لكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا حال دون رؤية الهلال ليلة الثلاثين غيم أو قتر فصومه جائز، لا واجب ولا حرام، وهو قول طائفة من السلف والخلف، وهو مذهب أبي حنيفة، والمنقولات الكثيرة المستفيضة من أحمد إنما تدل على هذا، ولا أصل للوجوب في كلامه، ولا في كلام أحد من الصحابة رضى الله عنهم"[4].

من يثبت بشهادتهم هلال رمضان:

---

(1) الفقه على المذاهب الأربعة الجزيري ١/ ٥٤٨

(2) نيل الأوطار ٤ / ٢١٣.

(3) سورة الطلاق الآية: ٧.

(4) الاختيارات الفقرية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ص ٢٠٧ مكتبة الرياض الحديثة

اختلف الأئمة الفقهاء فيمن يثبت بشهادتهم هلال رمضان، **فعند أبي حنيفة:** تتعين رؤيته إذا كانت السماء مصحية بشهادة جمع كثير يقع العلم بخبرهم، وفي الغيم تقبل شهادة واحد، ذكراً كان أو أنثي، فلا يلزم أن يراه جماعة التعسر الرؤية حينئذ، ولا فرق بين أن يكون ذلك بلفظ الشهادة أو مجرد الإخبار. **وقال مالك:** لا بد من شهادة عدلين، ولا تثبت الرؤية بالواحد إلا في حق نفسه أو في حق من أخبره إذا كان من أخبره لا يعتني بأمر الهلال. **والشافعي له قولان، وعند أحمد روايتان:** أظهرهما قبول عدل واحد.

ولا تقبل شهادة عدل واحد في هلال شوال عند عامة الفقهاء، فقد اشترطوا أن يشهد على رؤيته اثنان ذوا عدل، إلا أبا ثور فإنه لم يفرق في ذلك بين هلال شوال وهلال رمضان، وقال يقبل فيها شهادة الواحد العدل.

ومذهب أبي بكر بن المنذر هو مذهب أبي ثور، وأحسبه مذهب أهل الظاهر، وقد احتج أبو بكر بن المنذر بانعقاد الإجماع على وجوب الفطر، والإمساك عن الأكل يقول واحد، فوجب أن يكون الأمر كذلك في دخول الشهر وخروجه، إذ كلاهما علامة تفصل زمان الفطر من زمان الصوم[1]، **وقد رجح الإمام الشوكاني هذا الرأي بقوله:** وإذا لم يرد ما يدل على اعتبار الإثنين في شهادة الإفطار من الأدلة الصحيحة، فالظاهر أنه يكفى فيه الواحد العدل قياسًا على الاكتفاء به في الصوم. وهذا حق، فالتعبد بقبول خبر الواحد يدل على قبوله في كل موضع إلا ما ورد الدليل بتخصيصه بعدم التعبد فيه

([1]) راجع: كتاب الإرشادات في العقائد والعبادات الأستاذ إبراهيم الشريف ص ١١١ وفقه السنة الشيخ سيد سابق ج٣ ص ٠٢١٢

بخبر الواحد كالشهادة على الأموال ونحوها، فالظاهر ما ذهب إليه أبو ثور"[1].

وقت رؤية الهلال:

المعتمد ثبوت رؤية الهلال بعد الغروب، أما قيله سواء ما قبل الزوال وما بعده فلا يعتد بها لا للماضي ولا للمستقبل؛ لأن الشارع إنما أناط الحكم بالرؤية بعد الغروب فيكون المدار عليها لا على الوجوه. وقيل: إن رؤي نهارًا قبل الزوال أو بعده فهو الليلة المستقبلة وقال أحمد: قبل الزوال الماضية.

حكم من رأى الهلال:

ومن رأى هلال رمضان وجب عليه أن يصوم، وإن لم تقبل شهادته، ومن رأى هلال الفطر ولم تقبل شهادته لا يفطر؛ لقوله ﷺ: «**الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون**»[2]. رواه الترمذي وحسنه

وإنما فرَّق من فرق بين هلال الصوم والفطر لمكان سد الذريعة لئلا. يدعى الفساق أنهم رأوا الهلال فيفطرون وهم بعد لم يروه. **ولذلك قال الشافعي:** إن خاف التهمة أمسك عن الأكل والشرب واعتقد الفطر وشذ مالك

([1]) راجع: هامش تحفة المحتاج بشرح المنهاج.

([2]) راجع: منهاج المسلم ص ٣٠٩.

فقال: من أفطر وقد رأى الهلال وحده فعليه القضاء والكفارة. وقال أبو حنيفة: عليه القضاء[1].

المبحث الثالث: شروط وجوب الصيام

اتفق الأئمة الأربعة[2] على أن الصوم محتم على كل مسلم بالغ عاقل طاهر من حيض ونفاس، مقيم قادر على الصيام، وأنه يحرم على الحائض والنفساء، ولو صامتا لم يصح ويلزمهما قضاؤه، فكل مسلم بالغ عاقل صحيح إذا لم تكن فيه الصفة المانعة من الصوم وهي: الحيض والنفاس للنساء وجب عليه صوم رمضان وجوبا محتما غير مخير فيه، لأنه من أهل الوجوب لقوله تعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ﴾[3].

إذا تقرر هذا فلا يجب الصوم على كافر بمعنى أنه إذا أسلم لم يجب عليه القضاء وهو إجماع، وأما وجوبه بمعنى أنه مخاطب به فالصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام وعليه جمهور الفقهاء.

وأما المرتد فالصحيح أنه يقضى ما تركه قبل ردته، ولا يقضى ما فاته زمن ردته"[4]. ولا يجب على صبي لكن يعوَّد عليه ليعتاده كالصلاة، فيؤمر به استحبابا لسبع ويضرب على تركه لعشر. **وقال أبو حنيفة:** لا يصح صوم الصبي، ولا يجب على مجنون لأنه مسلوب العقل الذي هو مناط التكليف

([1]) بداية المجتهد، ١/ ٣٠٧

([2]) راجع: بداية المجتهد ١٣ ص ٣٠٠ والإرشادات في القائد والسيارات ص ١٠٩.

([3]) سورة البقرة الآية: ١٨٥.

([4]) راجع: حاشيه الروض المربع ج١ ص ١١٨ مكتبه الرياض الحديثة

لقوله صلي الله عليه وسلم: «**رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم ومن المجنون حتى يعقل أو يفيق**»[1].

أما من لم يقدر على الصيام أصلا ولو صام لأضر به ضررا غير محتمل لكبر أو مرض لا يرجى له شفاء، فلا يجب عليه الصوم، ولكن يلزمه عن كل يوم الطعام مسكين إن كان موسرا، فلو كان معسرا ثم أيسر أرمه ذلك لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍۖ﴾[2]، ولما أخرجه البخاري وغيره.

عن ابن عباس ﷺ أنه قرأ: ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ﴾[3] قال: يكلفونه، وهو الشيخ الكبير، والعجوز الكبيرة يطعمون عن كل يوم سكينا، ولا يقضون. قال: وليست بمنسوخة إلا أنه رخص الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام، وأمر أن يطعم الذي يعلم أنه لا يطيقه.

والمريض الذي لا يرجى له شفاء، ويجهده الصوم، مثل الشيخ الكبير دون فرق، وكذلك العمال الذين يضطلعون بمشاق الأعمال، لأن المراد بمن (يطيقونه) في الآية كما قال الشيخ محمد عبده: الشيوخ الضعفاء والزمني أي المرضى مرضا مزمنا لا يبرأ ونحوهم كالفعلة الذين جعل الله معاشهم الدائم بالأشغال الشاقة كاستخراج الفحم الحجري من مناجمه أو الذين حكم عليهم

---

(1) راجع: سنن النسائي ج٦ ص ١٥٦ سنن الدارقطني ٣ / ١٢٩

(2) سورة البقرة الآية: ١٨٥.

(3) سورة البقرة الآية: ١٨٥.

بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا شق عليهم الصيام بالفعل، وكانوا لا يملكون الفدية، سقط عنهم وجوب الصيام وأفطروا وأخرجوا الفدية.

وإذا جاء رمضان في أيام الحصاد في زمن الصيف، يجوز للأجير الفطر إن حصلت مشقة شديدة، بشرط تبييت النية واحتياجه للحصاد لمعاشه فإن لم يكن محتاجا كره، وكذلك يجوز لمالك الدرع الفطر عند حصول المشقة عاف على زرعه الضياع، لأن حفظ المال واجب[1]، لكن يلزم من أجهده الصوم لكل يوم مُدَّ طعام[2]، فكأن الذين توجه إليهم الخطاب في الآية الكريمة: ﴿كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ﴾، ثلاثة أقسام:

الأول: المقيم الصحيح، فيتحتم عليه الصوم.

الثاني: المريض والمسافر، فيباح لهما الإفطار مع وجوب القضاء.

الثالث: من يشق عليه الصوم بسبب لا يرجى زواله، كالهرم والمريض الزمن، فيقطران ويطعمان لكل يوم مسكينا، وكذلك الحامل والمرضع فتفطران وتقضيان.

---

(1) راجع: سراج ألسالك شرح اسهل المسالك السيد عثمان بن حسين المالكي ج١ ص ١٩٦.

(2) راجع: عمدة ألسالك وعدة المناسك لشهاب الدين ابن العباس المشهور بابن النقيب المصري ص ٣١ طبع دار احياء الكتاب العربي

المبحث الرابع: أركان الصوم

أركان الصوم ثلاثة تتركب منها حقيقته:

الركن الأول: الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا مجمع عليه الله من الأئمة، حتى عند الشيعة الجعفرية، لقوله تعالى: ﴿فَٱلۡـَٰٔنَ بَٰشِرُوهُنَّ وَٱبۡتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمۡۚ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيۡلِۚ﴾[1].

والمراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود، بياض النهار وسواد الليل[2] لما رواه البخاري ومسلم: أن عدي بن حاتم قال: لما نزلت: ﴿حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ﴾ عمدت إلى عقال أسود وإلى مقال أبيض، فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل، فلا يتبين لي، فغدوت على رسول الله ﷺ فذكرت له ذلك فقال: «**إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار**».

الركن الثاني: النية، وهي عزم القلب على الصيام امتثالا لأمر الله عز وجل، وتقربا إليه، لقول رسول الله ﷺ: «**إنما الأعمال بالنيات**».

---

(1) سورة البقرة الآية: ١٨٧.

(2) راجع: فقه السنه الشيخ سيد ج ٣ ص ٢١٥ وبداية المجتهد ج١ ص ٣١٢ و شرائع الإسلام في الفقه الجعفري ص٩٨ مطبوعات دار مكتبة الحياه ببيروت.

فإذا كان الصوم فرضًا فالنية تجب بالليل قبل الفجر؛ لقوله ﷺ: **«من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له»**[1]، رواه الخمسة، وإن كان نفلا صح ولو بعد طلوع الفجر، وارتفاع النهار إن لم يكن قد طعم شيئا، لقول عائشة رضي الله عنها: **دخل علي رسول الله ﷺ ذات يوم فقال: «هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني صائم»**[2].

ويجب تجديدها لكل يوم صامه من رمضان أو صامه لكفارة أو نذر بأن يقول بقلبه: نويت صوم غد من رمضان أو نذر علي أو نحو ذلك، وبسن أن ينطق بلسانه بالنية لأنه عون القلب. وأما إن كان الصوم نفلا، فإن النية تكفي فيه، ولو كانت نهارا بشرط أن تكون قبل الزوال وبشرط أن لا يسبقها ما ينافي الصوم على الراجح[3]. فلا صوم إلا بنية إجماعاً، فرضا كان أو تطوعا، لأنه عبادة محضة، فافتقر إلى النية كالصلاة، ثم إن كان فرضا كصيام رمضان في أدائه أو قضائه، والنذر والكفارة اشترط أن ينوي به من الليل عند مالك والشافعي وابن حنبل، **وقال أبو حنيفة:** بجزيء صيام رمضان وكل صوم متعين بنية من النهار[4].

---

(1) راجع: نيل الأوطار ج٤٠ ص ٢١٩

(2) المرجع السابق ٤٠ ص ٢٢١.

(3) راجع: الفقه على المذاهب الأربعة ١٠ ص ٥٤٤ وما بعدها.

(4) راجع: المغني لابن قدامة ج ٣ ص ٩١ مكتبة الجمهورية العربية بمصر بالاشتراك مع مكتبه الرياض الحديثة.

الركن الثالث: الصائم، وهو من يصح منه الصوم. وهو الذي تكاملت فيه شروط الوجوب بأن يكون مسلما بالغا عاقلا قادرا على الصوم مع الخلو من الموانع الشرعية كالحيض والنفاس في حق المرأة.



الذي يبطل الصوم أمور من أهمها:

الأول: إدخال عين من الظاهر إلى الباطن عمداً، سواء كان مطعوما أو غير مطعوم، ومنه الدخان المعروف، وشرط الباطن أن يكون جوفا سواء كان بواسطة الأنف كالسعوط أو العين، والأذن كالتقطير، أو الدبر وقبل المرأة كالحقنة في أحد السبيلين لقول ابن عباس ﷺ: «**إنما الفطر ما دخل وليس ما خرج**»، فتعميمه في الداخل يدل أنه مفطر سواء كان مطعوما أو غير مطعوم، فإن أكل أو شرب مختاراً ذاكراً لصومه أبطلة؛ لأنه فعل ما ينافي الصوم لغير عذر.

وضابط ما يفطر: وصول عين وإن قلت من منفذ مفتوح إلى الجوف، فلا يضر وصول الدهن إلى الباطن بتسرب المسام وهي ثقب البدن[1]. **وصرح ابن تيمية أنه:** لا يفطر الصائم بالاكتحال والحقنة الوريدية أو العضلية وما يقطر في إحليله، ومداواة المأمومة وهي الجرح في الدماغ والجائفة وهي الجراحة إذا وصلت الجوف.

ويستثنى من ذلك دخول الذباب وغربلة الدقيق ومحوه كدخان البخور وغبار الطريق وما إليها، كما لا يفطر إذا ذاق طعاما ولفظه، أو وضع فيه عسلا ومجه نظراً للحاجة، ومضغ الطعام الطفل صغير لا يجد من يمضغ له طعامه الذى لا غنى له عنه بشرط أن لا يصل إلى جوف الماضغ عنه

([1]) راجع: عمدة السالك من ٣١، ومنهاج المسلم ص ٣١٤ ومجلة الاعتصام العدد الأول رمضان سنة ١٣٩٦ هـ السنة التاسعة والثلاثون.

شيء، والتطيب فكل ذلك لا يفطر الصائم وذلك لعدم ورود شيء في كل هذه عن الشارع[1].

الثاني: القيء عمدا، فإن استقاء عمداً فعليه القضاء، وأما من غلبه القيء، فقاء بدون اختيار فلا يفسد صومه، لما رواه أبو هريرة أن النبي ﷺ قال: **«ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء، وإن استقاء فليقض»**، رواه الخمسة[2].

الثالث: الحيض والنفاس، ولو في اللحظة الأخيرة قبل غروب الشمس، لأن صحة الصوم متوقفة على فقدهما، وهذا ما أجمع عليه أهل العلم، فإذا طرأ على المرأة الحيض أو النفاس أثناء النهار فصامت ولم تفطر لم يجزئها الصوم. لقول عائشة رضى الله عنها: "**كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة**"، متفق عليه، ومتى نوت الحائض أو النفساء الصوم وأمسكت مع عليها بتحريم ذلك أتمت ولم يجزئها وعليها القضاء[3]، فلو صح الصوم مع الحيض ما أمرها الشارع بالقضاء، وأما عدم أمرها بقضاء الصلاة فهو تخفيف الأجل المشقة.

الرابع: الاستمناء، وهو إنزال المني بسبب المباشرة وإن كانت فاحشة، وكذا الإنزال بسبب تقبيل، أو لمس، أو نحو ذلك.

---

(1) الإرشادات في العقائد والعبادات ص ١١٤

(2) راجع: نيل الأوطار ج٤٠ ص ٢٢٨.

(3) المغني لابن قدامة ج ٣، ص ١٤٢.

فلو قبَّل الرجل زوجته أو ضمها إليه فأنزل، فسد صومه وعليه القضاء فقط، أما لو جامعها في نهار رمضان وهو صائم بغير عذر أو نسيان كان عاصيا وبطل صومه، ولزمه بقية النهار، وعليه الكفارة الكبرى، وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا أنزل أو لم ينزل وهو رأي جمهور الفقهاء.

فإن جامع مكرها أو ناسيا فله عذره ولا كفارة عليه لقوله ﷺ: «**رفع من أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه**»، وقال أحمد بوجوب الكفارة عليه بالوطء معلقاً سواء كان الفاعل متعمداً أو ناسيا عالما أو جاهلا أو مكرها أو مخطئا كمن وطيء، وهو يعتقد أن الفجر لم يدخل وقته، ثم تبين أنه وطيء، بعد الفجر[1].

ومثل الإنزال بسبب تقبيل أو لمس ونحوه إذا استمنى بيده فأنزل فإنه يفسد صومه وعليه القضاء فقط كما ذكرنا والاستمناء باليد حرام؛ لأنه ضار بالصحة وإهدار لماء الحياة وتضييع له، إلا أنه أخف من الزنا.

الإنزال بسبب الفكر أو النظر:

أما الإنزال بسبب الفكر أو النظر فلا يفسد به الصوم؛ لأنه لا نص ولا إجماع في الفطر به، وهو من الأمور التي يشق الاحتراز عنها، ولا يمكن

---

(1) راجع: المغنى ج٣ ص ١٢٠، والفقه على المذاهب الأربعة ج١، ص ٦٥٢، والارشادات ص ١١٢.

مدافعتها، ولهذا فإن رسول الله ﷺ قال: «**عفي لأمتي الخطأ والنسيان، وما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم**».

وقال أبو خص البرمكي: إن الإنزال بسبب الفكر أو النظر يفسد الصوم، واختاره ابن عقيل، لأن الفكرة تستحضر فتدخل تحت الاختيار. بدليل تأثيم صاحبها في بدعة أو كفر، ومدح الله سبحانه الذين يتفكرون في خلق السموات والأرض، ونهي النبي ﷺ عن التفكر في ذات الله، وأمر بالتفكر آلائه، ولو كان غير مقدور عليها لم يتعلق ذلك بها[1]. فأما إن خطر بقلبه صورة الفعل فأنزل لم يفسد صومه؛ لأن الخاطر لا يمكن دفعه. **والصحيح:** أن غلبة المني أو المذى بمجرد نظر أو فكر، فإن ذلك لا يفسد الصيام؛ لأنه مثل الاحتلام، فإن احتلم وخرج منيه وهو نائم فلا شيء عليه[2].

الخامس: الجنون والإغماء، فمن نوى الصيام ثم جن أو اغمى عليه جميع النهار ولم يفق جزءاً منه، لم يصح صومه، لأن الصوم الشرعي إمساك بنية، فلا يضاف للمجنون ولا للمغمى عليه، فإن أفاق جزءاً من النهار صح صومه سواء كان من أول النهار أو آخره، وأما النائم فصومه صحيح وإن استغرق نومه جميع النهار لأن النوم عادة، ولا يزول به الإحساس بالكلية فإن النائم إذا نبه انتبه، بخلاف المجنون والمغمى عليه.

هذا بالنسة للفساد والصحة، أما بالنسبة لوجوب القضاء، فقد فرقوا بين الجنون والإغماء، فقالوا، من أغمى عليه جميع النهار فعليه القضاء؛ لأن

---

(1) راجع: المغنى ج ٣ ص ١١٤.

(2) راجع: الفقه على المذاهب الأربعة ج ١ ص

الإغماء مدته لا تطول غالبًا، فلم يرتفع به التكليف، وأما الجنون فبخلافه، فن جن واستمر جنونه فلا قضاء عليه لزوال تكليفه وهذا هو مذهب الحنابلة[1].

وينبغى تقييده بما إذا لم يكن جنونه بشرب محرم، وإلا عوقب بوجوب القضاء؛ لأن من أتى محرمًا أدى به إلى الجنون فليس أهلا للتخفيف عنه بل يكون حكمه حكم المكلف عقوبة له وردعًا لامثاله.

السادس: الردة، وهي قطع الإسلام بالقول أو الفعل أو الاعتقاد لقوله تعالى: ﴿وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ﴾، وقوله تعالى: ﴿ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ﴾. فمن ارتد عن الإسلام في أثناء صومه فسد صومه وعليه القضاء بسبب الردة، إذا عاد إلى الإسلام سواء أسلم في أثناء اليوم أو بعد انقضاء ذلك اليوم وسواء كانت ردته باعتقاد ما يكفر به أو شكه فيها يكفر بالشك فيه أو بالنطق بكلمة الكفر مستهزئا أو غير مستهزئ قال تعالى: ﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِٱللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴿٦٥﴾ لَا تَعْتَذِرُوا۟ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ ۚ﴾؛ ولأن الصوم عبادة شرطها النية، فأبطلتها الردة كالصلاة والحج[2]،والكفر كله ملة واحدة.

السابع: إذا أكل أو شرب أو جامع يظنه ليلا فبان نهاراً فعليه القضاء عند جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة لما روى حنظلة: قال: كنا بالمدينة

([1]) راجع: الروض المربع وحاشيته، ج١، ص٤١٩

([2]) راجع: المغني"، ج٣، ص١١٨

في رمضان فأفطر بعض الناس ثم طلعت الشمس فقال عمر: (فليقض يوماً مكانه، ولأنه أفطر ذاكراً مختاراً)[1]. وذهب إسحاق وداود وابن حزم وعطاء وعروة والحسن البصري ومجاهد إلى أن صومه صحيح، ولا قضاء عليه لقوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾. وقول رسول الله ﷺ: «**إن الله وضع عن أمتى الخطأ**».

الثامن: قطع نية الصوم ولو لم يأكل أو يشرب، فمن نوى الإفطار ولم يفطرهو متأول أي يرى أن قطع النية لا يفسد الصيام فلا يبطل صومه، وان فعل ذلك ليس متأولا فصومه فاسد، لأن الأصل اعتبار النية في جميع إجزاء العبادة، ولكن لما شق اعتبار حقيقتها اعتبر بقاء حكمها وهو أن لا ينوى قطعها، فإذا نواه زالت حقيقة وحكما ففسد الصوم لزوال ركنه أو شرطه على اختلاف بين الأئمة في ذلك.

وقال ابن أبي حامد: إن الصوم لا يفسد بذلك، لأنها عبادة يلزم المضى في فاسدها فلم تفسد بنية الخروج منها كالحج. وهذا مردود؛ لأن القياس على الحج قياس مع الفارق من حيث أن الحج يصح بالنية المطلقة والجهة وبالنيابة عن غيره إذا لم يكن حج عن نفسه والصوم لا يصح فيه ذلك. وعليه فإن نقض النية قاصدًا الفطر ومتعمدًا له، انتقض صيامه وبطل لا محالة.

([1]) راجع: شرح العمدة ص ١٥٥



أولًا: ما يباح للصائم:

يباح للصائم أمور، نذكر أهمها:

❑ **الأمر الأول:** السواك طول النهار، إذ لا بأس به للصائم؛ لقول عامر بن ربيعة: "رأيت النبي – ﷺ – ما لا يحصى يتسوك وهو صائم". **قال الترمذي:** هذا حديث حسن. وقال زياد بن حدير: ما رأيت أحدًا أدرم لسواك رطب وهو صائم، من عمر بن الخطاب، ولكنه كان عودًا ذاويًا، أي جافًا.

وقد كره الشافعي، وابن حنبل السواك للصائم بعد الزوال؛ لقول رسول الله – ﷺ –: "خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك الأزفر". وذلك كي يحافظ الصائم على تلك الرائحة المتغيرة، التي عبر عنها في الحديث بالخلوف؛ ولهذا قال أحمد لتلك الرائحة: لا يعجبني أن أستاك بالعشي.

فإن كان السواك رطبًا: فقيل: بالكراهة؛ لأنه إذا كان رطبًا فإنه يخشى على صومه منه؛ لاحتمال أن تحلل منه أجزاء إلى حلقه، فيفطر. **وقيل:** لا كراهة؛ لما رويناه من الأحاديث الكثيرة عن عمر، وغيره من الصحابة.

❑ **الثاني:** نزول الماء، والانغماس فيه؛ للاغتسال، أو للتبرد من شدة الحر، سواء كان يصبه على جسده، أو يغمس فيه؛ لما رواه أبو بكر بن عبد الرحمن، عن بعض أصحاب النبي – ﷺ – "أنه حدثه فقال: "**ولقد رأيت رسول الله – ﷺ – يصب على رأسه الماء وهو صائم، من العطش، أو من**

الحر"[1]. رواه أحمد، ومالك، وأبو داود بإسناد صحيح.

فإن وصل شيء من الماء إلى دماغه من الغسل المشروع، من غير إسراف، ولا قصد، فلا شيء عليه. وإن غاص في الماء، أو أسرف، أو كان عابثًا، أو كان للتبرد، فهو مكروه. وقال أبو حنيفة، ومالك: يفطر؛ لأنه أوصل الماء إلى جوفه، ذاكرًا لصومه، فأفطر كما لو تعمد هو، ويفطر أيضًا إذا بالغ في المضمضة والاستنشاق، لكن قال ابن حنبل: لا يفطر بالمبالغة فيهما.

❑ **الثالث:** الاكتحال، والقطرة، ونحوهما مما يدخل للعين، سواء وجد طعمه في حلقه، أو لا؛ لأن العين ليست منفذًا إلى الجوف، فلا يفطر الصائم كالاكتحال، والحقنة في العضل، أو الوريد. وإن كان الاكتحال خلاف الأولى عند الشافعية.

❑ **الرابع:** يباح له ما لا يمكن الاحتراز عنه: كبلع الريق، وغبار الطريق، وغربلة الدقيق ولو كثر؛ لعسر الاحتراز منه؛ دفعًا للحرج والمشقة. ورخصت عائشة، وعطاء في مضغ العلك وهو اللبان؛ لأنه لا يصل إلى الجوف منه شيء، فهو كالحصاة التي يضعها في فمه، هذا إذا لم تتحلل منه أجزاء، فإن تحللت منه أجزاء، ونزلت إلى الجوف، أفطر[2].

❑ **الخامس:** الأكل، أو الشرب خطأ، أو نسيانًا، إلا أن مالكًا يرى أن عليه القضاء في الفرض؛ احتياطًا، وأما النفل، فلا قضاء عليه ألبتة؛ لقوله ﷺ: "من نسي وهو صائم، فأكل، أو شرب، فليتم صومه؛ فإنما أطعمه الله وسقاه".

---

[1] راجع المغني،٣/١٠٩.

[2] راجع: سراج السالك،١/١٩١؛ الروض المربع، وحاشيته،٢/٤٣٢؛ فقه السنة،٣/٢٦٢.

ثانيًا: ما يكره في الصوم:

يكره في الصيام أمور من شأنها أن تفضي إلى فساد الصوم، وإن كانت في حد ذاتها لا تفسد الصوم، منها:

❑ **أولا:** المبالغة في المضمضة والاستنشاق عند الوضوء؛ لقوله ﷺ للقيط ابن صبرة: "**وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائمًا**". رواه أصحاب السن، وقال الترمذي: حسن صحيح. ولكن لا يفسد بها الصوم.

أما إذا وضع الماء في فمه، أو أنفه، لا لغرض المضمضة والاستنشاق، فسبقه إلى جوفه، أفطر؛ لتعديه، ولعدم الحاجة إليه. وإذا وضعت المرأة أصبعها في فرجها حالة الاستنجاء، أو أدخل أصبعه أو جزء منه، ولو جافًا حالة الاستنجاء في قبل أو دبر، بدون ضرورة، فإن صومه يفسد بذلك، وكذلك إذا زاد في المضمضة والاستنشاق عن القدر المطلوب شرعًا من الصائم، بأن بالغ فيهما، أو زاد على الثلاث، فترتب على ذلك سبق الماء إلى جوفه، فإن صومه يفسد بذلك، وعليه القضاء[1].

ورجح ابن قدامة القول بعدم الفطر فيما لو زاد على الثلاث في المضمضة والاستنشاق، أو بالغ فيهما؛ لأنه وصل من غير قصد، فأشبه غبار الطريق، وإن كان فعل ذلك مكروهًا.

❑ **الثاني:** القبلة؛ إذ قد ثير شهوة، وتجر إلى إفساد الصوم بخروج

---

[1] راجع: الفقه على المذاهب الأربعة، ٥٩٩/١.

المذي، أو الجماع، حيث تجب الكفارة[1].

- **الثالث:** إدامة النظر إلى الزوجة.
- **الرابع:** الفكر في شأن الجماع.
- **الخامس:** اللمس باليد للمرأة، أو مباشرتها بالجسد.
- **السادس:** مضغ العلك – وهو اللبان – خشية أنه تتسرب بعض أجزاء منه إلى الحلق؛ وذلك لأنه يحلب الفم، ويجمع الريق، ويورث العطش.
- **السابع:** ذوق الطعام ولو كان صائغًا له، وإذا ذاقه وجب عليه أن يمجه؛ لئلا يصل إلى حلقه منه شيء.

يستحب للصائم أمور، منها:

١–تعجيل الفطر بعد تحقق الغروب، وقبيل الصلاة؛ لقوله ﷺ: "لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر". متفق عليه. وقول أنس – رضي الله عنه: "إن النبي – ﷺ – لم يكن ليصلي المغرب حتى يفطر، ولو على شربة ماء". رواه الترمذي، وحسنه.

٢–ويندب أن يكون الفطر على رطب، فتمر، فحلو، فماء، وأفضل هذه الثلاثة أولها، وآخرها، أدناها وهو الماء، ويستحب أن يفطر على وتر: ثلاث، أو خمس، أو سبع؛ لقول أنس بن مالك – رضي الله عنه: "كان رسول الله – ﷺ – يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن، فعلى تمرات، فإن لم تكن، حسا حسوات من ماء". رواه الطبراني.

---

[1] راجع: المغني لابن قدامة،١٠٨/٣.

وذلك لحكمة: فإن الثابت طبيًا أن السكر والماء، أول ما يحتاج إليهما جسم الصائم بعد فترة الصوم؛ لأن نقص السكر في الجسم يسبب ضيق الخلق، واضطراب الأعصاب، ونقص الماء في الجسم، يؤدي إلى ضعفه، وقلة مقاومته، فيعجز عن القيام بوظائفه.

على أن الماء المحلى بالسكر له فائدة، وهي: أن الأمعاء تمتصه في أقل من خمس دقائق، فيرتوي الجسم، وتزول أعراض نقص السكر، والماء فيه، في حين أن الصائم الذي يملأ معدته مباشرة بالطعام والشراب عند الإفطار، يحتاج إلى ثلاث ساعات، أو أربع حتى تمتص أمعاؤه السكر، فيكون كمن واصل صيامه، وبالتالي يصاب المرء بالتخمة[1].

وإذا اتبع الصائمون التعاليم الصحية، وامتنعوا عن المغالاة في تناول العديد من الدسم من ألوان الطعام في سحورهم وفطورهم، فإن ذلك يعطي أجهزة الجسم، وبخاصة الجهاز الهضمي بعض الراحة، تستجم فيها، ويتخلص الجسم مما قد يكون قد أصاب أجهزته من بدانة، أو احتقان، وتتخلص مما تراكم فيها من نفايات، وما حلّ بخلاياها من أملاح.

وإذا أفطر استحب له أن يدعو، فيقول عند فطره: "اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، فتقبل مني، إنك أنت السميع العليم". رواه أبو داود. وكان ابن عمر يقول: "اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي ذنوبي". رواه ابن ماجة، وهو صحيح.

---

[1] عن كتاب الدين والصحة، للدكتور/ أنور المفتي، ص:٦٧.

٣-ويستحب تأخير السحور، ويدخل وقته بنصف الليل الأخير، وكلما تأخر كان أفضل، بحيث لا يقع في شك من الفجر؛ لقوله - ﷺ: "دع ما يريبك، إلى ما لا يريبك" ولقوله ﷺ: "إن أفضل ما بين صيامنا، وصيام أهل الكتاب، أكلة السحور". وقوله ﷺ: "تسحروا؛ فإن في السحور بركة". متفق عليه.

☜ **وحكمة مشروعية السحور:** هي التقوى على العبادة، ويحصل بقليل الأكل، وبالماء، ففي صحيح ابن حبان، "تسحروا ولو بجرعة ماء". رواه أحمد، وهو صحيح.

٤-ويستحب ترك الهجر من الكلام - أي القبيح منه - فإن ترتب عليه إثم، حرم، وكان تركه واجبًا، كالغيبة، والنميمة، والكذب، وغير ذلك من الأمور المحرمة؛ لقوله ﷺ: "من لم يدع قول الزور، والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه". رواه البخاري، وأبو داود، وغيرهما. قال أحمد فيه: لو كانت الغيبة تفطر، ما صح لأحد صيام. لكن ذكر ابن تيمية وجهًا قال فيه: يفطر الصائم بالغيبة والنميمة، ونحوهما، فيتوجه احتمال أن يفطر بكل محرم، فينبغي للصائم أن يتعاهد صومه، ويفعل ما كان يفعل السلف الصالح - رضوان الله عليهم - فقد كانوا إذا صاموا، قعدوا في المساجد، وقالوا: نحفظ صومنا، ولا نغتاب أحدًا، ولا نعمل عملًا يجرح به صومنا؛ لأن الكلام الفاحش يحبط الثواب، ويبطله.

فأين هذا من الصيام الذي عليه أكثر المسلمين اليوم من إثارة للسخط والغضب لأدنى سبب، حتى صاروا يعتقدون أنه أثر طبيعي للصوم، وهو وَهْم استحوذ على نفوسهم، حتى صار كأنه حقيقة واقعة.



المبحث السابع: زكاة الفطر

زكـاة الفطـر تسـمية اصـطلاحية للفقهـاء، مـأخوذة مـن الفطـرة – أي الخاتمة– لأنها زكاة النفس، أو مأخوذة من الفطر؛ لأنها منسوبة إليه؛ لوجوبها عنده. وعلى أي حال، فهي ما يخرج من طعام، أو نحوه، عند حلول ليلة عيد الفطر.

☜**وحكمها عند جمهور الفقهاء:** فرض. وقال أبو حنيفة: إنها واجبة؛ بناء على أصله في التفريق بين الفرض والواجب، فعن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – قال: "فرض رسول الله – ﷺ – صدقة الفطر صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من أقط"[1]. وهذا ظاهر في الوجوب؛ لأن فرض معناها أوجب، ولا يجوز صرفها عن ظاهرها، وحملها عن التقدير ونحوه، إلا بدليل.

وحكي عن بعض المتأخرين من أصحاب مالك، ونسبه ابن حزم إلى الإمام مالك: أنها سنة، واستدل أصحاب هذا الرأي، بما رواه ابن حزم، عن طريق قيس بن سعد "أمرنا رسول الله – ﷺ – بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا، ولم ينهنا، ونحن نفعله"[2].

---

[1] نيل الأوطار،٤/١٧٩.

[2] راجع: المحلى،٦/١٦٣؛ بداية المجتهد،١/٢٨٧.

وهذا الاستدلال لا حجة على سُنّية زكاة الفطر، بل حجة على وجوبها، كما قال الجمهور؛ لأنها سميت زكاة، فالأمر بالزكاة شامل لها أيضًا، والأمر يفيد الوجوب، ولم يأت نهي بعده، فبقيت زكاة الفطر واجبة كما كانت[1].

حكمتها:

تتجلى الحكمة من زكاة الفطر واضحة فيما رواه ابن عباس – رضي الله عنهما – قال: " **فرض رسول الله – ﷺ – زكاة الفطر؛ طهرة للصائم من اللغو، والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات**".

☜**والحكمة إذًا تكون من شطرين:**

الأول: أنها تعود على الصائم، فتطهر نفسه، وترفع ما قد يكون قد حصل في صيامه من قصور، وترفع ما يمكن أن يلم به الصائم من لغو القول، وتجبر النقص في صيامه، فيرفع إلى السماء كاملًا، خالصًا لوجه الله تعالى؛ فيجازيه الله سبحانه عنه الجزاء الأوفى.

والشطر الثاني: طعمة للمساكين، وإغناء لهم عن السؤال في ذلك اليوم، فيقضي المساكين عيدهم مع عامة المسلمين، لا يشعرون بذل السؤال، ولا يقاسون مرارة الحاجة، وفي هذا إرساء لأساس من الأسس القوية التي بني عليها المجتمع الإسلامي، وهو الشعور بأن المسلم أخ للمسلم، يعاونه ويساعده، ويفرج عنه كرباته، ويشعر بألمه، ويحاول أن يدخل السرور على

---

[1] المحلى،٦/١٦٤.

قلب أخيه، وهذه دروس تعلمناها من شريعتنا، وقواها في النفوس صيامنا، وجاء وقت التطبيق العملي؛ لنجعل الفقير فردًا من أفراد المجتمع، له من الحقوق عندنا ما يجعله يعش حياة سعيدة كريمة، ويحاول أن يشارك في بناء ذلك المجتمع؛ إذ أن المحافظة على أداء هذه الزكاة؛ تمحو ألم النفس، فيمحى معه الحقد والحسد من مجتمعنا، وهما أخطر الأمراض التي تهدد كيان ذلك المجتمع، فيصبح المجتمع القوي الذي عبر عنه رسول الله – ﷺ – في قوله: "المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضًا".

من تجب عليه زكاة الفطر، وشروط ذلك الوجوب:

أجمع أهل العلم على أن زكاة الفطر تجب على المسلم، الحر، البالغ، الموسر. واختلفوا فيما عدا ذلك. وحدّ اليسار، هو نصاب الزكاة، كما قال الحنفية؛ لقول النبي– ﷺ: "لا صدقة إلا عن ظهر غنى". ويرى الشافعي، ومالك، وأحمد، وكثير غيرهم، أن اليسار المعتبر في زكاة الفطر، هو أن يكون عنده ما يكفيه، ويكفي من يعولهم يوم العيد، وليلته، فمن كان عنده فاضل عن ذلك، وجبت عليه زكاة الفطر؛ لما روى ثعلبة عن أبيه، أن رسول الله – ﷺ – قال: "**أدوا صدقة الفطر، صاعًا من قمح، أو قال: بر، عن كل إنسان، صغير أو كبير، أو مملوك، غني أو فقير، ذكر أو أنثى، أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطى**". ولأن زكاة الفطر حق مالي، لا يزيد بزيادة المال، ولا ينقص بنقصه، فلا يفيد وجوب النصاب فيه، كالكفارة[1].

---

[1] المغني، ٩٦/٢.

وقت وجوب زكاة الفطر، وبيان حكم تعجيلها، وتأخيرها

يرى جمهور العلماء من الشافعية، والمالكية، والحنابلة، أن وقت وجوبها، هو غروب الشمس من آخر يوم من رمضان. ويرى أبو حنيفة، ورواية عن مالك أن وقت وجوبها، هو طلوع الفجر يوم العيد[1]. وعلى القول الأول يمتد وقت الوجوب إلى أداء صلاة العيد، عند البعض، وعند الشافعية أنه إذا أخرها عن صلاة الإمام، وفعلها في يومه، لم يأثم، وكانت أداء، وهذا حكي عن مالك، وأبي حنيفة، والليث، وأحمد، وتوسع الكاساني[2] فيها، فقال: إن زكاة الفطر من الواجب الموسع الذي يسعه العمر كله، ففي أي وقت فعلها المكلف، تكون أداء.

✍ **والراجح:** أنها إذا أديت في ليلة العيد ويومه، كانت أداء، وإن أديت بعده، أثم صاحبها، وكانت قضاء. وشذ ابن حزم، فقال: إنها إذا لم تؤدَّى قبل الصلاة؛ لعجز، سقطت، فلا يؤديها المكلف بعد ذلك، وهذا قول باطل؛ لأن زكاة الفطر واجب مضاف إلى وقت حسبما نقلنا من أحاديث عن رسول الله – ﷺ – فمن أداها في وقتها، أتى بما طلب منه، ومن أخرها عن ذلك الوقت أثم، واستقرت في ذمته، ولزمه قضاؤها.

---

[1] انظر: بداية المجتهد،١/٢٩١.

[2] بدائع الصنائع،٢/٩٦٠.

أما تقديمها عن وقتها: فعند الشافعية أنه يجوز تعجيلها في جميع رمضان، ولا يجوز قبله[1]. ويجوز تقديمها قبل الفطر بيوم، أو يومين، وهذا كله في الجواز.

أما الوقت المستحب لفعلها: فهو يوم عيد الفطر، قبل صلاة العيد. ونقل العبدري الإجماع على هذا؛ لما ثبت عن رسول الله – ﷺ – عن ابن عباس: "فمن أداها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات". وما ثبت عن ابن عمر: "**أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة**"[2].

بيان مقدار الزكاة، والأصناف التي تجزئ فيها، وهل تجزئ القيمة؟

المحفوظ والمنقول: أن زكاة الفطر كان المسلمون يؤدونها صاعًا عن كل نفس وجبت عنها زكاة الفطر، ويستوي في ذلك العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، وأصح ما ثبت في هذا، ما رواه ابن عمر، قال: فرض رسول الله – ﷺ – زكاة الفطر من رمضان صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين".

والصاع هو صاع المدينة، وقدره خمسة أرطال، وثلث رطل، وهو منقول عن رسول الله – ﷺ – وهو المشهور عند العلماء. ويرى أبو حنيفة، ومحمد بن

---

[1] المجموع،٦/١٣٦.

[2] نيل الأوطار،٤/٧٣.

الحسن: أن الصاع ثمانية أرطال، والعبرة فيه الكيل، فالإناء الذي يسع خمسة أرطال، وثلث من العدس، يكون صاعًا؛ لأن العدس لا يختلف فيه الوزن والكيل.

أما أخذ القيمة في الزكاة:

فيرى الجمهور أن القيمة لا تجزئ، إنما الواجب هو الطعام. ويرى الحنفية أن القيمة تجزئ؛ لأن الواجب في ذلك ما يكون مالًا متقومًا. فيجوز أن يخرج الطعام، كما يجوز أن يخرج القيمة، والملاحظ في ذلك، هو منفعة الفقراء، أو لأنه ثبت عن رسول الله– ﷺ – أنه قال: "اغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم". والإغناء يحصل بدفع القيمة إليهم، كما يحصل بدفع الطعام، ودفع القيمة أقرب إلى دفع الحاجة، وإغناء الفقراء في ذلك اليوم، فيراعى في كل بلد ما يناسبها، وما يكون أنفع للفقراء فيها.

أما من تصرف إليهم الزكاة:

فهم الأصناف الثمانية الذين تصرف إليهم زكاة المال، وهم المذكورون في قول الله سبحانه وتعالى: ﴿**إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ**﴾[1].

ويسن أن يدفعها الإنسان بنفسه، ويبدأ بذي رحمه، وجيرانه، الأقرب فالأقرب؛ لما ورد عن سلمان بن عامر، عن النبي – ﷺ – قال: "الصدقة

---

[1] سورة التوبة، الآية رقم: ٦٠.

على المساكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان، صدقة، وصلة". وعلى العموم يعطي منها لأقاربه، ولا يعطي منها غنيًا، ولا أحدًا من ذوي القربي، وهم بنو هاشم، وبنو المطلب، ولا أحدًا ممن منع من أخذ زكاة المال، ولا يعطيها لمن تجب عليه نفقتهم، ويعطيها بعد ذلك لمن شاء، ولو خص بها أقاربه الذين لا تجب عليه نفقتهم، كان ذلك أولى.

وبعد هذه الرحلة التي قضيناها معًا في رحاب هذا الشهر الكريم، مطوفين في آفاقه، مستوحيين أحكامه وأسراره، ندعو الله أن ينصرنا نصرًا غزيزًا مؤزرًا في معركة النفس، داخل نفوسنا، وعلى أعدائنا، أعداء السلام، والإسلام، ربنا تقبل منا الصيام، والقيام، واغفر لنا، وارحمنا، أنت مولانا، وأنت على كل شيء قدير.



باب الحـــج

المبحث الأول: تعريف الحج ومشروعيته وحكمة تشريعه

تعريفه لغة:

الحج -بفتح الحاء- مصدر -وبكسرها- اسم. **ومعناه لغة:** القصد إلى معظم، واستشهد علماء اللغة على ذلك بقول الشاعر:

وأشهد من عوف حلولا كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفرا

فإن الشاعر العربي صور حالة أناس يترددون إلى المكان الذي يقطنه الزبرقان بن بدر لينظروه لإعجابهم لعمامته المصبوغة بالزعفران، والظاهر أنهم لم يقصدوا تعظيمه.

قال ابن منظور: أي يطلبون الاختلاف إليه لينظروه، وقد يكون قصدوا تعظيمه، لأن الحج عند بعض أهل اللغة هو القصد إلى معظم[1].

معناه في الاصطلاح:

وإذا كان أهل اللغة أطلقوا الحج على مطلق القصد، فإن علماء الفقه خصوه بقصد إتيان البيت العتيق لأداء مناسك خاصة. **قال ابن الهمام:** الحج هو "**القصد إلى البيت الحرام لأداء أعمال مخصوصة في وقت مخصوص**"، رقال غيره: **هو قصد زيارة أماكن خاصة بأفعال**

---

(١) انظر: اللسان ٢/ ٢٢٦، مقاييس اللغة ٢/ ٢٩، الصحاح ٣٠٧.

مخصوصة في زمن خصوص[1]

والأمـــاكن الخاصـــة: هـــي الكعبـــة فـــي مكـــة، والصـــفا والمـــروة، والمزدلفة في المشعر الحرام، وعرفات في عرفة.

والأفعـــال المخصوصـــة هـــي: الإحـرام والطـواف، والسـعي فـي مكـة بين الصفا والمروة، و الوقوف بعرفات، ورمي الجمار بمنى.

والـــزمن: شـوال وذو القعـدة، وعشـر أيـام مـن أول ذي الحجـة. وهـذا وقت الحـج فـي الجملـة، لقولـه تعـالى: ﴿**الحـج أشـهر معلومـات**﴾[2]. وأمـا الـزمن الخـاص بكـل عمـل فيـه. الإحـرام لـه الوقـت الأول، ويكـره قبـل أشـهره. والوقـوف بعرفـة وقتـه مـن الـزوال يـوم التاسـع مـن ذي الحجـة إلـى طلـوع فجـر يـوم النحـر، ووقـت طـواف الفـرض وهـو طـواف الإفاضـة مـن أول طلـوع. فجـر يـوم النحـر إلـى مـا شـاء الله فـإن أوقعـه فـي أيامـه صـح حجـه، وإن طـاف بعـد الأشـهر صـح ونفـع العـام القـادم لفـوات حـج هـذا العام.

حكم الحج وأدلة مشروعيته:

---

(١) انظر: فتح القدير ٢/ ١١٦، مجمع الأنهر ١/ ٢٥، كفاية الطالب الرباني/ ٣٢٣، الشرح الكبير ٢/ ٢، الشرح الصغير ٢/ ١٥، القوانين الفقهية ص ١٤٦، المهذب ١/ ١٩٤، الإقناع ٢/ ٣٢، الأخيار ١/ ٢١٨، المغنى ٣/ ٢١٣، كشاف القناع ٢/ ٤٣٦، المحلى ٧/ ١٣٦. شرائع الإسلام ١/ ١٦١.

(٢) انظر: اللسان ٢/ ٢٢٦، مقاييس اللغة ٢/ ٢٩، الصحاح٣٠٧.

الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة، وفرض من الفرائض التي علمت من الدين بالضرورة، فمن أنكر وجوبه فقد كفر وارتد عن الإسلام. وقد ثبتت فرضية الحج بالكتاب والسنة وإجماع الأمة.

أما الكتاب: فمنه قوله تعالى: ﴿**وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ**﴾[1]، فإن هذه الآية دليل على وجوب الحج من وجهين:

الأول: أنه سبحانه وتعالى قال: ﴿**وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ**﴾، وعلى تدل على الإيجاب.

والثاني: أنه قال: ﴿**وَمَنْ كَفَرَ**﴾، **وتأويله:** ومن كفر بوجوب الحج: فقد **قال ابن عباس:** ومن كفر باعتقاده أنه غير واجب، وهذا يدل على أن من لم يحج كافر والله غنى عنه. **قال الشنقيطي:** وذلك فيمن جحد الوجوب.

وقال تعالى: ﴿**وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ**﴾[2]. فإن المراد بإتمام الحج والعمرة لله، أداؤهما والإتيان بهما. وهذا على مذهب من قال بوجوب العمرة.

وأما السنة: فنها: قول النبي ﷺ: «**بني الإسلام على خمس:**

---

(١) سورة آل عمران الآية: ٩٧.

(٢) سورة البقرة من الآية: ١٩٦.

شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان»[1].

قال الإمام النووي: هذا الحديث أصل عظيم في معرفة الدين وعليه اعتماده، وقد جمع أركانه[2]. ويؤيد ذلك أن في الحج شكر النعمة وذلك ببدنه وماله، والعاقل يرى أنه ليس لهما إلا استعمالهما في طاعة المنعم، إذ شكر النعمة واجب عقلا وشرعا[3].

وروى مسلم بإسناده عن أبي هريرة قال: **«أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج، فحجوا، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله ﷺ: لو قلت: نعم لوجبت، ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه»**[4].

وأما الإجماع: فهو قائم على أن الأمة أجمعت على أن الحج فرض عين على كل مسلم ومسلمة، وشاع ذلك عندهم ولم ينكره أحد، ولهذا أصبح معلوما من الدين بالضرورة، ومنكره كافر لإنكاره ما ثبت

---

(١) راجع: صحيح مسلم مع شرح الإمام النووي ١/ ١٧٧.

(٢) المرجع السابق ١/ ١٧٧.

(٣) حكم الحج والعمرة في فقه عمر بن الخطاب للدكتور رويعي بن راجح الرحيلي صـ١٥، مطبوعات نادى مكة الثقافي الأدبي، الكتاب (٧١).

(٤) نيل الأوطار ٤/ ٢٧٩

في القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة.

ولا يجب في العمر إلا مرة واحدة، وتكراره بعد حجة الإسلام تطوع، فقد «**سئل رسول الله ﷺ عن الحج أفي كل عام؟ فسكت حتى قالها الرجل ثلاث مرات، ثم قال: "لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم**»[1]، وإنما كان الحج مرة واحدة دفعاً للحرج؛ لأن البيت بعيد يصل إليه الناس بعد سفر شاق[2].

زمن فرضيته:

قيل: إن الحج فرض في السنة الخامسة، **وقيل:** في الثامنة، **وقيل:** في التاسعة، **وقيل:** قبل الهجرة.

وقد حج النبي ﷺ سنة عشر وذلك لأنه خرج إلى مكة سنة سبع لقضاء العمرة ولم يحج، وفتح مكة سنة ثمان، وبعث أبا بكر أميراً على الحج سنة تسع وحج هو سنة عشر، وعاش بعدها ثمانين يوما ثم قبض، وهذه الأمور يجمع عليها بين أهل السير إلا فرض الحج في سنة خمس ففيه اختلاف كثير، **والذي عليه الجمهور:** أنه فرض سنة ست من الهجرة[3]. لأنه نزل فيها قوله تعالى: ﴿**وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ**

---

(١) راجع: نيل الأوطار ٤/ ٢٧٩.

(٢) راجع: أحكام العبادات في الشريعة الإسلامية لفضيلة أستاذنا الدكتور/ محمد أنيس عبادة ص ٢٠٦.

(٣) راجع: المجموع شرح المهذب: ٧/٠٣.

لِلَّهِ﴾[1]، وهذا مبنى على أن الإتمام يراد به ابتداء الفرض. ورجح ابن القيم: أن افتراض الحج سنة ست أو عشر.

حكمة مشروعية الحج:

شرع الله سبحانه وتعالى الحج لمقاصد كثيرة وحكم جليلة. منها:

١ – مشاهدة مكان مولد نبينا محمد ﷺ، ومعرفة أماكن حياته المباركة، ومتعة الأنظار برؤية المسجد الحرام والكعبة المشرقة واستحضار صورة جهاد المصطفى عليه السلام ومشاهدة المكان الذي أشرق فيه نور الرحى في قلبه ووجدانه، وذكرى حضور جبريل له، وتذكر عيد نزول القرآن الكريم من أول آية زمانا ومكانا، واستحضار مواقع جهاده عليه السلام وجهاد أصحابه، وتصور البطولات والإخلاص الذي عاش به له أصحابه وتفانيهم في بذل النفس والمال. وهجرة الوطن والأهل إيثارا لامتثال أوامر الله حتى كان منهم من استحق الجنة وبشر بها وهو في الدنيا.

٢– ومنها: أن الحاج عند مشاهدة مكة والكعبة يتذكر بركات الخليل إبراهيم وولده إسماعيل وأمه هاجر – أسرة الإيمان، والعائلة التي استهانت بكل شيء حتى بالذبح والبقاء في واد غير ذي زرع وتفويض الأمر إلى الله مع الوحدة والحاجة – ثم سعى أم إسماعيل

---

(١) سورة البقرة الآية: ١٩٦.

بين الصفا والمروة تنشد غوثا لحياة ولدها ونزول جبريل لحفر زمزم. وإبراهيم وإسماعيل وهما يرفعان قواعد البيت. وآذان إبراهيم بالحج وتوصيل صوته إلى الآفاق، واستعداد هذه الأسرة لذبح إسماعيل تصديقا للرؤيا. ثم عروض إبليس لها في هذا الموقف، ورجمها له بالحجارة حتى ذهب بعيدا عنها، وتلك هي السبب في رمي الجمار.

ثم يتذكر الحاج في عرفات ذكرى تعرف آدم على حواء بعد الهبوط من الجنة، ثم في المزدلفة حيث قرب الله بين آدم وحواء وأراد المولى عمارة الحياة بذريتهما[1].

٣ – وفي الحج إظهار العبودية بالتذلل للمعبود والخالق جل في علاه. فالحاج حال إحرامه يظهر شعثه ويرفض أسباب التنعم والتزين والارتفاق ويتصور بصورة عبد سخط عليه مولاه، فيتعرض برثاثة حاله لعطف مولاه ورحمته إياه مستغفراً لزلاته راجياً إقالة عثراته، وهذا حال من يقف بعرفة وحال الطائف بالبيت، فإنه يقف بالمكان المنسوب إلى ربه بجوار بابه لائذا بجنابه.

٤– وفى الحج تتضح وتظهر المساواة الإسلامية في أبهى صورها وأجل معانيها حيث يقف المسلمون جميعا على صعيد واحد، في مكان واحد، كلهم متضرع متذلل خاشع لله، لا فرق بين جنس وجنس ولا بين غنى وفقير، ولا امتياز لفرد على فرد.

---

(١) راجع: أحكام العبادات في الشريعة الإسلامية لفضيلة أستاذنا الدكتور محمد أنيس عبادة ص ٢٠٦، ٢٠٧.

٥ – وفي الحج تحقيق حاجة المسلم بعد هذه الصلوات التي يصليها كل يوم، وبعد شهر رمضان الذى يصومه كل عام، وبعد الزكاة التي يقوم بها إذا تم النصاب، وحال الحول إلى أن يشهد موسما هو ربيع الحب والحنان وملتقى المحبين والمخلصين، ومشهد العشاق والهائمين.

٦– وفى الحج قوة فعالة لتوحيد كلمة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ومظهر رائع كريم من مظاهر وحدة الصف الإسلامية التي تحسهم على الحب في الله وتهيء لهم فرص التعارف والتآخي، التي يحس فيها المؤمن الصلة الوثيقة التي تربط المسلمين في جميع أرجاء المعمورة. ويصدق قول الرسول ﷺ: **«المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا».**

٧– وفى هذا الجمع الحاشد لأداء الفريضة تختلط المصالح وتتبادل النصائح، ويتعلم الجاهل ويعالج المريض وتروج الصناعات، وتنشط التجارات ويكثر الخير حيث تحمل الأرزاق إلى الحرم تحقيقا لدعوة إبراهيم عليه السلام: ﴿**وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ**﴾[1].

وفيه تربية العزيمة بأداء أفعال الحج وتحمل آلام السفر وفراق الوطن والأهل، وتأكيد الأخوة الإسلامية وتحقيق المساواة بين المسلمين – يقفون جميعا في لباس واحد يعبدون الله ويشكرون نعمه.

---

(١) سورة إبراهيم الآية: ٣٧.

٨- ثم يتحرك هذا الجمع الحاشد في أمن وحماية من الله يؤدون المناسك. زكاة للأبدان وطهارة للأموال لترتفع عند الله أقدارهم في الدنيا وبعظم أجرهم في العقبى.

المبحث الثالث: وجوب إقامة الحج وما ينبغي مراعاته

أولا: وجوب إقامة الحج:

اعلم أن إحياء الكعبة كل عام بالحج والعمرة فرض كفاية على المستطيع، سواء أدى فريضة الحج ومن لم يؤدها، فإذا قام به البعض سقط عن الباقين، وإن لم يقم به أحد أثموا وقوتلوا على ذلك كمن يقاتل على ترك الصلاة والزكاة ونحوهما من الفروض.

لما رواه سعيد بن منصور وغيره من طريق الحسن قال: قال عمر بن الخطاب ﷺ: «لو ترك الناس الحج عاماً واحداً لقاتلهم عليه كما نقاتل على الصلاة والزكاة»(١).

وثبت عن عمر بن الخطاب أنه أراد ﷺ أن يفرض على المسلمين كل عام عدداً من الناس يقومون بأداء فريضة الحج حتى لا يترك الحج في سنة من السنوات، ولكن منعه من ذلك ما شاهده من تسارع المسلمين على القيام بهذه الشعيرة والمبادرة إليها، وفى هذا ما يدل على أن الحج لابد أن يقام في كل عام، وأن ترك ذلك يوجب

---

(١) كنز العمال ٥/ ١٤٤ رقم ١٣٤٠٣.

القتال كمن ترك الصلاة أو الزكاة أو الأذان، فإن الأذان فرض كفاية وإذا تركه أهل بلد قوتلوا عليه. ومن هذا يتضح أن النسك إما أن يكون فرض عين على من يحج بشرطه، أو كفاية للأحياء أو تطوع[1]. **وقد جاء في المبدع:** وهو فرض كفاية كل عام[2].

ثانياً: الأمور التي ينبغي مراعاتها في الحج:

إذا كان الحاج يريد أن يكون مقبولاً عند ربه فعليه أن يبادر بالتوبة من جميع المعاصي ومنها المكروهات، ويرد مظالم العباد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «**رد دانق[3] من حرام يعدل عند الله سبعين حجة**»، فإن لم يقدر على ردها لعدم معرفته لصاحبها أو لغيبته: كتبها في ذمته وأشهد بها على نفسه ونوى التخلص منها متى قدر عليها. وأن يقضي ما أمكنه من ديونه ويرد الودائع إلى أهلها، ويستحل من كل من بينه وبينه معاملة في شيء ويوكل من يقضي عنه ما لم يتمكن من قضائه من ديونه، ولو كان الدين حالا وهو موسر فلصاحب الدين منعه من السفر بخلاف ما إذا كان معسرا أو كان الدين مؤجلا ولو إلى مدة قريبة فله السفر بغير رضاء، لكن يستحب أن لا يخرج حتى يوكل من يقضيه عند حلوله، وأن يعد المؤنة لمن يجب عليه القيام بمؤنتهم من وقت خروجه إلى وقت

---

(١) نهاية المحتاج ٣/٢٢٧.

(٢) المبدع ٣/٨٠.

(٣) الدانق: معرب وهو سام درهم.

رجوعه إليهم، لئلا يدخل فيمن قال فيه عليه الصلاة والسلام: "كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت".

وأن يجتهد في إرضاء والديه ومن يتوجه عليه بره وطاعته كالمرأة لزوجها. وأن يكتب وصيته ويشهد عليها، ويحرص على الإخلاص في حجه ويصونه من الرياء والسمعة: لقوله تعالى: ﴿**وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين**﴾[1]، وقال عليه الصلاة والسلام: «**يأتي على الناس زمان يحج أغنياؤهم النزهة وأوسطهم التجارة وفقراؤهم للمسألة**». ويجتهد في أن تكون نفقته وأمتعته من حلال خالصة من الشبهة، فإن خالف وحج بما فيه شبهة أو بمال مغصوب صح حجه، ولكنه ليس مبرورا ويبعد قبوله كما قاله النووي، **وقال الإمام أحمد:** لا يجزئه الحج بمال حرام.

وأهم ما يطلب منه: تعلم ما يحتاج إليه في سفره من التيمم ومواقيت الصلاة، ومعرفة القبلة والقصر والجمع وصفة المناسك من فروض وواجبات ومفسدات ومحظورات وكفارات وسنن وآداب، فإن كثيرا من الناس يرجع بلا حج من عدم صحة إحرامه أو طوافه أو سعيه لفوات شيء من الشروط أو المحل أو الوقت. فإن صحب عالما يوثق بدينه ومعرفته فعلمه جميع هذه الأمور في مواضعها أجزاء ذلك، وإن كان له فهم وأمكنه أن يستصحب كتابا واضحا جامعا لمقاصدها، ويديم مطالعته ويكررها في جميع طريقه لتصير محققة عنده فليفعل.

---

(١) سورة البينة الآية:٥.

وقـال جمـع كثيـر مـن العلمـاء: إن تعلـم كيفيـة الحـج والعمـرة لمـن أراد فعلهما فرض عين إذ لا تصح العبادة ممن لا يعرفها.



المبحث الرابع: شروط وجوب الحج

أجمع العلماء على أن الحج يجب على كل مسلم، عاقل، حر، بالغ، صحيح، مستطيع. في العمر مرة واحدة، وأن المرأة في ذلك كالرجل، وأن الشرائط في حقها كالرجل. وإذا فقد شرط من هذه الشروط المذكورة لم يجب أصلا.

فالإسلام والعقل، شرطان الوجوب والصحة، فلا يجب على كافر أصلى إجماعاً، ولا على مرتد ويعاقب عليه، وعلى سائر فروع الإسلام ولا يجب عليه الحج باستطاعته في حال ردته عند أحمد وأبي حنيفة ومالك. ولا تبطل استطاعته بردته، وإن حج ثم ارتد، ثم أسلم وهو مستطيع لم يلزمه عند الشافعي وأحمد.

ولا يصح من الكافر والمرتد لأنه عبادة ومن شروطها النية وهى لا تصح من كافر، ولأنه ممنوع من دخول الحرم.

كما لا يجب الحج على مجنون إجماعاً ولا يصح منه إن عقده بنفسه إجماعاً لأنه لا قصد له، وقصد الفعل شرط، وكذا لو عقده له وليه، وقيل: يصح، وهو مذهب مالك والشافعي.

وأما من يجن ويفيق فإن كانت مدة إفاقته يتمكن فيها من الحج ووجدت الشروط الباقية لزمه الحج وإلا فلا.

ويشترط لصحة مباشرته بنفسه للحج إفاقته عند الإحرام والوقوف

والطواف والسعي دون ما سواهما[1].

والبلوغ وكمال الحرية، شرطان الوجوب والإجزاء دون الصحة فلا يجب الحج على الصغير باتفاق أهل العلم، لقوله ﷺ: **«رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ، عَنِ الْمُبْتَلَى أَوْ قَالَ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَبْرَأَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ أَوْ يَعْقِلَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ»** ولأنه غير مكلف، ولاشتمال الحج على المال والصغير في نيته قصور[2]. ولكن يصح منه الحج لما روى عن ابن عباس **«أن امرأة رفعت صبيا إلى النبي من محفتها فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: "نعم ولك أجر»**.

فإن كان مميزاً فأحرم بإذن الولي: صح إحرامه، **وإن أحرم بغير اذنه:** ففيه وجهان:

الأول: يصح منه الحج كما يصح إحرامه بالصلاة.

والثاني: لا يصح، لأنه يفتقر في أدائه إلى المال فلم يصح بغير إذن الولي بخلاف الصلاة وبه قال أكثر الأصحاب.

وإن كان غير مميز جاز لأمه أن تحرم عنه، لحديث ابن عباس، ويجوز لأبيه قياساً على الأم، ولا يجوز للأخ والعم أن يحرم عنه، لأنه

---

(١) راجع: المجموع ٧/٠٢١.

(٢) حاشية النجدي على الروض المربع ٣/ ٥٠٤.

لا ولاية لهما على الصغير، فإن عقد له الإحرام فعل بنفسه ما يقدر عليه ويفعل عنه وليه ما لا يقدر عليه، لما روى جابر قال: «**حججنا مع رسول الله ﷺ ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان، ورمينا عنهم**»، وعن ابن عمر قال: «**كنا نحج بصبياننا فمن استطاع منهم رمى، ومن لم يستطع رمى عنه**».

وإذا كان الصبى والعبد يصح منهما الحج فإنه لا يجزئهما عن حجة الإسلام وعمرته بعد زوال المانع وعليهما الحج والعمرة بعد البلوغ والعتق لقول ابن عباس ﷺ: إن النبي ﷺ قال: «**أيما صبي حج ثم بلغ فعلية حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى**»، رواه أحمد والبيهقي وغيرهم، والحاكم وصححه، ولأنهما فعلا قبل وجوبه فلم يجزئهما إذا صارا من أهله. حكاه ابن عبد البر وغيره إجماعاً، وهو قول عامة أهل العلم إلا شذوذاً[1].

نعم إن أحرما بالحج قبل الكمال ثم كملا قبل الوقوف بعرفة أو أثنائه أجزأتهما تلك الحجة عن حجة الإسلام ووجب عليهما إعادة السعي بعد طواف الإفاضة إن كانا قد سعيا بعد طواف القدوم[2].

والاستطاعة شرط للوجوب دون الإجزاء. فلو حج وهو مريض أو شيخ كبير أو فقير أجزأ إجماعاً، وذلك لأنه قد حج خلق من الصحابة مع النبي ﷺ ولا شيء لهم ولم يأمرهم بالإعادة.

---

(١) حاشية النجدي على الروض المربع ٣/ ٥٠٥، ٥٠٤.

(٢) فتح السلام ٢/ ٠٢١٦

ولكن بم تتحقق الاستطاعة؟

تتحقق الاستطاعة التي هي شرط من شروط الوجوب بأمور، وهى وجود الراحلة، والزاد، وتخلية الطريق وإمكان المسير[1].

وقد أجمع أهل العلم على أن الحج لا يجب إلا بتوافر الاستطاعة، ولكنهم اختلفوا في تفسيرها، وذلك لأنها وردت في القرآن الكريم بجملة إذ قال الله سبحانه وتعالى: ﴿**وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا**﴾[2]، فهل من لازم هذه الاستطاعة الصحة في الأبدان وتوافر الأموال، وأمن الطريق، أو أنها تختص بالزاد والراحلة فقط.. بحيث من وجدهما وجب عليه الحج ومن لم يجدهما لا يجب عليه؟

فذهب الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى أن الزاد والراحلة، شرط لوجوب الحج وهو رأى عمر بن الخطاب وابن عباس وغيرهما من الصحابة.

وقال الإمام مالك رحمه الله: وجود الزاد والراحلة ليسا بشرط لوجوب الحج. بل من استطاع المشي فإن الحج عليه، وكذلك من استطاع التكسب في طريقه ولو بالسؤال فإن الحج يجب عليه.

---

(١) كفاية الاخبار ١/ ٢١٨.

(٢) سورة آل عمران الآية ٩٧.

وسبب الخلاف: معارضة الأثر الوارد في الاستطاعة لعموم لفظها فإن الرسول فسرها بالزاد والراحلة وحمله أبو حنيفة والشافعي وأحمد على كل مكلف، وحمله مالك على من لم يستطع المشي، ولا له قوة على الاكتساب في طريقه، ثم قال -رحمه الله- في توجيه دليل الشافعي: وإنما اعتقد هذا الرأي لأن من مذهبه إذا ورد الكتاب مجملا أوردت السنة بتفسير فلا ينبغي العدول عنه.

ومن شروط الاستطاعة تخلية الطريق، أما إذا لم تكن الطريق أمنة بحيث يخاف على نفسه أو أهله أو ماله فلا يجب عليه الحج، وكذلك لا يجب عليه الحج إذا منعه مرض حابس أو سلطان جائر أو حاجة ظاهرة لقوله ﷺ **«من مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه مرض حابس، أو حاجة ظاهرة، أو سلطان جائر، فليمت على أي حال شاء يهوديا أو نصرانيا»**[1].

والذي يظهر أن تفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة شرط في الإيجاب لا في الوجوب، ومعنى ذلك أن من لم يجد الزاد والراحلة غير مخاطب بأداء فريضة الحج والعمرة كالصبي والمجنون والكافر على القول بعدم تكليفه بفروع الشريعة.

أما بقية الشروط التي تشمل الصحة في الأبدان وأمن الطريق، فهي شرط في الوجوب بمعنى أنه لا يلزمه السعي إلى الحج والعمرة

---

(١) كنز العمال: ٥/ ١٤٤.

ولكن يلزمه أن ينيب غيره إن أمكن، لأنه مطالب بهما حينئذ، وذلك كالشيخ الكبير الذى لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أو كانت الطريق غير آمنة يخشى على نفسه الهلاك أو كان مريضاً مرضاً لا يستطيع أن يحج معه أو غير ذلك من الأعذار التي لا يتمكن معها من أداء فريضة الحج أو العمرة[1].

(١) حكمة الحج والعمرة في فقه عمر بن الخطاب الدكتور رويعي بن راجع الرحيلي ص ٠٤٣٠٤٢٠٤١

المبحث الخامس: شروط صحة الحج

الشرط الأول: الوقت:

فالوقت الخاص بكل فعل من أفعال الحج شرط لصحة الفعل. فزوال الشمس شرط لصحة الوقوف بعرفة يوم التاسع من ذي الحجة إلى طلوع فجر يوم النحر وهو ركن، وفجر يوم النحر إلى ما شاء الله شرط لصحة طواف الزيارة، وهو ركن في الحج، فيصح في أي وقت بعد الوقوف بعرفة. فإذا لم يقف بعرفة في وقته قبل هذا الطواف لم يصح. وعدم الجماع قبل الوقوف بعرفة شرط لصحة الحج، وشهور الحج: شوال والقعدة وعشر من ذي الحجة شرط لصحة فعله كله، فإذا طاف حول الكعبة وسعى بين الصفا والمروة قبل الأشهر المعلومات لم يصح هذا الحج في المفروض ولا غير المفروض. ووقت الإحرام، ابتداء الأشهر في أي زمن منها. ويجوز قبلها مع الكراهة.

الشرط الثاني: المكان المخصوص:

وهو أرض عرفة للوقوف بها، والكعبة في المسجد الحرام للطواف حولها، فلو وقف في مكان غير عرفة، أو طاف حول مكان غير الكعبة لا يكون ذلك حجا صحيحا[1].

ويشترط في حق النساء شرطان:

---

(١) أحكام العبادات في الشريعة الإسلامية الدكتور/ محمد أنيس عبادة.

الأول: أن يكون معها زوجها أو ذو رحم محرم، فإن لم يوجد أحدهما لا يجب عليها الحج عند الحنفية والحنابلة والزيدية[1]". لقوله عليه الصلاة والسلام: **«لا تسافر المرأة ثلاثة إلا ومعها ذو محرم"**[2]، وهذا الشرط إذا كان السفر فوق ثلاثة أيام.

وقال الإمامان مالك والشافعي: إن وجود الزوج أو ذو الرحم المحرم ليسا بشرط ويكفي وجود رفقة صالحة، وهذا في الفرض، أما النفل فلا يجوز لها الخروج مع النسوة ولو كثرن. واحتجا بظاهر قوله تعالى: ﴿**ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا**﴾، والناس في الآية يتناول الذكور والإناث فإذا كان معها زاد وراحة كانت مستطيعة. وبه قال الإمامية وابن حزم، وأوجب ابن حزم على الزوج أن يحج معها فإن لم يفعل فإنه يكون عاصيا[3].

والمحرم: هو من لا يجوز له نكاحها على التأبيد، إما بالقرابة، أو الرضاع أو المصاهرة، لأن المحرمة المؤبدة تزيل التهمة من الخلوة[4].

الشرط الثاني: أن لا تكون معتدة عن طلاق أو وفاة، لأن الله

---

(١) الزيلمي ٢/ ٥، والبدائع ٣/ ١٠٨٩، كشاف القناع ٢/١٤٤٩ السيل الجرار ٢/ ١٦١.

(٢) متفق عليه . نيل الأوطار ٤/ ٢٩٠.

(٣) المحلى ٧/٤٧، شرائع الإسلام ١/ ١٦٦، القوانين الفقهية ص ١٤٧ والمهذب ١/١٩٧.

(٤) راجع: أحكام العبادات ص ٣٠٢.

تعالى نهي المعتدات من الخروج بقوله تعالى: ﴿**لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن**﴾[1]، ولأن الحج لا يفوت بالتأخير.

وقال الإمام أحمد: تمنع المرأة من الخروج في عدة الوفاة فقط[2]، وليس للزوج منع المرأة من حج الفرض إذا كملت الشروط، لأنه واجب بأصل الشرع كالصوم.

وقال الإمام الشافعي: إنه يجوز للزوج منع المرأة من الخروج، لأن ذلك حقه، وليس لها أن تخرج إلا بإذن زوجها. لأن في الخروج تفويت حقه المستحق عليها وهو الاستمتاع بها.

ويؤخذ من ذلك أن الزوجة إنما تحرم بإذن زوجها وإذنه ليس شرطا الوجوب عليها، بل الحج وجب فإذا أخرت لمنع الزوج وماتت قضى من تركتها مع كونها لا تعصى لكونه منعها إلا إذا تمكنت قبل النكاح فتعصى إذا ماتت[3].

ما يشترط في وجوب الحج على الأعمى:

يشترط لوجوب الحج والعمرة على الأعمى زيادة على ما تقدم أن يجد قائدا يقوده ويهديه عند ركوبه ونزوله وإن أحسن المشي ولو بغير العصا.

---

(١) سورة الطلاق الآية: ١.

(٢) كشاف القناع ٢ ٤٤٩.

(٣) فتح العلام ٢/ ٢٢١.

ويعتبر قدرته على أجرته إن لم يخرج إلا بها. وإذا وجد القائد وقدر على أجرته لزمه الحج بنفسه ولا يجوز له الاستنابة، وهذا هو رأى مالك والشافعي وأحمد.

وقال أبو حنيفة: إنها يلزمه الحج في ماله فينيب من يحج عنه[1].



(١) فتح السلام: ٢ ٢٣.

الدراسة النصية

أ.د/ عزة محمد عبد الرحمن

أستاذ ورئيس قسم الفقه

كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق وأشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين:-

أهم مصطلحات المذهب الشافعى

تعريف بالإمام الشافعي: هو حبر الأمة وسلطان الأئمة: محمد، بن إدريس، بن العباس، بن عثمان، بن شافع، بن السائب، بن عبيد، بن عبد يزيد، بن هاشم، بن المطلب، بن عبد مناف جد النبي – ﷺ –، وينسب الشافعي إلى شافع، بن السائب، لقي النبي – ﷺ – وهو شاب، وأسلم أبوه السائب يوم بدر.

ولد الشافعي – رضي الله عنه – على الأصح بغزة، سنة خمسين ومائة، ثم حمل إلى مكة وهو ابن سنتين، ونشأ بها، وحفظ القرآن الكريم وهو ابن سبع، وموطأ مالك وهو ابن عشر، تفقه على مسلم بن خالد المعروف بالزنجي، وأذن له في الإفتاء وهو ابن خمس عشرة سنة، ثم رحل إلى مالك بالمدينة ولازمه مدة، ثم قدم بغداد سنة خمس وتسعين ومائة فأقام بها سنتين، ثم عاد إلى مكة فأقام بها مدة، ثم عاد إلى بغداد سنة ثمان وتسعين ومائة،فأقام بها شهرا، ثم خرج إلى مصر ولم يزل بها ناشرا للعلم إلى أن انتقل إلى رحاب ربه آخر رجب سنة أربع ومائتين، ودفن بمصر، وانتشر علمه في جميع الآفاق.

أولا: المصنف: من الفعل صنَّف، ومصدره التصنيف، وصنف الشيء إذا جعله أصنافا، يتميز بعضها عن بعض، فمؤلف الكتاب يفرد الذى هو فيه عن غيره، ويفرد كل صنف عن غيره.

والمراد بالمصنِّف هنا: الإمام النووى، ومصنفه: كتاب المنهاج فى الفقه الشافعى، وقد اختصره من كتاب المحرر للإمام الرافعى، وهو ما بين القوسين، وشرحه: للعلامة: جلال الدين المحلى، وعلى النص حاشيتان الأولى: للعلامة القليوبى، والثانية للشيخ عميرة.

ثانيا: المقصود بالأقوال: يعنى أقوال الإمام الشافعى رضى الله عنه ويعبر عنها:

أ – الأظهر، أو المشهور، ويعبر بالأظهر إذا قوى الخلاف، فالأظهر مشعر بظهور مقابله، ويقوى الخلاف إذا قوى المدرك: فقوة الخلاف وضعفه ترجع إلى المدرك، وقوة المدرك ترجع إلى الدليل الذى استند إليه الشافعى رضى الله عنه، وقد لا نعلمه وإنما يعلم الراجح بأمور: منها:

١- النص على أرجحيته.

٢- العلم بتأخره.

٣- التفريع عليه.

٣- النص على فساد مقابله.

٥- إفراده فى محل أو فى جواب.

٦- موافقته لمذهب مجتهد.

ب: المشهور: والمشهور من القولين مشعر بغرابة مقابله، ويعبر بالمشهور إذا ضعف المدرك.

ثالثا: الأوجه: وهى تكون للأصحاب، يستخرجونها من كلام الشافعى، يعنى من أصوله، ويستنبطونها من قواعده، وقد يجتهدون فى بعضها ويعبر عن الأوجه بما يأتى:

أ – الأصح: يعبر به إذا قوى المدرك، فالأصح مشعر بصحة مقابله.

ب: الصحيح: ويعبر به إذا ضعف المدرك، فهو مشعر بفساد مقابله؛ لضعف دليله، ولم يعبر به فى الأقوال؛ تأدبا مع الإمام الشافعى.

رابعا: المذهب: متى يعبر بالمذهب؟ يعبر به إذا اختلف الأصحاب فى حكاية المذهب، كأن يحكى أحدهم فى المسألة قولين، أو وجهين لمن تقدم، ويقطع أحدهم بأحدهما، قال الإسنوى: اعلم أن المفتى به هو المعبر عنه بالمذهب.

خامسا: النص: ومعناه: المنصوص، وهو نص الشافعى، وسمى نصا؛ لأنه مرفوع القدر، أو لنص الإمام عليه، أو لأنه مرفوع إلى الإمام.

ويقابل النص: وجه ضعيف: يعنى خلاف الراجح، أو قول مخرج.

لكن ما معنى التخريج؟

التخريج: أن يجيب الشافعى بحكمين مختلفين فى صورتين متشابهتين، ولم يظهر ما يصلح للفرق بينهما، فينقل الأصحاب جوابه فى كل صورة إلى الأخرى، فيحصل فى كل صورة منهما قولان: منصوص، ومخرج، المنصوص فى هذه مخرج فى تلك والمنصوص فى تلك مخرج فى الأخرى، فيقال: فيها قولان بالنقل والتخريج: والأصح أن القول المخرج لا ينسب للشافعى.

سادسا: الجديد والقديم: الجديد: ما قاله الشافعى بمصر تصنيفا، أو إفتاء، ورواته: البويطى، المزنى، والربيع المرادى.

والقديم: ما قاله الشافعى بالعراق تصنيفا، أو أفتى به، وأشهر رواته: أحمد بن حنبل، والزعفرانى، والكرابيسى، وأبو ثور.

وإذا كان فى المسألة قولان جديد وقديم، فالجديد هو المعمول به، والجديدان يعمل بآخرهما.

سابعا: وقيل كذا، وفى قول كذا: إذا قال: وقيل كذا: فهو وجه ضعيف، والصحيح، أو الأصح خلافه؛ لأن الصيغة تقتضى ذلك.

وإذا قال: وفى قول كذا: فهو يعنى أن الراجح خلافه؛ لأن اللفظ يشعر به، فالمراد بالضعيف خلاف الراجح، ويتبين قوة الخلاف وضعفه من مدركه.

ثامنا: إذا قال:[قلت.... والله أعلم] فهى مسألة أضافها الإمام النووى على المحرر.

أسباب الحدث

قال المصنف رحمه الله تعالى: " بَابُ أَسْبَابِ الْحَدَثِ، أَيْ الْمُرَادُ عِنْدَ الإِطْلاقِ، وَهُوَ الأَصْغَرُ، وَيُعَبَّرُ عَنْهَا: بِنَوَاقِضِ الْوُضُوءِ: (هِيَ أَرْبَعَةٌ: أَحَدُهَا: خُرُوجُ شَيْءٍ مِنْ قُبُلِهِ)، أَيْ الْمُتَوَضِّئِ،(أَوْ دُبُرِهِ) قَالَ تَعَالَى:{ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ }، وَالْغَائِطُ: الْمَكَانُ الْمُطَمْئِنُ مِنْ الأَرْضِ تُقْضَى فِيهِ الْحَاجَةُ، سُمِّيَ بِاسْمِهِ الْخَارِجُ لِلْمُجَاوَرَةِ. وَسَوَاءٌ فِي النَّقْضِ الْخَارِجُ الْمُعْتَادُ كَالْبَوْلِ وَالنَّادِرُ كَالدَّمِ.

البيان

المقصود بأسباب الحدث: المراد بالأسباب: الأسباب جمع السبب: والسبب لغة: ما يتوصل به إلى غيره.

واصطلاحا: ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته.

والحدث لغة: الشئ الحادث: واصطلاحا: يطلق الحدث على عدة معانى:

١- الأسباب التى ينتهى بها الطهر.

٢- أنه: أمر اعتبار يقوم بالأعضاء مع وجود تلك الأسباب.

٣- المنع من الصلاة ونحوها المرتب على الأسباب حقيقة وعلى الأمر الاعتبارى اعتبارا.

والمراد بالحدث عند الاطلاق الفقهى: الحدث الأصغر، ولا يطلق على غيره إلا لقرينة، وإضافة الأسباب إلى الحدث إضافة بيانية:

أي: باب أسباب هي الحدث بناء على أن المراد بالبيانية أن يكون الثاني مبينا للمراد من الأول، والأكثر تسمية هذه بإضافة الأعم للأخص أو للبيان ؛ لأن البيانية أن يكون بين المضاف والمضاف إليه عموم وخصوص وجهي كخاتم حديد وهو مفقود هنا.

وأل في الحدث للجنس؛ ليطابق البيان المبين.، واللام في في كلمة حدث: لام الجنس، يعنى جنس الحدث.

ويعبر عن أسباب الحدث بنواقض الوضوء:

قوله: " وهى أربعة ": شرع فى بيان تلك الأسباب، وأنها على سبيل الحصر أربعة أسباب، ولا يقاس عليها غيرها؛ لأن علة النقض بها غير معقولة.

السبب الأول: خروج شيء من قبل المتوضئ أو دبره:

فكل ما خرج من السبيلين عينا، أو ريحا، طاهرا، أو نجسا، جافا، أو رطبا، معتادا، أو غير معتاد، طوعا أو كرها، قليلا أو كثيرا، من قبل الحى أو دبره ينقض الوضوء.

الأصل فى ذلك قوله تعالى: " أو جاء أحد منكم من الغائط " [المائدة ٦]، والغائط المكان المطمئن من الأرض تقضى فيه الحاجة: ويسمى الخارج من السبيلين باسمه للمجاورة.

حكم خروج المني

قال المصنف: (إلا الْمَنِيَّ) فَلا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ كَأَنْ احْتَلَمَ النَّائِمُ قَاعِدًا عَلَى وُضُوءٍ لأَنَّهُ يُوجِبُ الْغُسْلَ الأَعَمَّ مِنْ الْوُضُوءِ، وَإِنَّمَا نَقَضَ الْحَيْضُ مَعَ إِيجَابِهِ الْغُسْلَ؛ لأَنَّهُ لا فَائِدَةَ لِبَقَاءِ الْوُضُوءِ مَعَهُ.

الشرح والبيان

ما حكم الوضوء من خروج المنى؟

المنى الخارج من الشخص نفسه، كأن أمنى بمجرد النظر، أو احتلم وهو قاعد على وضوء لا ينقض الوضوء، فهو مستثنى من قوله: [خروج شئ من قبله]، يعني إلا أن يكون الخارج منيا فلا ينقض.

التوجيه: أن المنى بخصوص كونه منيا يوجب الغسل، وهو أعم من الوضوء؛ لشموله أي الغسل جميع البدن، فلا يوجب الوضوء وهو أدون من الغسل بعموم كونه أي المني خارجا. فهو من باب: أن ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أدونهما بعمومه.

فالمني أوجب الغسل بخصوص كونه منيا، فلا يوجب الوضوء بعموم كونه خارجا.

قوله: [وإنما نقض الحيض] يعني: ولا يعترض على القول بأن المني لاينقض مع كونه خارجا من محل النقض بأن الحيض يوجب الغسل كالمني فهو أعم مما يوجب الوضوء ومع ذلك ينقض الوضوء؛ لأن الحيض لا فائدة لبقاء الوضوء معه بخلاف المني.فإن لبقاء الوضوء معه فائدة: كمن به سلس فإن

صلاته مع استمرار نزول المني صحيحة، بخلاف دم الحيض فهو يمنع الصلاة باعتباره حيضا.

انسداد المَخْرَج

قال المصنف: (وَلَوْ انْسَدَّ مَخْرَجُهُ وَانْفَتَحَ) مَخْرَجٌ (تَحْتَ مَعِدَتِهِ)، وَهِيَ مِنْ السُّرَّةِ إلَى الْمُنْخَسِفِ تَحْتَ الصَّدْرِ، أَيْ انْفَتَحَ تَحْتَ السُّرَّةِ كَمَا قَالَهُ فِي الدَّقَائِقِ،(فَخَرَجَ) مِنْهُ (الْمُعْتَادُ نُقِضَ، وَكَذَا نَادِرٌ كَدُودٍ فِي الأَظْهَرِ)؛ لِقِيَامِهِ مَقَامَ الْمُنْسَدِّ فِي الْمُعْتَادِ ضَرُورَةً، فكذا النَّادِرِ، وَالثَّانِي يَقُولُ: لا ضَرُورَةَ فِي قِيَامِهِ مَقَامَهُ فِي النَّادِرِ فَلا يَنْقُضُ.

الشرح والبيان

قوله: (انسد) يعني: لم يعد يخرج منه شئ، وإن لم يلتحم. وقوله: (وانفتح) يفيد أن الانفتاح طارئ وليس أصليا.

وكلمة (مخرجه): مفرد مضاف إلى الضمير فيعم القبل والدبر. والمراد بالدقائق: كتاب دقائق المنهاج للإمام النووي.

شرع المصنف – رحمه الله تعالى – فى بيان حكم الخارج من السبيلين إن خرج من مكان غيرهما: بأن انسد المكان الطبيعى، وانفتح مكان آخر غيره بصورة طبيعية، أو بتدخل جراحى مثلا،– وهذا يحدث فى عمليات تغير مجرى البول وغيرها– فهل ينقض هذا الخارج؟

الجواب: أن الخارج إما أن يكون معتادا كالبول، أو نادرا كالدم، فإن كان الخارج معتادا: ننظر: إن كان الفتح تحت المعدة، يعنى ما بين سرته إلى تحت صدره، نقض الوضوء؛ لأن الفتح يقوم مقام المخرج الطبيعى.

أما إن كان الخارج نادرا كالدم أو الدود: فقولان: الأظهر: ينقض كالمعتاد؛ لقيامه مقام الأصلى، والثانى: لا ينقض؛ لأنه أقيم مقام الأصلى للضرورة، ولا ضرورة فى خروج النادر غير المعتاد.

الخارج من غير المخرج الأصلي

قال المصنف: (أَوْ) انْفَتَحَ (فَوْقَهَا)، أَيْ فَوْقَ الْمَعِدَةِ، بِأَنْ انْفَتَحَ فِي السُّرَّةِ وَمَا فَوْقَهَا، كَمَا قَالَهُ فِي الدَّقَائِقِ، (وَهُوَ) أَيْ الأَصْلِيُّ (مُنْسَدٌّ أَوْ تَحْتَهَا وَهُوَ مُنْفَتِحٌ فَلا) يَنْقُضُ الْخَارِجُ مِنْهُ الْمُعْتَادُ (فِي الأَظْهَرِ)؛ لأَنَّهُ مِنْ فَوْقِهَا بِالْقَيْءِ أَشْبَهُ،إِذْ مَا تُحِيلُهُ الطَّبِيعَةُ تَدْفَعُهُ إِلَى أَسْفَلَ وَمِنْ تَحْتِهَا لا ضَرُورَةَ إِلَى مَخْرَجِهِ مَعَ انْفِتَاحِ الأَصْلِيِّ.

وَالثَّانِي: يَنْقُضُ لأَنَّهُ ضَرُورِيُّ الْخُرُوجِ تَحَوَّلَ مَخْرَجُهُ إِلَى مَا ذُكِرَ.

وَلَوْ خُلِقَ الإِنْسَانُ مَسْدُودَ الأَصْلِيِّ فَمُنْفَتِحُهُ كَالأَصْلِيِّ فِي انْتِقَاضِ الْوُضُوءِ بِالْخَارِجِ مِنْهُ تَحْتَ الْمَعِدَةِ كَانَ أَوْ فَوْقَهَا وَالْمَسْدُودُ كَعُضْوٍ زَائِدٍ مِنْ الْخُنْثَى، لا يَجِبُ بِمَسِّهِ وُضُوءٌ، وَلا بِإِيلاجِهِ أَوْ الإِيلاجُ فِيهِ غُسْلٌ.

الشرح والبيان

بيَّن المصنف فى هذا النص: حكم الخارج من المنفتح فوق المعدة، أى ما فوق تحتها، كأن انفتح فى السرة وما فوقها، إذا كان المخرج الأصلى منسدا، وبيَّن حكم الخارج من مخرج تحتها أي المعدة والمخرج الأصلى منفتح:

١ – بيان حكم الخارج من المنفتح فوق المعدة:

الجواب: قولان فى المذهب:

الأظهر: أنه لا ينقض الخارج من المنفتح فوق المعدة أو من المعدة، أو من مكان محاذ لها

التوجيه: لأن الخارج هنا ليس مما أحالته الطبيعة؛ لأن ما تحيله الطبيعة تلقيه إلى أسفل، فالخارج هنا أشبه بالقيء.

وإذا كان المنفتح تحت المعدة: والمخرج الأصلى ليس منسدا، فلا نقض أيضا.

التوجيه: لأنه لا ضرورة لجعل المخرج الحادث مخرجا لوجود المخرج الأصلى.

ومقابل الأظهر: ينقض الخارج فى الصورتين ولو كان نادرا:

توجيه النقض فى الصورة الأولى: لأنه لابد من مخرج.

توجيه النقض فى الصورة الثانية: لأنه كالمخرج المعتاد.

٢ – وبين حكما آخر وهو: الانسداد الخَلْقي: بقوله:

(ولوخلق): وهو يشير إلى أن الكلام قبل ذلك كان في الانسداد الطارئ.فلو خلق الإنسان والمخرج الأصلي منسد:

فالحكم: أن المخرج البديل للأصلي يقوم مقام المخرج الأصلي في انتقاض الوضوء بالخارج منه، سواء كان الخارج فوق المعدة، أو تحتها، ويعتبر المخرج الأصلي المنسد خلقة كالعضو الزائد من الخنثى الذى له عضو أصلي وعضو زائد، فلا ينقض الوضوء بمسه، ولا يجب الغسل بالإيلاج فيه.

السبب الثانى: زوال العقل

قال المصنف: (الثَّانِي زَوَالُ الْعَقْلِ) أَيْ التَّمْيِيزِ، بِنَوْمٍ أَوْ غَيْرِهِ كَجُنُونٍ أَوْ إغْمَاءٍ أَوْ سُكْرٍ. وَالأَصْلُ فِي ذَلِكَ: حَدِيثُ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ: " العينان وكاء السه فمن نام فليتوضأ "[1] وغير النوم مما ذكر أبلغ منه فى الذهول الذي هو مظنة؛ لخروج شيء من الدبر،كما أشعر به هذا الحديث ؛ إذ السه الدبر، ووكاؤه حفاظه عن أن يخرج منه شيء لا يشعر به، والعينان كناية عن اليقظة:

الشرح والبيان

شرع المصنف – رحمه الله تعالى– فى بيان السبب الثانى من أسباب الحدث، وهو: زوال العقل:

والعقل لغة: المنع، سمي بذلك؛ لمنعه صاحبه من الفواحش.

وشرعا: يطلق على التمييز، وهو المراد هنا، يعني زوال التمييز.

ويعرف العقل بأنه: " صفة، يميز بها الحسن والقبيح ".

---

[1] – سنن أبي داود: الطهارة (٢٠٣) سنن ابن ماجه: الطَّهَارَةِ وَسُنَنِهَا (٤٧٧) مسند أحمد: (١ / ١١١).

أو هو: " غريزة، يتبعها العلم بالضروريات، ضرورة "، يعنى قهرا عن صاحبه، وكونه صفة يزيلها الإغماء ونحوه، وكونه غريزة يزيلها الجنون.

إذن زوال التمييز سبب من أسباب الحدث، سواء زال بنوم، أو إغماء أو سكر:

والدليل على اعتباره سببا من أسباب الحدث:حديث أبى داوود وغيره " العينان وكاء السه، فمن نام فليتوضأ ".

والسه: حلقة الدبر، والوكاء: الخيط يربط به الشىء.

والعينان: كناية عن اليقظة، والمعنى: أن اليقظة هى الحافظ لما يخرج.

ومعنى المظنة: الظن المنزل منزلة اليقين.

ووجه الدلالة من الحديث: لفظ الحديث يدل على أن النائم قد يخرج منه الشىء وهو لا يشعر به، ويقاس على النائم غيره من المجنون، والمغمى عليه، والسكران، فهم أبلغ منه فى الذهول، والذهول مظنة لخروج الشىء من الدبر.

هل النوم ناقض للوضوء؟

قال المصنف: (إلا نَوْمَ مُمَكِّنِ مَقْعَدِهِ) أَيْ أَلْيَتَيْهِ مِنْ مَقَرِّهِ فَلا يَنْقُضُ لأَمْنِ خُرُوجِ شَيْءٍ فِيهِ مِنْ دُبُرِهِ وَلا عِبْرَةَ بِاحْتِمَالِ خُرُوجِ رِيحٍ مِنْ الْقُبُلِ لِنُدْرَتِهِ وَلا تَمْكِينَ لِمَنْ نَامَ عَلَى قَفَاهُ مُلْصِقًا مَقْعَدَهُ بِمَقَرِّهِ، وَلا لِمَنْ نَامَ قَاعِدًا وَهُوَ هَزِيلٌ بَيْنَ بَعْضِ مَقْعَدِهِ وَمَقَرِّهِ تَجَافٍ.

الشرح والبيان

استثنى المصنف – رحمه الله تعالى – من زوال التمييز الذى يعتبر سببا من أسباب الحدث:

زوالَه بنوم: إذا كان النائم ممكنا مقعده من مقره من الأرض، فإنه لا ينقض الوضوء؛ لحديث أنس رضي الله عنه: " كان أصحاب رسول الله – ﷺ – ينامون، ثم يصلون، ولا يتوضؤون "،

وعَنْ " جَابِرٍ، بْنِ عَبْدِ اللَّهِ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا – قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَنِمْتُ وَاسْتَيْقَظْتُ، ثُمَّ نِمْتُ وَاسْتَيْقَظْتُ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ الصَّلاةَ الصَّلاةَ، فَخَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ قَالَ: وَأَظُنُّ الرَّجُلَ عُمَرَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – فَصَلَّى بِنَا وَقَالَ: لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَحْبَبْت أَنْ يُصَلُّوا هَذِهِ الصَّلاةَ هَذِهِ السَّاعَةَ "[1].

وخرج بالنوم غيره من الجنون، والإغماء، والسكرُ، فالسكر ينتقض الوضوء به مطلقا.

وذكر رحمه الله تعالى صورتين لا يعتبر فيهما النائم ممكنا مقعده وهما:

١ – من نام على قفاه.

٢– من نام قاعدا وكان هزيل الجسم بحيث لا يمكن مقعده من مقره للتجافي بين المقعد والمقر بسبب الهزال.

---

[1] – مسند أبي يعلى الموصلي: كتاب إخباره ﷺ عن مناقب الصحابة رجالهم ونسائهم بذكر أسمائهم رضوان الله عليهم أجمعين (١٧٧٠ ، ٢٠٨٩). مشكل الآثار (دار المعارف النظامية –الطبعة الأولى –١٣٣٣ هـ) ج٤ ص٣٥٤–٣٦٠

السبب الثالث: لمس المرأة

قال المصنف: (الثَّالِثُ: الْتِقَاءُ بَشَرَتَيْ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: { أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [النساء ٤٣] أَيْ لَمَسْتُمْ كَمَا قُرِئَ بِهِ، وَاللَّمْسُ الْجَسُّ بِالْيَدِ كَمَا فَسَّرَهُ بِهِ ابْنُ عُمَرَ – رَضِيَ اللَّهُ – عَنْهُمَا. وَالْمَعْنَى فِي النَّقْضِ بِهِ أَنَّهُ مَظِنَّةٌ لِلالْتِذَاذِ الْمُثِيرِ لِلشَّهْوَةِ وَمِثْلُهُ فِي ذَلِكَ بَاقِي صُوَرِ الالْتِقَاءِ، فَأُلْحِقَ بِهِ وَأُطْلِقَ عَلَيْهِ فِي الْبَابِ اللَّمْسُ تَوَسُّعًا.

الشرح والبيان

قوله: الثالث: أى السبب الثالث من أسباب الحدث، أو الناقض الثالث من نواقض الوضوء، وهو: لمس الرجل المرأة الأجنبية:

والدليل على كونه سببا: قوله تعالى: " أو لامستم النساء ".

ووجه الدلالة من الآية: أن معنى قوله تعالى: " أو لامستم ": لَمَسْتُم يعنى: الجس باليد، وهى قراءة، وقد عطف اللمس على المجئ من الغائط، ورتب عليهما التيمم عند فقد الماء، فدل ذلك على أن اللمس حدث كالمجئ من الغائط، وليس المراد: جامعتم؛ لأنه خلاف الظاهر، والمعنى فى النقض باللمس: أنه مظنة لثوران الشهوة.

حكم لمس المَحْرَم

قال المصنف: (إلا مَحْرَمًا)، فَلا يَنْقُضُ لَمْسُهَا (فِي الأَظْهَرِ)؛ لأَنَّهَا لَيْسَتْ مَحَلا لِلشَّهْوَةِ، وَالثَّانِي يَنْقُضُ؛ لِعُمُومِ النِّسَاءِ فِي الآيَةِ، وَالأَوَّلُ اسْتَنْبَطَ مِنْهَا

مَعْنًى خَصَّصَهَا، وَالْمَحْرَمُ مَنْ حَرُمَ نِكَاحُهَا بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ، وَسَيَأْتِي بَيَانُ ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ.

الشرح والبيان

استثنى المصنف من لمس النساء الناقض للوضوء إذا كانت المرأة محرما، وهى التى يحرم نكاحها بنسب أو رضاع أو مصاهرة، فلا ينقض لمسها ولو بشهوة على الأظهر من القولين: التوجيه: لأنها ليست مظنة للشهوة بالنسبة لمحرمها كالرجل.

مقابل الأظهر: ينقض لمس المحرم كما ينقض لمس غيرها:

التوجيه: عموم الآية للنساء فهي تشمل المحرم وغيرها، والأول أقوى: وقد خص المحرم من العموم بمعنيٍ يخصها.

حكم الملموس

النص: قال المصنف رحمه الله تعالى: (وَالْمَلْمُوسُ) وَهُوَ مَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ اللَّمْسُ رَجُلا كَانَ أَوْ امْرَأَةً (كَلامِسٍ) فِي انْتِقَاضِ وُضُوئِهِ (فِي الأَظْهَرِ) لاشْتِرَاكِهِمَا فِي لَذَّةِ اللَّمْسِ كَالْمُشْتَرَكِينَ فِي لَذَّةِ الْجِمَاعِ، وَالثَّانِي لا يَنْقُضُ وُقُوفًا مَعَ ظَاهِرِ الآيَةِ فِي اقْتِصَارِهِ عَلَى اللامِسِ.

الشرح والبيان

ذكر المصنف هنا فرعا مهما: وهو: حكم وضوء الملموس وهو من وقع عليه اللمس هل ينقض كاللامس؟

والجواب: قولان فى المذهب:

الأظهر: أن الملموس ينقض وضوؤه كاللامس:

التوجيه: أنهما مشتركان فى لذة اللمس، كاشتراكهما فى لذة الجماع.

الثانى: لا ينقض وضوء الملموس:

التوجيه: أن ظاهر الآية يدل على نقض وضوء اللامس فيجب الوقوف مع ظاهر الآية.

لمس من لا تشتهى

قال المصنف – رحمه الله تعالى –: (وَلا تَنْقُضُ صَغِيرَةٌ) أَيْ مَنْ لَمْ تَبْلُغْ حَدًّا تُشْتَهَى، (وَشَعْرٌ وَسِنٌّ وَظُفْرٌ فِي الأَصَحِّ)؛ لانْتِفَاءِ الْمَعْنَى فِي لَمْسِ الْمَذْكُورَاتِ ل؛ أَنَّ أَوَّلَهَا لَيْسَ مَحَلا لِلشَّهْوَةِ وَبَاقِيَهَا لا يُلْتَذُّ بِلَمْسِهِ وَإِنْ الْتَذَّ بِالنَّظَرِ إِلَيْهِ.

وَالثَّانِي يَنْقُضُ؛ نَظَرًا إِلَى ظَاهِرِ الآيَةِ فِي عُمُومِهَا لِلصَّغِيرَةِ وَلِلأَجْزَاءِ الْمَذْكُورَةِ.

وَيَجْرِي الْخِلافُ فِي لَمْسِ الْمَرْأَةِ صَغِيرًا لا يُشْتَهَى؛ ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ عَنْ الدَّارِمِيِّ، وَلا نَقْضَ بِالْتِقَاءِ بَشَرَتَيْ الرَّجُلَيْنِ، وَالْمَرْأَتَيْنِ، وَالْخُنْثَيَيْنِ، وَالْخُنْثَى وَالرَّجُلِ أَوْ الْمَرْأَةِ وَالْبَشَرَةُ ظَاهِرُ الْجِلْدِ.

الشرح والبيان

بين المصنف – رحمه الله تعالى– فى هذا النص: حكم وضوء من لمس صغيرة لا تشتهى بالطبع السليم، وحكم وضوء من مس جزءا من شعر المرأة، أو سنها، أو ظفرها وهو ما لا يعتبر مظنة للشهوة من جسد المرأة؟

والجواب: أن فى المذهب خلافا على وجهين:

الأصح فى الصورتين: عدم النقض:

التوجيه: أما الصغيرة؛ فإنها ليست محلا للشهوة، وأما الشعر والسن والظفر؛ فإنها لا يلتذ بها بغير لمسها لذوى الطباع السليمة، والحكم فى ذلك العرف.

ومقابل الأصح: أن اللمس فى الصورتين ناقض للوضوء:

التوجيه: عموم الآية فهى تشمل الصغيرة، وأما فى الأجزاء فقياسا على سائر البدن.

ثم بين رحمه الله أن التقاء بشرة الرجل بالرجل أو المرأة بالمرأة لا ينقض الوضوء وهو واضح.

السبب الرابع: مس فرج الآدمي

قال المصنف – رحمه الله تعالى –: (الرَّابِعُ: مَسُّ قُبُلِ الآدَمِيِّ) ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى مِنْ نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ (بِبَطْنِ الْكَفِّ): الأَصْلُ فِي ذَلِكَ حَدِيثُ التِّرْمِذِيِّ، وَابْنِ حِبَّانَ وَغَيْرِهِمَا: " مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ وَفِي رِوَايَةٍ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ "[1]، وَالْمُرَادُ الْمَسُّ

[1] – سنن الترمذي: الطهارة (٨٢) سنن النسائي: الطهارة (١٦٤) سنن أبي داود: الطهارة (١٨١) سنن ابن ماجه: الطهارة وسننها (٤٧٩) مسند أحمد: (٦ / ٤٠٦) موطأ مالك: الطهارة (٩١) سنن الدارمي: الطهارة (٧٢٤ ، ٧٢٥).

بِبَطْنِ الْكَفِّ لِحَدِيثِ ابْنِ حِبَّانَ: " إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا سِتْرٌ وَلا حِجَابٌ فَلْيَتَوَضَّأْ "[1] وَالإِفْضَاءُ لُغَةً الْمَسُّ بِبَطْنِ الْكَفِّ.

وَمَسُّ الْفَرْجِ مِنْ غَيْرِهِ أَفْحَشُ مِنْ مَسِّهِ مِنْ نَفْسِهِ لِهَتْكِهِ حُرْمَةَ غَيْرِهِ، وَلِهَذَا لا يَتَعَدَّى النَّقْضُ إِلَيْهِ، وَقِيلَ فِيهِ خِلافُ الْمَلْمُوسِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ: وَقُبُلُ الْمَرْأَةِ النَّاقِضُ مَسُّهُ مُلْتَقَى شُفْرَيْهَا، وَذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ، قَالَ: فَإِنْ مَسَّتْ مَا وَرَاءَ الشُّفْرَيْنِ لَمْ يُنْتَقَضْ بِلا خِلافٍ.

الشرح والبيان

شرع المصنف – رحمه الله تعالى – فى بيان السبب الرابع من أسباب الحدث وهو: مس فرج الأدمي، ذكرا كان أو أنثى، من نفسه أو من غيره، ببطن الكف من غير حائل:

الدليل على ذلك حديث الترمذى: " من مس فرجه فليتوضأ "، وحديث ابن حبان: " إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ساتر ولا حجاب فليتوضأ ".

---

[1] – سنن الترمذي: الطهارة (٨٢) سنن النسائي: الغسل والتيمم (٤٤٥) سنن أبي داود: الطهارة (١٨١) سنن ابن ماجه: الطهارة وسننها (٤٧٩) مسند أحمد: (٦ / ٤٠٦) موطأ مالك: الطهارة (٩١) سنن الدارمي: الطهارة (٧٢٥). مسند أحمد: (٢ / ٣٣٣). الأم (دار الفكر –بيروت–د.ط–١٤١٠هـ–١٩٩٠م) ج١ ص٣٣–٣٤ المحلى (دار الكتب العلمية–بيروت–د.ط–د.ت) ج١ ص٢٢٠–٢٢٥

ووجه الدلالة من الحديث على أن المراد اللمس ببطن الكف: قوله: " أفضى " ؛ لأن الإفضاء لغة: المس ببطن الكف.

والحديث دليل على النقض بلمس فرج نفسه بالنص، ويقاس عليه مس فرج غيره؛ فإنه أولى بالنقض؛ لأن فيه هتك حرمة الغير فهو أفحش.

لكن: هل يتعدى النقض إلى الغير؟

الجواب: لا يتعدى النقض إلى الغير.

وقيل: فيه خلاف كالخلاف فى حكم الملموس؛ نظرا لأصل اللذة.

مس الدبر

قال المصنف – رحمه الله تعالى–: (وَكَذَا فِي الْجَدِيدِ حَلْقَةُ دُبُرِهِ) أَيْ الآدَمِيِّ؛ قِيَاسًا عَلَى قُبُلِهِ بِجَامِعِ النَّقْضِ بِالْخَارِجِ مِنْهُمَا.

وَالْقَدِيمُ لا نَقْضَ بِمَسِّهَا؛ وُقُوفًا مَعَ ظَاهِرِ الأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ فِي الاقْتِصَارِ عَلَى الْقُبُلِ.

وَعَبَّرَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ بِالدُّبُرِ وَقَالَ: الْمُرَادُ بِهِ مُلْتَقَى الْمَنْفَذِ. أَمَّا مَا وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ بَاطِنِ الأَلْيَتَيْنِ فَلا يَنْقُضُ بِلا خِلافٍ، انْتَهَى. وَلامُ حَلْقَةٍ سَاكِنَةٌ.

الشرح والبيان

بعد أن بين المصنف حكم الوضوء من مس القبل، ذكر هنا حكم الوضوء من مس الدبر؟ وبين أن فى المسألة خلافا على قولين:

الجديد: أن لمس الدبر ناقض كلمس القبل:

التوجيه: أن الوضوء ينقض بالخارج منهما، فكذلك ينقض بمس أحدهما

القديم: لا نقض بمس الدبر:

التوجيه: أن الأحاديث نصت على النقض بمس القبل فوجب الوقوف مع ظاهرها والاقتصار عليه.

مس فرج الهيمة

قال المصنف – رحمه الله تعالى –: (لا فَرْجُ بَهِيمَةٍ) أَيْ لا يَنْقُضُ مَسُّهُ فِي الْجَدِيدِ ؛ إذْ لا حُرْمَةَ لَهَا فِي ذَلِكَ.

وَالْقَدِيمُ، وَحَكَاهُ جَمْعٌ جَدِيدًا: أَنَّهُ يَنْقُضُ كَفَرْجِ الآدَمِيِّ، وَالرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ حَكَى الْخِلافَ فِي قُبُلِهَا، وَقَطَعَ فِي دُبُرِهَا بِعَدَمِ النَّقْضِ، وَتَعَقَّبَهُ فِي الرَّوْضَةِ بِأَنَّ الأَصْحَابَ أَطْلَقُوا الْخِلافَ فِي فَرْجِ الْبَهِيمَةِ، فَلَمْ يَخُصُّوا بِهِ الْقُبُلَ.

(وَيَنْقُضُ فَرْجُ الْمَيِّتِ، وَالصَّغِيرِ وَمَحَلُّ الْجَبِّ، وَالذَّكَرُ الأَشَلُّ، وَبِالْيَدِ الشَّلاءِ فِي الأَصَحِّ)؛ لأَنَّ مَحَلَّ الْجَبِّ فِي مَعْنَى الذَّكَرِ؛ لأَنَّهُ أَصْلُهُ؛ وَلِشُمُولِ الاسْمِ، فِي غَيْرِهِ مِمَّا ذُكِرَ.

وَالثَّانِي: لا تَنْقُضُ الْمَذْكُورَاتُ ؛ لانْتِفَاءِ الذَّكَرِ فِي مَحَلِّ الْجَبِّ وَلانْتِفَاءِ مَظِنَّةِ الشَّهْوَةِ فِي غَيْرِهِ(وَلا يَنْقُضُ رَأْسُ الأَصَابِعِ وَمَا بَيْنَهَا)،وَحَرْفُهَا وَحَرْفُ الْكَفِّ لِخُرُوجِهَا عَنْ صَمْتِ الْكَفِّ، وَقِيلَ: تَنْقُضُ؛ لأَنَّهَا مِنْ جِنْسِ بَشَرَةِ بَاطِنِ الْكَفِّ.

الشرح والبيان

بين المصنف في هذا النص:

١- حكم من مس فرج حيوان، ويدخل فيه الطيور، وذلك متصور في شخص يعالج الحيوان كالطبيب البيطري مثلا.

٢- وبين كذلك حكم من مس فرج ميت كمن يغسل ميتا.

٣- وحكم من مس فرج صغير كأم تنظفه، هل يعتبر ذلك ناقضا للوضوء أم لا؟

أ - والجواب: أن في مس فرج البهيمة قولين:

الجديد: أن مس فرج البهيمة ليس ناقضا للوضوء.

التوجيه: أنه لا حرمة لها، وأنها ليست مظنة للشهوة عند ذوي الطباع السليمة.

والقديم: أن لمس ذلك من البهيمة ناقض.

التوجيه: قياسا على لمس فرج الآدمي.

ب - وفي حكم مس فرج الميت والصغير وجهان للأصحاب:

الأصح: أن مس فرج الميت والصغير ناقض للوضوء.

التوجبه: أن اسم الفرج يشمل فرج الميت وفرج الصغير.

الثاني: لا ينقض.

والتوجيه: لأن فرج الميت والصغير ليس مظنة للشهوة.

ثم بين المصنف أن اللمس بغير باطن الكف وهو ما يستتر عند قبض الكفيين لا ينقض الوضوء كرأس الإصبع.

قال المصنف – رحمه الله تعالى –:(وَيَحْرُمُ بِالْحَدَثِ الصَّلاةُ) إجْمَاعًا، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ حَدِيثُ " لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةَ أَحَدِكُمْ إذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ "[1] وَمِنْهَا صَلاةُ الْجِنَازَةِ وَفِي مَعْنَاهَا سَجْدَةُ التِّلاوَةِ.

(وَالطَّوَافُ) قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"الطَّوَافُ بِمَنْزِلَةِ الصَّلاةِ إلا أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَلَّ فِيهِ النُّطْقَ فَمَنْ نَطَقَ فَلا يَنْطِقْ إلا بِخَيْرٍ "[2] رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ.

(وَحَمْلُ الْمُصْحَفِ وَمَسُّ وَرَقِهِ) قَالَ تَعَالَى: { لايَمَسُّهُ إلا الْمُطَهَّرُونَ } [الواقعة آية ٧٩] هُوَ خَبَرٌ بِمَعْنَى النَّهْيِ وَالْحَمْلُ أَبْلَغُ مِنْ الْمَسِّ، وَالْمُطَهَّرُ بِمَعْنَى الْمُتَطَهِّرِ ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ (وَكَذَا جِلْدُهُ عَلَى الصَّحِيحِ) لأَنَّهُ كَالْجُزْءِ مِنْهُ.

وَالثَّانِي لا يَحْرُمُ مَسُّهُ لأَنَّهُ وِعَاءٌ لَهُ كَكِيسِهِ(وَخَرِيطَةٌ وَصُنْدُوقٌ فِيهِمَا مُصْحَفٌ وَمَا كُتِبَ لِدَرْسِ قُرْآنٍ كَلَوْحٍ فِي الأَصَحِّ) لِشَبَهِ الأَوَّلَيْنِ الْمُعَدَّيْنِ لِلْمُصْحَفِ بِالْجِلْدِ،

---

[1] – صحيح البخاري: الحيل (٦٩٥٤) صحيح مسلم: الطهارة (٢٢٥) سنن الترمذي: الطهارة (٧٦) سنن أبي داود: الطهارة (٦٠) مسند أحمد: (٢ / ٣١٨).

[2] – مسند أحمد: (٥ / ١٧٨). التلخيص الحبير (مؤسسة قرطبة–د.ط–د.ت) ج١ ص٢٢٥–٢٢٧

الشرح والبيان

قوله : ويحرم بالحدث:

المراد بالحرمة في الصلاة، والطواف: عدم الصحة ولو سهوا، والمراد بالحرمة في غيرهما: الإثم إن كان اللامس عالما عامدا.

والمراد بالحدث: الأمر الاعتباري ، والمراد بالصلاة: صلاة الفريضة، ويدخل فيها صلاة الجنازة، وخطبة الجمعة، وسجدتا التلاوة والشكر، وصلاة النوافل. وقوله – ﷺ –: (لايقبل الله) يعني: قبول الصحة لا قبول الكمال.

بعد أن بين المصنف أسباب الحدث الأربعة، شرع فى بيان ما يترتب على تحققها فقال: ويحرم بالحدث: وذكر ما يترتب على الحدث من المحرمات ومنها:

أولا – الصلاة بأنواعها: فيحرم على المحدث أن يصلى بإجماع الأمة المستند إلى حديث الصحيحين: " لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ " ويدخل فيها صلاة الجنازة، وما كان فى معنى الصلاة كسجدة التلاوة.

ثانيا – الطواف: فرضا، أو نفلا فى ضمن نسك أو غيره:

لحديث: " الطواف صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير "[1].

[1] – سنن الترمذي: الحج (٩٦٠) سنن الدارمي: الْمَنَاسِكِ (١٨٤٧).

ثالثا:- حمل المصحف ومس ورقه المكتوب فيه وغير المكتوب فيه بأعضاء الوضوء أو بغيرها:

الدليل: قوله تعالى: " لا يمسه إلا المطهرون " أى المتطهرون، والآية خبر بمعنى النهى، وفى الحديث: " لا يمسه إلا طاهر ".

وإذا كان المس محرما فالحمل أولى؛ لأنه أبلغ من المس، وما ذكر إذا لم تكن هناك ضرورة لحمله كخوف عليه من حرق أو نجاسة، فإنه لا يحرم بل يجب أخذه.

وهل يحرم مسه جلد المصحف؟

نعم يحرم على الصحيح؛ لأنه كالجزء منه، ولهذا يتبعه فى البيع.

والثانى: لا يحرم؛ لأنه ليس جزءا متصلا به حقيقة.

وهل يحرم لمس ما فيه المصحف كالحقيبة ونحوها؟

الأصح يحرم؛ لأنها كجلده المعد له.

والثانى: لا يحرم؛ لأن الأدلة وردت فى المصحف وهذه خارجة عنه.

وما حكم الصبى المحدث؟

الأصح أن الصبى المحدث لا يمنع من مس المصحف، ولا من حمله؛ لحاجة تعلمه ومشقة استمراره متطهرا، بل يستحب، هذا فى الصبى المميز، أما غير المميز فلا يمكن من المصحف لئلا ينتهكه.

الوضوء

بَابُ الْوُضُوءِ: هُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى فُرُوضٍ وَسُنَنٍ، وَبَدَأَ بِالْأَوَّلِ فَقَالَ: (فَرْضُهُ) هُوَ مُفْرَدٌ مُضَافٌ فَيَعُمُّ كُلَّ فَرْدٍ مِنْهُ أَيْ فُرُوضَهُ كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ (سِتَّة:أَحَدُهَا نِيَّةُ رَفْعِ حَدَثٍ) عَلَيْهِ أَيْ مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ حَدَثٌ كَأَنْ يَنْوِيَ رَفْعَ حَدَثِ الْبَوْلِ الصَّادِرِ مِنْهُ، أَيْ رَفْعَ حُكْمِهِ كَحُرْمَةِ الصَّلَاةِ (أَوْ) نِيَّةُ (اسْتِبَاحَةِ مُفْتَقِرٍ إِلَى طُهْرٍ) أَيْ وُضُوءٍ كَالصَّلَاةِ وَالطَّوَافِ وَمَسِّ الْمُصْحَفِ (أَوْ) نِيَّةُ (أَدَاءِ فَرْضِ الْوُضُوءِ)، أَوْ أَدَاءِ الْوُضُوءِ، أَوْ فَرْضِ الْوُضُوءِ، أَوْ الْوُضُوءِ وَالْأَصْلُ فِي النِّيَّةِ حَدِيثُ الصَّحِيحَيْنِ الْمَشْهُورُ « إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ »[1].

(وَمَنْ دَامَ حَدَثُهُ كَمُسْتَحَاضَةٍ) وَمَنْ بِهِ سَلَسُ الْبَوْلِ (كَفَاهُ نِيَّةُ الِاسْتِبَاحَةِ) كَغَيْرِهِ (دُونَ الرَّفْعِ) لِبَقَاءِ حَدَثِهِ (عَلَى الصَّحِيحِ فِيهِمَا) وَقِيلَ: لَا تَكْفِي نِيَّةُ الِاسْتِبَاحَةِ، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ الرَّفْعِ مَعَهَا لِتَكُونَ نِيَّةُ الرَّفْعِ لِلْحَدَثِ السَّابِقِ وَنِيَّة الِاسْتِبَاحَةِ لِلَّاحِقِ.وَقِيلَ: تَكْفِي نِيَّةُ الرَّفْعِ لِتَضَمُّنِهَا لِنِيَّةِ الِاسْتِبَاحَةِ.

(وَمَنْ نَوَى تَبَرُّدًا مَعَ نِيَّةٍ مُعْتَبَرَةٍ)كَنِيَّةٍ مِمَّا تَقَدَّمَ (جَازَ) لَهُ ذَلِكَ أَيْ لَمْ يَضُرَّهُ فِي النِّيَّةِ الْمُعْتَبَرَةِ (عَلَى الصَّحِيحِ) لِحُصُولِهِ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ.

---

[1] – صحيح البخاري: بدء الوحي (١) صحيح مسلم: الإمارة (١٩٠٧) سنن الترمذي: فضائل الجهاد (١٦٤٧) سنن النسائي: الطهارة (٧٥) ، الطلاق (٣٤٣٧) ، الأيمان والنذور (٣٧٩٤) سنن أبي داود: الطلاق (٢٢٠١) سنن ابن ماجه: الزهد (٤٢٢٧) مسند أحمد: (١ / ٢٥ ، ١ / ٤٣).

وَالثَّانِي يَضُرُّهُ لِلْإِشْرَاكِ فِي النِّيَّةِ بَيْنَ الْعِبَادة غَيْرِهَا وَنِيَّةُ التَّنْظِيفِ كَنِيَّةِ التَّبَرُّدِ فِيمَا ذُكِرَ (أَوْ) نَوَى (مَا يُنْدَبُ لَهُ الْوُضُوءُ كَقِرَاءَةٍ) أَيْ نَوَى الْوُضُوءَ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ أَوْ نَحْوِهَا، (فَلَا) يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ، أَيْ لَا يَكْفِيهِ فِي النِّيَّةِ (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّ مَا يُنْدَبُ لَهُ الْوُضُوءُ جَائِزٌ مَعَ الْحَدَثِ فَلَا يَتَضَمَّنُ قَصْدُهُ قَصْدَ رَفْعِ الْحَدَثِ، وَالثَّانِي يَقُولُ قَصَدَهُ حَالَةَ كَمَالِهِ، فَيَتَضَمَّنُ قَصْدُهُ مَا ذُكِرَ.

(وَيَجِبُ قَرْنُهَا بِأَوَّلِ الْوَجْهِ) أَيْ بِأَوَّلِ غَسْلِهِ فَلَا يَكْفِي قَرْنُهَا بِمَا بَعْدَ الْوَجْهِ لِخُلُوِّ أَوَّلِ الْمَغْسُولَاتِ وُجُوبًا عَنْهَا، وَلَا بِمَا قَبْلَهُ لِأَنَّهُ سُنَّةٌ تَابِعَةٌ لِلْوَاجِبِ (وَقِيلَ يَكْفِي) قَرْنُهَا (بِسُنَّةٍ قَبْلَهُ) لِأَنَّهَا مِنْ جُمْلَةِ الْوُضُوءِ كَغَسْلِ الْكَفَّيْنِ.

الشرح والبيان

قوله: باب الوضوء: أي باب أحكامه، والوضوء أول مقاصد الطهارة.

والوضوء لغة: وُضوء بضم الواو اسم للفعل، وبفتحها اسم للماء الذي يتوضأ به، والأول هو المقصود هنا، وهو مأخوذ من الوضاءة وهي: الحسن والنظافة والضياء من ظلمة الذنوب.

وشرعا: الوضوء عبارة عن: أفعال مخصوصة مفتتحة بالنية ".

وهو تعبدي لا يعقل معناه؛ لأن فيه مسحا ولا تنظيف فيه، وقيل هو معقول المعني أما مسح الرأس؛ فلأنه مستور غالبا فكفاه أدنى طهارة، وفرض مع فرض الخمس.

موجب الوضوء: يعني الذي يوجبه: وفيه ثلاثة أوجه:

١ – الحدث.

٢ – القيام إلى الصلاة.

٣ – الحدث والقيام إلى الصلاة معا وهو الأصح.

وللوضوء شروط، وفروض، وسنن:

أولا: شروط الوضوء:

١ – ماء مطلق.

٢ – وأن يعرف أنه مطلق ولو على سبيل الظن

٣ – وعدم الحائل كأدوات الزينة الجامدة.

٤ – وأن يجري الماء على العضو.

٥ – وعدم المنافي كالحيض.

٦ – وعدم الصارف يعني دوام النية

٧ – والإسلام.

٨ – والتمييز.

٩ – ومعرفة كيفية الوضوء.

١٠ – وأن يغسل مع المغسول جزءا يتصل به.

١١ – وتحقق المقتضي للوضوء.

١٢ – وأن يغسل مع المغسول ما يشتبه به.

ثانيا: فروض الوضوء:

الفرض لغة: القطع والتقدير.

وشرعا: ما يثاب الشخص على فعله ويعاقب على تركه.

والمراد بها هنا أركانه، والفرض والواجب مترادفان عند الشافعية إلا في الحج.

وفروض الوضوء ستة:

الأول: أن ينوي رفع حدث عليه: والمراد رفع حكم الحدث كحرمة الصلاة؛ لأن الحدث لا يرتفع.

والنية لغة: القصد:

وشرعا: قصد الشئ مقترنا بفعله.

وحكمها: الوجوب.

ومحلها: القلب.

وزمنها: أول العبادة.

وشرطها: إسلام الناوي، وتمييزه.

والمقصود منها: تمييز العادة عن العبادة وتمييز العبادات بعضها عن بعض.

الدليل على وجوب النية:

حديث الصحيحين: " إنما الأعمال بالنيات " خلافا لأبي حنيفة.

ووقتها في الوضوء: عند أول غسل الوجه؛ لأنها لو تأخرت لخلا أول الفرض عن النية.

وقيل: يجوز أن تقترن بسنة قبل غسل الوجه؛ لأن السنن من جملة الوضوء فإذا اقترنت النية بها فقد اقترنت بأول الوضوء.

كيفية النية في الوضوء: الوضوء نوعان:

الأول: وضوء رفاهية.

الثاني: وضوء ضرورة

أ- كيفية نية وضوء الرفاهية:

ينوي بالوضوء أحد أمور ثلاثة:

١- رفع الحدث أو الطهارة عن الحدث.

٢ – أن ينوي استباحة الصلاة أو غيرها.

٣ – أن ينوي أداء فرض الوضوء.

ب كيفية نية وضوء الضرورة:

وهو وضوء من به حدث دائم كالمستحاضة وسلس البول:

أما نية المستحاضة: فهل يصح اقتصارها على نية رفع الحدث؟

وجهان: الأصح: لا يصح وضوءها؛ لأن حدثها لا يرتفع بالوضوء.

الثاني: يصح؛ لأن رفع الحدث يتضمن استباحة الصلاة فقصد رفع الحدث يؤثر بتضمنه وإن لم يؤثر بخصوصه.

وهل يكفي المستحاضة نية الاستباحة؟

وجهان: الأصح: يصح وضوءها كما يصح التيمم بهذه النية.

الثاني: لا يصح؛لأن لها أحداثا سابقة وأخرى لاحقة فتنوي الرفع للسابق والاستباحة لما تأخر.

مسألة: حكم من نوى الوضوء مع قصد التبرد:

وجهان: الصحيح: جاز له ذلك.

التوجيه: أن التبرد يحصل له من غير نية كمن نوى الصلاة ودفع من يطالبه بالدين صحت صلاته؛ لأن انشغاله بالدائن لا يحتاج إلى نية..

الثاني: تضر نية التبرد؛ لما في ذلك من التشريك بين عبادة وغيرها.

مسألة: حكم من نوى بوضوئه ما لا يشترط له الوضوء بل يندب كقراءة القرآن هل يجزئه عن وضوء الصلاة؟

وجهان:

الأصح: لا يجزئه؛ لأنه نوى مباحا مع الحدث، وهو قراءة القرآن فلا يتضمن قصده رفع الحدث.

الثاني: يصح؛ لأن مقصوده تحصيل المستحب، وهو لا يحصل بدون رفع الحدث فكانت نيته متضمنة له.

من فروض الوضوء:

النص: (الثَّانِي: غَسْلُ وَجْهِهِ) قَالَ تَعَالَى: { فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ } [المائدة: ٦] (وَهُوَ) طُولًا (مَا بَيْنَ مَنَابِتِ) شَعْرِ (رَأْسِهِ غَالِبًا وَمُنْتَهَى لَحْيَيْهِ) أَيْ آخِرِهِمَا

وَهُمَا الْعَظْمَانِ اللَّذَانِ عَلَيْهِمَا الْأَسْنَانُ السُّفْلَى، (وَمَا بَيْنَ أُذُنَيْهِ) عَرْضًا لِأَنَّ الْمُوَاجِهَةَ الْمَأْخُوذَ مِنْهَا الْوَجْهُ تَقَعُ بِذَلِكَ) .

(الثَّالِثُ غَسْلُ يَدَيْهِ) مِنْ الْكَفَّيْنِ وَالذِّرَاعَيْنِ (مَعَ مِرْفَقَيْهِ) بِكَسْرِ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْفَاءِ وَبِالْعَكْسِ، قَالَ تَعَالَى: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ } [المائدة: ٦].

(الرَّابِعُ: مُسَمَّى مَسْحِ لِبَشَرَةِ رَأْسِهِ أَوْ شَعْرٍ فِي حَدِّهِ) أَيْ حَدِّ الرَّأْسِ بِأَنْ لَا يَخْرُجَ بِالْمَدِّ عَنْهُ وَلَوْ خَرَجَ عَنْهُ بِالْمَدِّ لَمْ يَكْفِهِ الْمَسْحُ عَلَى الْخَارِجِ. قَالَ تَعَالَى: { وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ } [المائدة: ٦] وَرَوَى مُسْلِمٌ « أَنَّهُ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ »[1] فَدَلَّ عَلَى الِاكْتِفَاءِ بِمَسْحِ الْبَعْضِ.

(الْخَامِسُ: غَسْلُ رِجْلَيْهِ مَعَ كَعْبَيْهِ) مِنْ كُلِّ رِجْلٍ، وَهُمَا الْعَظْمَانِ النَّاتِئَانِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ عِنْدَ مَفْصِلِ السَّاقِ وَالْقَدَمِ. قَالَ تَعَالَى: { وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: ٦] قُرِئَ فِي السَّبْعِ بِالنَّصْبِ وَبِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى الْأَيْدِي لَفْظًا فِي الْأَوَّلِ وَمَعْنًى فِي الثَّانِي.

(السَّادِسُ: تَرْتِيبُهُ هَكَذَا) أَيْ كَمَا ذُكِرَ مِنْ الْبُدَاءَةِ بِغَسْلِ الْوَجْهِ ثُمَّ الْيَدَيْنِ ثُمَّ الرَّأْسِ ثُمَّ الرِّجْلَيْنِ لِلِاتِّبَاعِ كَمَا فِي حَدِيثِ مُسْلِمٍ السَّابِقِ وَغَيْرِهِ. (فَلَوْ اغْتَسَلَ مُحْدِثٌ) بِنِيَّةِ الْوُضُوءِ بَدَلَهُ (فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ إنْ أَمْكَنَ تَقْدِيرُ تَرْتِيبٍ بِأَنْ غَطَسَ

---

[1] – صحيح البخاري: الوضوء (٢٠٣) صحيح مسلم: الطهارة (٢٧٤) سنن الترمذي: الطهارة (١٠٠) سنن أبي داود: الطهارة (١٥٠) سنن ابن ماجه: الطهارة وسننها (٥٤٥) مسند أحمد: (٤ / ٢٥١) موطأ مالك: الطهارة (٧٣).

وَمَكَثَ) قَدْرَ التَّرْتِيبِ (صَحَّ) لَهُ الْوُضُوءُ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ تَقْدِيرُ التَّرْتِيبِ فِيهِ بِأَنْ غَطَسَ وَخَرَجَ فِي الْحَالِ مِنْ غَيْرِ مُكْثٍ (فَلَا) يَصِحُّ لَهُ وُضُوءٌ قُلْت: الْأَصَحُّ الصِّحَّةُ بِلَا مُكْثٍ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) لِأَنَّ الْغُسْلَ يَكْفِي لِلْحَدَثِ الْأَكْبَرِ فَلِلْأَصْغَرِ أَوْلَى وَقِيلَ لَايَصِحُّ فِي الْمُكْثِ أَيْضًا لِأَنَّ التَّرْتِيبَ فِيهِ تَقْدِيرِيٌّ لَا تَحْقِيقِيٌّ.

الشرح والبيان

الفرض االثاني: غسل الوجه: وهو أول الأركان الظاهرة في الوضوء:

الدليل: قوله تعالى: " فاغسلوا وجوهكم " [المائدة آية ٦].

وحد الوجه: من مبتدأ تسطيح الجبهة إلى منتهى الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا؛ لأن الوجه ما تقع به المواجهة وهي تحصل بذلك.

الفرض الثالث: غسل اليدين مع المرفقين: يعني من كفيه وذراعيه.

الدليل: قوله تعالى: " وأيديكم إلى المرافق " [المائدة آية ٦] أي مع المرافق.

وفعل النبي – ﷺ – والإجماع.

الفرض الرابع: مسح الرأس:

لقوله تعالى: " وامسحوا برؤوسكم " [المائدة آية ٦]

الواجب فيه: مسح ما ينطلق عليه اسم مسح: " لأن النبي – ﷺ – مسح في وضوئه بناصته وعلى عمامته " ولم يستوعب.

وما حكم غسل الرأس؟ لا يستحب ولا يكره على الأظهر، وهل يجزئه؟

وجهان: الأصح نعم؛ لأن المسح غسل وزيادة، وهو أبلغ من المسح.

والثاني: لا يجزئه؛ لأنه مأمور بالمسح والغسل ليس بمسح.

الفرض الخامس: غسل الرجلين إلى الكعبين:

لقوله تعالى: " وأرجلكم إلى الكعبين " [المائدة ٦] والكعبان هما العظمان الناتئان من الجانبين عند مفصل الساق والقدم.

الفرض السادس: الترتيب بين الأعضاء: فيغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه.

الدليل: حديث: " لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه "[1].

ما الحكم لو اغتسل المحدث حدثا أصغر بدلا عن الوضوء؟

الجواب:

الأصح: إن مكث في الماء قدرا يكفي لحصول الترتيب أجزأه وإلا فلا يجزئه؛ لأن الترتيب من واجبات الوضوء، والواجب لا يسقط بفعل ما ليس بواجب.

والثاني: يصح؛ لأن الغسل أكمل من الوضوء.

قال المحلي: والأصح الصحة بلا مكث؛ لأنه يكفي لرفع أعلى الحدثين فالأصغر أولى.

---

[1] – مسند أحمد: (٥ / ٢٥٥).

النص: (وَسُنَنُهُ) أَيْ الْوُضُوءِ (السِّوَاكُ عَرْضًا) لِحَدِيثِ « لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ »[1] أَيْ أَمْرَ إيجَابٍ، رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَغَيْرُهُ وَحَدِيثِ « إذَا اسْتَكْتُمْ فَاسْتَاكُوا عَرْضًا » رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي مَرَاسِيلِهِ. وَالْمُرَادُ عَرْضُ الْأَسْنَانِ.)

(وَالتَّسْمِيَةُ أَوَّلُهُ) لِمَا رَوَى النَّسَائِيّ وَغَيْرُهُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: « طَلَبَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَضُوءًا فَلَمْ يَجِدْهُ فَقَالَ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مَاءٌ؟ فَأُتِيَ بِمَاءٍ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ الَّذِي فِيهِ الْمَاءُ ثُمَّ قَالَ: تَوَضَّئُوا بِسْمِ اللَّهِ فَرَأَيْت الْمَاءَ يَفُورُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ، حَتَّى تَوَضَّئُوا وَكَانُوا نَحْوَ سَبْعِينَ»[2].

وَالْوَضُوءُ بِفَتْحِ الْوَاوِ الْمَاءُ الَّذِي يُتَوَضَّأُ بِهِ.

وَقَوْلُهُ: " بِسْمِ اللَّهِ " أَيْ قَائِلِينَ ذَلِكَ.

(وَغَسْلُ كَفَّيْهِ) فَحَدِيثُ الشَّيْخَيْنِ عَنْ « عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ وَصَفَ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، فَدَعَا بِمَاءٍ، فَأَكْفَأَ مِنْهُ عَلَى يَدَيْهِ، فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا إلَى آخِرِهِ ».

---

[1] – سنن أبي داود: الطهارة (٤٦).

[2] – سنن النسائي: الطَّهَارَةِ (٧٨).

(فَإِنْ لَمْ يَتَيَقَّنْ طُهْرَهُمَا) بِأَنْ تَرَدَّدَ فِيهِ (كُرِهَ غَمْسُهُمَا فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ غَسْلِهِمَا) لِحَدِيثِ «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْسِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ "[1]

(وَالْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ) لِأَنَّهُ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَعَلَهُمَا فِي وُضُوئِهِ كَمَا فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ السَّابِقِ وَغَيْرِهِ، وَيَحْصُلَانِ بِإِيصَالِ الْمَاءِ إلَى دَاخِلِ الْفَمِ وَالْأَنْفِ (وَالْأَظْهَرُ أَنَّ فَصْلَهُمَا أَفْضَلُ) مِنْ جَمْعِهِمَا، وَسَيَأْتِي.

(ثُمَّ الْأَصَحُّ) عَلَى الْفَصْلِ (يَتَمَضْمَضُ بِغَرْفَةٍ ثَلَاثًا ثُمَّ يَسْتَنْشِقُ بِأُخْرَى ثَلَاثًا) وَمُقَابِلُهُ يَفْعَلُهُمَا بِسِتِّ غَرَفَاتٍ، وَالتَّرْتِيبُ بَيْنَهُمَا شَرْطٌ كَمَا أَفَادَهُ.

ثَمَّ (وَيُبَالِغُ فِيهِمَا غَيْرُ الصَّائِمِ) لِحَدِيثِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ «أَسْبِغْ الْوُضُوءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا»[2] صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ.

(وَتَثْلِيثُ الْغَسْلِ وَالْمَسْحِ) لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ عَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – «تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا»، وَحَدِيثِ أَبِي دَاوُد عَنْ عُثْمَانَ «أَنَّهُ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – تَوَضَّأَ فَمَسَحَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا)«وَمَسْحُ كُلِّ رَأْسِهِ) لِمَا تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ(ثُمَّ) مَسْحُ (أُذُنَيْهِ) ظَاهِرُهُمَا وَبَاطِنُهُمَا بِمَاءٍ جَدِيدٍ لَا بِبَلَلِ مَاءِ الرَّأْسِ لِمَا رَوَى الْبَيْهَقِيُّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: «رَأَيْت

---

[1] – سنن أبي داود: الطهارة (١٠٥)

[2] – سنن الترمذي: الصوم (٧٨٨) سنن النسائي: الطهارة (٨٧) سنن أبي داود: الصوم (٢٣٦٦) سنن ابن ماجه: الطهارة وسننها (٤٠٧) مسند أحمد: (٤ / ٣٢).

النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَتَوَضَّأُ يَأْخُذُ لِأُذُنَيْهِ مَاءً خِلَافَ الْمَاءِ الَّذِي أَخَذَهُ لِرَأْسِهِ وَيَمْسَحُ صِمَاخَيْهِ أَيْضًا بِمَاءٍ جَدِيدٍ ثَلَاثًا »، وَأَفَادَ تَعْبِيرُهُ بِثُمَّ اشْتِرَاطَ تَأْخِيرِ الْأُذُنَيْنِ عَنْ مَسْحِ الرَّأْسِ خِلَافَ تَعْبِيرِ الْمُحَرَّرِ بِالْوَاوِ .فَإِنْ عَسُرَ رَفْعُ الْعِمَامَةِ) أَوْ لَمْ يُرِدْ نَزْعَهَا (كَمَّلَ بِالْمَسْحِ عَلَيْهَا) لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ عَنْ الْمُغِيرَةِ « أَنَّهُ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ ». وَالْأَفْضَلُ أَنْ لَا يَقْتَصِرَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ النَّاصِيَةِ.وَإِطَالَةُ غُرَّتِهِ وَتَحْجِيلِهِ) وَهِيَ غَسْلُ مَا فَوْقَ الْوَاجِبِ مِنْ الْوَجْهِ فِي الْأَوَّلِ وَمِنْ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ فِي الثَّانِي لِحَدِيثِ الشَّيْخَيْنِ «إنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ» وَحَدِيثِ مُسْلِمٍ «أَنْتُمْ الْغُرُّ الْمُحَجَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ إسْبَاغِ الْوُضُوءِ فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ فَلْيُطِلْ غُرَّتَهُ وَتَحْجِيلَهُ» وَغَايَةُ التَّحْجِيلِ اسْتِيعَابُ الْعَضُدَيْنِ وَالسَّاقَيْنِ وَيَغْسِلُ فِي الْغُرَّةِ صَفْحَةَ الْعُنُقِ مَعَ مُقَدَّمَاتِ الرَّأْسِ .وَالْمُوَالَاةُ وَأَوْجَبَهَا الْقَدِيمُ) وَهِيَ أَنْ يُوَالِيَ بَيْنَ الْأَعْضَاءِ فِي التَّطْهِيرِ بِحَيْثُ لَا يَجِفُّ الْأَوَّلُ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الثَّانِي مَعَ اعْتِدَالِ الْهَوَاءِ وَالْمِزَاجِ) .وَيَقُولُ بَعْدَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ) لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ «مَنْ تَوَضَّأَ فَقَالَ أَشْهَدُ. إلَى آخِرِهِ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ "

الشرح والبيان

بعد أن انتهى المصنف من ذكر فروض الوضوء شرع في بيان سننه وهي:

أولا: تعريف السنة:

هي لغة: المنهج والطريقة سواء أكانت محمودة أم مذمومة.

واصطلاحا: الفعل المطلوب طلبا غير جازم

١ – الاستياك: مصدر الفعل: استاك أما كلمة: سواك: فهي مصدر الفعل ساك يسوك، والمسواك: العود الذي يستاك به:

وهو لغة: الدلك وآلته:

وشرعا: استعمال عود أو نحوه في الأسنان وما حولها لإذهاب التغيير ونحوه.

الدليل عليه حديث: " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء والسواك عند كل وضوء "[١].

وخبر الصحيحين: " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة "[٢]

٢ – التسمية بأن يقول في ابتدائه: بسم الله على سبيل التبرك: وأكملها بسم الله الرحمن الرحيم.

الدليل: خبر أنس قال: " طلب بعض أصحاب النبي –ﷺ – وضوءا فلم يجدوا، فقال رسول الله –ﷺ –:" هل مع أحد منكم ماء؟ فأتي بماء فوضع يده

---

[١] – سنن الترمذي: الطهارة (٢٣) سنن أبي داود: الطهارة (٤٧).

[٢] – صحيح البخاري: الجمعة (٨٨٧) صحيح مسلم: الطهارة (٢٥٢) سنن الترمذي: الطهارة (٢٢) سنن النسائي: الطهارة (٧) سنن ابن ماجه: الطهارة وسننها (٢٨٧) مسند أحمد: (٢ / ٢٤٥) سنن الدارمي: الصلاة (١٤٨٤).

في الإناء الذي فيه الماء ثم قال: توضئوا بسم الله أي قائلين بذلك فرأيت الماء يفور من بين أصابعه حتى توضأ نحو سبعين رجلا "[1]

ولماذا لم تجب التسمية؟

لعدم ذكرها في آية الواجبات، أما خبر: " لا وضوء لمن لم يسم الله " فضعيف.

ما الحكم إن ترك التسمية في أول الوضوء عمدا أو سهوا؟

الجواب: إن ترك التسمية في أول الوضوء عمدا أو سهوا يذكرها في أثناء الوضوء

الدليل: لحديث الترمذي: " إذا أكل أحدكم فليذكراسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر الله تعالى في أوله فليقل في آخره: بسم الله أوله وآخره " ويقاس على الأكل الوضوء.

٣ – غسل كفيه إلى كوعيه قبل غسل الوجه:

الدليل: عن عبد الله بن زيد –رضي الله عنه –: " كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يفعل ذلك في وضوئه " وسنية الغسل سواء تيقن الطهارة أم لا.

ما الحكم إذا تردد في طهارة يديه؟

---

[1] – صحيح البخاري: المناقب (٣٥٧٤) صحيح مسلم: الفضائل (٢٢٧٩) سنن الترمذي: المناقب (٣٦٣١) سنن النسائي: الطَّهَارَةِ (٧٨) مسند أحمد: (٣ / ١٣٢) موطأ مالك: الطهارة (٦٤).

إذا تردد في طهارة يديه كره له إدخالهما الإناء قبل غسلهما:

الدليل: لحديث: " إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا؛ فإنه لا يدري أين باتت يده "[1].

٤ – المضمضة والاشتنشاق:

الدليل: عن عثمان – رضي الله عنه –: " كان رسول الله – ﷺ – يتمضض ويستنشق في وضوئه ".

كيفية المضمضة والاستنشاق: في الكيفية قولان:

الأول: الفصل بين المضمضة والاستنشاق أفضل:

الدليل: لحديث مطرف، عن أبيه، عن جده: " رأيت رسول الله– ﷺ – يفصل بين المضمضة والاستنشاق "[2]؛ ولأنه أقرب إلى النظافة.

الثاني: أن الجمع بينهما أفضل:

الدليل: لحديث –على رضي الله عنه – في وصف وضوء النبي – صلى الله عليه وسلم –: " أنه يتمضض مع الاستنشاق بماء واحد، "[3] بأن يأخذ غرفة يتمضض منها ثلاثا وغرفة أخرى يستنشق منها ثلاثا .

٥ – أن يكرر الغسل والمسح ثلاثا:

---

[1] – سنن أبي داود: الطهارة (١٠٥).

[2] – سنن أبي داود رقم ١٣٩

[3] – رواه البخاري (١٩١) ومسلم (٢٣٥) عن عبد الله بن زيد رضي الله.

الدليل: حديث عثمان – رضي الله عنه –: " توضأ رسول الله –ﷺ– ثلاثا ثلاثا ثم قال: " هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي، ووضوء خليلي إبراهيم "[1].

ولا فرق بين المغسول والممسوح من الأعضاء.

٦ – مسح كل الرأس ثلاثا:

الدليل: حديث الربيع بنت معوذ – رضي الله عنها –: " أنه – ﷺ – مسح رأسه مرتين "[2]، وحديث عثمان – رضي الله عنه –: " أن النبي– صلى الله عليه وسلم– توضأ فمسح رأسه ثلاثا "[3].

فاستيعاب الرأس بالمسح سنة؛ لحديث عبد الله بن زيد –رضي الله عنه – في وصف وضوء النبي –ﷺ –: " ثم مسح رأسه بيديه أقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه، ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى الموضع الذي بدأ منه "[4].

وما الحكم لو كان يلبس عمامة أو خمار يعسر نزعهما؟

---

[1] – مسند أحمد: (٢ / ٩٨).

[2] – صحيح البخاري: الْوُضُوءِ (١٨٥) صحيح مسلم: الطهارة (٢٣٥)

[3] – سنن ابن ماجه: الطهارة وسننها (٤٣٤)

[4] – صحيح البخاري: الوضوء (١٨٥) صحيح مسلم: الطهارة (٢٣٥) سنن النسائي: الطهارة (٩٧) سنن أبي داود: الطهارة (١١٨) مسند أحمد: (٤ / ٣٨) موطأ مالك: الطهارة (٣٢) سنن الدارمي: الطهارة (٦٩٤).

الجواب: يمسح الناصية، ثم يكمل على العمامة، ولا يجوز الاقتصار على مسح العمامة؛ لأن المأمور به مسح الرأس، والماسح على العمامة ليس بماسح على الرأس.

٧ – مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد:

الدليل: حديث المقداد بن معد يكرب: " أنه – ﷺ – مسح في وضوئه رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وأدخل إصبعيه في صماخي أذنيه "[١].

٨ – أن يخلل اللحية الكثيفة:

الدليل: " أن النبي –ﷺ – كان يخلل لحيته "[٢].

٩ – أن يقدم اليمنى على اليسرى:

الدليل: لحديث: " كان رسول الله – ﷺ – يحب التيامن في كل شئ حتى وضوئه وانتعاله "[٣].

وحديث أبي هريرة – رضي الله عنه–: أن رسول الله –ﷺ – قال: " إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم "[٤].

---

[١] – سنن أبي داود: الطَّهَارَةِ (١٢١) سنن ابن ماجه: الطهارة وسننها (٤٤٢) مسند أحمد: (٤ / ١٣٢).

[٢] – مصنف ابن أبي شيبة: كتاب الرد على أبي حنيفة (٣٧٤٦٠)

[٣] – صحيح البخاري: الوضوء (١٦٨) صحيح مسلم: الطهارة (٢٦٨)

[٤] – سنن أبي داود: اللباس (٤١٤١) سنن ابن ماجه: الطَّهَارَةِ وَسُنَنِهَا (٤٠٢) مسند أحمد: (٢ / ٣٥٤).

١٠ – تخليل أصابع الرجلين في غسلهما:

الدليل: لحديث: " أنه – ﷺ – قال للقيط بن صبرة: " إذا توضأت فخلل الأصابع "[١].

١١ – أن يطول الغرة والتحجيل:

وأصل الغرة: بياض في وجه الفرس.

والتحجيل: بياض في قوائمه.

والسنة إطالة الغرة: بغسل زائد من الوجه على القدر الواجب وغايتها: غسل صفحة العنق من مقدمة الرأس.

وإطالة التحجيل: بغسل زائد على الواجب من اليدين والرجلين وغايته: استيعاب العضدين والساقين.

والدليل على سنية إطالة الغرة والتحجيل: حديث الصحيحين: " إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل "[٢].

---

[١] – سنن الترمذي: الطهارة (٣٨) سنن النسائي: الطهارة (١١٤) مسند أحمد: (٤ / ٣٣) سنن الدارمي: الطهارة (٧٠٥).

[٢] – صحيح البخاري: الْوُضُوءِ (١٣٦) صحيح مسلم: الطهارة (٢٤٦) مسند أحمد: (٢ / ٤٠٠) موطأ مالك: الطهارة (٦٠)

١٢ – أن يمسح الرقبة: وقد روي عن بعض السلف، قال النووي رحمه الله تعالى: لم يصح في مسح الرقبة شئ. والصواب أنها لا تمسح.

١٣ – الموالاة بين الأفعال: وقد اختلف النقل عن الشافعي رضي الله عنه في حكم الموالاة:

ففي القديم: الموالاة واجبة:

لأن النبي – ﷺ – توضأ على سبيل الموالاة، وقال: " هذا وضوء لا يقبل الله صلاة إلا به "[١]؛ ولأنها عبادة ينقضها الحدث فيعتبر فيها الموالاة.

وفي الجديد: الموالاة سنة:

لحديث: " أن رجلا توضأ وترك لمعة في عقبه، فلما كان بعد ذلك أمره النبي – ﷺ – بغسل ذلك الموضع، ولم يأمره بالاستئناف "[٢] لم يبحث عن قدر المدة الفاصلة

١٤ – أن لا يستعين في الوضوء بغيره:

الدليل: أن النبي – ﷺ – قال لعمر وقد بادر ليصب الماء على يديه: " أنا لا استعين على وضوئي بأحد "[١].

---

[١] – سنن الترمذي: الطهارة (٤٢) سنن النسائي: الطهارة (٨٠) سنن الدارمي: الطهارة (٦٩٦).

[٢] – سنن أبي داود: الطَّهَارَةِ (١٧٥) مسند أحمد: (٣ / ٤٢٣).

لكن هل تكره الاستعانة؟ وجهان: أصحهما: لا تكره:

لأن النبي – ﷺ – كان يستعين أحيانا منها: " أن أسامة، والربيع بنت معوذ: صبا الماء على يديه "[٢] والثاني: يكره لحديث " أنا لا أستعين ".

١٥ – أن لا ينشف الأعضاء وأن لا ينفض يديه:

أ – حكم تنشيف الأعضاء بعد الوضوء:

وجهان: يستحب ترك التنشيف:

الدليل: حديث أنس – رضي الله عنه – " أن النبي – ﷺ – كان لا ينشف أعضاءه "[٣]، وعن عائشة – رضي الله عنها – قالت: " كان رسول الله– ﷺ – يصبح جنبا فيغتسل ثم يخرج إلى الصلاة ورأسه يقطر ماء "[٤].

---

[١] – التلخيص الحبير (مؤسسة قرطبة–د.ط–د.ت) ج١ ص١٦٧–١٧٠، مسند أبي يعلى الموصلي: كتاب إخباره ﷺ عن مناقب الصحابة رجالهم ونسائهم بذكر أسمائهم رضوان الله عليهم أجمعين (٢٣١).

[٢] – التلخيص الحبير (مؤسسة قرطبة–د.ط–د.ت) ج١ ص١٦٧–١٧٠ سنن أبي داود: الطهارة (١٢٦) سنن ابن ماجه: الطَّهَارَةِ وَسُنَنِهَا (٣٩٠).

[٣] – التلخيص الحبير (مؤسسة قرطبة–د.ط–د.ت) ج١ ص١٧٠–١٧٢

[٤]– سنن ابن ماجه: الطهارة وسننها (٤٦٦) مسند أحمد: (٦ / ٦). حيح البخاري: الصوم (١٩٣٠) صحيح مسلم: الصيام (١١٠٩) مسند أحمد: (٦ / ١٧٠).

الثاني: لا يستحب ترك التنشيف: فقد روي من فعله – ﷺ – فعل التنشيف وتركه.

وعلى كل حال لا يكره التنشيف على الأصح؛ ففي الحديث: " أن النبي – ﷺ – اغتسل فأتي بملحفة ورسية فالتحف بها حتى رؤي أثر الورس في عاتكه "[1].

ب – حكم نفض اليدين: نفض اليدين مكروه؛ لحديث: " أنه – ﷺ – قال: " إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم فإنها مراوح الشيطان "،[2] وهو حديث منكر فلا يجوز الاحتجاج به.

١٧ – المحافظة على الدعاء بعد الوضوء: بأن يقول بعد الفراغ من الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ".

بَابُ التَّيَمُّمِ

هُوَ إيصَالُ التُّرَابِ إلَى الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ بِشُرُوطٍ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا سَيَأْتِي. (يَتَيَمَّمُ الْمُحْدِثُ وَالْجُنُبُ) وَمِثْلُهُمَا الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ (لأَسْبَابٍ أَحَدُهَا فَقْدُ الْمَاءِ)قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:{ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا } إلَى قَوْله تَعَالَى: { فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا } (فَإِنْ تَيَقَّنَ الْمُسَافِرُ فَقْدَهُ تَيَمَّمَ بِلا طَلَبٍ) إذْ لا فَائِدَةَ فِيهِ (وَإِنْ تَوَهَّمَهُ) أَيْ وَقَعَ

---

[1] – التلخيص الحبير (مؤسسة قرطبة–د.ط–د.ت) ج١ ص١٧٢–١٧٣

[2]

فِي وَهْمِهِ أَيْ ذِهْنِهِ وُجُودُهُ أَيْ جُوِّزَ ذَلِكَ (طَلَبَهُ) بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الصَّلاةِ وُجُوبًا مِمَّا تَوَهَّمَهُ فِيهِ (مِنْ رَحْلِهِ) بِأَنْ يُفَتِّشَ فِيهِ (وَرُفْقَتِهِ) بِضَمِّ الرَّاءِ وَكَسْرِهَا مُسْتَوْعِبًا لَهُمْ كَأَنْ يُنَادِيَ فِيهِمْ مَنْ مَعَهُ مَاءٌ يَجُودُ بِهِ (وَ) إِنْ لَمْ يَجِدْهُ فِي ذَلِكَ (نَظَرَ حَوَالَيْهِ إِنْ كَانَ بِمُسْتَوٍ) مِنْ الأَرْضِ أَيْ يَمِينًا وَشِمَالا وَخَلْفًا وَأَمَامًا (فَإِنْ احْتَاجَ إِلَى تَرَدُّدٍ) بِأَنْ كَانَ هُنَاكَ وَهْدَةٌ أَوْ جَبَلٌ (تَرَدَّدَ قَدْرَ نَظَرِهِ) فِي الْمُسْتَوَى.

البيان

التيمم لغة: القصد، وشرعا: " إيصال التراب إلى الوجه واليدين، بدلا عن الوضوء والغسل أو عضو منهما، بشرائط مخصوصة ".

وهو المقصد الرابع من مقاصد الطهارة، وهو ينوب عن طهارة الحدث ولا ينوب عن غسل النجاسة، وهو من خصائص هذه الأمة، وفرض سنة ست على الراجح، وهو رخصة، و مختص بالوجه والكفين إجماعا، وإن كان الحدث أكبر.

والتيمم مشروع بالكتاب،والسنة، والإجماع،أما الكتاب فقوله تعالى:" فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيدا طيبا " أى ترابا طهورا، وأما السنة فحديث مسلم: " جعلت لى الأرض كلها مسجدا وتربتها طهورا " وقد أجمعت الأمة على مشروعيته.

بعد أن ذكر المصنف أن مقاصد الطهارة أربعة، وهى الوضوء، والغسل، وإزالة النجاسة، وبيَّن المقاصد الثلاثة الأولى، شرع فى بيان المقصد الرابع وهو التيمم، أما وسائل الطهارة فهى ثلاثة: الماء، والتراب، وحجر الاستنجاء.

وقد بيَّن أنه يجوز للمحدث حدثا أصغر أو أكبر كالجنب، والحائض، والنفساء أن يتيمم يعنى: يشرع التيمم لهؤلاء.

أما المحدث حدثا أصغر؛ فلقوله تعالى: " أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء، فلم تجدوا ماء فتيمموا ".

وأما المحدث حدثا أكبر كالجنب، والحائض والنفساء، فلخبر الصحيحين أنه – ﷺ – صلى ثم رأى رجلا معتزلا لم يصل مع القوم فقال يا فلان: ما منعك أن تصلى مع القوم؟، فقال: أصابنى جنابة ولا ماء، فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك "، وفى الصحيحين عن عمار بن ياسر قال: " أجنبت فلم أجد الماء، فتمعكت فى التراب، فأخبرت النبى – ﷺ – بذلك فقال: إنما يكفيك أن تفعل بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم نفضهما، ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفيه ووجهه " ومعنى تمعكت: تمرغت.قوله: لأسباب يعنى: لأحد أسباب، وقد عدها المصنف ثلاثة، وعدها فى الروضة سبعة، والخلاف لفظى، من حيث العدد والحقيقة أن السبب واحد وهو السبب الأول: [العجز عن استعمال الماء حسا أو شرعا] وغير هذا السبب أسباب له حقيقة.

قال المصنف: أحدها: فقد الماء: شرع فى ذكر السبب الأول: وهو فقد الماء، ودليله قوله تعالى: " فلم تجدوا ماء فتيمموا ".

– لكن هل يشترط طلب الماء أولا؟

إن تيقن المسافر فقد الماء تيمم بلا طلب؛ لأنه لا فائدة فى الطلب، والتنصيص على المسافر جرى على الغالب؛ لأن المقيم مثله، والمراد بالفقد

هنا الفقد الحسى، بأن يتعذر استعماله، أو يحول بينه وبينه حائل كعدو أو سبع.

أما إن توهم، أو ظن، أو شك وجوده، بأن جُوِّز وجودُه: فإنه يجب عليه طلبه بعد دخول وقت الصلاة، ويطلبه فى مكان وجوده من رحله، أو المرافقين له، وحواليه، فإن لم يجده لظن فقده تيمم. وعلة اشتراط الطلب: أن التيمم طهارة ضرورة، ولا ضرورة مع الإمكان.

لو تيقن وجود الماء آخر الوقت

قال المصنف: (وَلَوْ تَيَقَّنَهُ آخِرَ الْوَقْتِ فَانْتِظَارُهُ أَفْضَلُ) مِنْ تَعْجِيلِ التَّيَمُّمِ؛ لِيَأْتِيَ بِالصَّلاةِ بِالْوُضُوءِ الْفَاضِلَةِ عَلَى الصَّلاةِ بِالتَّيَمُّمِ أَوَّلَ الْوَقْتِ، (أَوْ ظَنَّهُ) آخِرَ الْوَقْتِ (فَتَعْجِيلُ التَّيَمُّمِ أَفْضَلُ) مِنْ انْتِظَارِهِ (فِي الأَظْهَرِ) لِيَأْتِيَ بِالصَّلاةِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ الْمُحَقَّقِ فَضِيلَتُهَا. وَالثَّانِي انْتِظَارُهُ أَفْضَلُ لِمَا تَقَدَّمَ

البيان

بين المصنف فى هذه النص مسألة مهمة وهي: أيهما أفضل إدراك فضيلة أول الوقت بالتيمم، أو تأخير الصلاة ليصليها بالوضوء؟

فرق بين حالتين:

الأولى: أن يتيقن وجود الماء فى آخر الوقت: وفى هذه الحالة الأفضل انتظار الماء من تعجيل التيمم: التوجيه: لأن الصلاة بالوضوء أفضل من الصلاة بالتيمم أول الوقت.

الحالة الثانية: أن يظن وجوده آخر الوقت: وفى هذه الحالة: يفضل تعجيل الصلاة بالتيمم فى الأظهر من القولين. ومقابل الأظهر: الانتظار أفضل:

توجيه الأظهر: ليأتى بالصلاة فى أول وقتها المحقق بفضليتها.

وتوجيه مقابل الأظهر: لأن الصلاة بالوضوء أفضل من الصلاة بالتيمم.

لو وجد ماء لا يكفيه

قال المصنف (وَلَوْ وُجِدَ مَاءٌ لا يَكْفِيهِ فَالأَظْهَرُ وُجُوبُ اسْتِعْمَالِهِ) فِي بَعْضِ أَعْضَائِهِ مُحْدِثًا كَانَ أَوْ جُنُبًا وَنَحْوَهُ. (وَيَكُونُ قَبْلَ التَّيَمُّمِ) عَنْ الْبَاقِي لِئَلا يَتَيَمَّمَ وَمَعَهُ مَاءٌ. وَالثَّانِي لا يَجِبُ اسْتِعْمَالُهُ، وَيَعْدِلُ إِلَى التَّيَمُّمِ مَعَ وُجُودِهِ، وَلَوْ لَمْ يَجِدْ تُرَابًا وَجَبَ اسْتِعْمَالُهُ قَطْعًا. وَقِيلَ فِيهِ الْقَوْلانِ، وَلَوْ لَمْ يَجِدْ إلا تُرَابًا لا يَكْفِيهِ لِلْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ وَجَبَ اسْتِعْمَالُهُ قَطْعًا، وَقِيلَ فِيهِ الْقَوْلانِ

البيان

بين المصنف هنا مسألة أخرى فى التيمم وهي: ما حكم من وجد ماء لا يكفيه للطهارة من حدث أصغر أو أكبر؟

والجواب: فى المذهب خلاف على قولين:

الأظهر: يجب عليه استعماله؛ لحديث الصحيحين: " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم "؛ ولأنه قدر على غسل بعض أعضائه فلم يسقط وجوبه بالعجز عن الباقى؛ لأن الميسور لا يسقط بالمعسور.

مقابل الأظهر: ينتقل إلى التيمم؛ قياسا على ما لو وجد بعض الرقبة فى الكفارة، فإنه لا يجب عليه إعتاقه، وينتقل إلى الصوم، ويكون استعماله التراب للتيمم عن الأعضاء غير المغسولة بعد استعماله ما يجده من الماء لقوله تعالى: " فلم تجدوا ماء فتيمموا ".

نسيان الماء وأثره

قال المصنف: (وَلَوْ نَسِيَهُ) أَيْ الْمَاءَ (فِي رَحْلِهِ أَوْ أَضَلَّهُ فِيهِ فَلَمْ يَجِدْهُ بَعْدَ الطَّلَبِ) هَذَا تَفْسِيرُ إضْلالِهِ لَهُ (فَتَيَمَّمَ) فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ وَصَلَّى، ثُمَّ تَذَكَّرَهُ وَوَجَدَهُ (قَضَى) الصَّلاةَ (فِي الأَظْهَرِ) لِوُجُودِ الْمَاءِ مَعَهُ وَنِسْبَتُهُ فِي إهْمَالِهِ لَهُ حَتَّى نَسِيَهُ أَوْ أَضَلَّهُ إلَى التَّقْصِيرِ، وَالثَّانِي لا يَقْضِي لِعُذْرِهِ بِالنِّسْيَانِ وَعَدَمِ الْوِجْدَان.

البيان

بين المصنف فى هذا النص حكم فرعا آخر: وهو: ما الحكم إذا نسى الماء أو أضله فلم يجده إلا بعد أن تيمم وصلى؟

والجواب: أن فى المذهب خلافا على قولين: الأظهر: يجب عليه الوضوء وقضاء الصلاة. التوجيه: لأنه مقصر ومهمل.الثانى: لا يجب عليه القضاء. التوجيه: لعذره بالنسيان وعدم وجدان الماء.

السبب الثانى: الحاجة إلى الماء لحاجة حيوان محترم

قال المصنف: (الثَّانِي) مِنْ الأَسْبَابِ (أَنْ يَحْتَاجَ إلَيْهِ) أَيْ الْمَاءِ (لِعَطَشِ) حَيَوَانٍ (مُحْتَرَمٍ) مِنْ نَفْسِهِ أَوْ رَقِيقِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ (وَلَوْ) كَانَ الاحْتِيَاجُ إلَيْهِ لِمَا

ذُكِرَ (مَآلا) أَيْ فِي الْمَآلِ أَيْ الْمُسْتَقْبَلِ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ التَّيَمُّمُ مَعَ وُجُودِهِ صِيَانَةً لِلرُّوحِ أَوْ غَيْرِهَا عَنْ التَّلَفِ. وَخَرَجَ بِالْمُحْتَرَمِ غَيْرُهُ كَمَا تَقَدَّمَ.

البيان

فى هذا النص بين المصنف السبب الثانى من أسباب التيمم وهو: الحاجة إلى الماء لحفظ حيوان محترم من التلف، ولو كانت الحاجة ليست آنية لكن مستقبلية جاز له التيمم مع وجود الماء؛ صيانة للروح من التلف؛ لأن صيانة الروح لا بدل له، بخلاف طهارة الحدث.

السبب الثالث: العجز الحكمي

قال المصنف:(الثَّالِثُ) مِنْ الأَسْبَابِ (مَرَضٌ يُخَافُ مَعَهُ مِنْ اسْتِعْمَالِهِ) أَيْ الْمَاءِ (عَلَى مَنْفَعَةِ عُضْو) بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَكَسْرِهِ أَنْ تَذْهَبَ كَأَنْ يَحْصُلَ بِاسْتِعْمَالِهِ عَمًى أَوْ خَرَسٌ أَوْ صَمَمٌ، وَفِي الْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالرَّوْضَةِ الْخَوْفُ عَلَى الرُّوحِ أَوْ الْعُضْوِ أَيْضًا. (وَكَذَا بُطْءُ الْبُرْءِ) أَيْ طُولُ مُدَّتِهِ (أَوْ الشَّيْنُ الْفَاحِشُ فِي عُضْوٍ ظَاهِرٌ فِي الأَظْهَرِ) وَالأَصْلُ فِي التَّيَمُّمِ لِلْمَرَضِ قَوْله تَعَالَى: { وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى } إلَى { فَتَيَمَّمُوا } إلَى آخِرِهِ أَيْ حَيْثُ خِفْتُمْ مِنْ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ مَا ذُكِرَ. وَمُقَابِلُ الأَظْهَرِ يَقُولُ لَيْسَ فِي الْبُطْءِ وَالشَّيْنِ الْمَذْكُورِ كَبِيرُ ضَرَرٍ، وَالشَّيْنُ الأَثَرُ الْمُنْكَرُ مِنْ تَغَيُّرِ لَوْنٍ أَوْ نُحُولٍ أَوْ اسْتِحْشَافٍ وَثُغْرَةٍ تَبْقَى وَلَحْمَةٍ تَزِيدُ.

البيان

بين المصنف في هذا النص: السبب الثالث من أسباب التيمم وهو: المرض الذى يخاف منه فوات منفعة عضو كعمى العين، أو خرس اللسان، أو تقليل منفعة العضو، ولو فى المستقبل، كضعف البصر أو ضعف الشم.

الدليل: قوله تعالى: " وإن كنتم مرضى " إلى قوله تعالى: " فلم تجدوا ماء فتيمموا "، قال ابن عباس: " نزلت فى المريض يتأذى بالوضوء، وفى الرجل إذا كانت به جراحة فى سبيل، أو القروح، فيجنب، فيخاف إن اغتسل أن يموت فيتيمم، "، إسناده حسن، والأصح وقفه على ابن عباس رضى الله عنه.

لكن ما الحكم إن كان استعمال الماء سببا فى بطء البرء أو فى حصول عيب فى العضو يشينه أو زيادة ألم؟ قولان فى المذهب: الأظهر: له التيمم للآية؛ ولأن الضرر هنا أشد من بذل الزيادة اليسيرة على ثمن الماء، وقد جوزوا التيمم لأجلها، ولأنه يشوه الخلقة. ومقابل الأظهر: ليس له ذلك؛ لأنه ليس فى ذلك ضرر كبير.

من صور العجز الحكمي

قال المصنف:(وَشِدَّةُ الْبَرْدِ كَمَرَضٍ) فِي جَوَازِ التَّيَمُّمِ لَهَا إِذَا خِيفَ مِنْ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ الْمَعْجُوزِ عَنْ تَسْخِينِهِ مَا ذُكِرَ مِنْ ذَهَابِ مَنْفَعَةِ عُضْوٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ (وَإِذَا امْتَنَعَ اسْتِعْمَالُهُ) أَيْ الْمَاءِ (فِي عُضْوٍ) لِعِلَّةٍ (إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ سَاتِرٌ وَجَبَ التَّيَمُّمُ، وَكَذَا غَسْلُ الصَّحِيحِ عَلَى الْمَذْهَبِ) وَالطَّرِيقُ الثَّانِي فِي وُجُوبِ غَسْلِهِ الْقَوْلَانِ فِيمَنْ وَجَدَ مِنْ الْمَاءِ مَا لا يَكْفِيهِ

البيان

يبين المصنف هنا: حكم التيمم بسبب البرد الشديد، والحكم إذا كان بالعضو علة تمنع استعمال الماء فى جزء منه فما حكم الجزء الصحيح من العضو؟

أما الجواب عن الأول: فإن البرد الشديد حكمه حكم المرض فى جواز التيمم؛ لأن عمرو بن العاص تيمم عن جنابة لخوف الهلاك بسبب البرد وأقره الرسول -ﷺ- على ذلك.

وأما الجواب عن الثانى: فالواجب التيمم عن موضع العلة جزما، إن لم يكن عليه ساتر؛ لئلا يبقى بلا طهارة، فيمر التراب عليه ما أمكن إن كان بمحل التيمم.أما الجزء الصحيح: فالمذهب وجوب غسله بقدر الإمكان؛ لحديث عمرو بن العاص: " أنه غسل معاطفه، وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم صلى بهم "، معناه أنه غسل ما أمكنه وتوضأ وتيمم عن الباقى كما قال البيهقى.

والطريق الثانى: فيه القولان فيمن وجد من الماء ما لا يكفيه وقد تقدم.

الترتيب بين التيمم والغسل

قال المصنف: (وَلا تَرْتِيبَ بَيْنَهُمَا) أَيْ بَيْنَ التَّيَمُّمِ وَالْغَسْلِ (لِلْجُنُبِ) وُجُوبًا، وَالأَوْلَى لَهُ تَقْدِيمُ التَّيَمُّمِ لِيُزِيلَ الْمَاءُ أَثَرَ التُّرَابِ ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ فِي الْجُنُبِ وَنَحْوِهِ فِي الْمُحْدِثِ (فَإِنْ كَانَ) مَنْ بِهِ الْعِلَّةُ (مُحْدِثًا فَالأَصَحُّ اشْتِرَاطُ التَّيَمُّمِ وَقْتَ غَسْلِ الْعَلِيلِ) رِعَايَةً لِتَرْتِيبِ الْوُضُوءِ، وَالثَّانِي يَتَيَمَّمُ مَتَى شَاءَ كَالْجُنُبِ لأَنَّ التَّيَمُّمَ عِبَادَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ، وَالتَّرْتِيبُ إِنَّمَا يُرَاعَى فِي الْعِبَادَةِ الْوَاحِدَةِ

البيان

المسألة: الترتيب بين التيمم وغسل الصحيح: إذا كانت العلة بعضو يحتاج إلى التيمم عنها، والغسل للجزء الصحيح، فهل يجب الترتيب بين التيمم، والغسل؟

الجواب: نفرق بين حالتين:

الأولى: إذا كانت الطهارة عن الحدث الأكبر كالجنابة أو الحيض: فى هذه الحالة لا يشترط الترتيب:

التعليل: لأن التيمم عن غسل العليل، والمبدل لا يجب فيه الترتيب فكذا بدله.

الثانية: إذا كان من به العلة محدثا حدثا أصغر: وجهان فى المذهب:الأصح: أنه يشترط التيمم وقت غسل العضو العليل

التعليل: لأن الترتيب معتبر فى الوضوء، فلا ينتقل عن العضو المعلول إلا بعد كمال طهارته أصلا وبدلا، هذا فى الأعضاء المختلفة، أما فى العضو الواحد فيقدم ما يشاء من الغسل أو التيمم.

والوجه الثانى: أنه يجب غسل الصحيح من الأعضاء كلها أولا، وهناك وجه ثالث: أنه يتخير كالجنب.

ويتعدد التيمم بتعدد جرح الأعضاء، فلو جرح عضوان فتيممان بناء على الأصح، وهو اشتراط التيمم وقت غسل العليل لتعدد العليل.

إن كان بالعضو ساتر

قال المصنف: ((وَإِنْ كَانَ) بِالْعُضْوِ سَاتِرٌ (كَجَبِيرَةٍ لا يُمْكِنُ نَزْعُهَا) بِأَنْ يَخَافَ مِنْهُ، مَحْذُورٌ مِمَّا سَبَقَ (غَسَلَ الصَّحِيحَ وَتَيَمَّمَ كَمَا سَبَقَ) بِمَا فِيهِ مِنْ الْخِلافِ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ الْمَسَائِلِ السَّابِقَةِ، وَفِي التَّيَمُّمِ هُنَا قَوْلٌ إنَّهُ لا يَجِبُ مَعَ وُجُوبِ غَسْلِ الصَّحِيحِ وَمَسْحِ الْجَبِيرَةِ بِالْمَاءِ، وَالْقَوْلُ بِعَدَمِ وُجُوبِ غَسْلِ الصَّحِيحِ هُوَ عَلَى الْقَوْلِ بِوُجُوبِ التَّيَمُّمِ اكْتِفَاءً بِهِ، وَالرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ حَكَى فِي قِسْمِ السَّاتِرِ فِي وُجُوبِ غَسْلِ الصَّحِيحِ الطَّرِيقَيْنِ، وَفِي وُجُوبِ التَّيَمُّمِ الْقَوْلَيْنِ، ثُمَّ قَالَ فِي قِسْمِ عَدَمِ السَّاتِرِ غَسَلَ الصَّحِيحَ، وَفِي وُجُوبِ التَّيَمُّمِ الْخِلافُ السَّابِقُ فِي الْقِسْمِ الأَوَّلِ. وَالْجَبِيرَةُ أَلْوَاحٌ تُهَيَّأُ لِلْكَسْرِ وَالانْخِلاعِ تُجْعَلُ عَلَى مَوْضِعِهِ. وَاللَّصُوقُ بِفَتْحِ اللامِ مَا تَحْتَاجُ إلَيْهِ الْجِرَاحَةُ مِنْ خِرْقَةٍ أَوْ قُطْنَةٍ وَنَحْوِهِمَا، وَلَهُ وَلِمَحَلِّهِ حُكْمُ الْجَبِيرَةِ وَمَحَلُّهَا فِيمَا تَقَدَّمَ وَمَا سَيَأْتِي. (وَيَجِبُ مَعَ ذَلِكَ مَسْحُ كُلِّ جَبِيرَتِهِ بِمَاءٍ) اسْتِعْمَالا لِلْمَاءِ مَا أَمْكَنَ. (وَقِيلَ بَعْضُهَا) كَالْخُفِّ، وَلا يَتَأَقَّتُ مَسْحُهَا، وَيَمْسَحُ الْجُنُبُ مَتَى شَاءَ وَالْمُحْدِثُ وَقْتَ غَسْلِ الْعَلِيلِ، وَاحْتَرَزَ بِمَاءٍ عَنْ التُّرَابِ فَلا يَجِبُ مَسْحُهَا بِهِ إذَا كَانَتْ فِي مَحَلِّ التَّيَمُّمِ، وَيُشْتَرَطُ فِيهَا لِيَكْتَفِيَ بِالأُمُورِ الثَّلاثَةِ الْمَذْكُورَةِ أَنْ لا تَأْخُذَ مِنْ الصَّحِيحِ إلا مَا لا بُدَّ مِنْهُ لِلاسْتِمْسَاكِ، وَلَوْ قَدَرَ عَلَى غَسْلِهِ وَجَبَ بِأَنْ يَضَعَ خِرْقَةً مَبْلُولَةً عَلَيْهِ وَيَعْصِرُهَا لِيَنْغَسِلَ بِالْمُتَقَاطِرِ مِنْهَا، وَسَيَأْتِي أَنَّ الْجَبِيرَةَ

البيان: الحكم لوكان على العضو ساتر كالجبيرة:

لو كان على العضو الذى يمتنع استعمال الماء فيه ساتر كجبيرة، وهى بفتح الجيم: " خشب، أو قصب، يسوى ويشد على موضع الكسر أو الخلع لينجبر".

ومثلها: اللّصوق: بفتح اللام، وهو ما كان على الجروح، من خِرقة أو قطنة، فإذا عسر نزع الساتر لخوف تلف عضو أو شينه أو قلة عمله، فما الحكم؟

المذهب غسل الصحيح: لأنها طهارة ضرورة، فاعتبر الإتيان فيها بأقصى الممكن، ويتيمم؛ لحديث جابر الذى رواه الدارقطنى: " فى المشجوج الذى احتلم واغتسل، فدخل الماء شجته، فمات: أن النبى –ﷺ – قال: " إنما كان يكفيه أن يتيمم، ويعصب على رأسه خرقة، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده "، والتيمم فى هذه الحالة بدل عن العضو العليل يعنى عن غسله.

ويجب مع غسل الصحيح التيمم، ومسح الجبيرة كلها التى يضر نزعها بماء استعمالا للماء ما أمكن. وقيل: يكفى مسح بعض الجبيرة كالخف والرأس.

وهل للمسح على الجبيرة وقت محدد؟ الجواب: ليس له وقت محدد، فلا يقدر مسحها بمدة؛ لأنه لم يرد فيه تأقيت؛ ولأن الساتر لا ينزع للجنابة بخلاف المسح على الخف.

وهل يراعى الترتيب بين الغسل والتيمم؟

الجواب: لا يجب مراعاة الترتيب فى حالة الجنب، فيمسح متى شاء بخلاف المحدث، فإنه يمسح وقت غسل العليل.

فصل: فيما يتيمم به وكيفية التيمم وما يتبعها

قال المصنف: (فَصْلٌ): (يُتَيَمَّمُ بِكُلِّ تُرَابٍ طَاهِرٍ) قَالَ تَعَالَى: { فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا } أَيْ تُرَابًا طَاهِرًا كَمَا فَسَّرَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ وَطَاهِرٌ هُنَا بِمَعْنَى الطَّهُورِ لِمَا سَيَأْتِي فِي نَفْيِ التَّيَمُّمِ بِالْمُسْتَعْمَلِ (حَتَّى مَا يُدَاوَى بِهِ) كَالطِّينِ الإِرْمَنِيِّ

بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَفَتْحِ الْمِيمِ، وَمِنْ شَأْنِ التُّرَابِ أَنْ يَكُونَ لَهُ غُبَارٌ (وَبِرَمْلٍ فِيهِ غُبَارٌ) لأَنَّهُ مِنْ طَبَقَاتِ الأَرْضِ فَهُوَ فِي مَعْنَى التُّرَابِ بِخِلافِ مَا لا غُبَارَ فِيهِ (لا بِمَعْدِنٍ) كَنَوْرَةٍ وَزِرْنِيخٍ بِكَسْرِ الزَّايِ (وَسَحَاقَةِ خَزَفٍ) وَهُوَ مَا يُتَّخَذُ مِنْ الطِّينِ وَيُشْوَى كَالْكِيزَانِ لأَنَّهُ لَيْسَ فِي مَعْنَى التُّرَابِ (وَمُخْتَلَطٌ بِدَقِيقٍ وَنَحْوِهِ) لأَنَّ الْخَلِيطَ يَمْنَعُ وُصُولَ التُّرَابِ إِلَى الْعُضْوِ (وَقِيلَ: إِنْ قَلَّ الْخَلِيطُ جَازَ) كَمَا فِي الْمَاءِ (وَلا بِمُسْتَعْمَلٍ عَلَى الصَّحِيحِ) كَالْمَاءِ وَالثَّانِي يَجُوزُ لأَنَّهُ لا يَرْفَعُ الْحَدَثَ

البيان

قوله: يتيمم: يعنى يصح التيمم بكل تراب طهور؛ لقوله تعالى: " صعيدا طيبا "، قال ابن عباس: هو التراب الطاهر، والمراد بالتراب ما كان له غبار كما قال الشافعى. وقوله بِرَمْلٍ: أي برمل لا يلصق بالعضو، قوله: ويشوى: أي يحرق.

ويشترط أن لا يكون التراب مستعملا على الوجه الصحيح ؛ لأنه أدى به فرضا فلم يجز استعماله ثانيا كالماء، والوجه الثانى: يجوز التيمم بالتراب المستعمل؛ لأنه لا يرفع الحدث، بخلاف الماء. والمراد بالمستعمل: ما بقى على عضو المتيمم حال التيمم.

قصد التراب الطاهر

قال المصنف: (وَيُشْتَرَطُ قَصْدُهُ) أَيْ التُّرَابِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: { فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا } أَيْ اقْصِدُوهُ بِأَنْ تَنْقُلُوهُ إِلَى الْعُضْوِ (فَلَوْ سَفَتْهُ رِيحٌ عَلَيْهِ فَرَدَّدَهُ وَنَوَى لَمْ يُجْزِئْ)

بِضَمِّ أَوَّلِهِ لانْتِقَاءِ الْقَصْدِ بِانْتِقَاءِ النَّقْلِ الْمُحَقَّقِ لَهُ، وَقِيلَ: إنْ قَصَدَ بِوُقُوفِهِ فِي مَهَبِّ الرِّيحِ التَّيَمُّمَ أَجْزَأَ مِمَّا ذُكِرَ كَمَا لَوْ بَرَزَ فِي الْوُضُوءِ لِلْمَطَرِ(وَلَوْ يُمِّمَ بِإِذْنِهِ) بِأَنْ نَقَلَ الْمَأْذُونُ التُّرَابَ إلَى الْعُضْوِ وَرَدَّدَهُ عَلَيْهِ وَنَوَى الآذِنُ (جَازَ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرُ إقَامَةٍ لِفِعْلِ مَأْذُونِهِ مَقَامَ فِعْلِهِ (وَقِيلَ: يُشْتَرَطُ عُذْرٌ) وَلَوْ يُمِّمَ بِغَيْرِ إذْنِهِ لَمْ يُجْزِئْ كَمَا لَوْ سَفَتْهُ رِيحٌ.

البيان

يشترط قصد التراب؛ لقوله تعالى: " فتيمموا "، يعنى: اقصدوا التراب الطاهر، فالآية فيها أمر بالتيمم، وهو القصد، وطريقه النقل، يعنى طريق القصد نقل التراب على العضو.

فلو نقله بغير قصد لم يصح؛ لانتفاء القصد بانتقاء النقل المحقق للقصد، ولو أذن لأحد أن ييممه فنقل التراب ورده على عضو جاز؛ قياسا على من أذن لغيره فى الوضوء لكن لابد من نية الأذن عند النقل، وهل يشترط فى الإذن أن يكون معذورا؟ لا يشترط العذر لقيام فعل المأذون مقام فعل الآذن، وقيل يشترط الجواز إن يممه غيره؛ لأنه لم يقصد التراب.

قوله (ولو سفته ريح عليه) يعني: على عضو التيمم، بأن لم يحركه لأخذ التراب

أركان التيمم

قال المصنف:(وَأَرْكَانُهُ) أَيْ التَّيَمُّمِ (نَقْلُ التُّرَابِ) إلَى الْعُضْوِ لِمَا تَقَدَّمَ فِي الآيَةِ وَفِي ضِمْنِ النَّقْلِ الْوَاجِبِ قَرْنُ النِّيَّةِ بِهِ كَمَا سَيَأْتِي الْقَصْدُ،إنَّمَا صَرَّحُوا بِهِ أَوَّلا

رِعَايَةً لِلَفْظِ الآيَةِ، عَلَى أَنَّ جَمَاعَةً اكْتَفَوْا عَنْ التَّصْرِيحِ بِهِ بِالنَّقْلِ، ذَكَرَهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ بِأَصْرَحَ مِمَّا فِي الْكَبِيرِ (فَلَوْ نَقَلَ) التُّرَابَ (مِنْ وَجْهٍ إلَى يَدٍ) بِأَنْ حَدَثَ عَلَيْهِ بَعْدَ مَسْحِهِ (أَوْ عَكَسَ) أَيْ نَقَلَهُ مِنْ يَدٍ إلَى وَجْهٍ (كَفَى فِي الأَصَحِّ) وَكَذَا لَوْ أَخَذَهُ مِنْ الْعُضْوِ وَرَدَّهُ إلَيْهِ يَكْفِي فِي الأَصَحِّ، وَالثَّانِي لا يَكْفِي فِيهِمَا لأَنَّهُ نَقْلٌ فِي مَحَلِّ الْفَرْضِ كَالنَّقْلِ مِنْ بَعْضِ الْعُضْوِ إلَى بَعْضِهِ،وَدُفِعَ بِأَنَّهُ بِالانْفِصَالِ انْقَطَعَ حُكْمُ ذَلِكَ الْعُضْوِ عَنْهُ بِخِلافِ تَرْدِيدِهِ عَلَيْهِ، وَعَلَى الأَوَّلِ فِي الأَوْلَى لَوْ نَقَلَ مِنْ إحْدَى الْيَدَيْنِ إلَى الأُخْرَى بِخِرْقَةٍ مَثَلا فَفِيهِ وَجْهَانِ فِي الْكِفَايَةِ، أَحَدُهُمَا: لا يَكْفِي لأَنَّهُمَا كَعُضْوٍ وَاحِدٍ. وَالثَّانِي وَصَحَّحَهُ فِي الْجَوَاهِرِ يَكْفِي لانْفِصَالِ التُّرَابِ، وَلَوْ تَمَعَّكَ فِي التُّرَابِ بِالْعُضْوِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ قِيلَ لا يَكْفِي لِعَدَمِ النَّقْلِ،وَالأَصَحُّ أَنَّهُ يَكْفِي لأَنَّهُ نَقْلٌ بِالْعُضْوِ الْمَمْسُوحِ إلَيْهِ، ذَكَرَ التَّعْلِيلَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ(وَنِيَّةُ اسْتِبَاحَةِ الصَّلاةِ) أَوْ نَحْوِهَا كَالطَّوَافِ وَمَسِّ الْمُصْحَفِ (لا رَفْعِ الْحَدَثِ) لأَنَّ التَّيَمُّمَ لا يَرْفَعُهُ. (وَلَوْ نَوَى فَرْضَ التَّيَمُّمِ لَمْ يَكْف فِي الأَصْحِ

البيان

شرع المصنف فى بيان أركان التيمم، والركن لغة: جانب الشىء الأقوى

واصطلاحا: " ما كان جزءا من الماهية وتوقفت عليه الصحة "، وأركان التيمم خمسة كما عدها المصنف:

الأول: نقل التراب إلى العضو الممسوح بنفس المتيمم أو مأذونه، ولا يشترط ضرب الأرض.

الثانى: نية استباحة الصلاة ونحوها: مما تفتقر استباحته إلى طهارة مثل الطواف وحمل المصحف، وهل يكفى أن ينوى رفع الحدث؟ لا تكفى نية رفع الحدث؛ لأن التيمم لا يرفع الحدث.

مسألة: ما الحكم لو نوى فرض التيمم؟ أو فرض الطهارة أو نوى الطهارة عن الحدث؟ الجواب: وجهان للأصحاب: الأول وهو الأصح: لا يكفى: التوجيه: لأن التيمم ليس مقصودا فى ذاته، وإنما يؤتى به للضرورة بخلاف الوضوء.

الوجه الثانى: يكفى؛ قياسا على الوضوء، وفرق الوجه الأول بأن التيمم طهارة ضرورة.

مسألة: كيفية النية فى التيمم: يجب أن تقرن النية بنقل التراب الحاصل بالضرب إلى أن يصل إلى الوجه؛ لأن الوجه أول الأركان.

لكن هل يجب استدامة النية إلى مسح شىء من الوجه؟

الجواب: وجهان للأصحاب: الصحيح: نعم؛ لأن النقل وإن كان ركنا إلا أنه غير مقصود فى ذاته.

والثانى: لا يجب استدامتها، بل يكتفى باستحضار النية عند نقل التراب وإيصاله إلى الوجه، كما لو قارنت نية الوضوء أول غسل الوجه ثم انقطعت.

الركن الثالث: مسح وجهه: لقوله تعالى: " فامسحوا بوجوهكم ".

الركن الرابع: مسح اليدين مع المرفقين على وجه الاستيعاب: للآية " فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه "؛ لأن الله تعالى أوجب طهارة الأعضاء الأربعة فى

الوضوء فى أول الآية، ثم أسقط منها عضوين فى التيمم فى آخر الآية، فبقى العضوان فى التيمم على ما ذكره فى الوضوء إذ لو اختلفا لبينهما.

الركن الخامس: الترتيب بين الوجه واليدين: قياسا على الوضوء، ولا فرق فى ذلك بين التيمم عن حدث أكبر أو حدث أصغر.

وهل يشترط الترتيب فى نقل التراب إلى العضوين؟

الأصح: لا يشترط بل يستحب؛ لأن الغرض الأصلى المسح، والنقل وسيلة إليه.

ومقابل الأصح: يشترط الترتيب كما فى المسح.

مندوبات التيمم

قوله: (وتندب التسمية) كالوضوء (ومسح وجهه ويديه بضربتين: قلت: الأصح المنصوص وجوب ضربتين، وإن أمكن بضربة بخرقة ونحوها والله أعلم لأنه الوارد: " أنه ﷺ قال: تيمم بضربتين مسح بهما وجهه) وروى الحاكم حديث: (التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين)، ولو كان التراب ناعما كفى وضع اليد عليه من غير ضرب، (ويقدم يمينه) على يساره، (وأعلى وجهه) على أسفله كما في الوضوء، (ويخفف الغبار) من الكفين إن كان كثيرا بأن ينفضهما أو ينفخه منهما؛ لئلا يتشوه به في مسح الوجه (وموالاة التيمم كالوضوء قلت: وكذا الغسل)، أي موالاته كالوضوء كما ذكره الرافعي في في الشرح في باب الوضوء، أي تسن الموالاة فيهما وفي القديم (ويندب تفريق أصابعه أولا) أي أول كل ضربة.

البيان

بعد أن انتهى من ذكر أركان التيمم شرع فى بيان المندوبات: وهى:

١- التسمية فى أول التيمم كالوضوء.

٢- مسح وجهه ويديه بضربتين: فالضربتان سنة، والواجب الاكتفاء بضربة واحدة، إذا حصل بها التعميم؛ لخبر عمار: " يكفيك أن تضرب ضربة "؛ ولأن المقصود إنما هو إيصال التراب وقد حصل وإنما ندب الضربتان لورودهما فى الأخبار، والأصح فى المذهب وجوب ضربتين؛ لحديث الحاكم: " والتيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين " وحديث أبى داوود: " أنه -ﷺ- تيمم بضربتين مسح بإحداهما وجهه، وبأخرى ذراعيه؛ ولأن الاستيعاب غالبا لا يحصل إلا بضربتين.

٣- تقديم اليمين على اليسار، وأعلى الوجه على أسفله، كما فى الوضوء، وظاهر ما عليه الجمهور أنه لا استحباب فى البداءة بشىء من الوجه دون شىء.

٤- تحفيف الغبار من كفيه أو ما يقوم مقامهما إن كان كثيرا؛ لخبر عمار بن ياسر

٥- الموالاة كالموالاة فى الوضوء؛ لأن كلا منها طهارة عن حدث، وتسن الموالاة أيضا بين التيمم والصلاة، وتجب الموالاة فى تيمم دائم الحدث.

٦- ويسن أن لا يرفع اليد الماسحة عن العضو قبل تمام مسحه.

٧- ويسن تفريق الأصابع أول الضرب لزيادة إثارة الغبار.

٨- وتحريك الخاتم فى التيمم واجب؛ ليصل التراب إلى محله بخلاف الوضوء.

مِنْ أحكام التيمم

مَنْ تيمم لفقد الماء فوجده

قال المصنف: (وَمَنْ تَيَمَّمَ لِفَقْدِ مَاءٍ فَوَجَدَهُ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي صَلاةٍ بَطَلَ) تَيَمُّمُهُ بِالإِجْمَاعِ (إنْ لَمْ يَقْتَرِنْد) وُجُودُهُ (بِمَانِعٍ كَعَطَشٍ) بِخِلافِ مَا إذَا اقْتَرَنَ بِمَانِعٍ فَلا يَبْطُلُ،(أَوْ فِي صَلاةٍ لا تَسْقُطُ بِهِ) أَيْ بِالتَّيَمُّمِ كَصَلاةِ الْمُقِيمِ (كَمَا سَيَأْتِي) بَطَلَتْ عَلَى الْمَشْهُورِ وَالثَّانِي لا بَلْ يُتَمِّمُهَا مُحَافَظَةً عَلَى حُرْمَتِهَا وَالْخِلافُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا وَجْهَانِ وَعَبَّرَ فِي الْمُحَرَّرِ بِالأَصَحِّ وَفِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ بِالْمَشْهُورِ بَعْدَ حِكَايَتِهِ الثَّانِي وَجْهًا، فَمَا هُنَا مُوَافِقٌ لَهُ مُخَالِفٌ لاصْطِلاحِهِ السَّابِقِ. (وَإِنْ أَسْقَطَهَا) كَصَلاةِ الْمُسَافِرِ كَمَا سَيَأْتِي (فَلا) تُبْطِلُ فَرْضًا كَانَ أَوْ نَفْلا (وَقِيلَ يَبْطُلُ النَّفَلُ) لِقُصُورِ حُرْمَتِهِ عَنْ حُرْمَةِ الْفَرْضِ.(وَالأَصَحُّ أَنَّ قَطْعَهَا) أَيْ الْفَرِيضَةِ (لِيَتَوَضَّأَ) وَيُصَلِّي بَدَلَهَا (أَفْضَلُ) مِنْ إتْمَامِهَا حَيْثُ وَسِعَ الْوَقْتُ لِذَلِكَ، وَالثَّانِي إتْمَامُهَا أَفْضَلُ (وَ) الأَصَحُّ (أَنَّ الْمُتَنَفِّلَ لا يُجَاوِزُ رَكْعَتَيْنِ) فِي النَّفْلِ الْمُطْلَقِ إذَا وَجَدَ الْمَاءَ قَبْلَ إتْمَامِهِمَا لِيُسَلِّمَ عَنْهُمَا،وَيَتَوَضَّأَ وَيُصَلِّيَ مَا شَاءَ(إلا مَنْ نَوَى عَدَدًا فَيُتِمُّهُ) وَإِنْ جَاوَزَ رَكْعَتَيْنِ لانْعِقَادِ نِيَّتِهِ عَلَيْهِ،وَمُقَابِلُ الأَصَحِّ فِي الأَوَّلِ أَنَّهُ يُجَاوِزُ رَكْعَتَيْنِ بِمَا شَاءَ، وَفِي الثَّانِي أَنَّهُ لا يُجَاوِزُ رَكْعَتَيْنِ، وَلَوْ كَانَ الْمَنْوِيُّ رَكْعَةً لَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا (وَلا يُصَلِّي بِتَيَمُّمٍ غَيْرَ فَرْضٍ) لأَنَّهُ طَهَارَةُ ضَرُورَةٍ(وَيَتَنَفَّلُ مَا شَاءَ) لأَنَّ النَّفَلَ لا يَنْحَصِرُ فَخُفِّفَ فِيهِ (وَالنَّذْرُ) بِالْمُعْجَمَة، (كَفَرْضٍ فِي الأَظْهَرِ) وَالثَّانِي لا فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَهُ مَعَ الْفَرْضِ

الأَصْلِيّ (وَالأَصَحُّ صِحَّةُ جَنَائِزَ مَعَ فَرْضٍ) لِشَبَهِ صَلاةِ الْجِنَازَةِ بِالنَّفْلِ فِي جَوَازِ التَّرْكِ وَتَعَيُّنُهَا عِنْدَ انْفِرَادِ الْمُكَلَّفِ عَارِضٌ، وَالثَّانِي لا تَصِحُّ لأَنَّهَا فَرْضٌ فِي الْجُمْلَةِ، وَالْفَرْضُ بِالْفَرْضِ أَشْبَهُ، وَالثَّالِثُ إنْ لَمْ تَتَعَيَّنْ عَلَيْهِ صَحَّتْ وَإِنْ تَعَيَّنَتْ فَلا.

البيان

بين المصنف – رحمه الله تعالى– فى هذا النص: بعض أحكام التيمم وهى:

الأول: حكم من تيمم لفقد الماء فوجده؟ يعنى هل يبطل تيممه؟ وفى الجواب تفصيل:

أولا: إن لم يكن المتيمم فى صلاة، بأن كان فى غيرها كالطواف، أو لم يكن فى شىء أصلا، ولم يقترن وجود الماء بمانع يمنع من استعماله كعطش: فى هذه الحالة: يبطل التيمم إجماعا، وإن ضاق الوقت.

الدليل: خبر أبى ذر:" التراب كافيك، ولو لم تجد الماء عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك "؛ ولأنه لم يشرع فى المقصود فكان كما لو رآه أثناء التيمم.

ثانيا: أن يقترن وجود الماء بمانع يمنع من استعماله فى الوضوء، أو يكون المتيمم متلبسا بصلاة لا يسقط قضاؤها بالتيمم، بأن يصلى فى مكان يغلب فيه وجود الماء

فى هذه الحالة: تبطل الصلاة على المشهور؛ لأنه لا فائدة بالاشتغال بتلك الصلاة؛ لأنه لابد من إعادتها. الثانى: لا تبطل؛ محافظة على حرمتها ويعيدها.

أما إن كانت الصلاة المتلبس بها يسقط التيمم قضاءها، يعنى لا تجب إعادتها إذا أديت بالتيمم فلا تبطل الصلاة؛ لأنه قد شرع في المقصود؛ قياسا على من وجد الرقبة بعد الشروع فى الصوم فى الكفارة؛ ولأن وجود الماء ليس حدثا، لكنه مانع من ابتداء التيمم.

وقيل: يفرق بين كون الصلاة المتلبس بها فرضا أو نفلا، فإن كانت فرضا فلا تبطل، وإن كانت نفلا يطلب؛ لأن حرمة النفل قاصرة عن حرمة الفرض؛ لأن الفرض يلزم بالشروع فيه

مسألة: أيهما أفضل قطع الصلاة التى تسقط يعنى يسقط قضاؤها بالتيمم ليتوضأ ويصلى بدلها أم إتمامها بالتيمم؟ الجواب: وجهان فى المذ هب:

الأصح: أن قطعها ليأتى بها بالوضوء أفضل من إتمامها بالتيمم؛ قياسا على وجود المكفر الرقبة أثناء الصوم؛ وخروجا من خلاف من حرم إتمامها إلا إذا ضاق الوقت.

الوجه الثانى: أن الاتمام أفضل؛ لأن الخروج فيه إبطال للعمل، والله تعالى يقول: " ولا تبطلوا أعمالكم ".

ما يستباح بالتيمم

قال المصنف: (وَلَا يُصَلِي بِتَيَمُّمٍ غَيْرَ فَرْضٍ؛ لِأَنَّهُ طَهَارَةُ ضَرُورَةٍ، وَيَتَنَفَلُ مَا شَاءَ؛ لِأَنَّ النَّفلَ لَا يَنْحَصِرُ، فَخَفَّفَ فِيهِ، وَالنَّذرُ كَفَرْضٍ فِي الأَظْهَرِ، وَالأَصْحُ صِحَةُ جَنَائِزَ مَع فَرْضٍ....

البيان

شرع المصنف فى بيان ما يستباح بالتيمم، هل التيمم يقوم مقام الوضوء فيصلى به ما شاء من الفرائض والنوافل؟

الجواب: أما الفرائض فلا يصلى بالتيمم إلا فرضا واحدا:

التوجيه: أن الوضوء فى الأصل كان لكل صلاة؛ لقوله تعالى: " إذا قمتم إلى الصلاة "، والتيمم بدل من الوضوء، ثم نسخ ذلك فى الوضوء بفعل النبى – ﷺ – حيث صلى بوضوء واحد خمس صلوات يوم الفتح، فبقى التيمم على الأصل؛ ولما رواه البيهقى عن ابن عمر: " يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث "؛ ولأنه طهارة ضرورة.

أما النوافل: سواء كانت تابعة للفريضة، أم لا، فإنه يتنفل ما شاء:

التوجيه: لكثرة النوافل، فربما أدى التيمم لكل منها إلى تركها، أو وقوع المكلف فى حرج عظيم.

مسألة أخرى: حكم التيمم لمنذور يعنى واجبا بالنذر؟

الجواب: قولان فى المذهب: الأظهر: النذر حكمه حكم الفرض العينى، فليس له أن يجمعه مع فرض آخر بتيمم واحد:

التوجيه: لأن المنذور تعين على الناذر فأشبه المكتوبة.

مقابل الأظهر: أن النذر لا يلحق بالفرض؛ لأن المنذور وجب لعارض فلا يلحق بالفرض الأصلى.

مسألة أخرى: حكم صلاة الجنازة بالتيمم؟ هل تجرى مجرى الصلاة المفروضة؟

الجواب: وجهان للأصحاب: الأصح: لا تصح أكثر من جنازة بتيمم واحد، ويصح أداؤها مع الفرض بتيمم واحد، وإن تعينت عليه؛ لأنها ليست من جنس فرائض الأعيان، فهى كالنفل فى جواز الترك جملة.

مقابل الأصح: لا تصح؛ لأنها فرض فى الجملة، والفرض بالفرض أشبه.

وفى وجه ثالث: إن تعينت الجنازة عليه فهى كالفرض وإلا فهى كالنفل .

من أحكام التيمم: وقت التيمم

قال المصنف:(وَلا يَتَيَمَّمُ لِفَرْضٍ قَبْلَ) دُخُولِ (وَقْتِ فِعْلِهِ) لأَنَّ التَّيَمُّمَ طَهَارَةُ ضَرُورَةٍ وَلا ضَرُورَةَ قَبْلَ الْوَقْتِ وَيَدْخُلُ فِي وَقْتِ الْفِعْلِ مَا تُجْمَعُ فِيهِ الثَّانِيَةُ مِنْ وَقْتِ الأُولَى (وَكَذَا النَّفَلُ الْمُؤَقَّتُ) كَالرَّوَاتِبِ مَعَ الْفَرَائِضِ وَصَلاةُ الْعِيدِ لا يَتَيَمَّمُ لَهُ قَبْلَ وَقْتِهِ فِي الأَصَحِّ) وَالثَّانِي يَجُوزُ ذَلِكَ تَوْسِعَةً فِي النَّفْلِ، وَصَلاةُ الْجِنَازَةِ كَالنَّفْلِ، وَيَدْخُلُ وَقْتُهَا بِانْقِضَاءِ الْغُسْلِ، وَسَيَأْتِي فِي أَوَاخِرِ الْجَنَائِزِ كَرَاهَتُهَا قَبْلَ التَّكْفِينِ فَيُكْرَهُ التَّيَمُّمُ لَهَا قَبْلَهُ أَيْضًا، كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ، وَالصَّلاةُ الْمَنْذُورَةُ فِي وَقْتٍ مُعَيَّنٍ كَالْفَرْضِ الأَصْلِيِّ، وَالنَّفَلُ الْمُطْلَقُ يُتَيَمَّمُ لَهُ كُلَّ وَقْتٍ أَرَادَهُ إلا وَقْتَ الْكَرَاهَةِ

البيان

بين المصنف –رحمه الله تعالى– في هذا النص بعض أحكام التيمم:

الأول: متى يتيمم من أراد أن يصلى فريضة؟ الثانى: متى يتيمم من أراد أن يصلى نافلة؟

الثالث: متى يتيمم من أراد أن يصلى جنازة؟ الرابع: متى يتيمم للصلاة المنذورة؟

أما الأول: وهو التيمم للفرض، فلا يجوز قبل دخول وقت فعل الفريضة:

الدليل: قوله تعالى: " إذا قمتم للصلاة "، والقيام إليها بعد دخول وقتها أما الوضوء فخرج بدليل فبقى التيمم؛ ولأن التيمم طهارة ضرورة فلا يتاح إلا عند وقت الضرورة، ولا ضرورة قبل دخول الوقت.

أما من أراد صلاة نافلة: يفرق فيها بين النفل المؤقت كالسنن الراتبة مع الفرائض، وبين النوافل المطلقة.

أما النوافل المؤقتة كرواتب الفرائض وصلاة الاستسقاء: ففيها وجهان: الأصح: أنه لا يتيمم لها قبل وقتها؛ لأنها تابعة للفرائض فتأخذ حكمها.

وأما النوافل المطلقة: فيتيمم لها متى شاء إلا فى أوقات الكراهة.

وأما صلاة الجنازة فكالنفل المؤقت يتيمم لها عند دخول وقتها، ويدخل وقتها بانتهاء غسل الميت، وإن لم يكفن.

وأما الصلاة المنذورة فى وقت معين كالمفروضة لا يتيمم لها قبل دخول وقتها.

من أحكام التيمم: صلاة فاقد الطهورين

قال المصنف: (وَمَنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلا تُرَابًا) كَالْمَحْبُوسِ فِي مَوْضِعٍ لَيْسَ فِيهِ وَاحِدٌ مِنْهُمَا (لَزِمَهُ فِي الْجَدِيدِ أَنْ يُصَلِّيَ الْفَرْضَ) لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ (وَيُعِيدَ) إِذَا وَجَدَ أَحَدُهُمَا: يُنْدَبُ لَهُ الْفِعْلُ. وَالثَّانِي: يَحْرُمُ وَيُعِيدُ عَلَيْهِمَا. وَالثَّالِثُ: يَجِبُ وَلا يُعِيدُ. حَكَاهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ، وَاخْتَارَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ: كُلُّ صَلاةٍ وَجَبَ فِعْلُهَا فِي الْوَقْتِ مَعَ خَلَلٍ لَمْ يَجِبْ قِصَاؤُهَا فِي قَوْلٍ قَالَ بِهِ الْمُزَنِيّ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ لأَنَّهُ أَدَّى وَظِيفَةَ الْوَقْتِ، وَإِنَّمَا يَجِبُ الْقَضَاءُ بِأَمْرٍ جَدِيدٍ، وَلَمْ يَثْبُتْ فِيهِ شَيْءٌ

البيان

بين المصنف فى هذا النص: حكم صلاة فاقد الطهورين، الماء، والتراب والفقد قد يكون حسا: بأن يحبس فى مكان ليس فيه ماء ولا تراب وقد يكون شرعا: كأن وجد ماء يحتاج إليه لعطش:

والجواب: أن فيه خلافا فى المذهب على قولين:

الجديد: يلزمه صلاة الفريضة على حاله؛ لحرمة الوقت وتجب عليه إعادتها إذا وجد الماء أو التراب؛ لأن فقدهما معا عذر نادر ولا دوام له.

الثانى: القديم: أقوال:

١ – تجب الصلاة بلا إعادة؛ لأنه أدى وظيفة الوقت، وإنما يجب القضاء بأمر جديد

٢– يندب له الفعل وتجب الإعادة.

٣– يندب له الفعل ولا إعادة.٤– يحرم عليه فعلها؛ لحديث: " لا تقبل صلاة بغير طهور"؛ لأنه عاجز عن الطهارة.

حكم الصلوات التي أديت بالتيمم

قال المصنف رحمه الله تعالى: (وَيَقْضِي الْمُقِيمُ الْمُتَيَمِّمُ لِفَقْدِ الْمَاءِ) لِنُدُورِ فَقْدِهِ فِي الإِقَامَةِ وَعَلَى الْمُخْتَارِ السَّابِقِ لا يَقْضِي (لا الْمُسَافِرُ) الْمُتَيَمِّمُ لِفَقْدِهِ لِعُمُومِ فَقْدِهِ فِي السَّفَرِ (إلا الْعَاصِي بِسَفَرِهِ) كَالآبِقِ فَيَقْضِي (فِي الأَصَحِّ) وَالثَّانِي لا يَقْضِي لِوُجُوبِ تَيَمُّمِهِ كَغَيْرِهِ، وَعُورِضَ بِأَنَّ عَدَمَ الْقَضَاءِ رُخْصَةٌ فَلا تُنَاطُ بِسَفَرِ الْمَعْصِيَةِ. (وَمَنْ تَيَمَّمَ لِبَرْدٍ قَضَى فِي الأَظْهَرِ) لِنُدُورِ فَقْدِ مَا يُسَخِّنُ بِهِ الْمَاءَ،وَالثَّانِي لا يَقْضِي مُطْلَقًا،وَيُوَافِقُهُ الْمُخْتَارُ السَّابِقُ. وَالثَّالِثُ يَقْضِي الْحَاضِرُ دُونَ الْمُسَافِرِ(أَوْ) تَيَمَّمَ(لِمَرَضٍ يَمْنَعُ الْمَاءَ مُطْلَقًا) أَيْ فِي جَمِيعِ أَعْضَاءِ الطَّهَارَةِ (أَوْ فِي عُضْوٍ وَلا سَاتِرَ) بِذَلِكَ مِنْ جَبِيرَةٍ فَأَكْثَرَ مَثَلا (فَلا) يَقْضِي لِعُمُومِ الْمَرَضِ (إلا أَنْ يَكُونَ بِجُرْحِهِ دَمٌ كَثِيرٌ) فَيَقْضِي لِعَدَمِ الْعَفْوِ عَنْ الْكَثِيرِ فِيمَا رَجَّحَهُ الرَّافِعِيُّ كَمَا سَيَأْتِي فِي شُرُوطِ الصَّلاةِ، وَزَادَ الْمُصَنِّفُ لَفْظَةَ كَثِيرٍ(وَإِنْ كَانَ) بِالأَعْضَاءِ أَوْ بَعْضِهَا (سَاتِرٌ) كَجَبِيرَةٍ فَأَكْثَرَ(لَمْ يَقْضِ فِي الأَظْهَرِ إِنْ وَضَعَ) السَّاتِرَ (عَلَى طُهْرٍ) لأَنَّهُ حِينَئِذٍ وَقَدْ مَسَحَهُ بِالْمَاءِ كَمَا تَقَدَّمَ وُجُوبُهُ شَبِيهٌ بِالْخُفِّ، وَمَاسِحُهُ لا يَقْضِي.وَالثَّانِي يَقُولُ: مَسَحَهُ لِلْعُذْرِ وَهُوَ نَادِرٌ غَيْرُ دَائِمٍ. (فَإِنْ وَضَعَ) السَّاتِرَ (عَلَى حَدَثٍ وَجَبَ نَزْعُهُ) إِنْ أَمْكَنَ بِأَنْ لا

يَخَافَ مِنْهُ ضَرَرًا كَمَا ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ لِيَتَطَهَّرَ فَيَضَعَهُ عَلَى طُهْرٍ فَلا يَقْضِي كَمَا تَقَدَّمَ. (فَإِنْ تَعَذَّرَ) نَزْعُهُ لِخَوْفِ مَحْذُورٍ مِمَّا ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ (قَضَى) مَعَ مَسْحِهِ بِالْمَاءِ (عَلَى الْمَشْهُورِ) لانْتِفَاءِ شَبَهِهِ حِينَئِذٍ بِالْخُفِّ. وَالثَّانِي لا يَقْضِي لِلْعُذْرِ.

البيان

هذه النص بين أحكاما مهمة من أحكام التيمم وبيانها على النحو التالي:

الحكم الأول: ما الحكم لو تيمم المقيم لفقد الماء وصلى؟

والجواب: أنه يجب عليه القضاء: التوجيه: لأن فقد الماء أو دوام فقده للمقيم نادر.

وفى قول: لا يقضى؛ لأنه أتى بالمقدور. وفى قول ثان: لا تلزمه الصلاة فى الحال بل يصبر حتى يجده.

الحكم الثانى: ما الحكم لو تيمم المسافر بسبب فقد الماء وصلى؟

الجواب: خلاف فى المذهب على قولين: الأول: المشهور: أنه لا يجب عليه القضاء:التوجيه: لأن فقد الماء فى السفر أمر عام وليس نادرا. ومقابله: يقضى كالمقيم.

لكن ما الحكم لو كان مسافرا سفر معصية؟

الجواب: وجهان للأصحاب: الأصح: يلزمه الصلاة بالتيمم، ويجب عليه القضاء؛ لأنه ليس من أهل الرخصة.

مقابل الأصح: لا يجب عليه القضاء؛ لأنه لما وجب عليه التيمم صار عزيمة لا رخصة، وأجيب عن مقابل الأصح: بأن الرخصة فى عدم القضاء والعاصى ليس من أهلها.

الحكم الثالث: حكم من تيمم بسبب البرد فى السفر وصلى؟

الجواب: فيه خلاف فى المذهب على قولين:

الأظهر: يجب عليه القضاء، يعنى قضاء الصلاة التى صلاها بالتيمم إذا قدر على استعمال الماء:

التوجيه: لأن البرد وإن كان عاما، إلا أنه يتغلب عليه بالتسخين، والعجز عن ذلك نادر، ولا يدوم العجز إذا وقع.

الثانى: لا يقضى: الدليل: حديث عمرو بن العاص " لما صلى جنبا بالتيمم، ولم يأمره النبى -ﷺ- بالقضاء ".

الحكم الرابع: ما الحكم لو تيمم بسبب المرض وصلى، سواء كان المرض فى جميع أعضاء الطهارة، أم كان فى عضو منها، وليس على العضو ساتر؟

الجواب: لا قضاء عليه: التوجيه: لأن المرض عذر عام، تشق معه الإعادة، والله تعالى يقول: " وما جعل عليكم فى الدين من حرج "، ما لم يكن المرض جرحا به دم كثير، فإنه يصلى ويقضى؛ لعدم العفو عن الدم الكثير.

لكن ما الحكم إن كان المرض بعضو وكان عليه ساتر كجبيرة ونحوها؟

الجواب: فيه خلاف فى المذهب على قولين:

الأظهر: إن كان الساتر قد وضع على طهر فلا قضاء عليه؛ لأنه أولى من المسح على الخف لوجود الضرورة هنا.

مقابل الأظهر: يجب عليه القضاء؛ لأنه عذر نادر غير دائم، هذا إذا كان الساتر موضوعا على طهر، أما لو وضعه على حدث، سواء كان الساتر فى أعضاء التيمم أم فى غيرها من أعضاء الطهارة، فإنه يجب نزع الساتر إن أمكن نزعه بلا ضرر؛ لأنه مسح على ساتر، فاشترط فيه الوضع على طهر كالخف، وقيل: لا يجب نزعه للضرورة.

كِتَابُ الصَّلاةِ

قال المصنف: (كِتَابُ الصَّلاةِ) (الْمَكْتُوبَاتُ) أَيْ الْمَفْرُوضَاتُ مِنْهَا كُلُّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ (خَمْسٌ) كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ، وَأَصْلُهُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَرَضَ اللَّهُ عَلَى أُمَّتِي لَيْلَةَ الإِسْرَاءِ خَمْسِينَ صَلاةً فَلَمْ أَزَلْ أُرَاجِعُهُ وَأَسْأَلُهُ التَّخْفِيفَ حَتَّى جَعَلَهَا خَمْسًا فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ "

البيان

قوله: كتاب الصلاة: يعنى بالمعنى الشامل للفرض والنفل: والصلاة لغة: الدعاء: قيل الدعاء مطلقا، وقيل الدعاء بخير.

وشرعا: " أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم، بشرائط " وهى أفضل العبادات البدنية بعد الإسلام؛ لأنها تلو الإيمان الذي هو أفضل القرب وأشبه؛ لأنها تشتمل على نطق اللسان، وعمل بالأركان، واعتقاد بالجنان.

وفضائل الصلاة معلومة غير خافية، ومنزلتها فى الإسلام معروفة كالشمس، وسوف أقتصر على شرح بعض أحكامها: وأبدأ بمبطلات الصلاة وفقا للمنهج:

مبطلات الصلاة

قال المصنف:(فَصْلٌ:تَبْطُلُ) الصَّلاةُ (بِالنُّطْقِ) عَمْدًا مِنْ غَيْرِ الْقُرْآنِ، وَالذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ عَلَى مَا سَيَأْتِي (بِحَرْفَيْنِ) أَفْهِمَا أَوْ لا نَحْوِ قُمْ وَعَنْ (أَوْ حَرْفٍ مُفْهِمٍ) نَحْوِ قِ مِنْ الْوِقَايَةِ. (وَكَذَا مُدَّةٍ بَعْدَ حَرْفٍ فِي الأَصَحِّ) لأَنَّهَا أَلِفٌ أَوْ وَاوٌ أَوْ يَاءٌ، وَالثَّانِي قَالَ إِنَّهَا لا تَعُدُّ حَرْفًا، وَهَذَا كُلُّهُ يَسِيرٌ فَبِالْكَثِيرِ مِنْ بَابِ أَوْلَى

وَالأَصْلُ فِي ذَلِكَ حَدِيثِ مُسْلِمٍ"إِنَّ هَذِهِ الصَّلاةَ لا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلامِ النَّاسِ "وَالْكَلامُ يَقَعُ عَلَى الْمُفْهِمِ وَغَيْرِهِ الَّذِي هُوَ حَرْفَانِ وَتَخْصِيصُهُ بِالْمُفْهِمِ اصْطِلاحٌ لِلنُّحَاةِ (وَالأَصَحُّ أَنَّ التَّنَحْنُحَ وَالضَّحِكَ وَالْبُكَاءَ وَالأَنِينَ وَالنَّفْخَ إِنْ ظَهَرَ بِهِ) أَيْ بِكُلٍّ مِمَّا ذُكِرَ (حَرْفَانِ بَطَلَتْ وَإِلا فَلا) تَبْطُلُ بِهِ،وَالثَّانِي لا تَبْطُلُ بِهِ مُطْلَقًا لأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الْكَلامِ. (وَيُعْذَرُ فِي يَسِيرِ الْكَلامِ إِنْ سَبَقَ لِسَانُهُ) إِلَيْهِ (أَوْ نَسِيَ الصَّلاةَ) أَيْ نَسِيَ أَنَّهُ فِيهَا. (أَوْ جَهِلَ تَحْرِيمَهُ) فِيهَا (إِنْ قَرُبَ عَهْدُهُ بِالإِسْلامِ) بِخِلافِ بَعِيدِ الْعَهْدِ بِهِ لِتَقْصِيرِهِ بِتَرْكِ التَّعَلُّمِ، (لا كَثِيرِهِ) فَإِنَّهُ يُعْذَرُ فِيهِ فِي الصُّوَرِ الثَّلاثِ (فِي الأَصَحِّ) لأَنَّهُ يَقْطَعُ نَظْمَ الصَّلاةِ بِخِلافِ الْيَسِيرِ، وَالثَّانِي يَقُولُ يُسَوَّى بَيْنَهُمَا فِي الْعُذْرِ كَمَا سُوِّيَ بَيْنَهُمَا فِي الْعَمْدِ،(وَ) يُعْذَرُ (فِي التَّنَحْنُحِ وَنَحْوِهِ) مِمَّا تَقَدَّمَ وَغَيْرِهِ كَالسُّعَالِ وَالْعُطَاسِ وَإِنْ ظَهَرَ بِهِ حِرْمَانٌ (لِلْغَلَبَةِ) هِيَ رَاجِعَةٌ لِلْجَمِيعِ (وَتَعَذُّرِ الْقِرَاءَةِ) لِلْفَاتِحَةِ هُوَ رَاجِعٌ إِلَى التَّنَحْنُحِ فَقَطْ (لا الْجَهْرِ) بِالْقِرَاءَةِ (فِي الأَصَحِّ) لأَنَّهُ سُنَّةٌ لا ضَرُورَةَ إِلَى التَّنَحْنُحِ لَهُ، وَالثَّانِي يُعْذَرُ فِي التَّنَحْنُحِ إِقَامَةً لِشِعَارِهِ(وَلَوْ أُكْرِهَ عَلَى الْكَلامِ بَطَلَتْ فِي الأَظْهَرِ) لِنُدْرَةِ الإِكْرَاهِ فِيهَا، وَالثَّانِي لا تَبْطُلُ كَالنَّاسِي الْخِلافَ فِي الْيَسِيرِ، وَأَنَّهَا تَبْطُلُ بِالْكَثِيرِ جَزْمًا. (وَلَوْ نَطَقَ بِنَظْمِ الْقُرْآنِ بِقَصْدِ التَّفْهِيمِ كَ { يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ } (١) مُفْهِمًا بِهِ مَنْ يَسْتَأْذِنُ فِي أَخْذِ شَيْءٍ أَنْ يَأْخُذَهُ (إِنْ قَصَدَ مَعَهُ) أَيْ التَّفْهِيمَ (قِرَاءَةً لَمْ تَبْطُلْ) كَمَا لَوْ قَصَدَ الْقِرَاءَةَ فَقَطْ. (وَإِلا) بِأَنْ قَصَدَ التَّفْهِيمَ فَقَطْ. (بَطَلَتْ) بِهِ (وَلا تَبْطُلُ بِالذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ إِلا أَنْ يُخَاطِبَ) بِهِ (كَقَوْلِهِ لِعَاطِسٍ: رَحِمَكَ اللَّهُ) فَتَبْطُلُ بِهِ.

البيان

شرع المصنف رحمه الله تعالى فى هذا الفصل فى بيان الأمور التى تبطل أو تفسد بها الصلاة، فإذا قلنا الأمور التى تفسد بها الصلاة صح؛ لأن الباطل هنا مرادف للفاسد:

المبطل الأول: الكلام فى الصلاة بغير القرآن والذكر والدعاء:

وقيد الكلام المبطل لما كان من حرفين مفهمين أو غير مفهمين، كقمْ وكمن، أو بحرف واحد مفهم: كقولك: قِ، من الوقاية.

الدليل: حديث مسلم، عن زيد بن أرقم: " كنا نتكلم فى الصلاة حتى نزلت: " وقوموا لله قانتين "، فأمرنا بالسكوت، ونهينا عن الكلام ".

" وفى حديث معاوية بن الحكم: " إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شىء من كلام الناس "، والحرفان من جنس الكلام.

وذكر المصنف فروعا وهي:

أولا – حكم التنحنح، والضحك، والبكاء، والأنين، وهو التأوه، والنفخ من الفم أو الأنف إن ظهر بشىء منها حرفان:

الجواب: المسألة لها حالتان:

الأولى: أن يفعل ذلك بغير أن يغلب عليه وهنا وجهان للأصحاب:

الأصح: تبطل صلاته.

ومقابل الأصح: لا تبطل مطلقا؛ لأن هذه الأمور لا تسمى كلاما فى اللغة.

الحالة الثانية: إذا غلبه شىء مما مر، فلا تبطل؛ لأنه مغلوب وليس مقصرا.

هذا ولا تبطل بالتبسم؛ لأن النبى- ﷺ - تبسم فيها.

ثانيا – حكم يسير الكلام إن سبق إليه اللسان بلا قصد أو نسى فى صلاة أو جهل أن الكلام محرم فى الصلاة.

الجواب: أنه لا تبطل به الصلاة، إن كان الفاعل قريب عهد بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء. أما لو كان الكلام كثيرا ففيه وجهان للأصحاب:

الأصح: تبطل به؛ لأنه يقطع نظم الصلاة وهيئاتها.

الثانى: لا تبطل؛ للأعذار السابقة، ومرجع الكثير والقليل العرف.

ثالثا – حكم المكره على الكلام فى الصلاة؟

الجواب: إن كان الكلام يسيرا تبطل فى الأظهر من القولين؛ لأن الإكراه أمر نادر.

ومقابل الأظهر: لا تبطل؛ قياسا على الفاسق.

أما الكلام الكثير إن أكره عليه فتبطل به الصلاة جزما.

رابعا – حكم ما نُطِقَ به من القرآن بقصد تفهيم الغير: كقولك: " خذ الكتاب بقوة " لمن استأذن فى أخذ شىء.

والجواب: إن قصد مع التفهيم القراءة فلا تبطل؛ لأنه قرأ قرآنا، كما لو قصد القرآن وحده؛ ولأن عليا رضى الله عنه كان يصلى فدخل رجل من الخوارج فقال: " لا حكم إلا لله ولرسوله، " فتلا " فاصبر إن وعد الله حق ".

فإن قصد التفهيم فقط، أو لم يقصد شيئا بطلت به الصلاة؛ لأنه حينئذ يشبه كلام الآدمين، فلا يكون قرآنا إلا بالقصد.

خامسا – حكم من تكلم فى الصلاة بالذكر أو الدعاء:

الجواب: لا تبطل به الصلاة؛ لأنه من جنس الصلاة إلا إذا خاطب به: كأن يقول لعاطس: يرحمك الله، فإنه يبطل الصلاة.

سادسا – حكم من سكت طويلا عمدا بلا غرض؟ الجواب: فيه وجهان للأصحاب: الأصح: لا تبطل صلاته؛ لأن ذلك لا يقدح فى هيئة الصلاة. مقابل الأصح: تبطل؛ لإشعاره بالإعراض عنها .

من نابه شئ في الصلاة

قال المصنف: (وَيُسَنُّ لِمَنْ نَابَهُ شَيْءٌ) فِي صَلاتِهِ (كَتَنْبِيهِ إمَامِهِ) عَلَى سَهْوٍ (وَإِذْنِهِ لِدَاخِلٍ) أَيْ لِمُسْتَأْذِنٍ فِي الدُّخُولِ (وَإِنْذَارِهِ أَعْمَى) أَنْ يَقَعَ فِي بِئْرٍ مَثَلا (أَنْ يُسَبِّحَ) الرَّجُلُ أَيْ يَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ. (وَتُصَفِّقُ الْمَرْأَةُ بِضَرْبِ) بَطْنِ (الْيَمِينِ عَلَى ظَهْرِ الْيَسَارِ) فَلَوْ ضَرَبَتْ عَلَى بَطْنِهَا عَلَى وَجْهِ اللَّعِبِ بَطَلَتْ صَلاتُهَا وَإِنْ كَانَ قَلِيلا لِمُنَافَاةِ اللَّعِبِ لِلصَّلاةِ، وَالأَصْلُ فِي ذَلِكَ حَدِيثُ الصَّحِيحَيْنِ " مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ " (١) (وَلَوْ فَعَلَ فِي صَلاتِهِ غَيْرَهَا إنْ كَانَ مِنْ جِنْسِهَا) كَزِيَادَةِ رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ (بَطَلَتْ) لِتَلاعُبِهِ بِهَا (إلا أَنْ يَنْسَى) أَنَّهُ فَعَلَ مِثْلَهُ فَلا تَبْطُلُ لأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ وَلَمْ يُعِدْهَا؛ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَلَى النَّصِّ، وَعَنْ ذَلِكَ احْتَرَزَ بِقَوْلِهِ فَعَلَ دُونَ أَتَى. (وَإِلا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ جِنْسِهَا كَالْمَشْيِ وَالضَّرْبِ. (فَتَبْطُلُ بِكَثِيرِهِ لا قَلِيلِهِ) " لأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ، فَكَانَ

إِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا " (١). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَسَيَأْتِي فِي صَلاةِ شِدَّةِ الْخَوْفِ أَنَّهُ يُعْذَرُ فِيهَا فِي الْكَثِيرِ لِحَاجَةٍ فِي الأَصَحِّ، وَيُسْتَثْنَى مِنْ الْقَلِيلِ الأَكْلُ فَتَبْطُلُ بِهِ لِمَا سَيَأْتِي. (وَالْكَثْرَةُ) وَالْقِلَّةُ (بِالْعُرْفِ فَالْخُطْوَتَانِ أَوْ الضَّرْبَتَانِ قَلِيلٌ وَالثَّلاثُ) مِنْ ذَلِكَ (كَثِيرٌ إِنْ تَوَالَتْ) لا إِنْ تَفَرَّقَتْ بِأَنْ تُمَدَّ الثَّانِيَةُ مَثَلا مُنْقَطِعَةً عَنْ الأُولَى عَادَةً.

البيان

إذا كان الكلام فى الصلاة على نحو ما ذكرنا يبطلها، فقد تقع أمور أثناء الصلاة يضطر المصلي أن يتكلم أو أن يفعل شيئا فيها، فماذا يصنع هل يترك الصلاة ليتكلم أوليفعل شيئا؟ أم أن هناك حلولا وضعها الشارع لمواجهة مثل هذه الظروف؟

شرع المصنف فى بيان مواضع يضطر المصلي فيها أن يتكلم أو يفعل شيئا وبين الحكم الشرعى لها من خلال المسائل التالية:

المسألة الأولى: حكم من طرأ عليه أمر فى الصلاة، كحاجته إلى تنبيه الإمام بسبب سهوه، أو إنذاره أعمى؛ خشية أن يصيبه أذى، أو طفلا صغيرا يخاف عليه الهلكة من سبع أو عدو، إلى غير ذلك من الأمور الطارئة التى قد تطرأ على المصلى أثناء صلاته؟

والجواب: أن هناك فرقا بين كون المصلى رجلا أو امرأة، فإن كان رجلا شرع له أن يسبح، بقول: سبحان الله، وإن كانت امرأة شرع لها أن تصفق، بأن تضرب بطن يمينها على ظهر يسارها.

والأصل في ذلك خبر الصحيحين: " من نابه شيئ في الصلاة فليسبح، وإنما التصفيق للنساء "

المسألة الثانية: أثر الحركة والعمل الكثيرعلى الصلاة:

ما الحكم إذا أتى المصلى فى صلاته بأشياء ليست من الصلاة؟

الجواب: المفعول: إما أن يكون من جنس أفعال الصلاة، كزيادة ركوع أو سجود، بطلت صلاته لتلاعبه بإتيانه بأمر لم يشرع، لكن إن فعل ذلك نسيانا فلا تبطل صلاته.

دليله: " أن النبى –ﷺ – صلى الظهر خمسا، وسجد للسهو ولم يعدها، فقد زاد النبى – ﷺ – ركعة خامسة ناسيا، وهى من جنس الصلاة، ولم يعد الصلاة، ومثل الناسى الجاهل لقرب عهده بالإسلام أو بعده عن العلماء، هذا إذا كانت الأفعال من جنس الصلاة.

لكن ما الحكم إن كانت الأفعال من غير جنس الصلاة كالمشى والضرب؟

الجواب: يفرق بين الأفعال الكثيرة والقليلة: أما الكثيرة فتبطل الصلاة، سواء فعلت عمدا أم سهوا:

التوجيه: لأن الحاجة لا تدعوا إليها.

وأما الأفعال القليلة: ولو كانت عمدا فلا تبطل؛ لأن الحاجة تدعوا إليها.

لكن ما الذى يحدد أن الأفعال كثيرة أو قليلة؟

الذى يحدد ذلك هو العرف، ومثل المصنف لذلك بالخطوتين، والضربتين للقليل، والثلاث للكثير، إن توالت الخطوات الثلاث.

وتبطل الصلاة بالوثبة الفاحشة، لا بالحركات الخفيفة، كتحريك الإصبع، وكل ما لا يخل بالخشوع والتعظيم فى الأصح.

ومقابل الأصح: تبطل الصلاة بالحركات الخفيفة المتوالية؛ لكثرتها وتواليها.

مسألة: هل هناك فرق بين الإتيان بالأفعال المبطلة للصلاة، عمدا وسهوا؟

الجواب: وجهان للأصحاب: الأصح: لا فرق بين كون الفعل المبطل عمدا أو سهوا:

التوجيه: لندور السهو؛ ولأنه يقطع نظم الصلاة. الثانى: مقابل الأصح: السهو لا يبطلها بخلاف العمد.

من مبطلات الصلاة: الأكل والشرب عمدا

قال المصنف:(وَتَبْطُلُ بِقَلِيلِ الأَكْلِ) لإِشْعَارِهِ بِالإِعْرَاضِ عَنْهَا (قُلْت إلا أَنْ يَكُونَ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلا تَحْرِيمَهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) فَلا تَبْطُلُ بِهِ بِخِلافِ كَثِيرِهِ، فَتَبْطُلُ بِهِ مَعَ النِّسْيَانِ أَوْ جَهْلِ التَّحْرِيمِ فِي الأَصَحِّ وَالْقِلَّةُ وَالْكَثْرَةُ بِالْعُرْفِ (فَلَوْ كَانَ بِفَمِهِ سُكَّرَةٌ) فَذَابَتْ (فَبَلِعَ) بِكَسْرِ اللامِ (ذَوْبَهَا بَطَلَتْ) صَلاتُهُ (فِي الأَصَحِّ) لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ مِنْ الأَكْلِ وَالثَّانِي لا تَبْطُلُ لِعَدَمِ الْمَضْغِ

البيان

ذكر المصنف من مبطلات الصلاة الأكل عمدا ولو كان قليلا: ووجه ذلك: أن فى الأكل إشعارا بالإعراض عن الصلاة. وقيل: لا تبطل بالأكل القليل؛ قياسا على سائر الأفعال القليلة.

أما إذا أكل قليلا نسيانا، يعنى أن يكون ناسيا أنه فى الصلاة، أو يكون جاهلا أن الأكل فى الصلاة محرم، بسبب قرب عهده بالإسلام فإنه لا يبطل الصلاة؛ لعدم منافاة ذلك للصلاة.

هذا عن الأكل القليل أما لو كان كثيرا؟ فوجهان للأصحاب: الأصح: أن الصلاة تبطل بالأكل الكثير مع الجهل والنسيان. ومقابله: لا تبطل به؛ بسبب الجهل أو النسيان.

من مبطلات الصلاة: – الحدث الأصغر والأكبر. – حدوث النجاسة التى لا يعفى عنها.– إنكشاف العورة عمدا.– تغيير النية.– استدبار القبلة.– القهقهة.– الردة.

مكروهات الصلاة

قال المصنف: (قُلْت: يُكْرَهُ الالْتِفَاتُ) بِوَجْهِ (لا لِحَاجَةٍ) لِحَدِيثِ عَائِشَةَ: سَأَلْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الالْتِفَاتِ فِي الصَّلاةِ فَقَالَ: " هُوَ اخْتِلاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاةِ الْعَبْدِ ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَلا يُكْرَهُ لِحَاجَةٍ " لأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَلْتَفِتُ إلَى الشِّعْبِ، وَكَانَ أَرْسَلَ إلَيْهِ فَارِسًا مِنْ أَجْلِ الْحَرَسِ "، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ،(وَرَفْعُ بَصَرِهِ إلَى السَّمَاءِ) لِحَدِيثِ الْبُخَارِيِّ " مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إلَى السَّمَاءِ فِي صَلاتِهِمْ لِيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ " (وَكَفُّ شَعْرِهِ أَوْ ثَوْبِهِ) لِحَدِيثِ " أُمِرْت أَنْ أَسْجُدَ

عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ وَلا أَكُفُّ ثَوْبًا وَلا شَعْرًا " رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ وَلَفْظُ الْبُخَارِيِّ "أُمِرْنَا أَنْ نَسْجُدَ وَلا نَكُفَّ " وَالْمَعْنَى فِي النَّهْيِ عَنْ كَفِّهِ أَنَّهُ يَسْجُدُ مَعَ(وَوَضْعُ يَدِهِ عَلَى فَمِهِ بِلا حَاجَةٍ) لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ:" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ فِي الصَّلاةِ "، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ، وَلا يُكْرَهُ لِحَاجَةٍ كَالتَّثَاؤُبِ فَيُسَنُّ فِيهِ لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ:" إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فِيهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ " (وَالْقِيَامُ عَلَى رِجْلٍ) وَاحِدَةٍ لأَنَّهُ تَكَلُّفٌ يُنَافِي هَيْئَةَ الْخُشُوعِ نَعَمْ إِنْ كَانَ لِحَاجَةٍ كَوَضْعِ الأُخْرَى فَلا كَرَاهَةَ فِيهِ (وَالصَّلاةُ حَاقِنًا) بِالنُّونِ أَيْ بِالْبَوْلِ (وْ حَاقِبًا) بِالْمُوَحَّدَةِ أَيْ بِالْغَائِطِ (أَوْ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ يَتُوقُ إِلَيْهِ) بِالْمُثَنَّاةِ أَيْ يَشْتَاقُ لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ " لا صَلاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ وَلا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ " أَيْ الْبَوْلُ وَالْغَائِطُ، وَتُكْرَهُ أَيْضًا مَعَ مُدَافَعَةِ الرِّيحِ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا فِي صَلاةِ الْجَمَاعَةِ، وَسَوَاءٌ فِي الطَّعَامِ الْمَأْكُولُ وَالْمَشْرُوبُ (وَأَنْ يَبْصُقَ) إِذَا عَرَضَ لَهُ الْبُصَاقُ (قِبَلَ وَجْهِهِ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ) بِخِلافِ يَسَارِهِ لِحَدِيثِ الشَّيْخَيْنِ " إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَلا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ " وَهَذَا كَمَا قَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ فَإِنْ كَانَ فِي مَسْجِدٍ حَرُمَ الْبُصَاقُ فِيهِ لِحَدِيثِ الشَّيْخَيْنِ وَالْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا،بَلْ يَبْصُقُ فِي طَرَفِ ثَوْبِهِ مِنْ جَانِبِهِ الأَيْسَرِ كَكُمِّهِ "وَبَصَقَ وَبَزَقَ لُغَتَانِ بِمَعْنًى (وَوَضْعُ يَدِهِ عَلَى خَاصِرَتِهِ) لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا " رَوَاهُ الشَّيْخَانِ، وَالْمَرْأَةُ فِي ذَلِكَ كَالرَّجُلِ كَمَا ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ. (وَالْمُبَالَغَةُ فِي خَفْضِ الرَّأْسِ فِي رُكُوعِهِ) لِمُجَاوَزَتِهِ أَكْمَلَهُ الَّذِي هُوَ فِعْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ تَسْوِيَةِ ظَهْرِهِ وَعُنُقِهِ كَمَا

تَقَدَّمَ. (وَالصَّلاةُ فِي الْحَمَّامِ) وَمِنْهُ مَسْلَخُهُ. (وَالطَّرِيقِ وَالْمَزْبَلَةِ) أَيْ مَوْضِعِ الزِّبْلِ (وَالْكَنِيسَةِ وَعَطَنِ الإِبِلِ) هُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي تَنْحِي إِلَيْهِ الإِبِلُ الشَّارِبَةُ شَيْئًا فَشَيْئًا إِلَى أَنْ تَجْتَمِعَ كُلُّهَا فِيهِ فَتُسَاقَ إِلَى الْمَرْعَى (وَالْمَقْبَرَةِ الطَّاهِرَةِ) بِأَنْ لَمْ تُنْبَشْ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) لِحَدِيثِ التِّرْمِذِيِّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الصَّلاةِ فِي الْمَذْكُورَاتِ خَلا الْكَنِيسَةِ فَلَمْ تَرِدْ فِي حَدِيثٍ وَأُلْحِقَتْ بِالْحَمَّامِ، وَالْمَعْنَى فِي الْكَرَاهَةِ فِيهِمَا أَنَّهُمَا مَأْوَى الشَّيَاطِينِ.

البيان

شرع المصنف فى بيان مكروهات الصلاة فقال: قلت: يكره: والمكروهات جمع المكروه وهو لغة: ضد المحبوب.

واصطلاحا: " ما طلب الشارع من المكلف تركه طلبا غير حازم " فالمكروه يثاب من تركه إمتثالا، ولا يعاقب فاعله، وقد عد المصنف من المكروهات ما يلي:

١- الالتفات فى الصلاة بوجهه يمنة أو يسرة:

الدليل: حديث عائشة -رضى الله عنها -: " سألت رسول الله- ﷺ - عن الالتفات فى الصلاة فقال: " هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد "، أما إذا كان الالتفات لحاجة فلا يكره؛ " لأنه ﷺ كان فى سفر، فأرسل فارسا إلى شعب، من أجل الحرس، فجعل يصلى، وهو يلتفت إلى الشعب " هذا عن الالتفات بالوجه، أما إذا التفت بصدره فحوَّلهُ عن القبلة بطلت صلاته.

٢- يكره رفع البصر إلى السماء:

الدليل حديث البخاري: " ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم "، وكذلك يكره النظر إلى ما يلهي عن الصلاة، كثوب له أعلام؛ لحديث عائشة –رضى الله عنها–: ((كان النبى –ﷺ– يصلى وعليه خميصة ذات أعلام، فلما فرغ قال: ألهتنى هذه، اذهبوا بها إلى أبى جهم، وأتونى بأنبجانيته))، وهى كساء يتخذ من الصوف، ولا علم له، وهو من أدون الثياب الغليظة.

٣– يكره كف الشعر والثوب فى الصلاة:

والكف معناه: الضم، وكَفُ الشَعْرِ معناه: دفْعُهُ عن مباشرة الأرض، وكَفُ الثوبِ جَمْعُهُ؛ لئلا يقع على الأرض، والمعنى فى ذلك: أنه إذا فعل ذلك بأن رفع شعره، وثوبه عن مباشرة الأرض يكون أشبه بالمتكبر، وأن الشعر يسجد مع المصلى.

والدليل: حديث: ((أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ولا أكف ثوبا ولا شعرا)) رواه الشيخان، وهذا لفظ مسلم، ولفظ البخارى: ((أمرنا أن نسجد ولا نكف)).

٤– تغطية اليد على الفم لغير حاجة:

الدليل حديث أبى هريرة رضي الله عنه: ((نهى رسول الله – ﷺ – أن يغطى الرجل فاه فى الصلاة)) رواه أبو داود وصححه.

أما تغطية الفم للحاجة، كالتثاؤب ونحوه، فلا يكره، بل يستحب؛ لحديث مسلم: ((إذا تثاءب أحدكم وهو فى الصلاة، فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا قال: هاها، ضحك الشيطان منه)).

٥- يكره القيام على رجل واحدة: وذلك لمنافاته الخشوع فى الصلاة ما لم يكن لعذر فلا يكره.

٦- يكره الصلاة حاقنا أو حاقبا أو حاذقا: والحاقن: مَنْ يدافع البول، والحاقب: مَنْ يدافع الغائط، والحاذق: مَنْ يدافع الريح؛ لأن ذلك كله يجعل القلب مشغولا بغير الصلاة، ويؤثر على الخشوع فيها.

٧- تكره الصلاة بحضرة الطعام إذا كان يشتاق إليه:

الدليل حديث: ((لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافعه الأ خبثين)) أى البول والغائط.

٨- ويكره أن يبصق المصلى قبل وجهه ولا عن يمينه:

الدليل حديث الصحيحين:((إذا كان أحدكم فى الصلاة فإنما يناجى ربه، فلا يبزقن بين يديه، ولا عن يمينه))، زاد البخارى: ((فإن عن يمينه ملكا، ولكن عن يساره، أو تحت قدمه)).

والكراهة إذا كان يصلى فى غير المسجد، أما فى المسجد فيحرم؛ لحديث الشيخين:((البصاق فى المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها))، لكن يبصق فى طرف ثوبه.

٩- يكره أن يضع المصلى يده على خاصرته لغير ضرورة أو حاجة: وهذا ما يسمى الاختصار فى الصلاة، وهو وضع اليد على الخصر، والخصر هو وسط الإنسان.

والدليل حديث أبى هريرة: ((أن النبى- ﷺ - نهى أن يصلى الرجل مختصرا)). ومن حيث المعنى: فإنه علامة المتكبرين وفعل المخنثين .

١٠- وتكره المبالغة فى خفض الرأس عن الظهر فى الركوع: الدليل لما روى: " أن النبى - ﷺ - كان إذا ركع لم يشخص رأسه - (يعنى لم يرفعه) - ولم يصوبه، يعنى لم يخفضه))، وإذا جاوز المصلى ذلك فقد خالف فعل النبى- ﷺ - الذى كان يسوى ظهره مع عنقه.

١١- وتكره الصلاة فى الحمام: لأنه تكشف فيه العورات؛ ولحديث ابن حبان: ((الأرض كلها مسجد، إلا المقبرة والحمام))، وقيل: لأنه مأوى الشياطين، وتكره كذلك ولو فى ماكن خلع الملابس، وهو المسمى مسلح الحمام.

١٢- وتكره الصلاة فى الطريق: لانشغاله بمرور الناس، وقد ورد النهى عن الصلاة فى قارعة الطريق يعنى أعلاه.

١٣- وتكره الصلاة فى المزبلة: وهى مكان الزبل، ونحوه كالمجزرة وهى موضع ذبح الحيوان، والكراهة متى كانت الصلاة على شىء طاهر، وإلا لو صلى دون أن يبسط شيئا طاهرا بطلت صلاته؛ لأنه يصلى على نجاسة.

١٤- تكره الصلاة فى معاطن الابل: ومعاطن الإبل هى: الأماكن التى تأوى إليها الإبل الشاردة لتشرب غيرها، فإذا اجتمعت سيقت منه إلى مرعاها.

والدليل: حديث: ((صلوا فى مرابض الغنم، ولا تصلوا فى أعطان الإبل، فإنها خلقت من الشياطين))؛ ولأن نفار الإبل يشوش على الخشوع.

١٥- تكره الصلاة فى المقبرة الطاهرة: (لنهى النبى -ﷺ- عن الصلاة فى المقبرة ".

سجود السهو وما يتعلق به من أحكام

قال المصنف رحمه الله تعالى: (بَابٌ) بِالتَّنْوِينِ (سُجُودِ السَّهْوِ) وَهُوَ كَمَا سَيَأْتِي سَجْدَتَانِ بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَالسَّلامِ. (سُنَّةٌ عِنْدَ تَرْكِ مَأْمُورٍ بِهِ) مِنْ الصَّلاةِ (أَوْ فِعْلِ مَنْهِيٍّ عَنْهُ) فِيهَا وَلَوْ بِالشَّكِّ عَلَى مَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ فِيهِمَا فَرْضًا كَانَتْ الصَّلاةُ أَوْ نَفْلا. (فَالأَوَّلُ) الْمَتْرُوكُ مِنْهَا (إنْ كَانَ رُكْنًا وَجَبَ تَدَارُكُهُ) بِفِعْلِهِ (وَقَدْ يُشْرَعُ) مَعَ تَدَارُكِهِ (السُّجُودَ كَزِيَادَةٍ) بِالْكَافِ (حَصَلَتْ بِتَدَارُكِ رُكْنٍ كَمَا سَبَقَ فِي) رُكْنِ (التَّرْتِيبِ) مِنْ حُصُولِهَا،وَقَدْ لا يُشْرَعُ السُّجُودُ بِأَنْ لا تَحْصُلَ زِيَادَةٌ كَمَا إذَا كَانَ الْمَتْرُوكُ السَّلامَ فَتَذَكَّرَهُ وَلَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ فَيُسَلِّمَ مِنْ غَيْرِ سُجُودٍ، فَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ فَهُوَ مَسْأَلَةُ السُّكُوتِ الطَّوِيلِ،وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابٍ يَلِيه هَذَا أَنَّهُ لا يُبْطِلُ الصَّلاةَ عَلَى الرَّاجِحِ،(أَوْ) كَانَ (بَعْضًا وَهُوَ الْقُنُوتُ أَوْ قِيَامُهُ) وَإِنْ اسْتَلْزَمَ تَرْكُهُ تَرْكَ الْقُنُوتَ (أَوْ التَّشَهُّدُ الأَوَّلُ أَوْ قُعُودُهُ) وَإِنْ اسْتَلْزَمَ تَرْكُهُ تَرْكَ التَّشَهُّدِ (وَكَذَا الصَّلاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ فِي الأَظْهَرِ) بِنَاءً عَلَى الأَظْهَرِ أَنَّهَا سُنَّةٌ فِيهِ كَمَا تَقَدَّمَ (سَجَدَ) لِتَرْكِهِ وَإِنْ كَانَ عَمْدًا (وَقِيلَ إنْ تَرَكَ عَمْدًا فَلا) يَسْجُدُ (قُلْت: وَكَذَا الصَّلاةُ عَلَى الآلِ حَيْثُ سَنَنَّاهَا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) وَذَلِكَ فِي

التَّشهُّدِ الأَوَّلِ عَلَى وَجْهٍ، وَفِي الآخِرِ عَلَى الأَصَحِّ كَمَا تَقَدَّمَ فَإِنَّهُ يَسْجُدُ لِتَرْكِهَا (وَلا تَجَبُّرُ سَائِرَ السُّنَنِ) أَيْ بَاقِيهَا إِذَا تُرِكَتْ بِالسُّجُودِ لِعَدَمِ وُرُودِهِ فِيهَا بِخِلافِ الأَبْعَاضِ لِوُرُودِهِ فِي بَعْضِهَا، " فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ الظُّهْرِ وَلَمْ يَجْلِسْ، ثُمَّ سَجَدَ فِي آخِرِ الصَّلاةِ قَبْلَ السَّلامِ سَجْدَتَيْنِ "، رَوَاهُ الشَّيْخَانِ فِيهِ تَرْكُ التَّشَهُّدِ مَعَ قُعُودِهِ الْمَشْرُوعِ لَهُ.

البيان

شرع المصنف رحمه الله تعالى فى هذا النص فى بيان أحكام سجود السهو فى الصلاة فرضا كانت الصلاة أو نفلا:

والسهو لغة: نسيان الشىء والغفلة عنه، والمراد به هنا: الغفلة عن شىء فى الصلاة

وشرعا: [سجدتان بين التشهد والسلام، ليست من صلب الصلاة]، وإضافة السجود إلى السهو من باب إضافة المسبب إلى سببه، أى سجود سببه السهو.

حكمه: أنه سنة: للأحاديث الواردة فيه وستأتى، وشرع لجبر الخلل فى الصلاة، وإنما كان سجود السهو سنة؛ لأنه ينوب عن سنة، ولم يجب؛ لأنه لم ينب عن فرض.

ولحديث أبى سعيد الخدرى –رضى الله عنه – قال: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم –: ((إذا شك أحدكم فى صلاته، فليلق الشك، وليبن على اليقين، فإذا استيقن التمام سجد سجدتين، فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة،

والسجدتان، وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما للصلاة، وكانت السجدتان مرغمتى الشيطان".

قوله: ((كانت السجدتان نافلة)): دليل على سنية سجود السهو وصارف لأحاديثه عن الوجوب.

الصلاة تشتمل على أركان وهى: ما كان داخلا فى ماهية الصلاة ويتوقف عليه صحتها، وتشتمل على سنن: وهذه السنن: إما أبعاض، وسميت أبعاضا؛ لأنها تأكدت بالجبر بسجود السهو، فأشبهت البعض الحقيقى، وهو الركن، وإما هيئات: وهى لا تجبر بسجود السهو، فالصلاة كالإنسان: الركن كرأس الإنسان، والشرط كحياته، والبعض كعضوه، والهيئة كشعره.

والفرق بين الأبعاض والهيئات: أن البعض سنة مستقلة، وليست تابعة لغيرها كالتشهد الأول، والقنوت، أما الهيئات فهى تابعة لغيرها وليست مستقلة كالتكبيرات، والتسبيحات، والأدعية التى فى الركوع والسجود، وكذلك الأبعاض لها محل خاص بها فى الصلاة، ولا يشاركها غيرها، بخلاف الهيئات فليس لها محل خاص بها، بل تقع فى داخل الأركان، وكذلك الأبعاض لا يطلب الاتيان بها خارج الصلاة، إلا الصلاة على النبى -ﷺ- أما الهيئات كالتكبير والتسبيح فهى مطلوبة فى الصلاة وفى خارج الصلاة.

لكن ما علاقة ما تقدم بسجود السهو؟

الجواب: أما الأركان فلا تجبر بسجود السهو، لكن لابد من الاتيان بها، وقد يشرع مع الاتيان بالركن أن يسجد للسهو، وهو ما أشار إليه المصنف بقوله: إن كان ركنا وجب تداركه بفعله وقد يشرع مع تداركه السجود.

وأما إن كان الفعل هيئة من الهيئات فإنه لا يجبر بسجود السهو.

وأما الأبعاض فهى التى تجبر بسجود السهو عند الشافعية،وإذا كانت الأبعاض هى التى تجبر بسجود السهو فمتى يسن سجود السهو؟ وما هى أسباب سجود السهو؟

أجاب المصنف – رحمه الله تعالى – بقوله: (سنة عند ترك مأموربه)، وعلى ذلك فالسبب الأول لسجود السهو: هو: ترك بعض من الأبعاض مأمور به، سواء كان الترك سهوا أو عمدا وهذه الأبعاض هي:

الأول: ترك القنوت الراتب، وهو المشتمل على ثناء ودعاء، سواء الوارد عن النبى –ﷺ– أو عن عمر أو غيرهما، وكذلك ترك القيام للقنوت، سواء كان المتروك القنوت كله أو بعضه، وسواء كان المتروك القيام كله أو بعضه والمراد به: القنوت الراتب، قنوت صلاة الصبح، وقنوت الوتر فى النصف الثانى من رمضان، أما قنوت النازلة فلا يسجد له؛ لأنه سنة فى الصلاة لا بعضها

الثانى: ترك التشهد الأول، أو ترك القعود له: أما الدليل على السجود بسبب ترك التشهد فحديث: ((أن النبى– ﷺ – ترك التشهد الأول من الظهر ناسيا، وسجد قبل أن يسلم)).

وأما الدليل على أن ترك القعود للتشهد الأول يسجد له: لأن السجود إذا شرع لترك التشهد، شرع لترك جلوسه؛ لأنه مقصود.

الثالث: ترك الصلاة على النبى ﷺ فى التشهد الأول: فالأظهر أن ترك الصلاة التى فى التشهد الأول يسن له سجود السهو، بناء على أن الصلاة على النبى – ﷺ – سنة.

فالقول بأنها بعض يجبر بسجود السهو بناء على القول بأنها سنة، ومقابل الأظهر أنه: لا يسجد لترك الصلاة على النبى –ﷺ – بناء على القول بأنها ليست مستحبة فيه يعنى فى التشهد الأول.

إذا ترك واحد مما ذكر سجد لتركه، وإن كان تركه عمدا، وقيل: إن ترك عمدا فلا يسجد، وإنما قال الأول بالسجود وإن كان الترك عمدا؛ قياسا على النسيان؛ لأن تركه سهوا أو عمدا يعتبر خللا فى الصلاة، بل خلل العمد أكثر، فكان للجبر أحوج

وتوجيه القول بأن التارك عمدا لا يسجد: أنه مقصر بترك السنة على نفسه، أما الناسى فمعذور، فناسب أن يشرع له الجبر بالسجود.

رابعا: ترك الصلاة على آل النبى ﷺ بعد التشهد الأخير على الأصح وبعد التشهد الأول على وجه، وكذلك بعد القنوت؛ لأنها سنة فى القنوت على الصحيح..

ما لا يجبر بالسجود من السنن.

قال المصنف: " ولا تجبر سائر السنن ": يعنى أن الذى يجبر بسجود السهو إذا ترك هو الأبعاض التى ذكرناها لقربها بالجبر بالسجود من الأبعاض الحقيقية وهى الأركان، أما السنن غير الأبعاض، وهى الهيئات كأذكار

الركوع، والسجود، والتكبيرات، فلا يجبر تركها بالسجود. التوجيه: أن السجود لم يرد فى شىء منها، بخلاف الأبعاض، فإنه قد ورد فى بعضها: فقد روى الشيخان: " أن النبى ﷺ قام من ركعتين من الظهر، ولم يجلس، ثم سجد فى آخر الصلاة قبل السلام سجدتين ". ففى هذا الحديث: أن النبى ﷺ سجد لترك التشهد الأول والقعود له، وقيس على ذلك ترك القنوت وحده أو تركه مع قيامه المشروع؛ لأن كلا منها ذكر مقصود فى موضع مخصوص. ولأن السجود زيادة فى الصلاة، فلا يجوز إلا بتوقيت، فلو فعله المصلى فى شىء من ذلك ظانا جوازه بطلت صلاته،ما لم يكن قريب عهد بإسلام

السبب الثانى من أسباب السجود

أن يفعل أمرا منهيا عنه فى الصلاة

قال المصنف: (وَالثَّانِي): أَيْ الْفِعْلُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ فِي الصَّلاةِ. (إنْ لَمْ يُبْطِلْ عَمْدُهُ كَالالْتِفَاتِ وَالْخُطْوَتَيْنِ لَمْ يَسْجُدْ لِسَهْوِهِ) لِعَدَمِ وُرُودِ السُّجُودِ لَهُ، وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَا سَيَأْتِي، وَقَوْلُهُ: لِسَهْوِهِ، كَذَا لِعَمْدِهِ كَمَا ذَكَرَهُ فِي التَّحْقِيقِ وَشَرْحِ الْمُهَذَّبِ. (وَإِلا) أَيْ وَإِنْ أَبْطَلَ عَمْدُهُ كَرَكْعَةٍ زَائِدَةٍ (سَجَدَ) لِسَهْوِهِ (إنْ لَمْ تَبْطُلْ) الصَّلاةُ (بِسَهْوِهِ كَكَلامٍ كَثِيرٍ) فَإِنَّهَا تَبْطُلُ بِسَهْوِهِ (فِي الأَصَحِّ) كَمَا تَقَدَّمَ وَدَلِيلُ السُّجُودِ " أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ بَعْدَ السَّلامِ " رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَقِيَاسُ غَيْرِ ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَيُسْتَثْنَى مِنْ هَذَا الْقِسْمِ الْمُتَنَفِّلِ فِي السَّفَرِ إذَا انْحَرَفَ عَنْ طَرِيقِهِ إلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ نَاسِيًا وَعَادَ عَلَى قُرْبٍ فَإِنَّ صَلاتَهُ لا تَبْطُلُ بِخِلافِ الْعَامِدِ كَمَا تَقَدَّمَ وَلا يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ عَلَى الْمَنْصُوصِ الْمَذْكُورِ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا، وَصَحَّحَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ (وَتَطْوِيلُ الرُّكْنِ

الْقَصِيرِ) بِسُكُوتٍ أَوْ ذِكْرٍ لَمْ يُشْرَعْ فِيهِ. (يُبْطِلُ عَمْدَهُ فِي الأَصَحِّ) لا خِلاَلَهُ بِالْمُوَالاةِ (فَيَسْجُدُ لِسَهْوِهِ)وَالثَّانِي لا يُبْطِلُ عَمْدُهُ وَفِي السُّجُودِ لِسَهْوِهِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا نَعَمْ (فَالاعْتِدَالُ قَصِيرٌ) لأَنَّهُ لِلْفَصْلِ بَيْنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ (وَكَذَا الْجُلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ) قَصِيرٌ (فِي الأَصَحِّ) لأَنَّهُ لِلْفَصْلِ بَيْنَهُمَا، وَالثَّانِي طَوِيلٌ كَالْجُلُوسِ بَعْدَهُمَا.

البيان

شرع المصنف –رحمه الله تعالى – فى بيان السبب الثاني من أسباب سجود السهو وما يتعلق به: والسبب الثاني هو: فعل ما نهى عنه:

وفعل ما نهى عنه على قسمين: الأول: أن يكون عمده لا يبطل الصلاة، كالالتفات فى الصلاة أو الخطوتين:

وحكمه: أنه لا يسجد لسهوه ولا لعمده: التوجيه: أنه لم يرد السجود بسببه؛ ولأن عمده فى محل العفو، فسهوه أولى. الثانى: أن يكون عمده مما يبطل الصلاة، كزيادة ركعة، وركوع زائد، أو سجود، أو أكل، أو شرب، أو كلام:

وحكمه: أنه إن كان مما لا تبطل الصلاة بسهوه، كزيادة ركعة، أو سجود، فإنه يسجد لسهوه.

الدليل: " أن النى– ﷺ – صلى الظهر خمسا، ثم سجد للسهو " متفق عليه، ويقاس على زيادة الخامسة غيرها مما مر.

أما إن كان المنهي عنه مما تبطل الصلاة بسهوه، ككلام كثير فى الأصح، وأكل كثير، وفعل كثير، كثلاث خطوات متوالية، فإنه لا يسجد له.

قوله: ((وتطويل الركن القصير بسكوت أو ذكر لم يشرع فيه: –

هل تطويل الركن القصير عمدا يبطل الصلاة؟ وما حكم سجود السهوله؟

الجواب: فيه وجهان:

الأول: الأصح: أن تطويل الركن القصير عمدا بسكوت أو ذكر لم يشرع فيه: يبطل الصلاة؛ لأن تطويله تغيير لوضعه، كما لو قصر الطويل فلم يتم الواجب؛ ولأن تطويله يخل بالموالاة فى الصلاة، وهذا يسجد لسهوه قطعا.

الوجه الثانى: هو مقابل الأصح: أن تطويل الركن القصير عمدا لا يبطل الصلاة؛ لحديث أنس: ((كان رسول الله –ﷺ – إذا قال: سمع الله لمن حمده قام حتى يقول القائل قد نسى)).

وعلى هذا الوجه يكون فى سجود السهو وجهان أصحهما نعم يسجد لسهوه.

ثم مثل المصنف للأركان القصيرة: بالاعتدال من الركوع، والجلوس بين السجدتين، وإنما كان الاعتدال ركنا قصيرا؛ لأنه شرع للفصل بين الركوع، والسجود.والجلوسُ بين السجدتين قصيرٌ على الأصح؛ لأنه شرع للفصل بين السجدتين. ومقابل الأصح: الجلوس بين الجدتين طويل؛ قياسا على الجلوس بعدهما.

نقل الأركان القولية

قال المصنف رحمه الله تعالى:(وَلَوْ نَقَلَ رُكْنًا قَوْلِيًّا) إلَى رُكْنٍ طَوِيلٍ (كَفَاتِحَةٍ) أَوْ بَعْضِهَا (فِي رُكُوعٍ أَوْ) جُلُوسٍ (تَشَهُّدٍ) آخَرَ وَكَتَشَهُّدٍ أَوْ بَعْضِهِ فِي قِيَامٍ (لَمْ تَبْطُلْ بِعَمْدِهِ فِي الأَصَحِّ) وَالثَّانِي تَبْطُلُ كَنَقْلِ الرُّكْنِ الْفِعْلِيِّ وَفَرْقُ الأَوَّلِ بِأَنَّ

نَقْلَ الْفِعْلِيِّ يُغَيِّرُ هَيْئَةَ الصَّلاةِ بِخِلافِ نَقْلِ الْقَوْلِيِّ، وَلَوْ نَقَلَ بَعْضَ الْفَاتِحَةِ أَوْ التَّشَهُّدِ إِلَى الاعْتِدَالِ، وَلَمْ يُطِلْ فَفِيهِ الْخِلافُ، وَلَوْ أَطَالَهُ بِنَقْلِ كُلِّ الْفَاتِحَةِ أَوْ التَّشَهُّدِ بَطَلَتْ فِي الأَصَحِّ،وَهَذَا مِنْ صُوَرِ مَا تَقَدَّمَ فِي تَطْوِيلِ الرُّكْنِ الْقَصِيرِ (وَ) عَلَى عَدَمِ الْبُطْلانِ (يَسْجُدُ لِسَهْوِهِ فِي الأَصَحِّ) لِتَرْكِهِ التَّحَفُّظَ الْمَأْمُورَ بِهِ فِي الصَّلاةِ مُؤَكَّدًا كَتَأْكِيدِ التَّشَهُّدِ الأَوَّلِ.

البيان

مسألة: الحكم لو نقل ركنا قوليا كالفاتحة أو بعضها، إلى ركن آخر كركوع أو سجود فى تشهد، أو نقل التشهد أو بعضه فى القيام مثلا هل يبطل الصلاة، وهل يسجد لسهوه؟

الجواب: إن تعمد ذلك في الصلاة ففيه وجهان للأصحاب:

الأصح: أن الصلاة لا تبطل بعمده؛ لأنه لا يخل بصورة الصلاة، بخلاف نقل الركن الفعلى.

مقابل الأصح: تبطل به الصلاة؛ قياسا على نقل الركن الفعلى.

وأجاب الأول: بالفرق بين نقل الركن القولى، ونقل الركن الفعلى: بأن نقل الفعلى يغير هيئة الصلاة بخلاف نقل الركن القولى.

لكن هل يسجد للسهو أم لا؟ على الوجه الأول، وهو الأصح يسجد لسهوه ولعمده؛ لترك التحفظ المأمور به.

ومقابل الأصح: لا يسجد لسهوه؛ قياسا على غيره مما يبطل عمده الصلاة.

من أحكام سجود السهو

قال المصنف رحمه الله تعالى: (وَلَوْ نَسِيَ التَّشَهُّدَ الأَوَّلَ) مَعَ قُعُودِهِ أَوْ وَحْدَهُ (فَذَكَرَهُ بَعْدَ انْتِصَابِهِ لَمْ يَعُدْ لَهُ) لِتَلَبُّسِهِ بِفَرْضٍ فَلا يَقْطَعُهُ لِسُنَّةٍ.(فَإِنْ عَادَ) عَامِدًا (عَالِمًا بِتَحْرِيمِهِ بَطَلَتْ) صَلاتُهُ لِزِيَادَتِهِ قُعُودًا عَمْدًا (أَوْ نَاسِيًا) أَنَّهُ فِي الصَّلاةِ (فَلا) تَبْطُلُ وَيَلْزَمُهُ الْقِيَامُ عِنْدَ تَذَكُّرِهِ (وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ أَوْ جَاهِلا) تَحْرِيمَهُ (فَكَذَا) لا تَبْطُلُ (فِي الأَصَحِّ) لأَنَّهُ مِمَّا يَخْفَى عَلَى الْعَوَامّ وَيَسْجُدُ، وَالثَّانِي تَبْطُلُ لِتَقْصِيرِهِ بِتَرْكِ التَّعَلُّمِ هَذَا كُلُّهُ فِي الْمُنْفَرِدِ وَفِي مَعْنَاهُ الإِمَامُ (وَلِلْمَأْمُومِ) إِذَا انْتَصَبَ دُونَ الإِمَامِ سَهْوًا (الْعَوْدُ لِمُتَابَعَةِ إِمَامِهِ فِي الأَصَحِّ) فَهِيَ مُجَوِّزَةٌ لِعَوْدِهِ الْمُمْتَنِعِ فِي غَيْرِهِ، وَالثَّانِي لَيْسَ لَهُ الْعَوْدُ لِتَلَبُّسِهِ بِرُكْنِ الْقِيَامِ كَغَيْرِهِ بَلْ يَصْبِرُ إِلَى أَنْ يَلْحَقَهُ الإِمَامُ (قُلْت:الأَصَحُّ وُجُوبُهُ) أَيْ الْعَوْدُ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) لِوُجُوبِ مُتَابَعَةِ الإِمَامِ، فَإِنْ لَمْ يَعُدْ بَطَلَتْ صَلاتُهُ (وَلَوْ تَذَكَّرَ) الْمُصَلِّي (قَبْلَ انْتِصَابِهِ عَادَ لِلتَّشَهُّدِ) الَّذِي نَسِيَهُ لأَنَّهُ لَمْ يَتَلَبَّسْ بِفَرْضٍ. (وَيَسْجُدُ إِنْ كَانَ صَارَ إِلَى الْقِيَامِ أَقْرَبَ) مِنْهُ إِلَى الْقُعُودِ لِتَغْيِيرِهِ نَظْمَ الصَّلاةِ بِمَا فَعَلَهُ بِخِلافِ مَا إِذَا كَانَ إِلَى الْقُعُودِ أَقْرَبَ، أَوْ كَانَتْ نِسْبَتُهُ إِلَيْهِمَا عَلَى السَّوَاءِ، فَلا يَسْجُدُ لِقِلَّةِ مَا فَعَلَهُ حِينَئِذٍ.

البيان

بين المصنف فى هذا النص حكم نسيان التشهد الأول وعلاقته بسجود السهو؟ وهذا النص يثير المسائل التالية:

الأولى: حكم من نسى التشهد الأول وذكره بعد انتصابه؟

الثانية: حكم من نسى التشهد الأول وذكره قبل انتصابه؟

جواب المسألة الأولى: إذا نسى التشهد الأول، وقام حتى انتصب قائما، لم يجز له العود؛ لأنه قد تلبس بفرض، فلا يجوز له قطع الفرض ليعود إلى سنة.

لكن ما الحكم لو عاد إلى التشهد فى هذه الحالة؟ لو عاد إلى التشهد فى هذه الحالة نفرق بين أمرين:

١- أن يكون عالما بتحريم العود فتبطل صلاته؛ لأنه يكون قد زاد قعودا عمدا.

٢- أن يكون قد عاد ناسيا أنه فى صلاة، وهنا لا تبطل صلاته؛ لعذره، ويلزمه القيام عند التذكر، ويسجد للسهو؛ لأنه زاد جلوسا أو ترك تشهدا.

لكن ما الحكم لو عاد عامدا لكنه جاهل بالتحريم أى تحريم العود؟

الجواب: وجهان للأصحاب:

الأول: الأصح: لا تبطل صلاته بالعود؛ قياسا على الناسى. الثانى: مقابل الأصح: تبطل؛ لتقصيره بترك العلم.

وهذه الأحكام يستوى فيها المنفرد والإمام، أما المأموم فلا يجوز له أن يتخلف عن إمامه للتشهد، وإلا بطلت صلاته؛ لفحش المخالفة.

لكن ما الحكم لو انتصب المأموم دون الإمام سهوا؟ الجواب: وجهان للأصحاب:

الأول: الأصح: له العود إلى التشهد لمتابعة إمامه، وقد جوزت المتابعة له العود، وإن كان ممتنعا فى غيرها.

الثانى: مقابل الأصح: ليس له العود؛ لتلبسه بركن القيام، كغيره، بل يصير إلى أن يلحقه الإمام،

قال الشارح – جلال الدين المحلي –: والأصح وجوب العود لمتابعة الإمام، فإن لم يعد بطلت صلاته؛ لأن المتابعة آكد من التلبس.

حكم المسألة الثانية: وهى إذا نسى التشهد الأول وتذكر قبل انتصابه يعنى قبل استوائه معتدلا.

الجواب: إن تذكر قبل استوائه معتدلا حاز له العود إلى التشهد، لكن هل يسجد للسهو أم لا؟

الجواب: إن كان أقرب إلى القيام يسجد للسهو؛ لأنه أتى بفعل غير به نظم الصلاة، أما إن كان إلى القعود أقرب أو استوى الأمران فلا يسجد للسهو؛ لقلة ما فعله.

من أحكام سجود السهو

قال المصنف رحمه الله تعالى: (وَلَوْ نَهَضَ عَمْدًا) مِنْ غَيْرِ تَشَهُّدٍ (فَعَادَ بَطَلَتْ) صَلاتُهُ (إنْ كَانَ) فِيمَا نَهَضَ (إلَى الْقِيَامِ أَقْرَبَ) مِنْ الْقُعُودِ بِخِلافِ مَا إذَا كَانَ إلَى الْقُعُودِ أَقْرَبَ أَوْ كَانَتْ نِسْبَتُهُ إلَيْهِمَا عَلَى السَّوَاءِ، فَلا تَبْطُلُ صَلاتُهُ وَشَمَلَ الصُّورَتَيْنِ قَوْلُ الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَإِنْ عَادَ قَبْلَ مَا صَارَ إلَى الْقِيَامِ أَقْرَبَ (وَلَوْ نَسِيَ قُنُوتًا فَذَكَرَهُ فِي سُجُودِهِ لَمْ يَعُدْ لَهُ) لِتَلَبُّسِهِ بِفَرْضٍ (أَوْ

قَبْلَهُ عَادَ) لِعَدَمِ التَّلَبُّسِ بِهِ (وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ إنْ بَلَغَ حَدَّ الرَّاكِعِ) فِي هُوِيِّهِ لِزِيَادَتِهِ رُكُوبًا بِخِلافِ مَا إذَا لَمْ يَبْلُغْهُ فَلا يَسْجُدُ.

البيان

هذا النص يبين فيه المصنف أحكاما من أحكام سجود السهو وهى: –

أولا: ما الحكم لو نهض عامدا يعنى قاصدا ترك التشهد الأول فعاد إليه عامدا أيضا؟

الجواب: إن كان إلى القيام أقرب منه إلى القعود بطلت صلاته؛ لأنه زاد فى صلاته عمدا ما لو وقع منه سهوا جبره بالسجود فكان مبطلا، أما إذا كان إلى القعود أقرب أو استوى الأمران بالنسبة له فلا تبطل صلاته بالعود؛ لقلة فعله.

ثانيا: الحكم لو نسى القنوت فتذكره وهو ساجد؟

لو نسى القنوت وذكره فى سجوده لم يجز له العود إليه؛ لتلبسه بالفرض، أما لو تذكره قبل السجود، بأن لم يضع جميع أعضاء السجود، فإنه يجوز له العود؛ لأنه لم يتلبس بالفرض.

وهل يسجد للسهو أم لا؟ إذا بلغ فى عوده حد الراكع، أى أقل الركوع سجد للسهو؛ لأنه زاد ركوعا سهوا، والعمد به مبطل، أما إذا لم يبلغ حد الركوع فلا يسجد.

الشك فى فعل بعض الأبعاض أو تركه

قال المصنف رحمه الله تعالى:(وَلَوْ شَكَّ فِي تَرْكِ بَعْضٍ) بِالْمَعْنَى السَّابِقِ كَالْقُنُوتِ (سَجَدَ) لأَنَّ الأَصْلَ عَدَمُ فِعْلِهِ(أَوْ ارْتِكَابِ نَهْيٍ) أَيْ مَنْهِيٍّ يُجْبَرُ بِالسُّجُودِ كَكَلامٍ قَلِيلٍ نَاسِيًا (فَلا) يَسْجُدُ لأَنَّ الأَصْلَ عَدَمُ ارْتِكَابِهِ، وَلَوْ شَكَّ هَلْ سَهْوُهُ بِالأَوَّلِ أَوْ بِالثَّانِي سَجَدَ لِتَيَقُّنِ مُقْتَضِيهِ، وَلَوْ شَكَّ فِي تَرْكِ مَنْدُوبٍ فِي الْجُمْلَةِ لا يَسْجُدُ لأَنَّ الْمَتْرُوكَ قَدْ لا يَقْتَضِيه (وَلَوْ سَهَا) بِمَا يُجْبَرُ بِالسُّجُودِ (وَشَكَّ هَلْ سَجَدَ) أَوْ لا(فَلْيَسْجُدْ) لأَنَّ الأَصْلَ عَدَمُ السُّجُودِ (وَلَوْ شَكَّ) أَيْ تَرَدَّدَ (أَصَلَّى ثَلاثًا أَمْ أَرْبَعًا أَتَى بِرَكْعَةٍ) لأَنَّ الأَصْلَ عَدَمُ فِعْلِهَا (وَسَجَدَ) لِلتَّرَدُّدِ فِي زِيَادَتِهَا،وَلا يَرْجِعُ فِي فِعْلِهَا إِلَى ظَنِّهِ وَلا إِلَى قَوْلِ غَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ جَمْعًا كَثِيرًا، وَالأَصْلُ فِي ذَلِكَ حَدِيثُ مُسْلِمٍ " إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَصَلَّى ثَلاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحْ الشَّكَّ وَلِيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلاتَهُ "أَيْ رَدَّتْهَا السَّجْدَتَانِ إِلَى الأَرْبَعِ (وَالأَصَحُّ أَنَّهُ يَسْجُدُ وَإِنْ زَالَ شَكُّهُ قَبْلَ سَلامِهِ) بِأَنْ تَذَكَّرَ أَنَّهَا رَابِعَةٌ لِفِعْلِهَا مَعَ التَّرَدُّدِ وَمُقَابِلُ الأَصَحِّ لا يُعْتَبَرُ التَّرَدُّدُ بَعْدَ زَوَالِهِ (وَكَذَا حُكْمُ مَا يُصَلِّيه مُتَرَدِّدًا، وَاحْتَمَلَ كَوْنَهُ زَائِدًا) أَنَّهُ يَسْجُدُ لِلتَّرَدُّدِ فِي زِيَادَتِهِ وَإِنْ زَالَ شَكُّهُ قَبْلَ سَلامِهِ.

البيان

شرع المصنف فى بيان أثر الشك فى الصلاة من حيث مشروعية سجود السهو بسببه وعدمه.

بينا فيما سبق أن الذى يجبر بسجود السهو من مشتملات الصلاة أبعاضها، أما الأركان فلابد من الاتيان بها، وأما الهيئات فلا تجبر بسجود السهو ويترتب على ذلك ما يلي.

١ – لو شك المصلى فى ترك أحد الأبعاض كالقنوت مثلا أو التشهد الأول: يسجد للسهو: لأن الأصل عدم الاتيان بهذا البعض.

٢– ولو شك فى إتيان منهى عنه وإن كان عمده يبطل الصلاة ككلام قليل: فلا يسجد: لأن الأصل عدمه.

٣– لو سها وشك يعنى تردد هل سجد للسهو أم لا؟ الجواب: يسجد؛ لأن الأصل عدم السجود.

٤– لو شك فى صلاة رباعية: هل صلى ثلاثا أم أربعا؟

الجواب: يأتى برابعة؛ لأن الأصل عدم فعلها، ويسجد للسهو؛ للتردد فى زيادتها، ولا يرجع فى فعله إلى ظنه، أو قول غيره، وإن كانوا جمعا كثيرا؛ لأنه تردد فى فعل نفسه، فلا يرجع فيه إلى قول غيره.

والدليل على ما تقدم حديث مسلم: (إذا شك أحدكم فى صلاته، فلم يدر أصلى ثلاثا أم أربعا؟ فليطرح الشك، وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته – يعنى ردتها السجدتان إلى الأربع ويحذفان الزيادة لأنهما جابران الخلل الحاصل من النقصان تارة ومن الزيادة أخرى لا أنهما يصيرانها ستا – وإن كان صلى اتماما لأربع كانت رغما للشيطان ".

٥- حكم من زال شكه قبل أن يسلم بأن تذكر أنها رابعة؟

الجواب: الأصح يسجد للسهو؛ لأنه فعلها مع التردد. والثانى: لا يسجد؛ إذ لا عبرة بالتردد بعد زواله.

٦- حكم ما يصليه مترددا واحتمل أن يكون زائدا؟ الجواب: يسجد للتردد فى زيادته، وإن زال شكه قبل السلام.

الشك بعد السلام

قال المصنف رحمه الله تعالى: وَلَوْ شَكَّ بَعْدَ السَّلامِ فِي تَرْكِ فَرْضٍ لَمْ يُؤَثِّرْ عَلَى الْمَشْهُورِ) لأَنَّ وُقُوعُ السَّلامِ عَنْ تَمَامٍ وَالثَّانِي يُؤَثِّرُ لأَنَّ الأَصْلَ عَدَمُ فِعْلِهِ فَيُبْنَى عَلَى الْمُتَيَقَّنِ، وَيَسْجُدُ كَمَا فِي صُلْبِ الصَّلاةِ إِنْ لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ فَإِنْ طَالَ اسْتَأْنَفَ كَمَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَمَرْجِعُ الطُّولِ الْعُرْفُ، وَلا فَرْقَ فِي الْبِنَاءِ بَيْنَ أَنْ يَتَكَلَّمَ وَيَمْشِيَ وَيَسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةَ، وَبَيْنَ أَنْ لا يَفْعَلَ ذَلِكَ (وَسَهْوُهُ حَالَ قُدْوَتِهِ) كَأَنْ سَهَا عَنْ التَّشَهُّدِ الأَوَّلِ (يَحْمِلُهُ إِمَامُهُ) كَمَا يَحْمِلُ عَنْهُ الْجَهْرَ وَالسُّورَةَ وَغَيْرَهُمَا (فَلَوْ ظَنَّ سَلامَهُ فَسَلَّمَ فَبَانَ خِلافُهُ) أَيْ خِلافَ ظَنِّهِ (سَلَّمَ مَعَهُ) أَيْ بَعْدَ سَلامِهِ (وَلا سُجُودَ) لأَنَّ سَهْوَهُ فِي حَالِ الْقُدْوَةِ.

البيان

يبين النص حكما مهما من أحكام سجود السهو وهو: الحكم لو شك المصلى بعد سلامه فى أنه ترك فرضا غير النية أو تكبرة الإحرام.

والجواب: أن الشك بعد السلام فيه خلاف فى المذهب: الأول المشهور: أنه لا يؤثر؛ لأن الظاهر أن السلام وقع عن صلاة تامة.

والثانى: يؤثر؛ لأن الأصل عدم فعل المشكوك فيه، فيبنى على المتيقن ويسجد، كما لو كان فى صلب الصلاة، وذلك إن لم يطل الفاصل، فإن طال استأنف صلاة جديدة، ويحدد الطول وعدمه العرف، ولا فرق بين أن يتكلم أولا، هذا إذا شك فى غير النية أو تكبيرة الإحرام، أما لو الشك في تكبيرة الإحرام، أو النية، فإنه تلزمه الإعادة.

السهو حال الاقتداء

قال المصنف رحمه الله تعالى:(وَسَهْوُهُ حَالَ قُدْوَتِهِ) كَأَنْ سَهَا عَنْ التَّشَهُّدِ الأَوَّلِ (يَحْمِلُهُ إمَامُهُ) كَمَا يَحْمِلُ عَنْهُ الْجَهْرَ وَالسُّورَةَ وَغَيْرَهُمَا (فَلَوْ ظَنَّ سَلامَهُ فَسَلَّمَ فَبَانَ خِلافُهُ) أَيْ خِلافَ ظَنِّهِ (سَلَّمَ مَعَهُ) أَيْ بَعْدَ سَلامِهِ(وَلا سُجُودَ) لأَنَّ سَهْوَهُ فِي حَالِ الْقُدْوَةِ (وَلَوْ ذَكَرَ فِي تَشَهُّدِهِ تَرْكَ رُكْنٍ غَيْرِ النِّيَّةِ وَالتَّكْبِيرَةِ قَامَ بَعْدَ سَلامِ إمَامِهِ إلَى رَكْعَتِهِ) الَّتِي فَاتَتْ بِفَوَاتِ الرُّكْنِ كَأَنْ تَرَكَ سَجْدَةً مِنْ رَكْعَةٍ غَيْرِ الأَخِيرَةِ، فَإِنْ كَانَتْ مِنْ الأَخِيرَةِ كَمَّلَهَا. (وَلا يَسْجُدُ) لأَنَّ سَهْوَهُ فِي حَالِ الْقُدْوَةِ وَزَادَ عَلَى الْمُحَرَّرِ قَوْلَهُ كَالشَّرْحِ غَيْرَ النِّيَّةِ وَالتَّكْبِيرَةِ لأَنَّ التَّارِكَ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا لَيْسَ فِي صَلاةٍ (وَسَهْوُهُ بَعْدَ سَلامِهِ) أَيْ سَلامِ إمَامِهِ (لا يَحْمِلُهُ) أَيْ إمَامُهُ لانْتِهَاءِ الْقُدْوَةِ. (فَلَوْ سَلَّمَ الْمَسْبُوقُ بِسَلامِ إمَامِهِ) فَذَكَرَ (بَنَى وَسَجَدَ) لأَنَّ سَهْوَهُ بَعْدَ انْتِهَاءِ الْقُدْوَةِ، وَلَوْ سَهَا الْمُنْفَرِدُ ثُمَّ اقْتَدَى لا يَحْمِلُ الإِمَامُ سَهْوَهُ (وَيَلْحَقُهُ) أَيْ الْمَأْمُومُ (سَهْوَ إمَامِهِ) كَمَا يَحْمِلُ الإِمَامُ سَهْوَهُ وَفِيهِمَا حَدِيثُ" لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الإِمَامِ سَهْوٌ " فَإِنْ سَهَا الإِمَامُ فَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ خَلْفَهُ السَّهْوُ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَضَعَّفَهُ (فَإِنْ سَجَدَ) أَيْ إمَامُهُ (لَزِمَهُ مُتَابَعَتُهُ) فَإِنْ تَرَكَهَا عَمْدًا بَطَلَتْ صَلاتُهُ. (وَإِلا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَسْجُدْ إمَامُهُ (فَيَسْجُدْ) هُوَ (عَلَى النَّصِّ)

وَفِي قَوْلٍ مُخَرَّجٍ لا يَسْجُدُ وَهُوَ نَاظِرٌ إِلَى أَنَّهُ لا يَلْحَقُهُ سَهْوُ إِمَامِهِ وَإِنْ لَزِمَهُ مُتَابَعَتُهُ فِي السُّجُودِ، وَهَذَا الْكَلامُ فِي الْمُوَافِقِ (وَلَوْ اقْتَدَى مَسْبُوقٌ بِمَنْ سَهَا بَعْدَ اقْتِدَائِهِ كَذَا قَبْلَهُ فِي الأَصَحِّ) وَسَجَدَ الإِمَامُ (فَالصَّحِيحُ) فِي الصُّورَتَيْنِ (أَنَّهُ) أَيْ الْمَسْبُوقُ (يَسْجُدُ مَعَهُ) رِعَايَةً لِلْمُتَابَعَةِ. (ثُمَّ) يَسْجُدُ أَيْضًا (فِي آخِرِ صَلاتِهِ) لأَنَّهُ مَحَلُّ سُجُودِ السَّهْوِ الَّذِي لَحِقَهُ، وَمُقَابِلُ الصَّحِيحِ أَنَّهُ لا يَسْجُدُ مَعَهُ نَظَرًا إِلَى أَنَّ مَوْضِعَ السُّجُودِ آخِرُ الصَّلاةِ، وَفِي قَوْلٍ فِي الأُولَى. (فَإِنْ لَمْ يَسْجُدْ الإِمَامُ سَجَدَ) هُوَ (آخِرَ صَلاةِ نَفْسِهِ) فِي الصُّورَتَيْنِ (عَلَى النَّصِّ) وَمُقَابِلُهُ الْقَوْلُ الْمُخَرَّجُ السَّابِقُ.

البيان

فى هذا النص يبين المصنف أحكام السهو حال الاقتداء فى صلاة الجماعة ما يفعله الإمام وما يفعله المأموم في المسائل التالية:

المسألة الأولى: من يحمل سهو المأموم إذا سها حال الاقتداء؟

لو سها المأموم عن التشهد الأول، فإن الإمام يحمل عنه سهوه، ولا يسجد هو؛ لحديث النبى ﷺ: (الإمام ضامن) رواه أبو داود.

قال الماوردى: يريد بالضمان: أنه يتحمل سهو المأموم، كما يتحمل الجهر والسورة؛ " ولأن معاوية شمت العاطس خلف النبى –ﷺ – ولم يسجد، ولا أمره النبى ﷺ بالسجود ".

ومن فروع هذا الحكم:

١- لو ظن المأموم أن الإمام قد سلم، فسلم المأموم، وظهر أن الإمام لم يسلم؟

الجواب: لزمه أى المأموم أن يسلم بعد الإمام؛ لأنه لا يجوز أن يقدم سلامه على سلام الإمام، ولا يسجد المأموم بسبب سهوه حال اقتدائه.

٢- لو ذكر المأموم فى التشهد الأخير أنه ترك ركنا من أركان الصلاة، كالركوع أو السجود حال اقتدائه، ولم يعرف ما هو الركن؟ فهل يعود إلى الركن المتروك حال اقتدائه أم ينتظر بعد سلام إمامه. ومن الذى يتحمل سهوه؟ ولماذا؟

الجواب: أنه لا يعود إلى الركن المتروك؛ لأن متابعة الإمام واجبة، وينتظر حتى يسلم الإمام، ويقوم بعد سلام الإمام إلى الركعة التى فاتت بفوات الركن، ولا يسجد للسهو؛ لأن الإمام يتحمله عنه؛ لأن سهوه كان حال قدوته.

٣- قوله: وسهوه بعد سلامه: بيان لمسألة أخرى وهى المسألة الثانية: حكم سهو المأموم بعد سلام إمامه؟

الجواب: إذا سها المأموم بعد سلام إمامه فلا يحمله الإمام؛ لانتهاء القدوة، كما لا يحمل سهوه قبل القدوة.

فروع على المسألة الثانية:

١- إذا سلم المسبوق بسلام الإمام فذكر حالا أنه مسبوق:

الجواب: يبنى المأموم على صلاته مع الإمام، ويأتى بما فاته، ويسجد للسهو؛ لأن سهوه بعد انقطاع القدوة.

المسألة الثالثة: إذا سها الإمام فهل يلحق المأموم سهوه أى الإمام؟

الجواب: إن لم يكن الإمام محدثا لحق المأموم سهوه؛ لأن الإمام يتحمل سهوه، أما إن كان الإمام محدثا فلا يلحق المأموم سهوه؛ لأنه لا يقتدى به حقيقة، وما الذى يترتب على لحوق سهو الإمام المأموم؟

الجواب: يترتب على ذلك: أنه إذا سجد الإمام لزم المأموم متابعته، وإن لم يعرف أنه سها، وهذا السجود لجبر سهو الإمام، وليس للمتابعة، ولو ترك المأموم متابعة الإمام عمدا بطلت صلاته؛ لمخالفته حال القدوة.

واستدلوا على ذلك بحديث رواه الدارقطنى، والبيهقى، وضعفه: " ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه السهو ".

وهل يلزم المأموم متابعة إمامه إن قام للإتيان بركعة خامسة لوجوب المتابعة؟

الجواب: لا يجوز له اتباعه، إن قام لخامسة ناسيا، وإلا كان المأموم مسبوقا، وهذا بخلاف متابعته فى السجود؛ لأن القيام إلى خامسة غير معهود بخلاف السجود، فإنه معهود.

وهل يرد على ذلك متابعة الصحابة للرسول ﷺ لما قام إلى ركعة خامسة فى صلاة الظهر؟

الجواب: لا يرد فعل الصحابة على مسألتنا؛ لأنهم لم يتحققوا أنها زائدة؛ لأن الزمن كان زمن وحى، والزيادة والنقصان ممكنان، ولهذا قال الصحابة ؟ أزيد فى الصلاة يا رسول الله؟

فرع: لكن ما الحكم إذا لم يسجد الإمام لسهوه ماذا على المأموم؟

إذا لم يسجد الإمام عمدا، أو سهوا، أو اعتقادا منه أن السجود بعد السلام فهل يسجد المأموم بعد سلام امامه؟

الجواب: المنصوص أنه يسجد؛ جبرا للخلل.

وفى قول مخرج: لا يسجد؛ لأنه لم يسه، وإنما سها الإمام، وسجوده معه كان للمتابعة، فإذا لم يسجد المتبوع لم يسجد التابع من باب أولى.

المسألة الرابعة: إذا اقتدى مأموم بإمام وقع منه السهو بعد أن يقتدى به المسبوق أو قبل أن يقتدى به؟ فهل يسجد المسبوق مع إمامه أم ينتظر المسبوق حتى ينتهى من صلاته ويسجد؟ وما الحكم إذا لم يسجد الإمام هل يسجد المسبوق أم لا؟

الجواب: المسألة فيها وجهان للأصحاب:

الأول: الصحيح: أن المأموم يسجد مع الإمام؛ للمتابعة، ثم يسجد فى آخر صلاته؛ لأنه محل السهو الذى لحقه.

الثانى: مقابل الصحيح: لا يسجد معه؛ نظرا لأن موضع السجود آخر الصلاة.

لكن ما الحكم إذا لم يسجد الامام؟

الجواب: قولان فى المذهب: النص: يسجد المأموم المسبوق آخر صلاته.

ومقابل النص: لا يسجد؛ لأنه لم يسه وإنما سها الإمام.

عدد سجود السهو ومحله

(وَسُجُودُ السَّهْوِ وَإِنْ كَثُرَ) أَيْ السَّهْوُ (سَجْدَتَانِ كَسُجُودِ الصَّلاةِ) فِي وَاجِبَاتِهِ وَمَنْدُوبَاتِهِ، وَحَكَى بَعْضُهُمْ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ فِيهِمَا: سُبْحَانَ مَنْ لا يَنَامُ وَلا يَسْهُو، وَهُوَ لائِقٌ بِالْحَالِ، وَقَوْلُهُ فِي الْمُحَرَّرِ بَيْنَهُمَا جَلْسَةٌ أَدْخَلَهُ الْمُصَنِّفُ فِي التَّشْبِيهِ. (وَالْجَدِيدُ أَنَّ مَحَلَّهُ) أَيْ السُّجُودِ (بَيْنَ تَشَهُّدِهِ وَسَلامِهِ) أَيْ تَشَهُّدِهِ الْمَخْتُومِ بِالصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ كَمَا قَالَهُ فِي الْكِفَايَةِ.

وَفِي الْقَدِيمِ إنْ سَهَا بِنَقْصٍ سَجَدَ قَبْلَ السَّلامِ أَوْ بِزِيَادَةٍ فَبَعْدَهُ، وَفِي قَدِيمٍ آخَرَ يَتَخَيَّرُ إنْ شَاءَ قَبْلَهُ وَإِنْ شَاءَ بَعْدَهُ لِثُبُوتِ فِعْلِ الأَمْرَيْنِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَدِيثَيْنِ الأَوَّلَيْنِ فِي الْبَابِ، وَاسْتَنَدَ الْقَدِيمُ الأَوَّلُ إلَى أَنَّ السَّهْوَ فِي الأَوَّلِ بِالنَّقْصِ، وَفِي الثَّانِي بِالزِّيَادَةِ وَحَمَلَ الْجَدِيدُ السُّجُودَ فِيهِ عَلَى أَنَّهُ تَدَارُكٌ لِلْمَتْرُوكِ قَبْلَ السَّلامِ سَهْوًا لِمَا فِي الْحَدِيثِ الثَّالِثِ الآمِرِ بِالسُّجُودِ قَبْلَ السَّلامِ مِنْ التَّعَرُّضِ لِلزِّيَادَةِ.

البيان

وهى المسألة الخامسة: كم عدد سجود السهو؟ سجدتان وإن كثر السهو.

الدليل: أن النبى –ﷺ – اقتصر عليهما فى قصة ذى اليدين مع تعدد السهو،، فإنه (ﷺ) سلم من اثنتين، وتكلم، ومشى.

وصفة سجود السهو كسجود الصلاة، واجباته، ومندوباته، كوضع الجبهة على الأرض، والطمأنينة، والافتراش إلى آخره.

لكن: ما محل سجود السهو؟ مذهبان:

الجديد: أن سجود السهو بين تشهد المصلى الأخير وبين السلام.

الدليل: أن النبى -ﷺ -سجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم، قال الزهرى: وفعله قبل السلام هو آخر الأمرين من فعله- ﷺ -؛ ولأنه لمصلحة الصلاة فكان قبل السلام، كما لو نسى سجدة منها.

القديم: وله صورتان: الأولى: التفريق بين السهو بالنقص أو بالزيادة فإن كان السهو بالنقص سجد قبل السلام، وإن كان السهو بزيادة سجد بعد السلام.لأن السهو في الأول بالنقص، وفي الثاني بالزيادة. الثانية: أنه مخير بين التقديم والتأخير؛ لثبوت الأمرين.

مسألة: ما الحكم لو ظن أنه سها فسجد ثم ظهر أنه لم يسه؟ فهل يسجد بسبب سهوه أنه سها؟

الجواب: فيها وجهان: الأصح: يسجد؛ لأنه زاد سجدتين سهوا.

والثانى: لا يسجد؛ لأن سجود السهو يجبر كل خلل فى الصلاة فيجبر نفسه كما يجبر غيره.

كِتَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ

قال المصنف: أَقَلُّ الْجَمَاعَةِ فِيهَا إمَامٌ وَمَأْمُومٌ، وَسَيَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي مَسْأَلَةِ الْإِعَادَةِ.

الشرح والبيان

قوله: كتاب صلاة الجماعة: العبارة مقلوبة، وحقيقتها: بيان أحكام الجماعة في الصلاة؛ لأن المقصود هنا بيان حكم الجماعة، من شروطها، وآدابها، ومسقطاتها، ومكروهاتها وغير ذلك، وليس المراد بيان حكم الصلاة فقد سبق.

والجماعة لغة: الطائفة، وشرعا: ربط صلاة المأموم بصلاة الإمام.

وهي من خصائص هذه الأمة، وكذلك الجمعة، والعيدان، والكسوفان، والاستسقاء، وأفضل الجماعة ما كان في الجمعة، ثم صبح الجمعة، ثم صبح غير الجمعة، ثم العشاء ثم العصر، ثم الظهر، ثم المغرب، ولصلاة الجماعة حِكَمٌ منها:

١ – تحقيق الألفة بين المصلين حيث يحصل التعاهد باللقاء في أوقات الصلاة بين الجيران.

٢ – قد يتعلم فيها الجاهل لأحكامها من العالم بها.

٣ – أن مراتب الناس متفاوتة فتعود بركة الكامل على الناقص فتكمل صلاة الجميع.

حكم صلاة الجماعة والدليل عليه:

قال المصنف:) وهِيَ) أَيْ الْجَمَاعَةُ، (فِي الْفَرَائِضِ غَيْرَ الْجُمُعَةِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ) قَالَ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – « صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً » رَوَاهُ الشَّيْخَانِ، وَوَاظَبَ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عَلَيْهَا كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ بَعْدِ الْهِجْرَةِ، وَذَكَرَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ فِي بَابِ هَيْئَةِ الْجُمُعَةِ أَنَّ مَنْ صَلَّى فِي عَشْرَةِ آلَافٍ لَهُ سَبْعٌ وَعِشْرُونَ دَرَجَةً، وَمَنْ صَلَّى فِي اثْنَيْنِ لَهُ كَذَلِكَ، لَكِنَّ دَرَجَاتِ الْأَوَّلِ أَكْمَلُ وَسَيَأْتِي فِي بَابِ الْجُمُعَةِ أَنَّ الْجَمَاعَةَ شَرْطٌ فِي صِحَّتِهَا، فَتَكُونُ فِيهَا فَرْضَ عَيْنٍ كَمَا عَبَّرُوا بِهِ هُنَا، وَقَوْلُهُ غَيْرَ بِالنَّصْبِ بِمَعْنَى إلَّا أُعْرِبَتْ إعْرَابَ الْمُسْتَثْنَى وَأُضِيفَتْ إلَيْهِ كَمَا نُقَرِّرُ فِي عِلْمِ النَّحْوِ (وَقِيلَ: فَرْضُ كِفَايَةٍ لِلرِّجَالِ فَتَجِبُ بِحَيْثُ يَظْهَرُ الشِّعَارُ فِي الْقَرْيَةِ) مَثَلًا فَفِي الْقَرْيَةِ الصَّغِيرَةِ يَكْفِي إقَامَتُهَا فِي مَوْضِعٍ، وَفِي الْكَبِيرَةِ وَالْبَلَدِ تُقَامُ فِي الْمَحَالِّ، فَلَوْ أَطْبَقُوا عَلَى إقَامَتِهَا فِي الْبُيُوتِ لَمْ يَسْقُطْ الْفَرْضُ. (فَإِنْ امْتَنَعُواكُلُّهُمْ) مِنْ إقَامَتِهَا عَلَى مَا ذَكَرَ (قُوتِلُوا) أَيْ قَاتَلَهُمْ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ وَعَلَى السُّنَّةِ لَا يُقَاتَلُونَ، وَقِيلَ نَ عَمْ حَذَرًا مِنْ إمَاتَتِهَا. (وَلَا يَتَأَكَّدُ النَّدْبُ لِلنِّسَاءِ تَأَكُّدَهُ لِلرِّجَالِ فِي الْأَصَحِّ) لِمَزِيَّتِهِمْ عَلَيْهِنَّ، قَالَ تَعَالَى { وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ } [البقرة: ٢٢٨] وَالثَّانِي نَعَمْ لِعُمُومِ الْأَخْبَارِ، فَيُكْرَهُ تَرْكُهَا لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ عَلَى الْأَوَّلِ، وَلَيْسَتْ فِي حَقِّهِنَّ فَرْضًا جَزْمًا. (قُلْت الْأَصَحُّ الْمَنْصُوصُ أَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ) كَمَا صَحَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ (وَقِيلَ) فَرْضُ (عَيْنٍ) وَلَيْسَتْ بِشَرْطٍ فِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ كَمَا قَالَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ. (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) الْأَوَّلُ لِحَدِيثِ « مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ أَوْ بَدْوٍ لَا تُقَامُ فِيهِمْ الصَّلَاةُ إلَّا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمْ الشَّيْطَانُ » أَيْ غَلَبَ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

وَغَيْرُهُ، وَالثَّانِي وَحَكَاهُ الرَّافِعِيُّ أَيْضًا لِحَدِيثِ « لَقَدْ هَمَمْت أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ » رَوَاهُ الشَّيْخَانِ، وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ بِدَلِيلِ السِّيَاقِ وَرَدَ فِي قَوْمٍ مُنَافِقِينَ يَتَخَلَّفُونَ عَنْ الْجَمَاعَةِ وَلَا يُصَلُّونَ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَالْخِلَافُ فِي الْمُؤَدَّاةِ. أَمَّا الْمَقْضِيَّةُ فَلَيْسَتْ الْجَمَاعَةُ فِيهَا فَرْضَ عَيْنٍ وَلَا كِفَايَةٍ قَطْعًا وَلَكِنَّهَا سُنَّةٌ فَفِي الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّهُ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – صَلَّى بِأَصْحَابِهِ الصُّبْحَ جَمَاعَةً حِينَ فَاتَتْهُمْ بِالْوَادِي »

الشرح والبيان

قوله: سنة مؤكدة: المقصود بالسنة المؤكدة: هي التي واظب عليها رسول الله – ﷺ – ولم يتركها إلا مرة أو مرتين، وحكمها أن يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها بل يلام وإنما تتأكد السنة بمواظبة النبي –ﷺ –عليها.

أنواع السنة المؤكدة: كما ينقسم الفرض إلى فرض كفاية وفرض عين تنقسم السنة إلى سنة عين وسنة كفاية:

أ – سنة الكفاية هي: التي يقع الامتثال لأمر الاستحباب فيها بفعل البعض ومثالها: الأذان، والإقامة، وتشميت العاطس.

ب: سنة العين هي: التي لايقع الامتثال فيها لأمر الاستحباب بفعل البعض ومثالها: صلاة الوتر، وصلاة العيدين.

والفرق بين فرض الكفاية وسنة الكفاية نوع الطلب: ففي فرض الكفاية يكون الطلب جازما، وفي سنة الكفاية يكون الطلب غير جازم.

والمراد من النص: بيان حكم صلاة الجماعة في الصلوات المكتوبات غير صلاة الجمعة فإن الجماعة فيها فرض بالاتفاق.

وصلاة الجماعة في الفرائض مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع:

أما الكتاب فقوله تعالى: (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك..)الآية ١٠٢من سورة النساء) ووجه دلالتها: أن الله تعالى أمر بالجماعة في الخوف ففي الأمن أولى.

وأما السنة فأحاديث منها: حديث الصحيحين: " صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة " [البخاري حديث رقم ٦٤٥ ومسلم حديث رقم ٦٥٠٩/٢٤٩] وفي رواية بخمس وعشرين درجة "، والفذ بفتح الفاء: المنفرد وجمعه فذوذ، ومعني الدرجة: الصلاة يعني: ثوابها يعدل ثواب سبع وعشرين صلاة من صلاة المنفرد،ولا منافاة في العدد بين سبع وعشرين وخمس وعشرين؛ لأن القليل لا ينافي الكثير؛ أو لأن الأمر يختلف باختلاف أحوال المصلين.

أما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على مشروعية صلاة الجماعة، وقد مكث رسول الله –ﷺ – ثلاث عشرة سنة يصلي بغير جماعة؛ لأن الصحابة كانوا مقهورين يصلون في بيوتهم فلما هاجر إلى المدينة أقام الجماعة وواظب عليها.

وبعد أن اتفقوا على مشروعية الجماعة اختلفوا في حكمها على أقوال:

الأول: أنها سنة مؤكدة: ودليله حديث " تفضل صلاة الفذ.. " فإن صيغة التفضيل لا تأتي في الواجب ؛ ولأن النبي- ﷺ - لم يعاتب من تركها، وما ورد من استحواذ الشيطان على من لم يقم صلاة الجماعة رُدَّ: بأن استحواذ الشيطان يكون في ترك المندوب كما يكون في ترك الواجب.

الثاني: قيل: إنها فرض على الكفاية للرجال: [فرض الكفاية أن يقصد حصولها من كل مكلف من غير نظر إلى الذات الفاعلة]: ودليل كونها فرض كفاية: حديث: " ما من جماعة في بدوٍ لا تقام فيهم الصلاةُ إلا استحوذ عليهم الشيطانُ ، فعليك بالجماعة ؛ فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية " ومعنى استحوذ: أي غلب، فالجماعة واجبة بحيث يظهر شعار الجماعة بإقامتها بمحل واحد أو أكثر من محل، فلو اتفقوا على إقامتها في البيوت ولم يظهر شعار الجماعة لم يسقط الفرض، فإن امتنعوا كلهم عن إقامتها قاتلهم الإمام أو نائبه دون آحاد الناس، وعلى القول بأنها سنة لا يقاتلون على الأصح.

الثالث: وقيل: إنها فرض عين: وليست شرطا في صحة الصلاة: دليله: حديث: " لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي رجال معهم حزم من حطب، إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار " رواه الشيخان.

والجواب عن هذا القول: أن الحديث وارد في قوم من المنافقين يتخلفون عن الجماعة ولا يصلون؛ بدلالة صدر الحديث: وهو قوله - ﷺ -: " أثقل

الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت " ولأن النبي – ﷺ – لم يحرقهم، إنما هم بتحريقهم، ولعله هم باجتهاد منه ثم نزل الوحي بالمنع.

قال المحلي: والأصح: [يعني الراجح] المنصوص أنها فرض على الكفاية للرجال الأحرار المقيمين غير العراة في الصلاة المكتوبة ؛ لحديث: " ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان " ووجه الدلالة من الحديث على أنها فرض كفاية: أنه – ﷺ – قال: " لاتقام فيهم " ولم يقل لا يقيمون الجماعة، واستحواذ الشيطان كما يكون في ترك المندوب يكون في ترك الواجب.

والجماعة ليست فرضا في حق النساء قطعا، ولا يتأكد الندب في حقهن تأكده في حق الرجال في الأصح؛ لمزية الرجال عليهن، ومقابل الأصح: تتأكد في حقهن كالرجال لعموم الأدلة.

وهذا الخلاف في الصلاة المؤداة، وليست المقضية، أما المقضية فليست الجماعة فيها فرض عين ولا فرض كفاية جزما، لكنها سنة ؛ لحديث الصحيحين: " أنه – ﷺ – صلى بأصحابه الصبح في جماعة حين فاتتهم بالوادي " وكذلك لو فاته ظهر أو عصر، والصلاة المنذورة لا تستحب فيها الجماعة، مالم تكن مستحبة قبل النذر كصلاة العيد.

من فضائل صلاة الجماعة من حيث المكان والعدد:

النص: (وَ) الْجَمَاعَةُ (فِي الْمَسْجِدِ لِغَيْرِ الْمَرْأَةِ أَفْضَلُ) مِنْهَا فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ كَالْبَيْتِ وَجَمَاعَةُ الْمَرْأَةِ فِي الْبَيْتِ أَفْضَلُ مِنْهَا فِي الْمَسْجِدِ، قَالَ –

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فِيمَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ: « أَفْضَلُ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ » أَيْ فَهِيَ فِي الْمَسْجِدِ أَفْضَلُ.

وَقَالَ: « لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ. وَإِمَامَةُ الرَّجُلِ لَهُنَّ أَفْضَلُ مِنْ إمَامَةِ الْمَرْأَةِ، وَحُضُورُهُنَّ الْمَسْجِدَ فِي جَمَاعَةِ الرِّجَالِ يُكْرَهُ لِلشَّوَابِّ دُونَ الْعَجَائِزِ خَوْفَ الْفِتْنَةِ .وَمَا كَثُرَ جَمْعُهُ) مِنْ الْمَسَاجِدِ (أَفْضَلُ) مِمَّا قَلَّ جَمْعُهُ، قَالَ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: « صَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ، وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إلَى اللَّهِ تَعَالَى » رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ. (إلَّا لِبِدْعَةِ إمَامِهِ)كَالْمُعْتَزِلِيِّ (أَوْ تَعَطُّلِ مَسْجِدٍ قَرِيبٍ لِغَيْبَتِهِ) عَنْهُ بِكَوْنِهِ إمَامَهُ أَوْ يَحْضُرُ النَّاسُ بِحُضُورِهِ، فَقَلِيلُ الْجَمْعِ أَفْضَلُ مِنْ كَثِيرِهِ فِي ذَلِكَ.

الشرح والبيان

أولا: التفضيل بسبب المكان:

أ – فضل الصلاة في المسجد للرجال: المسجد ليس شرطا لصلاة الجماعة، وإن كان أفضل مكان لإقامة الجماعة بالنسبة للرجال، وإن قلت الجماعة فيه عن غيره.

والدليل على أفضلية الصلاة في المسجد حديث: " أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة " يعني فإنها في المسجد أفضل.

تنبيه: بحث بعضهم تفضيل الصلاة في البيت للرجل إذا فاتت جماعة البيت بصلاته في المسجد فتحصل فضيلة الجماعة في بيته بزوجه وولده.

ب فضل جماعة النساء في البيوت: وجماعة النساء في البيت أفضل من المسجد لحديث: " لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن " رواه أبو داود وصححه الحاكم على شرط الشيخين.

فرع: وإمامة الرجال للنساء أفضل من إمامتهن: ويكره حضور ذوي الهيئات مع الرجال إن كن مشتهيات ويكره للولي أو الزوج أن يأذن لهن وأن يمكنهن من حضور المساجد لحديث الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: " لو أن رسول الله – ﷺ – رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني اسرائيل " أما غير المشتهيات من العجائز فلا يكره لهن ذلك، ويندب للولي والزوج الإذن لهن إن استأذن إذا أمن المفسدة لحديث:" إذا استأذنتكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن ".

ثانيا: التفضيل بسبب كثرة العدد: بعد أن بين أن المساجد هي أفضل الإماكن لصلاة الجماعة للرجال: بين أن المساجد تتفاضل فيما بينها بكثرة العدد فما كثر عدد المصلين فيه أفضل من غيره، فالجماعة الكثيرة أفضل من الجماعة القليلة والدليل: حديث: " صلاة الرجل مع الر جل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى " رواه أبو داود وصححه ابن حبان وغيره.

والصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى أفضل من الصلاة في غيرها وإن قل العدد فيها.

تنبيه: مستثنيات على ضابط: أن الصلاة في الجماعة الكثيرة أفضل استثني من ذلك: ١ – إذا كان إمام الكثيرة مبتدعا أو فاسقا. ٢ – إذا ترتب على ترك صلاته مع الجماعة القليلة تعطل المسجد لغيبته كأن يكون إمامه أو أن الناس يحضرون بحضوره.

فضيلة تكبيرة الإحرام وبم تدرك الجماعة؟

قال المصنف: (وَإِدْرَاكُ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ) مَعَ الْإِمَامِ (فَضِيلَةٌ وَإِنَّمَا تَحْصُلُ بِالِاشْتِغَالِ بِالتَّحَرُّمِ عَقِبَ تَحَرُّمِ إمَامِهِ) بِخِلَافِ الْمُتَرَاخِي عَنْهُ. (وَقِيلَ:) تَحْصُلُ (بِإِدْرَاكِ بَعْضِ الْقِيَامِ وَقِيلَ بِأَوَّلِ رُكُوعٍ) أَيْ بِإِدْرَاكِ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ، قَالَ فِي الرَّوْضَةِ نَقْلًا عَنْ الْبَسِيطِ، وَأَقَرَّهُ الْوَجْهُ الثَّانِي وَالثَّالِثُ فِيمَنْ لَمْ يَحْضُرْ إحْرَامَ الْإِمَامِ، فَأَمَّا مَنْ حَضَرَهُ وَأَخَّرَ فَقَدْ فَاتَتْهُ فَضِيلَةُ التَّكْبِيرَةِ وَإِنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ.

) وَالصَّحِيحُ إدْرَاكُ الْجَمَاعَةِ مَا لَمْ يُسَلِّمْ) أَيْ الْإِمَامُ وَإِنْ لَمْ يَجْلِسْ مَعَهُ بِأَنْ سَلَّمَ عَقِبَ تَحَرُّمِهِ، وَالثَّانِي لَا تُدْرَكُ إلَّا بِرَكْعَةٍ لِأَنَّ مَا دُونَهَا لَا يُحْسَبُ مِنْ صَلَاتِهِ، وَدُفِعَ بِحُسْبَانِ التَّحَرُّمِ، فَتَحْصُلُ بِهِ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ. قَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ: لَكِنْ دُونَ فَضِيلَةِ مَنْ أَدْرَكَهَا مِنْ أَوَّلِهَا.

الشرح والبيان

أولا – بم تدرك فضيلة تكبيرة الإحرام؟

من فضائل الجماعة إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام؛ لحديث الترمذي عن أنس – رضي الله عنه – أن النبي – ﷺ – قال: " من صلى لله أربعين

يوما في جماعة يدرك تكبيرة الإحرام الأولى كتب له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق " وهو حديث منقطع لكنه في الفضائل فيتسامح فيه، (الحديث المنقطع لغة: ضد االمتصل، واصطلاحا: أن يسقط راوٍ أو أكثر أثناء السند لكن ليس على التوالى). لكن بم تدرك فضيلة تكبيرة الإحرام؟ ثلاثة أقوال:

١ – يحصل إدراك فضيلة تكبيرة الإحرام بالتحريم بها عقب تحريم الإمام لحديث الشيخين: " إنما جعل الإما م ليؤتم به فإذا كبر فكبروا " والفاء للتعقيب، فيتحقق الفضل بالتكبير عقب تكبير الإمام.

٢ – وقيل يحصل إدراك فضيلة تكبيرة الإحرام بإدراك بعض القيام: التوجيه: لأنه محل التكبيرة الأولى.

٣ – وقيل: يحصل إدراك فضيلة تكبيرة الإحرام بإدراك أول الركوع. التوجيه: لأن حكم الركوع حكم قيام الركعة بدليل إدراك الركعة بإدراكه مع الإمام.

والوجهان الأخيران فيمن لم يحضر إحرام الإمام، أما من حضر مع الإمام وأخر فقد فاتته الفضيلة وإن أدرك الركعة.

مسألة: ولو خاف فوات تكبيرة الإحرام لو لم يسرع فهل له الإسراع ؟

الجواب: لا يندب له الإسراع بل يمشي بالسكينة لخبر الصحيحين: " إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها تمشون وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ".

ثانيا – بم تدرك الجماعة ؟

وجهان للأصحاب: الصحيح: أنها تدرك ما لم يسلم الإمام وإن لم يقعد معه؛ لإدراكه ركنا مع الإمام،، لكنه لا يساوي في الفضل من أدركها من البداية.

مقابل الصحيح: لا تدرك إلا بإدراك ركعة: لأن ما دون الركعة لا يحسب من صلاته: وأجيب بأنه قد أحرم بالصلاة معه فحصلت به فضيلة الجماعة.

من سنن الجماعة: التخفيف وعدم التطويل:

قال المصنف: (وَلْيُخَفِّفْ الْإِمَامُ) نَدْبًا (مَعَ فِعْلِ الْأَبْعَاضِ) وَالْهَيْئَاتِ أَيْ السُّنَنِ غَيْرَ الْأَبْعَاضِ فَيُخَفِّفُ فِي الْقِرَاءَةِ وَالْأَذْكَارِ كَمَا فِي الْمُهَذَّبِ. قَالَ فِي شَرْحِهِ: فَلَا يَقْتَصِرُ عَلَى الْأَقَلِّ وَلَا يَسْتَوْفِي الْأَكْمَلَ الْمُسْتَحَبَّ لِلْمُنْفَرِدِ مِنْ طِوَالِ الْمُفَصَّلِ وَأَوْسَاطِهِ وَأَذْكَارِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَالْأَصْلُ فِي التَّخْفِيفِ حَدِيثُ الشَّيْخَيْنِ « إذَا أَمَّ أَحَدُكُمْ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ » وَغَيْرُهُ. (إلَّا أَنْ يَرْضَى بِتَطْوِيلِهِ مَحْصُورُونَ) أَيْ لَا يُصَلِّي وَرَاءَهُ غَيْرُهُمْ، فَلَا بَأْسَ بِالتَّطْوِيلِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا، وَفِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ عَنْ جَمَاعَةٍ: يُسْتَحَبُّ.

(وَيُكْرَهُ التَّطْوِيلُ) لِيَلْحَقَ آخَرُونَ، أَوْ رَجُلٌ شَرِيفٌ كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ لِتَضَرُّرِ الْمُقْتَدِينَ بِهِ.

(وَلَوْ أَحَسَّ) الْإِمَامُ (فِي الرُّكُوعِ أَوْ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ بِدَاخِلٍ) يَقْتَدِي بِهِ. (لَمْ يُكْرَهْ انْتِظَارُهُ فِي الْأَظْهَرِ إنْ لَمْ يُبَالِغْ فِيهِ) أَيْ الِانْتِظَارِ. (وَلَمْ يَفْرُقْ) بِضَمِّ الرَّاءِ (بَيْنَ الدَّاخِلِينَ) بِانْتِظَارِ بَعْضِهِمْ (قُلْت: الْمَذْهَبُ اسْتِحْبَابُ انْتِظَارِهِ) بِالشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ. (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، (وَلَا يَنْتَظِرُ فِي غَيْرِهِمَا) أَيْ غَيْرِ الرُّكُوعِ وَالتَّشَهُّدِ

الْأَخِيرِ مِنْ الْقِيَامِ وَغَيْرِهِ جَزْمًا أَيْ يُجْزَمُ بِكَرَاهَتِهِ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ، وَقِيلَ: يُطْرَدُ الْخِلَافُ فِيهِ لِإِفَادَةِ بَرَكَةِ الْجَمَاعَةِ.

الشرح والبيان

أولا: المراد بالتخيف: التوسط في القراءة والأذكار، فلا يأتي بالأقل ولا يستوفي الأكمل مع الإتيان بالسنن: الأبعاض والهيئات.

والأبعاض: السنن التي يجبر تركها بسجود السهو كالتشهد الأوسط، والصلاة على النبي في التشهد.

والهيئات: السنن التي لا يجبر تركها بسجود السهو كرفع اليدين في الصلاة، ووضع اليمنى على اليسرى.

ويسن للإمام التخفيف والدليل حديث الشيخين: " إذا أم أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الكبير، والصغير،والضعيف،وذا الحاجة،وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطل ما شاء " قوله -ﷺ- الكبير، والصغير، والضعيف، وذا الحاجة، يجوز أن يكون من عطف أحد المتساوين على الآخر ويحتمل أن المراد بالسقيم: من به مرض عرفا، وبالضعيف: من به ضعف بنية كنحافة ونحوها، وليس فيه مرض من الأمراض المتعارفة.

ثانيا – ما حكم التطويل في صلاة الجماعة؟ في المسألة فروع:

الفرع الأول: إذا كان يصلي بقوم محصورين [وهم: من لا يصلي وراءه غيرهم ولو كانوا ألوفا] وقد رضوا بالتطويل – لفظا أو سكوتا مع علم الإمام

برضاهم – ولا يصلي وارءه غيرهم فلا بأس بالتطويل، فإن جهل حالهم أو اختلفوا لم يطول إلا إن قل من لم يرض وكان ملازما فلا يعول عليه.

الفرع الثاني: إذا كان التطويل بقصد تمكين آخرين من اللحوق بالجماعة فإنه يكون مكروها

التوجيه: للإضرار بالحاضرين؛ ولتقصير المتأخرين؛ ولأن في عدم انتظارهم حث لهم على المبادرة إلى فضيلة تكبيرة الإحرام.

الفرع الثالث: ماحكم إطالة الركوع لتمكين المأموم من إدراك الركعة وإطالة التشهد الأخير لتمكين المأموم من إدراك الجماعة؟

أربعة أقوال:

أولها – وهوالمذهب: يستحب الانتظار بشروط: ١- أن يكون الانتظار في الركوع أو التشهد الأخير ٢- عدم المبالغة في الانتظار ٣- أن يكون الداخل في محل الصلاة ٤- وعدم التفريق بين الداخلين بل يسوي بينهم لوجه الله تعالى ‘ إعانة لهم على إدراك الركعة وفضل الجماعة.وإذا انتفى شرط من الشروط المذكورة قطع بالكراهة أو بعدم الاستحباب.

ثانيها: الانتظار مباح للإمام. التوجيه: الرجوع إلى الأصل.

ثالثها: يكره للإمام الانتظار لعموم أدلة كراهة التطويل.

رابعها: الانتظار مبطل للصلاة مطلقا.

الفرع الرابع: لا ينتظر في غير الركوع والتشهد الأخير، ويكره ذلك جزما لعدم الحاجة إليه وقيل: فيه الخلاف الوارد في التطويل فيهما: لإفادة بركة الجماعة، فلا فرق بين إدراك الركوع أو التشهد وبين إدراك غيرهما.

إعادة الصلاة في جماعة

قال المصنف: (وَيُسَنُّ لِلْمُصَلِّي) صَلَاةٌ مِنْ الْخَمْسِ (وَحْدَهُ، وَكَذَا جَمَاعَةٌ فِي الْأَصَحِّ إعَادَتُهَا مَعَ جَمَاعَةٍ يُدْرِكُهَا) فِي الْوَقْتِ « قَالَ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بَعْدَ صَلَاتِهِ الصُّبْحَ لِرَجُلَيْنِ لَيُصَلِّيَا مَعَهُ، وَقَالَا: صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا: إذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَاهَامَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ بِالِانْفِرَادِ وَالْجَمَاعَةِ، وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ يُقْصِرُهُ عَلَى الِانْفِرَادِ نَظَرًا إلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ فِي جَمَاعَةٍ قَدْ حَصَلَ فَضِيلَتُهَا فَلَا تُطْلَبُ مِنْهُ الْإِعَادَةُ، وَجَوَابُهُ مَنْعُ ذَلِكَ (وَفَرْضُهُ) فِي الصُّورَتَيْنِ. (الْأُولَى فِي الْجَدِيدِ) لِمَا سَبَقَ فِي الْحَدِيثِ، وَفِي الْقَدِيمِ إحْدَاهُمَا لَا بِعَيْنِهَا يَحْتَسِبُ اللَّهَ بِمَا شَاءَ مِنْهُمَا فَيَنْوِي بِالثَّانِيَةِ الْفَرْضَ. (وَالْأَصَحُّ) عَلَى الْجَدِيدِ (أَنَّهُ يَنْوِي بِالثَّانِيَةِ الْفَرْضَ) أَيْضًا، وَالثَّانِي وَاخْتَارَهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ يَنْوِي الظُّهْرَ أَوْ الْعَصْرَ مَثَلًا، وَلَا يَتَعَرَّضُ لِلْفَرْضِ.

قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: الرَّاجِحُ اخْتِيَارُ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ، قَالَ: وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ صَلَّى إذَا رَأَى مَنْ يُصَلِّي تِلْكَ الْفَرِيضَةَ وَحْدَهُ أَنْ يُصَلِّيَهَا مَعَهُ لِتَحْصُلَ لَهُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ، وَهَذَا اسْتَدَلَّ عَلَيْهِ فِي الْمُهَذَّبِ بِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ « أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إلَى الْمَسْجِدِ بَعْدَ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَقَالَ: مَنْ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ؟ فَصَلَّى مَعَهُ رَجُلٌ»، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد

وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ . قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِهِ: فِيهِ اسْتِحْبَابُ إعَادَةِ الصَّلَاةِ فِي جَمَاعَةٍ لِمَنْ صَلَّاهَا فِي جَمَاعَةٍ، وَإِنْ كَانَتْ الثَّانِيَةُ أَقَلَّ مِنْ الْأُولَى وَأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الشَّفَاعَةُ إلَى مَنْ يُصَلِّي مَعَ الْحَاضِرِ مِمَّنْ لَهُ عُذْرٌ فِي عَدَمِ الصَّلَاةِ مَعَهُ وَأَنَّ الْجَمَاعَةَ تَحْصُلُ بِإِمَامٍ وَمَأْمُومٍ وَأَنَّ الْمَسْجِدَ الْمَطْرُوقَ لَا تُكْرَهُ فِيهِ جَمَاعَةٌ بَعْدَ جَمَاعَةٍ.

الشرح والبيان

أولا: الفرق بين إعادة الصلاة وقضاء الصلاة:

المقصود بإعادة الصلاة: فعلها مرة أخرى في الوقت المحدد لها شرعا لاختلال حصل فيها كمن صلى بغير وضوء، أو إعادتها بغير اختلال للاستزادة من الثواب والأجر كمن صلى الظهر منفردا ثم حضرت جماعة فصلى معهم تحصيلا لفضيلة الجماعة.

أما القضاء: فهو فعل العبادة بعد انتهاء وقتها المحدد لها شرعا كمن نام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس فإنه يصليها لحديث: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ".

قوله: أي المكتوبة: يعني على الأعيان، فتخرج صلاة الجنازة، فلا يسن إعادتها؛ لأنه لا يتنفل بها، ودخل في المكتوبة الجمعة فيسن إعادتها، عند جواز تعددها، أو سفره لبلد آخر رآهم يصلونها.

ثانيا: ما حكم إعادة المنفرد الصلاة التي صلاها منفردا في جماعة ؟ وما حكم إعادة من صلى الصلاة في جماعة بأن يصليها في جماعة أخرى؟

الجواب: وجهان للأصحاب: الأصح: يسن له إعادتها في الوقت، أي وقت الأداء، بأن يدرك فيه ركعة لمن صلاها منفردا، ولمن صلاها في جماعة، سواء استويتا في الفضل أم زادت الثانية بفضيلة، وقيل لا تسن في المستويتين.

الدليل: حديث: " أنه –ﷺ – صلى الصبح فرأى رجلين لم يصليا معه فقال: ما منعكما أن تصليا معنا ؟ قالا: صلينا في رحالنا، فقال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلياها معهم، فإنها لكما نافلة "

وجه الدلالة: أن النبي – ﷺ – لم يستفصل مع إطلاق قوله: " إذا صليتما " وترك الاستفصال دليل على أنه لا فرق بين من صلى منفردا أو صلى في جماعة ولا بين اختصاص الأولى والثانية بفضل.

مقابل الأصح: أنه يسن الإعادة لمن صلى منفردا فقط دون من صلى في جماعة: التوجيه: لأن المصلي في جماعة حصل فضيلة الجماعة، فلا معنى للإعادة، بخلاف المنفرد.

فرع: لكن أي الصلاتين تقع عن الفريضة؟

الجواب: المذهب الجديد: تقع الصلاة الأولى عن الفريضة لقوله –صلى الله عليه وسلم –:" فإنها لكما نافلة " ولسقوط الخطاب بها.

القديم: أن الفرض واحد منهما ويحتسب الله ما شاء.

وقيل: الفرض كلاهما والأولى مسقطة للحرج لا مانعة من وقوع الثانية فرضا.

لكن هل ينوي بالصلاة الثانية الفرض أيضا؟

الجواب: وجهان: الأصح: نعم؛ ليحصل له ثواب الجماعة في فرض وقته حتى يكون كمن صلاها أولا في جماعة.

مقابل الأصح: ينوي الظهر أو العصر ولا يتعرض للفرض ويكون ظهره نفلا كظهر الصبي.

فرع: يستحب لمن صلى في جماعة إذا رأى من يصلى تلك الصلاة وحده أن يصليها معه؛ ليحصل له فضيلة الجماعة؛ لحديث أبي سعيد الخدري: " من يتصدق على هذا فيصلي معه فصلى معه رجل " رواه أبو داود والترمذي وحسنه.

التوجيه: الحديث دليل على استحباب إعادة الصلاة في جماعة لمن صلاها في جماعة، وأنه يستحب الشفاعة إلى من يصلي مع الحاضر ممن له عذر في عدم الصلاة معه، وأن الجماعة تحصل بإمام ومأموم، وأن المسجد المطروق لا يكره فيه جماعة بعد جماعة.

والمسجد المطروق هو الذي تكرر فيه الصلاة ولو فرادى، ولا تكره الصلاة من جماعة قبل الراتب ولا بعده ولا معه، ويكره في غير المطروق إلا بإذن الراتب، وهو ما لا يصلى فيه إلا صلاة واحدة أول الوقت ويقفل إلى صلاة أخرى.

فرع: وهل تسن إعادة الرواتب؟

الجواب: أما الرواتب القبلية فيتجه عدم إعادتها لأنها وقعت في محلها وأما البعدية فيحتمل سن إعادتها.

حكم ترك الجماعة

قال المصنف: (وَلَا رُخْصَةَ فِي تَرْكِهَا) أَيْ الْجَمَاعَةِ. (وَإِنْ قُلْنَا) هِيَ (سُنَّةٌ) لِتَأَكُّدِهَ (إلَّا بِعُذْرٍ) لِحَدِيثِ « مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إلَّا مِنْ عُذْرٍ » رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَقَوْلُهُ «لَا صَلَاةَ» أَيْ كَامِلَةٌ، (عَامٍّ كَمَطَرٍ) لَيْلًا كَانَ أَوْ نَهَارًا لِبَلِّهِ الثَّوْبَ وَمِثْلُهُ ثَلْجٌ يَبُلُّ الثَّوْبَ. (أَوْ رِيحٍ عَاصِفٍ) أَيْ شَدِيدَةٍ (بِاللَّيْلِ) لِعِظَمِ مَشَقَّتِهَا فِيهِ دُونَ النَّهَارِ. (وَكَذَا وَحَلٌ) بِفَتْحِ الْحَاءِ (شَدِيدٌ عَلَى الصَّحِيحِ) لِتَلْوِيثِهِ الرِّجْلَ بِالْمَشْيِ فِيهِ، وَالثَّانِي قَالَ يُعْتَدُّ لَهُ بِالْخُفِّ وَنَحْوِهِ. (أَوْ خَاصٍّ كَمَرَضٍ) لِمَشَقَّةِ الْمَشْيِ مَعَهُ (وَحَرٍّ وَبَرْدٍ شَدِيدَيْنِ) لِمَشَقَّةِ الْحَرَكَةِ فِيهِمَا لَيْلًا كَانَ أَوْ نَهَارًا.

الشرح والبيان:

أولا: قوله: لا رخصة: الرخصة لغة التيسير والتسهيل واصطلاحا: الحكم الثابت على خلاف الدليل بعذر.

ثانيا: الأحكام: هذه النص يبين حكم ترك صلاة الجماعة: وهو أنه لايجوز ترك صلاة الجماعة إلا بعذر. لحديث « مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إلَّا مِنْ عُذْرٍ » رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَقَوْلُهُ «لَا صَلَاةَ» أَيْ كَامِلَةٌ.

والأعذار التي يجوز معها ترك صلاة الجماعة تنقسم إلى قسمين:

الأول: الأعذار العامة: التي لا تخص شخصا ولا جماعة معينة ومثل لها بالريح العاصف والمطر والوحل الشديد لحديث ابن عمر رضي الله عنه: أنه أذن للصلاة في ليلة ذات برد وريح ثم قال: ألا صلوا في الرحال ثم قال: إن

رسول الله – ﷺ– كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر أن يقول ألا صلوا في رحالكم ".

الثاني: الأعذار الخاصة: التي تخص شخصا بعينه ومثل له المصنف بالمرض والجوع والعطش الظاهرين وخوف الإنسان ظالما على نفسه أو ماله وخوف ملازمة غريم له عليه دين وهو معسر يخشى أن يحبسه وفي حضرة الطعام لحديث: " إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا تعجلن حتى تفرغ منه " ولحديث:" لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافع الأخبثين البول والبغائط " وأكل ذي ريح كريهة لحديث:" من أكل ثوما فليعتزلن أو قال: فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته ".

فصل في صفات الأئمة

قال المصنف: فَصْلٌ: (لَا يَصِحُّ اقْتِدَاؤُهُ بِمَنْ يَعْلَمُ بُطْلَانَ صَلَاتِهِ) كَعِلْمِهِ بِحَدَثِهِ أَوْ نَجَاسَةِ ثَوْبِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي صَلَاةٍ (أَوْ يَعْتَقِدُهُ) أَيْ الْبُطْلَانَ (كَمُجْتَهِدَيْنِ اخْتَلَفَا فِي الْقِبْلَةِ (وَلَا تَصِحُّ قُدْوَةٌ بِمُقْتَدٍ) لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِغَيْرِهِ يَلْحَقُهُ سَهْوُهُ مِنْ شَأْنِ الْإِمَامِ الِاسْتِقْلَالُ وَحَمْلُ سَهْوِ الْغَيْرِ فَلَا يَجْتَمِعَانِ. وَلَا بِمَنْ تَلْزَمُهُ إعَادَةٌ كَمُقِيمٍ تَيَمَّمَ) لِعَدَمِ الْمَاءِ، وَفَاقِدٍ لِلطَّهُورَيْنِ لِعَدَمِ الِاعْتِدَادِ بِصَلَاتِهِ، وَقِيلَ يَجُوزُ اقْتِدَاءُ مِثْلِهِ بِهِ. وَلَا) قُدْوَةُ (قَارِئٍ بِأُمِّيٍّ فِي الْجَدِيدِ) لِأَنَّ الْإِمَامَ بِصَدَدِ تَحَمُّلِ الْقِرَاءَةِ عَنْ الْمَأْمُومِ الْمَسْبُوقِ، فَإِذَا لَمْ يُحْسِنْهَا لَمْ يَصِحَّ لِلتَّحَمُّلِ، وَالْقَدِيمُ يَصِحُّ اقْتِدَاؤُهُ بِهِ فِي السِّرِّيَّةِ لِقِرَاءَةِ الْمَأْمُومِ فِيهَا بِخِلَافِ الْجَهْرِيَّةِ، فَيَتَحَمَّلُ الْإِمَامُ عَنْهُ فِي الْقَدِيمِ، وَفِي ثَالِثِ مَخْرَجٍ يَصِحُّ اقْتِدَاؤُهُ بِهِ فِي السِّرِّيَّةِ وَالْجَهْرِيَّةِ بِنَاءً عَلَى لُزُومِ الْقِرَاءَةِ لِلْمَأْمُومِ فِيهِمَا فِي الْجَدِيدِ.. وَلَا تَصِحُّ

قُدْوَةُ رَجُلٍ وَلَا خُنْثَى بِامْرَأَةٍ وَلَا خُنْثَى) لِأَنَّ الْمَرْأَةَ نَاقِصَةٌ عَنْ الرَّجُلِ، وَالْخُنْثَى الْمَأْمُومُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَكَرًا وَالْإِمَامُ أُنْثَى، وَتَصِحُّ قُدْوَةُ الْمَرْأَةِ بِالْمَرْأَةِ وَبِالْخُنْثَى، كَمَا تَصِحُّ قُدْوَةُ الرَّجُلِ وَغَيْرِهِ بِالرَّجُلِ

الشرح والبيان

فصل في صفات الأئمة: أي ومتعلقات هذه الصفات كوجوب الإعادة، والمراد بالصفات المعنوية لا النحوية أي فصل في الأمور المعتبرة في الأئمة وهي على قسمين:

الأول: الصفات المشروطة، الثاني: الصفات المستحبة، وقد صرح المصنف بالقسم الثاني ولم يصرح بالصفات المشروطة بل تؤخذ من كلامه بدلالة الالتزام وإليك هذه الشروط:

١ – أن لا يكون المأموم عالما ببطلان صلاة الإمام أو معتقدا لبطلانها:

فإن كان عالما فلا يصح الاقتداء به ومثاله: أن يعلم كفر الإمام أو حدثه.

التوجيه: لأن الإمام ليس في صلاة، فكيف يقتدي به.

أما المعتقد – وهو الظان ظانا غالبا – ومثاله: أن يجتهد اثنان فصاعدا في القبلة واختلف اجتهادهم، لم يجز لبعضهم الاقتداء ببعض؛ لأن صلاة كل واحد منهم باطلة عند أصحابه.

ومن أمثلة الاعتقاد: الاختلاف في الفروع الاجتهادية كأن يصلي شافعي يعتقد بطلان الوضوء بمس الفرج بحنفي لا يعتقد ذلك وفي هذه الصورة وجهان:

الأول: يصح الاقتداء: التوجيه: لأن صلاته صحيحة عنده، وخطؤه غير مقطوع به،

فلعل الحق ما ذهب إليه.

الثاني: لا تصح القدوة به: التوجيه: لأن صلاة الإمام فاسدة في اعتقاد المأموم.

ولو لم يقرأ الفاتحة أو لم يعتدل في الركوع والسجود ففيه الوجهان السابقان.

٢ – أن لا يكون الإمام مقتديا بغيره سواء علم حاله أم لم يعلمه:

التوجيه: لأنه تابع لغيره ويلحقه سهوه، ومن شأن الإمام أن يكون مستقلا وأن يحمل سهو المأموم.

٣ – أن لا يكون الإمام ممن تلزمه إعادة الصلاة عند العلم بحاله، أما مع الجهل فيصح، كمتيمم يتيمم لفقد الماء أو كفاقد الطهورين:

التوجيه: عدم الاعتداد بصلاته في سقوط الفرض.

٤ – أن لا يقتدي قارئ بأمي علم القارئ بحاله أم لا:

التوجيه: لأن الإمام يتحمل القراءة عن المأموم المسبوق وإذا لم يحسنها لم يصلح للتحمل هذا على الجديد.

أما القديم: فيصح الاقتداء به في الصلاة السرية؛ لأن المأموم يقرأ فيها بخلاف الجهرية

وفي قول ثالث: يصح اقتداؤه به في السرية والجهرية ؛ بناء على أن القراءة تلزم المأموم في السرية والجهرية على الجديد.

تتمة: الأمي نسبة إلى الأم، كأنه على حالته التي ولدته عليها أمه والأمي لغة: اسم لمن لا يكتب، ويقصد به هنا: من يخل بحرف من الفاتحة، كتخفيف مشدد، كالأرت:وهو الذي يدغم في غير موضع الإدغام، مأخوذ من الرتة بضم الراء، وهي الإبدال مع الإدغام في غير محله، وكالألثغ: وهو من يبدل حرفا بغيره كالثاء بدل السين.

وتكره إمامة الفأفاء: وهو من يكرر الفاء، والتمتام: وهو من يكرر التاء، واللاحن بما لا يغير المعنى، أما ما يغير المعنى كضم تاء أنعمت فإنه يبطل الصلاة إن كان ممن يمكنه التعلم

٥ – أن لا يقتدي رجل بامرأة لحديث: " ألا لا تؤمن امرأة رجلا، ولا أعرابي مهاجرا " وتصح قدوة المرأة بالمرأة، ولا يصح اقتداء الخنثى بالمرأة؛ لاحتمال كونه رجلا.

فروع:

١ – تصح إمامة المتيمم للمتوضئ وماسح الخفين لغاسل القدمين للاعتداد بصلاتهما.

٢ – تصح إمامة القاعد للقائم، والمضطجع للقاعد لحديث الشيخين عن عائشة رضي الله عنها: " أنه– ﷺ – صلى في مرض موته قاعدا وأبوبكر والناس قياما " وهذا الحديث ناسخ لحديث عائشة – رضي الله عنها –: "

إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين " ويقاس المضطجع على القاعد. وتصح قدوة البالغ بالصبي؛ للاعتداد بصلاته، ولحديث البخاري: " أن عمرو بن سلمة –بكسر اللام – كان يؤم الناس على عهد رسول الله – ﷺ – وهو ابن سبع سنين "

٣ – وهل تصح إمامة سلس البول للسليم والمستحاضة غير المتحيرة للطاهرة؟

وجهان: الأصح تصح؛ لصحة صلاتهما من غير إعادة.

ومقابل الأصح: لا تصح ؛ لأن صلاتهما صلاة ضرورة.

٤ – لو بان إمامه امرأة أو كافرا معلنا بكفره وجبت عليه الإعادة لوجود الأمارة الظاهرة عليها.

٥ – لو بان إمامه جنبا أو محدثا أو فيه نجاسة خفية في بدن أو ثوب فلا تجب الإعادة على المؤتم به؛ لانتفاء التقصير.

٦ – العدل أولى بالإمامة من الفاسق، بل تكره الصلاة خلفه، والأفقه في باب الصلاة أولى من الأقرأ والأورع؛ لأن الحاجة إلى الفقه أهم، ولتقديم النبي ﷺ لأبي بكر مع وجود من هو أحفظ منه.

فصل في شروط الاقتداء وآدابه

قال المصنف: فَصْلٌ (لَا يَتَقَدَّمُ) الْمَأْمُومُ (عَلَى إمَامِهِ فِي الْمَوْقِفِ) لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الْمُقْتَدِينَ بِالنَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَالْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ (فَإِنْ تَقَدَّمَ) عَلَيْهِ (بَطَلَتْ) صَلَاتُهُ. (فِي الْجَدِيدِ) كَمَا تَبْطُلُ بِتَقَدُّمِهِ عَلَيْهِ فِي

الْفِعْلِ وَالْقَدِيمِ لَ ا تَبْطُلُ كَمَا لَا تَبْطُلُ بِوُقُوفِهِ عَلَى يَسَارِهِ،. (وَلَا تَضُرُّ مُسَاوَاتُهُ) لِلْإِمَامِ (وَيُنْدَبُ تَخَلُّفُهُ) عَنْهُ. (قَلِيلًا) فَتُكْرَهُ مُسَاوَاتُهُ كَمَا قَالَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ. (وَالِاعْتِبَارُ) فِي التَّقَدُّمِ وَالْمُسَاوَاةِ فِي الْقِيَامِ. (بِالْعَقِبِ) وَهُوَ مُؤَخَّرُ الْقَدَمِ، .وَفِي الْقُعُودِ بِالْأَلْيَةِ وَفِي الِاضْطِجَاعِ بِالْجَنْبِ. ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ.

)وَيَسْتَدِيرُونَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَوْلَ الْكَعْبَةِ) وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقِفَ الْإِمَامُ خَلْفَ الْمَقَامِ. (وَلَا يَضُرُّ كَوْنُهُ) أَيْ الْمَأْمُومِ. (أَقْرَبَ إلَى الْكَعْبَةِ فِي غَيْرِ جِهَةِ الْإِمَامِ) مِنْهُ إلَيْهَا فِي جِهَتِهِ. (فِي الْأَصَحِّ) تَفْرِيعًا عَلَى الْجَدِيدِ لِانْتِفَاءِ تَقَدُّمِهِ عَلَيْهِ. وَالثَّانِي يَقُولُ هُوَ فِي مَعْنَى التَّقَدُّمِ عَلَيْهِ، (وَيَقِفُ الذَّكَرُ عَنْ يَمِينِهِ) أَيْ الْإِمَامِ بَالِغًا كَانَ الْمَأْمُومُ أَوْ صَبِيًّا. (فَإِنْ حَضَرَ آخَرُ) فِي الْقِيَامِ (أَحْرَمَ عَنْ يَسَارِهِ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ الْإِمَامُ أَوْ يَتَأَخَّرَانِ) حَيْثُ أَمْكَنَ التَّقَدُّمُ وَالتَّأَخُّرِ لِسَعَةِ الْمَكَانِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ. (وَهُوَ) أَيْ تَأَخُّرُهُمَا (أَفْضَلُ) رَوَى الشَّيْخَانِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَقَامَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ فَقُمْت عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِرَأْسِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ». وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: « قَامَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يُصَلِّي فَقُمْت عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِيَدِي حَتَّى أَدَارَنِي عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ جَاءَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ فَقَامَ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِأَيْدِينَا جَمِيعًا حَتَّى أَقَامَنَا خَلْفَهُ ».

(وَلَوْ حَضَرَ) مَعَ الْإِمَامِ فِي الِابْتِدَاءِ (رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَصَبِيٌّ صَفًّا) أَيْ قَامَا صَفًّا (خَلْفَهُ وَكَذَا امْرَأَةٌ أَوْ نِسْوَةٌ) تَقُومُ أَوْ يَقُمْنَ خَلْفَهُ وَإِنْ حَضَرَ مَعَهُ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِهِ وَالْمَرْأَةُ خَلْفَ الرَّجُلِ، وَإِنْ حَضَرَ مَعَهُ امْرَأَةٌ وَرَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَصَبِيٌّ قَامَ الرَّجُلَانِ أَوْ الرَّجُلُ وَالصَّبِيُّ خَلْفَهُ صَفًّا، وَقَامَتْ الْمَرْأَةُ

خَلْفَهُمَا بِمَا رَوَى الشَّيْخَانِ عَنْ « أَنَسٍ: قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فِي بَيْتِ أُمِّ سُلَيْمٍ فَقُمْتُ أَنَا وَيَتِيمٌ خَلْفَهُ وَأُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا ».

)وَيَقِفُ خَلْفَهُ الرِّجَالُ ثُمَّ الصِّبْيَانُ ثُمَّ النِّسَاءُ) قَالَ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: « لِيَلِيَنِّي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ. ثَلَاثًا » رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَقَوْله: " يَلِيَنِّي " بِتَشْدِيدِ النُّونِ بَعْدَ الْيَاءِ وَبِحَذْفِهَا وَتَخْفِيفِ النُّونِ رِوَايَتَانِ. وَالنُّهَى جَمْعُ نُهْيَةٍ بِضَمِّ النُّونِ وَهُوَ الْعَقْلُ. وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَلِيهِ فِي الصَّلَاةِ الرِّجَالُ ثُمَّ الصِّبْيَانُ ثُمَّ النِّسَاءُ»، لَكِنَّهُ ضَعَّفَهُ، وَفِي التَّحْقِيقِ كَالتَّنْبِيهِ ثُمَّ الْخَنَاثَى ثُمَّ النِّسَاءُ.

(وَتَقِفُ إمَامَتُهُنَّ وَسْطَهُنَّ) بِسُكُونِ السِّينِ. رَوَى الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادَيْنِ صَحِيحَيْنِ أَنَّ عَائِشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا – أَمَّتَا نِسَاءً فَقَامَتَا وَسْطَهُنَّ، وَكُلُّ مَا ذَكَرَ مُسْتَحَبٌّ وَمُخَالَفَتُهُ لَا تُبْطِلُ الصَّلَاةَ. وَيُكْرَهُ وُقُوفُ الْمَأْمُومِ فَرْدًا بَلْ يَدْخُلُ الصَّفَّ أَوْ وَجَدَ سَعَةً) فِيهِ (وَإِلَّا فَلْيَجُرَّ شَخْصًا) مِنْهُ (بَعْدَ الْإِحْرَامِ وَلْيُسَاعِدْهُ الْمَجْرُورُ) بِمُوَافَقَتِهِ فَيَقِفُ مَعَهُ صَفًّا. رَوَى الْبَيْهَقِيُّ «أَنَّهُ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ لِرَجُلٍ صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ: أَيُّهَا الْمُصَلِّي هَلَّا دَخَلْت فِي الصَّفِّ أَوْ جَرَرْت رَجُلًا مِنْ الصَّفِّ فَيُصَلِّيَ مَعَك، أَعِدْ صَلَاتَك ». وَضَعَّفَهُ وَالْأَمْرُ بِالْإِعَادَةِ لِلِاسْتِحْبَابِ لِمَا رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ: «أَنَّهُ انْتَهَى إلَى النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَهُوَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إلَى الصَّفِّ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَقَالَ: زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ». وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد بِسَنَدِ الْبُخَارِيِّ: «فَرَكَعَ دُونَ الصَّفِّ ثُمَّ مَشَى إلَى الصَّفِّ» وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالْإِعَادَةِ مَعَ أَنَّهُ أَتَى بِبَعْضِ الصَّلَاةِ مُنْفَرِدًا خَلْفَ الصَّفِّ.

الشرح والبيان

قوله: فصل: يعني فصلا يذكر فيه شروط الاقتداء وآدابه، وشروط الاقتداء سبعة وهي:

الأول: أن لا يتقدم المأموم على إمامه في الموقف،ولا في مكان القعود أو الاضطجاع:

والاعتبار في التقدم وغيره بالعقب، وهو مؤخر القدم للواقف وللقاعد بالألية،وفي المضطجع بالجنب.

الدليل على الشرط: أن المقتدين بالنبي -ﷺ - وبالخلفاء الراشدين من بعده لم ينقل عن أحد منهم ذلك يعني التقدم على الإمام. ولحديث: " إنما جعل الإمام لؤتم به " والائتمام معناه: الاتباع، والمتقدم على الإمام غير تابع.

فروع:

الأول– حكم تقدم المأموم على إمامه:

قولان: الجديد: إن تقدم عليه في أثناء الصلاة بطلت صلاته، وإن تقدم عليه عند تكبيرة الإحرام لم تنعقد تكبيرة إحرام المأموم، كما لو تقدم بتكبيرة الإحرام على الإمام؛قياسا للمكان على الزمان؛ ولأن المخالفة في الأفعال مبطلة.

الثاني: يندب أن يتأخر المأموم عن الإمام قليلا؛ للأدب ولتظهر رتبة الإمام على المأموم، ولو ساوى المأموم الإمام فلا تضر المساواة، لكن مع الكراهة لعدم المخالفة.

الثالث– الصلاة في البيت الحرام في الكعبة المشرفة يستدير المصلون حولها ندبا، ولا يضر كون المأموم أقرب إلى الكعبة من الإمام في غير جهة الإمام.

التوجيه: لأن رعاية القرب والبعد في غير جهة الإمام تشق بخلاف جهته، وكذلك لو وقفا داخل الكعبة: بأن كان وجه الإمام لوجه المأموم ؛ قياسا على خارج الكعبة.

الرابع – موقف المأمومين من الإمام: المأموم إما أن يكون واحدا أو أكثر: فإن كان واحدا وقف عن يمين الإمام؛ لحديث ابن عباس في الصحيحين قال:"بت عند خالت يميمونة فقام النبي– ﷺ – من الليل فقمت عن يساره، فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه " فإن حضر آخر أحرم الآخر عن يسار الإمام، ثم تأخرا أو يتقدم الإمام حال القيام أو الركوع، وتأخرهما أفضل من تأخر الإمام؛ لحديث مسلم عن جابر بن صخر – رضي الله عنه –: " فقام عن يساره فأخذ بأيدينا جميعا حتى أقامنا خلفه " ولأن الإمام متبوع فلا ينتقل من مكانه.

أما إذا كان مع الإمام ابتداء أكثر من واحد رجلين أو رجل وصبي أو صبيين فإنهم يقومون خلفه صفا، بحيث لا يزيد ما بينه وبينه عن ثلاثة أذرع [الذراع حوالي ٥٠سم]وكذا ما بين كل صفين.والدليل على ذلك: حديث جابر بن صخر السابق..

الخامس: وإن كانت معهم امرأة صلى الرجال خلف الإمام وصلت المرأة خلفهم:

لحديث أنس: " أنه –ﷺ – صلى في بيت أم سليم فقمت أنا ويتيم من خلفه وأم سليم من خلفنا "

السادس: لو كان خلفه امرأة أو كن نساء: وقفت أو وقفن خلفه لحديث أنس السابق وإن كان ذكرا وامرأة وقف الذكر عن يمينه والمرأة خلف الذكر.

السابع: إذا اجتمع الرجال مع غيرهم: وقف الرجال خلف الإمام والصبيان خلفهم والنسوة خلف الصبيان: الدليل: حديث: " ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثلاثا " رواه مسلم، ليليني: بفتح الياء والنون المشددة المكسورة وأولو الأحلام: أصحاب العقول، جمع حليم بكسر الحاء، والنهى: جمع نهية بضم النون وهي العقل،وأولو الأحلام المراد بهم هنا: قيل العقلاء، وقيل البالغون.

والترتيب السابق إذا حضروا معا فلو سبق الصبيان لم يؤخروا للرجال اللاحقين.

الثامن: موقف المرأة إذا صلت إماما بالنساء:

تقف المرأة وسط النساء إذا صلت إماما ندبا؛ لثبوت ذلك عن عائشة رضي الله عنها رواه البيهقي بإسناد صحيح.

مسألة: إذا دخل رجل والقوم في الصلاة فهل يصح أن يقف خلف الصف منفردا؟

الجواب: يكره صلاة المنفرد خلف الصف بل يدخل إن وجد سعة:

الدليل: حديث أبي بكرة – رضي الله عنه –:" أنه دخل والنبي –ﷺ – راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي – ﷺ فقال: زادك الله حرصا ولا تعد "

ويؤخذ من الحديث: عدم لزوم الإعادة ؛ لأنه لم يأمره بالإعادة مع أنه أتى ببعض صلاته منفردا خلف الصف، وعند البخاري: " ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف " أما حديث الترمذي: " أن النبي– ﷺ – رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة " فقد ضعفه الشافعي أو أن الأمر فيه محمول على الندب جمعا بين الدليلين.

لكن ما الحكم إن لم يجد سعة [مكانا] في الصف الذي أمامه؟

الجواب: يجر شخصا واحدا من الصف بعد إحرامه، ويساعده المجرور ندبا؛ لينال فضل المعاونة.دليله: حديث:" أنه ﷺ قال لرجل صلى خلف الصف: " أيها المصلي: هلا دخلت الصف أو جررت رجلا من الصف فيصلي معك أعد صلاتك " أخرجه البيهقي وقال: اسناده ضعيف بل متروك.

وحكي عن نصه في البويطي: أنه يقف منفردا ولا يجذب أحدا حتى لا يوقع خللا في الصف قال الأزرعي: وهو المختار مذهبا ودليلا.

الشرط الثاني: أن يعلم المأموم بانتقالات الإمام: والعلم بانتقالات الإمام بأن يراه، أو يرى بعض صف، أو يسمع مبلغاً.

وضابط ذلك: أن الإمام والمأموم إما أن يكونا جميعا في مسجد واحد أو لا:

أولا: إذا جمعهما مسجد، فإن الاقتداء صحيح مهما بعدت المسافة أو قربت اتحد البناء أو اختلف ؛ لأن المسجد كله مبنى للصلاة وإقامة الجماعة فيه.

ثانيا: إذا كان الإمام والمقتدي في فضاء، كبيداء ونحوها، اشترط أن لا تزيد المسافة بينهما على ثلاثمائة ذراع هاشمي أي (١٥٠) متر تقريباً.

ثالثا: أن يكون كل منهما في بناء، مثل بيتين أو صحن وبيت، وجب . علاوة على الشرط المذكور . اتصال صف من أحد البناءين بالآخر، إن كان بناء الإمام منحرفاً يميناً أو يساراً عن موقف المأموم أو المقتدي.

رابعا: أن يكون الإمام في المسجد وبعض المقتدين في خارج المسجد، فالشرط هو أن لا تزيد مسافة البعد ما بين طرف المسجد وأول مقتد يقف خارجه على ثلاثمائة ذراع هاشمي.

فرع: ما حكم ارتفاع المأموم عن إمامه؟

الجواب: يكره ارتفاع المأموم عن إمامه إلا لحاجة كتبليغ المأموم تكبير الإمام فيستحب ارتفاعه لذلك:

التوجيه: قياسا على كراهة ارتفاع الإمام عن المأموم إلا لحاجة كتعليم المأمومين الصلاة فقد ورد النهي عنه كما أخرجه أبو داود عن حذيفة – رضي الله عنه – أنه أم الناس بالمدائن على دكان فأخذ ابن مسعود بقميصه فجبذه فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى: قد ذكرت حين مددتني ". ومن الحديث يعلم أن ارتفاع الإمام عن المأموم في الصلاة لغير حاجة مكروه.

فرع: ماحكم التنفل عن ابتداء الإقامة؟

الجواب: بندب أن لا يبتدئ من يريد صلاة الفريضة المقام لها الجماعة الحاضرة صلاة نافلة بعد شروع المقيم في الإقامة بل يكره له ذلك:

الدليل: حديث مسلم: " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة "

لكن ما الحكم لو كان المكلف يصلي نفلا ثم أقيمت المكتوبة؟

الجواب: يندب له اتمام النفل إن لم يخش فوات الجماعة لقوله تعالى:" ولا يبطلوا أعمالكم " فإن خاف فواتها فإن كانت جمعة قطع النافلة وجوبا وإن كان في غير الجمعة قطع النافلة ندبا.

الشرط الثالث: أن ينوي المقتدي الجماعة أو الاقتداء:

قال المصنف: (فَصْلٌ شَرْطُ الْقُدْوَةِ) فِي الِابْتِدَاءِ (أَنْ يَنْوِيَ الْمَأْمُومُ مَعَ التَّكْبِيرِ الِاقْتِدَاءَ أَوْ الْجَمَاعَةَ) وَإِلَّا فَلَا تَكُونُ صَلَاتُهُ صَلَاةَ جَمَاعَةٍ، وَنِيَّةُ الْجَمَاعَةِ صَالِحَةٌ لِلْإِمَامِ (وَالْجُمُعَةُ كَغَيْرِهَا) فِي اشْتِرَاطِ النِّيَّةِ الْمَذْكُورَةِ (عَلَى الصَّحِيحِ) وَالثَّانِي يَقُولُ اخْتَصَّتْ بِأَنَّهَا لَا تَصِحُّ إلَّا بِالْجَمَاعَةِ فَلَا حَاجَةَ إلَى نِيَّتِهَا فِيهَا. (فَلَوْ تَرَكَ هَذِهِ النِّيَّةَ وَتَابَعَ فِي الْأَفْعَالِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ عَلَى الصَّحِيحِ) لِأَنَّهُ وَقَفَهَا عَلَى صَلَاةِ غَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ رَابِطٍ بَيْنَهُمَا، وَالثَّانِي يَقُولُ: الْمُرَادُ بِالْمُتَابَعَةِ هُنَا أَنْ يَأْتِيَ بِالْفِعْلِ بَعْدَ الْفِعْلِ لَا لِأَجْلِهِ.

(وَلَا يَجِبُ تَعْيِينُ الْإِمَامِ) فِي النِّيَّةِ بَلْ تَكْفِي نِيَّةُ الِاقْتِدَاءِ بِالْإِمَامِ الْحَاضِرِ أَوْ الْجَمَاعَةِ مَعَهُ.(فَإِنْ عَيَّنَهُ وَأَخْطَأَ) كَأَنْ نَوَى الِاقْتِدَاءَ بِزَيْدٍ فَبَانَ أَنَّهُ عَمْرٌو.(بَطَلَتْ

صَلَاتُهُ) لِمُتَابَعَتِهِ مَنْ لَمْ يَنْوِالِاقْتِدَاءَ بِهِ فَإِنْ قَالَ الْحَاضِرُ أَوْ هَذَا فَوَجْهَانِ، قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: الْأَرْجَحُ صِحَّةُ الِاقْتِدَاءِ.

الشرح والبيان

الشرط الثالث: أن ينوي المأموم مع التكبير للإحرام الاقتداء أو الائتمام أو الجماعة: والنص يثير مسائل ثلاث:

المسألة الأول: أن النية من شروط الاقتداء، فلا تكون صلاته صلاة جماعة بغير نية الجماعة؛ إذ ليس للمرء من عمله إلا ما نوى. قال رسول الله – ﷺ –" إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى". [رواه البخاري، ومسلم].

ويحصل المأموم على فضيلة الجماعة ما لم يسلم الإمام، وينبعي أن تكون النية مقرونة بالتكبير وإذا لم ينو الاقتداء انعقدت صلاته منفردا.

لكن هل تجب النية على الإمام؟

أما الإمام فلا يجب عليه أن ينوي الإمامة، بل يستحب له ذلك، لتحصل له فضيلة الجماعة.

لكن: ما الحكم لوترك المأموم النية وتابع الإمام في الأفعال فهل تبطل صلاته ؟

الجواب: وجهان:

الصحيح: بطلت صلاة المأموم: التوجيه: لأنه وقف صلاته على صلاة غيره.

تنبيه: الحكم السابق إذا قصد المأموم متابعته في الأفعال أما إذا اتفق انقضاء أفعاله مع أفعال الإمام بدون قصد فلا.

مقابل الصحيح: لا تبطل صلاته التوجيه: لأنه أتى بواجبات الصلاة.

فرع: هل يجب على المأموم تعيين الإمام؟

لا يجب على المأموم تعين إمامه بالاسم كزيد وعمرو التوجيه: لأن مقصود الجماعة لا يختلف بالتعيين وعدمه.

ولو عين الإمام وأخطأ بأن نوى الاقتداء بزيد فبان عمرا بطلت صلاته أي لم تنعقد لربطه صلاته بمن لم ينو الاقتداء به.

المسألة الثانية: اختلاف نية الإمام واالمأموم: بأن يختلفا فيما يأتيانه من الصلاة كالمؤدي يقتدي بالقاضي بالعكس والمفترض بالمتنفل والعكس هل اختلاف النية يؤثر في حكم الصلاة؟

الجواب: اختلاف النية لايمنع من صحة الصلاة الدليل: حديث جابر- رضي الله عنه – قال: كان معاذ – رضي الله عنه – يصلي مع النبي- ﷺ -العشاء ثم ينطلق إلى قوم فيصليها بهم هي له تطوع ولهم مكتوبة "

المسألة الثالثة: لا يشترط لصحة الإمامة أن ينوي الإمام الإمامة:

الدليل: حديث أنس – رضي الله عنه- قال:: " أتيت رسول الله -ﷺ – وهو يصلي فوقفت خلفه ثم جاء آخر حتى صرنا رهطا كثيرا فلما أحس النبي – ﷺ – بنا أوجز في صلاته ثم قال: إنما فعلت هذا لكم " وجه الدلالة: أنهم أتموا بالرسول – ﷺ – ولم يكن قد نوى الجماعة

فَصْلٌ: متابعة الإمام

قال المصنف: (تَجِبُ مُتَابَعَةُ الْإِمَامِ فِي أَفْعَالِ الصَّلَاةِ بِأَنْ يَتَأَخَّرَ ابْتِدَاءُ فِعْلِهِ) أَيْ الْإِمَامِ أَيْ ابْتِدَاءُ فِعْلِهِ (وَيَتَقَدَّمَ) ابْتِدَاءُ فِعْلِ الْمَأْمُومِ (عَلَى فَرَاغِهِ مِنْهُ) أَيْ فَرَاغِ الْإِمَامِ مِنْ الْفِعْلِ، فَلَا يَجُوزُ التَّقَدُّمُ عَلَيْهِ وَلَا التَّخَلُّفُ عَنْهُ عَلَى مَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ. وَفِيصَحِيحِ مُسْلِمٍ حَدِيثُ: « لَا تُبَادِرُالْإِمَامَ إذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا » وَفِي الصَّحِيحَيْنِ حَدِيثُ: «إنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا.» (فَإِنْ قَارَنَهُ) فِي الْفِعْلِ أَوْ الْقَوْلِ (لَمْ يَضُرَّ إلَّا تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ) فَتَضُرُّ الْمُقَارَنَةُ فِيهَا أَيْ تَمْنَعُ انْعِقَادَ الصَّلَاةِ (وَإِنْ تَخَلَّفَ) الْمَأْمُومُ (بِرُكْنٍ) فِعْلِيٍّ (بِأَنْ فَرَغَ الْإِمَامُ مِنْهُ وَهُوَ فِيمَا قَبْلَهُ) كَأَنْ ابْتَدَأَ الْإِمَامُ رَفْعَ الِاعْتِدَالِ وَالْمَأْمُومُ فِي الْقِيَامِ. (لَمْ تَبْطُلْ) صَلَاتُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّ تَخَلُّفَهُ يَسِيرٌ، وَالثَّانِي تَبْطُلُ فِي التَّخَلُّفِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ (أَوْ) تَخَلَّفَ (بِرُكْنَيْنِ بِأَنْ فَرَغَ) الْإِمَامُ (مِنْهُمَا وَهُوَ فِيمَا قَبْلَهُمَا) كَأَنْ ابْتَدَأَ الْإِمَامُ هَوِيَّ السُّجُودِ وَالْمَأْمُومُ فِي قِيَامِ الْقِرَاءَةِ. (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ) كَتَخَلُّفِهِ لِقِرَاءَةِ السُّورَةِ.(بَطَلَتْ) صَلَاتُهُ لِفُحْشِ تَخَلُّفِهِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ. (وَإِنْ كَانَ) عُذْرٌ (بِأَنْ أَسْرَعَ) الْإِمَامُ (قِرَاءَتَهُ وَرَكَعَ قَبْلَ إتْمَامِ الْمَأْمُومِ الْفَاتِحَةَ) وَهُوَ بَطِيءُ الْقِرَاءَةِ، وَلَوْ اشْتَغَلَ بِإِتْمَامِهَا لِاعْتِدَالِ الْإِمَامِ وَسَجَدَ قَبْلَهُ. (فَقِيلَ يَتْبَعُهُ وَتَسْقُطُ الْبَقِيَّةُ) لِلْعُذْرِ. (وَالصَّحِيحُ) لَا بَلْ (يُتِمُّهَا وَيَسْعَى خَلْفَهُ مَا لَمْ يُسْبَقْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَرْكَانٍ مَقْصُودَةٍ وَهِيَ الطَّوِيلَةُ (فَإِنْ سُبِقَ بِأَكْثَرَ) مِنْ الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ بِأَنْ لَمْ يَفْرُغْ مِنْ الْفَاتِحَةِ إلَّا وَالْإِمَامُ قَائِمٌ عَنْ السُّجُودِ أَوْ جَالِسٌ لِلتَّشَهُّدِ. (فَقِيلَ يُفَارِقُهُ) بِالنِّيَّةِ لِتَعَذُّرِ الْمُوَافَقَةِ. (وَالْأَصَحُّ) لَا يُفَارِقُهُ بَلْ (يَتْبَعُهُ فِيمَا فِيهِ ثُمَّ يَتَدَارَكُ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ) مَا فَاتَهُ كَالْمَسْبُوقِ. وَقِيلَ يُرَاعِي نَظْمَ صَلَاةِ نَفْسِهِ وَيَجْرِي عَلَى أَثَرِ

الْإِمَامِ وَهُوَ مَعْذُورٌ. (وَلَوْ سَبَقَ إمَامَهُ بِالتَّحَرُّمِ لَمْ تَنْعَقِدْ) صَلَاتُهُ لِرَبْطِهَا بِمَنْ لَيْسَ فِي صَلَاةٍ (أَوْ بِالْفَاتِحَةِ أَوْ التَّشَهُّدِ) بِأَنْ فَرَغَ مِنْ ذَلِكَ قَبْلَ شُرُوعِ الْإِمَامِ فِيهِ (لَمْ يَضُرَّهُ وَيُجْزِئُهُ. وَقِيلَ: تَجِبُ إعَادَتُهُ) مَعَ فِعْلِ الْإِمَامِ لَهُ أَوْ بَعْدَهُ. وَقِيلَ: يَضُرُّ أَيْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ. (وَلَوْ تَقَدَّمَ) عَلَى الْإِمَامِ (بِفِعْلٍ كَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ إنْ كَانَ) ذَلِكَ (بِرُكْنَيْنِ) وَهُوَ عَامِدٌ عَالِمٌ بِالتَّحْرِيمِ (بَطَلَتْ) صَلَاتُهُ لِفُحْشِ الْمُخَالَفَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ سَاهِيًا أَوْ جَاهِلًا، فَلَا تَبْطُلُ لَكِنْ لَا يُعْتَدُّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ فَيَأْتِي بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ بِرَكْعَةٍ.

الشرح والبيان

المراد من المتابعة: أن يجري المأموم على إثر الإمام بحيث يكون ابتداؤه بكل واحد من أفعالها متأخرا عن ابتداء الإمام ومتقدما على فراغه.

خلاصة الفصل: أنه يجب على المأموم أن يتابع الإمام ولا يتقدم عليه في الأفعال لما روي أنه ﷺ قال: " لا تبادروا الإمام، إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجوا " [مسلم رقم ٤١٥].

وروي أنه –ﷺ –قال: " أما يخشى الذي يرفع رأسه والإمام ساجد أن يحول الله رأسه رأس حمار " [البخاري رقم ٦٩١] .

وروي عن البراء بن عازب– رضي الله عنه– قال: " كنا نصلي مع النبي – ﷺ – فإذا قال: سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي– ﷺ – جبهته على الأرض ".

هذا هو الأصل فماذا لو خالف المأموم وترك المتابعة؟

عند المخالفة لا يخلوا حال المأموم من الأحوال الآتية:

أ – أن يساوق الإمام في أفعاله يعني يساويه فلا يتأخر عنه ولا يتقدم عليه.

ب – أن يتخلف المأموم عن الإمام.

ج – أن يتقدم المأموم على الإمام.

حكم الحالة الأولى: المساوقة إما أن تكون في تكبيرة الإحرام وإما في غيرها من الأفعل فإن كانت المساوقة في تكبيرة الإحرام فلا تنعقد جماعةالمأموم لقوله ﷺ:" إذا كبر فكبروا " أما المساوقة في غير تكبيرة الإحرام فإنها لا تفسد الصلاة لأن الإمام حينئذ في الصلاة فينتظم الاقتداء به.

حكم الحالة الثانية: (التخلف عن أفعال الإمام): ينظر إما أن يكون التخلف بعذر وإما أن يكون بغير عذر:

فإن كان التخلف بغير عذر ننظر: فإن كان التخلف بغير عذر ننظر:

إن تخلف عنه بركن واحد ففيه قولان: الأظهر لا تبطل صلاته لحديث: " لا تبادروني بالركوع ولا بالسجود فمهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني إذا رفعت، ومهما أسبقكم به حين سجدت تدركوني حين رفعت إني قد بَدَّنَتُ ".

مقابل الأظهر: تبطل الصلاة لما فيه من مخالفة الإمام.

وإن تخلف بركنين: بطلت صلاته: لكثرة المخالفة.

أما إن كان التأخير بعذر: كأن كان الإمام سريع القراءة، وركع قبل اتمام المأموم فيتمها ويسعى خلفه، مالم يسبق بثلاثة أركان طويلة، فإن سبق بأكثر من ثلاثة أركان طويلة:بأن لم ينته من الفاتحة والإمام قائم عن السجود، فإنه يتبعه فيما هو فيه ثم يأتي بعد السلام بما فاته كالمسبوق.

حكم الحالة الثالثة: بأن يتقدم المأموم على الإمام: فإما أن يتقدم بركن ظاهر كالركوع والسجود، وإما أن يتقدم بركن غير ظاهر كقراءة الفاتحة والتشهد:

أما التقدم بالأركان الظاهرة، فإن لم يسبق بركن كامل لم تبطل صلاته؛ ليسر المخالفة.

وإما إن كان التقدم بركنين فصاعدا بطلت صلاته إن كان عامدا عالما بعدم الجواز؛ لتفاحش المخالفة وإن كان ساهيا أو جاهلا لم تبطل، لكن لا يعتد بتلك الركعة فيأتي بها بعد السلام.

أما الركان غير الظاهرة كقراءة الفاتحة والتشهد فالسبق بها غير مبطل ؛ لأنه لا تظهر به المخالفة.

فَصْلٌ: في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما

قال المصنف: إذَا (خَرَجَ الْإِمَامُ مِنْ صَلَاتِهِ) بِحَدَثٍ أَوْ غَيْرِهِ (انْقَطَعَتْ الْقُدْوَةُ) بِهِ (فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ وَقَطَعَهَا الْمَأْمُومُ) بِأَنْ نَوَى الْمُفَارَقَةَ. (جَازَ) سَوَاءٌ قُلْنَا الْجَمَاعَةُ سُنَّةٌ أَمْ فَرْضُ كِفَايَةٍ لِأَنَّ السُّنَّةَ لَا يَلْزَمُ إتْمَامُهَا. وَكَذَا فَرْضُ الْكِفَايَةِ إلَّا

فِي الْجِهَادِ وَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ (وَفِي قَوْلٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ قَدِيمٌ. (لَا يَجُوزُ إلَّا بِعُذْرٍ) فَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِدُونِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: { وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد: ٣٣]

وَقَوْلُهُ (يُرَخِّصُ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ) أَيْ ابْتِدَاءً هُوَ مَا ضَبَطَ بِهِ الْإِمَامُ الْعُذْرَ، وَأَلْحَقُوا بِهِ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ:(وَمِنْ الْعُذْرِ تَطْوِيلُ الْإِمَامِ) أَيْ الْقِرَاءَةَ لِمَنْ لَا يَصْبِرُ لِضَعْفٍ أَوْ شُغْلٍ كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ. (أَوْ تَرْكُهُ سُنَّةً مَقْصُودَةً كَتَشَهُّدٍ) وَقُنُوتٍ فَيُفَارِقُهُ لِيَأْتِيَ بِهَا.

) وَلَوْ أَحْرَمَ مُنْفَرِدًا ثُمَّ نَوَى الْقُدْوَةَ فِي خِلَالِ صَلَاتِهِ جَازَ) مَا نَوَاهُ (فِي الْأَظْهَرِ) كَمَا يَجُوزُ أَنْ يَقْتَدِيَ جَمْعٌ بِمُنْفَرِدٍ فَيَصِيرَ إمَامًا. وَالثَّانِي يَقُولُ الْجَوَازُ يُؤَدِّي إلَى تَحَرُّمِ الْمَأْمُومِ قَبْلَ الْإِمَامِ،

(وَمَا أَدْرَكَهُ الْمَسْبُوقُ) مَعَ الْإِمَامِ (فَأَوَّلُ صَلَاتِهِ) وَمَا يَفْعَلُهُ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ آخِرُهَا (فَيُعِيدُ فِي الْبَاقِي) مِنْ الصُّبْحِ الَّتِي أَدْرَكَ الْإِمَامَ (الْقُنُوتَ) فِي مَحَلِّهِ وَفَعَلَهُ مَعَ الْإِمَامِ لِلْمُتَابَعَةِ (وَلَوْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْمَغْرِبِ تَشَهَّدَ فِي ثَانِيَتِهِ) لِأَنَّهَا مَحَلُّ تَشَهُّدِهِ الْأَوَّلِ وَتَشَهُّدُهُ مَعَ الْإِمَامِ لِلْمُتَابَعَةِ، (وَإِنْ أَدْرَكَهُ) أَيْ الْإِمَامَ (رَاكِعًا أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ قُلْتُ بِشَرْطِ أَنْ يَطْمَئِنَّ قَبْلَ ارْتِفَاعِ الْإِمَامِ عَنْ أَقَلِّ الرُّكُوعِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) وفي الْمَسْأَلَةِ حَدِيثُ الْبُخَارِيِّ « عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ انْتَهَى إلَى النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَهُوَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ ». (وَلَوْ شَكَّ فِي إدْرَاكِ حَدِّ الْإِجْزَاءِ) بِالطُّمَأْنِينَةِ عَلَى مَا سَبَقَ قَبْلَ ارْتِفَاعِ الْإِمَامِ. (لَمْ تُحْسَبْ رَكْعَتُهُ فِي الْأَظْهَرِ) لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِدْرَاكِ. وَالثَّانِي يَقُولُ: الْأَصْلُ بَقَاءُ الْإِمَامِ فِي الرُّكُوعِ. (وَيُكَبِّرُ لِلْإِحْرَامِ ثُمَّ لِلرُّكُوعِ) كَغَيْرِهِ (فَإِنْ نَوَاهُمَا بِتَكْبِيرَةٍ لَمْ تَنْعَقِدْ) صَلَاتُهُ لِلتَّشْرِيكِ بَيْنَ فَرْضٍ وَسُنَّةٍ مَقْصُودَةٍ (وَقِيلَ: تَنْعَقِدُ نَفْلًا) (وَإِنْ لَمْ يَنْوِ

بِهَاالْأُولَى، مِنْهَا وَقَنَتَ مَعَ شَيْئًا لَمْ تَنْعَقِدْ) صَلَاتُهُ (عَلَى الصَّحِيحِ) وَالثَّانِي تَنْعَقِدُ فَرْضًا.

(وَ) الْأَصَحُّ (أَنَّ مَنْ أَدْرَكَهُ) أَيْ الْإِمَامَ (فِي سَجْدَةٍ) أُولَى أَوْ ثَانِيَةٍ (لَمْ يُكَبِّرْ لِلِانْتِقَالِ إلَيْهَا) وَالثَّانِي يُكَبِّرُ لِذَلِكَ كَمَا يُكَبِّرُ لَوْ أَدْرَكَهُ فِي الرُّكُوعِ. وَفَرَّقَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ الرُّكُوعَ مَحْسُوبٌ لَهُ دُونَ السُّجُودِ وَمِثْلُهُ التَّشَهُّدُ.

(وَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ الْمَسْبُوقُ مُكَبِّرًا إنْ كَانَ) جُلُوسُهُ مَعَ الْإِمَامِ (مَوْضِعَ جُلُوسِهِ) لَوْ كَانَ مُنْفَرِدًا بِأَنْ أَدْرَكَهُ فِي ثَانِيَةِ الْمَغْرِبِ أَوْ ثَالِثَةِ الرُّبَاعِيَّةِ. (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُلُوسُهُ مَعَ الْإِمَامِ مَوْضِعَ جُلُوسِهِ لَوْ كَانَ مُنْفَرِدًا، كَأَنْ أَدْرَكَهُ فِي ثَانِيَةِ الرُّبَاعِيَّةِ أَوْ ثَالِثَةِ الْمَغْرِبِ. (فَلَا) يُكَبِّرُ عِنْدَ قِيَامِهِ (فِي الْأَصَحِّ) وَالثَّانِي يُكَبِّرُ لِئَلَّا يَخْلُوَ الِانْتِقَالُ عَنْ ذِكْرٍ، وَالسُّنَّةُ لِلْمَسْبُوقِ أَنْ يَقُومَ عَقِبَ تَسْلِيمَتَيْ الْإِمَامِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَقُومَ عَقِبَ الْأُولَى فَلَوْ مَكَثَ بَعْدَهُمَا فِي مَوْضِعِ جُلُوسِهِ لَمْ يَضُرَّ، أَوْ فِي غَيْرِهِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ.

الشرح والبيان

قوله: في قطع القدوة: أي في حكم قطعها من حيث الجواز، والندب، والكراهة، وقد ذكرالحكم بقوله: جاز، وذكر ماتنقطع القدوة به بقوله: إذا خرج الإمام،ثم ذكر ما يتبع انقطاع القدوة أي ما يتعلق بذلك من أحكام وهي أربعة أحكام سنذكرها تفصيلا:

أولا: ما الحكم إذا خرج الإمام من صلاته؟

إذا خرج الإمام من صلاته بحدث وغيره انقطعت القدوة به: التوجيه: لزوال الرابطة.

لكن ما الحكم لو قطع المأموم القدوة؟

الجواب: قطع المأموم القدوة: إما أن يكون بعذر أو بغيرعذر: فإن قطعها بعذر فلا كراهة وصحت صلاته:

التوجيه: لأن الجماعة إما سنة مؤكدة، فلا تلزم بالشروع إلا في الحج والعمرة.

وإما هي فرض على الكفاية، فلا تلزم بالشروع كذلك،إلا في الجهاد،وصلاة الجنازة، والحج

أما إن تركها بغير عذر: صحت صلاته مع الكراهة: أما الكراهة فلأنه فارق الجماعة المطلوبة وجوبا، أو ندبا مؤكدا، وأما الصحة فلحديث الصحيحين:" أن معاذا صلى بأصحابه العشاء فطول عليهم فانصرف رجل فصلى ثم أتى النبي – ﷺ – فأخبره بالقصة فغضب وأنكر على معاذ ولم ينكر على الرجل ولم يأمره بالإعادة " والحديث دليل على صحة صلاة المفارق؛ لأنه دل على جواز إبطال أصل العبادة فيدل على إبطال صفتها من باب أولى.

وفي قول قديم: لا يجوز أن يخرج من الجماعة إلا بعذر وإلا بطلت صلاته؛ لأنه التزم القدوة في كل صلاته، وفي فعله إبطال للعمل، والله تعالى يقول: "

ولا تبطلوا أعمالكم "، والعذر المقصود هو الذي يبيح ترك الجماعة ومنه تطويل الإمام.

الحكم الثاني: ما حكم من أحرم منفردا ثم نوى القدوة أثناء صلاته؟

الجواب: قولان: الأظهر: يجوز له ذلك الدليل: حديث أبي بكر المشهور لما جاء النبي -ﷺ- وأبو بكر يصلى بالناس فأخرج الصحابة أنفسهم عن الاقتداء به واقتدوا بالنبي - ﷺ.

مقابل الأظهر: لا يجوز وتبطل صلاته الدليل: حديث: " لا تختلفوا على إمامكم " وهذا يقضي إلى الاختلاف وأيضا قال: " فإذا كبر فكبروا " فقد أمر المأموم بأن يكبر إذا كبر الإمام وهذا كبر قبله.

الحكم الثالث: ما حكم ما أدركه المسبوق مع الإمام هل يعتبر أول صلاته؟

الجواب: يعتبر أول صلاته، وما يفعله بعد سلام إمامه يعتبر آخر صلاته: لقوله -ﷺ-: " فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا " واتمام الشيئ لا يكون إلا بعد أوله، فيعيد في الباقي القنوت إذا أدرك الثانية في الصبح.

الحكم الرابع: بم يدرك المأموم الركعة؟

الجواب: إن أدرك المأموم الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة لحديث:" من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يقيم الإمام صلبه فقد أدركها " بشرط أن يطمئن المأموم يقينا في ركوعه قبل أن يرفع الإمام.

لكن هل يكبرالمسبوق الذي أدرك الإمام في الركوع تكبيرة واحدة ؟ أم يكبر تكبيرتين؟

الجواب: يكبر تكبيرتين: تكبيرة للإحرام وجوبا وهو قائم،وتكبيرة للركوع ندبا، فإن نواهما أي الإحرام والركوع بتكبيرة واحدة لم تنعقد صلاته للتشريك بين فرض وسنة.

بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ

أَيْ كَيْفِيَّتِهَا مِنْ حَيْثُ الْقَصْرُ وَالْجَمْعُ الْمُخْتَصِّ هُوَ بِجَوَازِهِمَا. وَخَتَمَ بِجَوَازِ الْجَمْعِ بِالْمَطَرِ لِلْمُقِيمِ. (إنَّمَا تُقْصَرُ رُبَاعِيَّةٌ) مِنْ الْخَمْسِ فَلَا قَصْرَ فِي الصُّبْحِ وَالْمَغْرِبِ (مُؤَدَّاةٌ فِي السَّفَرِ الطَّوِيلِ الْمُبَاحِ) أَيْ الْجَائِزِ طَاعَةً كَانَ كَالسَّفَرِ لِلْحَجِّ وَزِيَارَةِ قَبْرِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَوْ غَيْرَهَا كَسَفَرِ التِّجَارَةِ (لَا فَائِتَةُ الْحَضَرِ) أَيْ لَا تُقْصَرُ إذَا قُضِيَتْ فِي السَّفَرِ(وَلَوْ قَضَى فَائِتَةَ السَّفَرِ) أَيْ أَرَادَ قَضَاءَهَا.(فَالْأَظْهَرُ قَصْرُهُ فِي السَّفَرِ دُونَ الْحَضَرِ) لِأَنَّهُ لَيْسَ مَحَلَّ قَصْرٍ، وَالثَّانِي: يَقْصُرُ فِيهِمَا، وَالثَّالِثُ: يُتِمُّ فِيهِمَا اعْتِبَارًا لِلْأَدَاءِ فِي الْقَصْرِ.

الشرح والبيان

أولا: قوله: باب صلاة المسافر: المراد بالمسافر: المتلبس بالسفر والسفر: قطع مسافة مخصوصة، سمي بذلك؛ لأنه يسفر عن أخلاق الرجال يعني يكشفها ويبينها، وليس المراد من كلامه أن للمسافرين صلاة مخصوصة،

ولكن بيان أن لها كيفية مخصوصة من حيث القصر والجمع الذي يختص المسافر بجوازهما لا من حيث الأركان والشروط .

وقد شرع القصر في السنة الرابعة من الهجرة، وأول الجمع كان في غزوة تبوك سنة تسع من الهجرة.

والقصر لغة: ضد الطول، وشرعا: أداء الصلاة الرباعية ركعتين بشرائط مخصوصة.، وقدم القصر على الجمع؛ لأن القصر مجمع عليه بخلاف الجمع.

والصلوات التي تقصر: هي الصلوات الرباعية الظهر، والعصر، والعشاء، أما الصبح والمغرب فلا تقصران بالإجماع.

ثانيا: حكم قصر الصلاة للمسافر ودليله:

القصر في السفر جائز ودليله الكتاب والسنة والإجماع:

أما الكتاب فقوله تعالى: " وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا " [النساء ١٠١].

وأما السنة فأحاديث منها حديث مسلم عن يعلى بن أمية قال: " قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما قال الله: " إن خفتم " وقد أمن الناس، فقال عمر: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله ﷺ فقال: " صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته " [مسلم رقم ٦٨٦].

أما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على جوازه.

والصلاة التي تقصر: هي:

١- الصلوات الرباعية: فلا تقصر الصبح والمغرب بالإجماع ؛ لأن الصبح لو قصرت لم تكن شفعا فتخرج عن موضوعها، والمغرب لا يمكن قصرها إلى ركعتين؛ لأنها لا تكون إلا وترا، ولا إلى ركعة؛ لخروجها بذلك عن باقي الصلوات.

٢ - ولابد أن تكون الرباعية مكتوبة: فلا تقصر المنذورة، ولا النافلة.

٣ - وأن تكون الصلاة المقصورة مؤداة في السفر.

٤ - وأن تكون في سفر طويل مباح جائز كالحج والسفر للتجارة.

فرع: كيف تقضى الصلاة الفائتة في السفر وكيف تقضي الصلاة الفائتة في الحضر؟

أما الفائتة في الحضر فلا تقصر في السفر؛ لأنها ثبتت في ذمته تامة.

وأما فائتة السفر الطويل المباح: ففي كيفية قضائها في السفر أربعة أقوال:

الأظهر: أنها تقضى قصرا إن قضاها في السفر؛ لقيام سبب القصر،وهو السفر ولا يقصرها إن أداها في الحضر؛ لزوال السبب.

مقابل الأظهر: يقصرها إن أداها في السفر أو أداها في الحضر؛ لأنه إنما يلزمه في القضاء ما كان يلزمه في الأداء.

وقول ثالث: يتم الصلاة حضرا وسفرا: لأنها صلاة ردت إلى ركعتين فإذا فاتت أتي بالأربع كالجمعة.

الرابع: إن قضاها في نفس السفر قصر وإلا فلا.

فرع: لو شك في الفائتة هل فاتت سفرا أو حضرا: صلاها تامة احتياطا.

مسألة: متى يبدأ جواز القصر للمسافر ومتى ينتهي؟

قال المصنف: (وَمَنْ سَافَرَ مِنْ بَلْدَةٍ) لَهَا سُورٌ (فَأَوَّلُ سَفَرِهِ مُجَاوَزَةُ سُورِهَا) الْمُخْتَصِّ بِهَا وَإِنْ كَانَ دَاخِلَهُ مَوَاضِعُ خَرِبَةٌ وَمَزَارِعُ لِأَنَّ جَمِيعَ مَا هُوَ دَاخِلُهُ مَعْدُودٌ مِنْ الْبَلْدَةِ.

(فَإِنْ كَانَ وَرَاءَهُ عِمَارَةٌ) أَيْ دُورٌ مُتَلَاصِقَةٌ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا.وَفِي الْمُحَرَّرِ عِمَارَاتٌ وَدُورٌ (اُشْتُرِطَ مُجَاوَزَتُهَا) أَيْضًا (فِي الْأَصَحِّ) لِتَبَعِيَّتِهَا لِلْبَلَدِ بِالْإِقَامَةِ فِيهَا (قُلْتُ: الْأَصَحُّ لَا يُشْتَرَطُ) مُجَاوَزَتُهَا (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) لِأَنَّهَا لَا تُعَدُّ مِنْ الْبَلَدِ، وَإِذَا رَجَعَ) مِنْ السَّفَرِ (انْتَهَى سَفَرُهُ بِبُلُوغِهِ مَا شُرِطَ مُجَاوَزَتُهُ ابْتِدَاءً) مِنْ سُورٍ أَوْ عُمْرَانٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَيَنْتَهِي تَرَخُّصُهُ.

الشرح والبيان

يبدأجوازالقصر للمسافر بمجاوزته سوربلده الذي ارتحل منه، فإن كان وراءه عمران اشترط مجاوزته على الأصح؛ لأنه تابع للبلد، وصحح الجلال المحلي عدم اشتراط مجاوزة العمران مدام للبلد سور؛ لأن العمارات لا تعد من البلد.وتنتهي الرخصة برجوع المسافر إلى الموضع الذي سافر منه.

مسألة: المدة التي يجوز فيها القصر للمسافر (ما ينتهي به السفر)

قال المصنف: (وَلَوْ نَوَى) الْمُسَافِرُ (إقَامَةَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ بِمَوْضِعٍ) عَيَّنَهُ (انْقَطَعَ سَفَرُهُ بِوُصُولِهِ) أَيْ بِوُصُولِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ، وَلَوْ نَوَى بِمَوْضِعٍ وَصَلَ إلَيْهِ إقَامَةَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ انْقَطَعَ سَفَرُهُ بِالنِّيَّةِ، وَلَوْ نَوَى إقَامَةَ مَا دُونَ الْأَرْبَعَةِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ، وَإِنْ زَادَ عَلَى الثَّلَاثَةِ لَمْ يَنْقَطِعْ سَفَرُهُ وَلَوْ أَقَامَ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ بِلَا نِيَّةٍ انْقَطَعَ سَفَرُهُ بِتَمَامِهَا. وَأَصْلُ ذَلِكَ كُلِّهِ حَدِيثُ: «يُقِيمُ الْمُهَاجِرُ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ « وَكَانَ يَحْرُمُ عَلَى الْمُهَاجِرِ الْإِقَامَةُ بِمَكَّةَ وَمُسَاكَنَةُ الْكُفَّارِ ». كَمَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ فَالتَّرْخِيصُ بِالثَّلَاثِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا لَا تَقْطَعُ حُكْمَ السَّفَرِ بِخِلَافِ الْأَرْبَعَةِ وَأَلْحَقَ بِإِقَامَتِهَا نِيَّةَ إقَامَتِهَا، وَتُعْتَبَرُ بِلَيَالِيهَا (وَلَا يُحْسَبُ مِنْهَا يَوْمَا دُخُولِهِ وَخُرُوجِهِ عَلَى الصَّحِيحِ) وَلَوْ أَقَامَ بِبَلَدٍ) أَوْ قَرْيَةٍ (بِنِيَّةِ أَنْ يَرْحَلَ إذَا حَصَلَتْ حَاجَةٌ يَتَوَقَّعُهَا كُلَّ وَقْتٍ قَصَرَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا) لِأَنَّهُ «– صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَقَامَهَا بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ لِحَرْبِ هَوَازِنَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. (وَقِيلَ:) قَصَرَ (أَرْبَعَةً) فَقَطْ أَيْ غَيْرَ تَامَّةٍ لِأَنَّ الْقَصْرَ يَمْتَنِعُ بِنِيَّةِ إقَامَةِ الْأَرْبَعَةِ كَمَا تَقَدَّمَ، فَبِفِعْلِهَا أَوْلَى لِأَنَّهُ أَبْلَغُ مِنْ النِّيَّةِ. (وَفِي قَوْلٍ) قَصَرَ (أَبَدًا) أَيْ بِحَسْبِ الْحَاجَةِ لِظُهُورِ أَنَّهُ لَوْ زَادَتْ حَاجَتُهُ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عَلَى الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ لَقَصَرَ فِي الزَّائِدِ أَيْضًا.

الشرح والبيان

ينتهي السفر الذي يجوز القصر فيه بأمور:

منها: العودة إلى الموضع الذي شرطت مفارقته في ابتداء السفر منه ،

ومنها: نية الإقامة: ولها صور:

١ – إذا نوى الإقامة أربعة أيام تامة بلياليها.

٢ – أو نوى الإقامة مطلقا بموضع عينه وهو صالح للإقامة انقطع سفره بوصوله إلى هذا الموضع المعين.

٣ – كذلك لو وصل إلى مكان لم يقصده لكنه نوى الإقامة فيه أربعة أيام انقطع سفره بالنية، ٤ – وكذلك لو أقام أربعة أيام بلا نية انقطع سفره بتمامها.

٥ – ولو نوى الإقامة دون الأربعة لم ينقطع سفره، ولا يحسب من الأربعة المذكورة يوما السفر والعودة على القول الصحيح وقيل يحسبان.

الدليل على أن المدة التي يعتبر فيها مقيما أربعة أيام حديث الصحيحين: " يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا "

وجه الدلالة: أنه كان يحرم على المهاجرين الإقامة بمكة ومساكنة الكفار فالترخص في الثلاثة يدل على بقاء حكم السفر بخلاف الأربعة.

مسألة: ما الحكم لو أقام ببلد وهو ينوي أن يرحل إذا حصلت حاجة لا يعلم متى تحدث لكن يتوقعها كل وقت؟

الجواب: فيها أربعة أقوال:

١ – يقصر ثمانية عشر يوما غير يومي الدخول والخروج الدليل: أن النبي ﷺ أقام بمكة عام الفتح لحرب هوازن ثمانية عشر يوما يقصر ".

٢ – يقصر أربعة أيام فقط غير يومي الدخول والخروج: التوجيه: لأن الترخص إذا امتنع بنية إقامة أربعة أيام فإنه ينقطع بإقامتها فعلا من باب أولى؛ لأن الفعل أبلغ من النية.

٣ – في قول: يقصر أبدا يعني بحسب الحاجة التوجيه: لأن الظاهر أنه لو زادت حاجة النبي ﷺ على الثمانية عشرة لقصر في الزائد.

٤ – وقيل الخلاف المذكور في الخائف من القتال والمقاتل وليس التاجر ونحوه التوجيه: لأن للحرب أثرا في تغيير صفة الصلاة.

فرع: لو علم المسافر أن حاجته تقضي في مدة طويلة عن الأربعة أيام: فلا يقصر على المذهب التوجيه: لأنه ساكن مطمئن بخلاف المتوقع للحاجة في كل وقت.

مسألة: مسافة السفر الذي يجوز القصر فيه: المسافة التي تعتبر سفرا طويلا مبيحا للقصر هي ثمانية وأربعون ميلا هاشمية، وهي ستة عشر فرسخا، ومقدارها بالكيلو متر (٨٠ كيلو تقريبا). ولا فرق في وسيلة السفر برا أو بحرا أو جوا.

مسألة: يشترط قصد المسافر موضعا معلوما معينا أو غير معين:

قال المصنف: (وَيُشْتَرَطُ قَصْدُ مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ أَوَّلًا) أَيْ أَوَّلَ السَّفَرِ لِيَعْلَمَ أَنَّهُ طَوِيلٌ فَيَقْصُرَ فِيهِ (فَلَا قَصْرَ لِلْهَائِمِ) أَيْ مَنْ لَا يَدْرِي أَيْنَ يَتَوَجَّهُ. (وَإِنْ طَالَ تَرَدُّدُهُ). وَمَنْ قَصَدَ سَفَرًا طَوِيلًا فَسَارَ ثُمَّ نَوَى رُجُوعًا انْقَطَعَ) سَفَرُهُ فَلَا يَقْصُرُ.

الشرح والبيان

يشترط في المسافر الذي يجوز له القصر أن يقصد موضعا معلوما معينا أو غير معين من ابتداء سفره؛ ليعلم هل سفره طويل أم لا، وعلى ذلك لا قصر للهائم الذي لا يدري أين يتوجه وإن طال تردده التوجيه: لأن شرط القصر العزم على قطع مسافة القصر.

فرع: من قصد سفرقصر فسار ثم نوى الرجوع عن مقصده إلى وطنه أو غيره وانتهى سفره فلا يقصر انقطع سفره سواء رجع أم لا التوجيه: لأن النية التي استفاد منها الرخصة قد انقطعت بالإقامة

مسألة: حكم القصر للعاصي بسفره:

قال المصنف (وَلَا يَتَرَخَّصُ الْعَاصِي بِسَفَرِهِ كَآبِقٍ وَنَاشِزَةٍ) وَغَرِيمٍ قَادِرٍ عَلَى الْأَدَاءِ لِأَنَّ السَّفَرَ سَبَبُ الرُّخْصَةِ بِالْقَصْرِ وَغَيْرِهِ، فَلَا تُنَاطُ بِالْمَعْصِيَةِ. (فَلَوْ أَنْشَأَ) سَفَرًا (مُبَاحًا ثُمَّ جَعَلَهُ مَعْصِيَةً) كَالسَّفَرِ لِقَطْعِ الطَّرِيقِ أَوْ الزِّنَا بِامْرَأَةٍ (فَلَا تَرَخُّصَ) لَهُ (فِي الْأَصَحِّ) مِنْ حِينِ الْجَعْلِ، وَالثَّانِي لَهُ التَّرَخُّصُ اكْتِفَاءً بِكَوْنِ السَّفَرِ مُبَاحًا فِي ابْتِدَائِهِ، وَلَوْ تَابَ تَرَخَّصَ جَزْمًا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ اللُّقَطَةِ. وَلَوْ أَنْشَأَهُ عَاصِيًا ثُمَّ تَابَ فَمُنْشِئُ السَّفَرِ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَكَسْرِ الشِّينِ (مِنْ حِينِ التَّوْبَةِ)

الشرح والبيان:

من شروط صحة القصر أن يكون السفر مباحا المراد بالمباح هنا: ما ليس بمعصية أما سفر المعصية فلا يبيح الرخصة:

التوجيه: لأن مشروعية الترخص للإعانة والعاصي لا يعان على معصيته.

فرع: ما الحكم لو أنشأ سفرا طويلا مباحا ثم نقله إلى معصية؟

الجواب: وجهان الأول: الأصح أنه لا يترخص من وقت التحول التوجيه: قياسا على ما لو أنشأ السفر بنية المعصية.

الثاني: له الترخص: التوجيه: لأن هذا السفر انعقد مباحا مرخصا والشرط يراعى في البتداء.

فرع: وما الحكم لوأنشأ سفرا بقصد المعصية ثم تاب وبدل قصده؟

الجواب: اعتبر من وقت التوبة مبتدئا سفرا فإن كان بينه وبين مقصده مسافة القصر قصر.

مسألة: الحكم لواقتدى المسافر بمقيم:

قال المصنف: (وَلَوْ اقْتَدَى بِمُتِمٍّ) مُقِيمٍ أَوْ مُسَافِرٍ (لَحْظَةً) كَأَنْ أَدْرَكَهُ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ أَوْ أَحْدَثَ هُوَ عَقِبَ اقْتِدَائِهِ (لَزِمَهُ الْإِتْمَامُ) وَلَوْ اقْتَدَى فِي الظُّهْرِ بِمَنْ يَقْضِي الصُّبْحَ مُسَافِرًا كَانَ أَوْ مُقِيمًا فَقِيلَ: لَهُ الْقَصْرُ لِتَوَافُقِ الصَّلَاتَيْنِ فِي الْعَدَدِ وَالْأَصَحُّ لَا لِأَنَّ الصُّبْحَ تَامَّةٌ فِي نَفْسِهَا، وَلَوْ صَلَّى الظُّهْرَ خَلْفَ الْجُمُعَةِ

أَتَمَّ لِأَنَّهَا صَلَاةُ إقَامَةٍ. وَقِيلَ: إنْ قُلْنَا هِيَ ظُهْرٌ مَقْصُورَةٌ فَلَهُ الْقَصْرُ وَإِلَّا فَهِيَ كَالصُّبْحِ.

الشرح والبيان

من شروط القصر: أن لا يقتدي بمقيم،أو بمسافر متم،فلو فعل ذلك ولو في لحظة كأن أدركه في آخر صلاته لزمه الإتمام:

الدليل: ما روي عن ابن عباس أنه سئل: ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعا إذا ائتم بمقيم ؟ فقال: تلك السنة " والمفهوم منه سنة الرسول ﷺ.

فرع: لو صلى مسافر الظهر وراء من يقضي الصبح مسافرا أو مقيما؟

وجهان الأول: الأصح: لا يقصر الصلاة التوجيه: لأن صلاة الصبح تامة في نفسها.

الثاني: له القصر التوجيه: لتوافق الصلاتين في العدد.

فرع: لو صلى الظهر خلف الجمعة؟

ظاهر المذهب لا يقصر لأنها صلاة إقامة وقيل: إن قيل إن الجمعة ظهر مقصورة فله القصر وإلا فهي كالصبح.

مسألة: من شروط القصر نية القصر وكونه مسافرا في جميع صلاته:

قال المصنف: (وَيُشْتَرَطُ لِلْقَصْرِ نِيَّتُهُ) بِخِلَافِ الْإِتْمَامِ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ فَيَلْزَمُ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ (فِي الْإِحْرَامِ) كَأَصْلِ النِّيَّةِ. (وَالتَّحَرُّزُ عَنْ مُنَافِيهَا دَوَامًا) أَيْ فِي

دَوَامِ الصَّلَاةِ كَنِيَّةِ الْإِتْمَامِ فَلَوْ نَوَاهُ بَعْدَ نِيَّةِ الْقَصْرِ أَتَمَّ. (وَلَوْ أَحْرَمَ قَاصِرًا ثُمَّ تَرَدَّدَ فِي أَنَّهُ يَقْصُرُ أَوْ يُتِمُّ) أَتَمَّ (أَوْ) تَرَدَّدَ أَيْ شَكَّ. (فِي أَنَّهُ نَوَى الْقَصْرَ) أَمْ لَا أَتَمَّ،(وَلَوْ قَامَ الْقَاصِرُ لِثَالِثَةٍ عَمْدًا بِلَا مُوجِبٍ لِلْإِتْمَامِ) مِنْ نِيَّتِهِ أَوْ نِيَّةِ الْإِقَامَةِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ (بَطَلَتْ صَلَاتُهُ) كَمَا لَوْ قَامَ الْمُتِمُّ إلَى رَكْعَةٍ زَائِدَةٍ.

(وَإِنْ كَانَ) قِيَامُهُ (سَهْوًا) فَتَذَكَّرَ (عَادَ وَسَجَدَ لَهُ وَسَلَّمَ فَإِنْ أَرَادَ) حِينَ التَّذَكُّرِ (أَنْ يُتِمَّ عَادَ) لِلْقُعُودِ (ثُمَّ نَهَضَ مُتِمًّا) أَيْ نَاوِيًا الْإِتْمَامَ. وَقِيلَ لَهُ أَنْ يَمْضِيَ فِي قِيَامِهِ.

(وَيُشْتَرَطُ) لِلْقَصْرِ أَيْضًا (كَوْنُهُ) أَيْ الشَّخْصِ النَّاوِي لَهُ (مُسَافِرًا فِي جَمِيعِ صَلَاتِهِ فَلَوْ نَوَى الْإِقَامَةَ فِيهَا) أَوْ شَكَّ هَلْ نَوَاهَا (أَوْ بَلَغَتْ سَفِينَتُهُ) فِيهَا (دَارَ إقَامَتِهِ) أَوْ شَكَّ هَلْ بَلَغَتْهَا (أَتَمَّ) وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا الْعِلْمُ بِجَوَازِ الْقَصْرِ فَلَوْ قَصَرَ جَاهِلًا بِجَوَازِهِ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ لِتَلَاعُبِهِ

الشرح والبيان

من شروط القصر: نية القصر في الإحرام كأصل النية بخلاف الاتمام فلا تشترط نيته؛ لأنه الأصل فيلزم وإن لم ينوه الإمام.

ومن الشروط كذلك: الاستمرار على تلك النية والتحرز عما ينافيها كنية الإتمام.

فرع: ما الحكم لو شك هل نوى القصر أم لا؟ الجواب: وجب الاتمام.

ومن شروط القصر أيضا: العلم بأن القصر جائز: فلو قصر جاهلا بجواز القصر لم تصح صلاته لتلاعبه.

فرع: ما الحكم لو قام المسافر إلى ركعة ثالثة ؟

الجواب: إن كان عامدا بطلت صلاته؛ قياسا على ما لو قام المقيم إلى رابعة عمدا.

وإن قام سهوا ثم تذكر عاد وجوبا وسجد للسهو ندبا وسلم.

ومن شروط القصر: أن يكون المسافر الناوي القصر مسافرا في جميع صلاته فلو نوى الإقامة أو بلغت السفينة دار إقامته أتم لزوال سبب الرخصة.

مسألة: أيهما أفضل القصر أو الاتمام؟

المشهر: أن القصر أفضل؛ للإتباع وخروجا من خلاف من أوجبه إلا الملاح الذي يسافر بأهله

ومقابل المشهور: الاتمام أفضل؛ لأنه الأصل والأكثر عملا.

وكذلك الصوم للمسافر أفضل من الفطر لقوله تعالى:" وأن تصوموا خير لكم " ولما فيه من تبرئة الذمة.

فصل في: الجمع بين الصلاتين

(فَصْلٌ يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ تَقْدِيمًا) فِي وَقْتِ الْأُولَى (وَتَأْخِيرًا) فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ (وَ) بَيْنَ (الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ كَذَلِكَ فِي السَّفَرِ الطَّوِيلِ: وَكَذَا الْقَصِيرُ فِي قَوْلٍ فَإِنْ كَانَ سَائِرًا وَقْتَ الْأُولَى فَتَأْخِيرُهَا أَفْضَلُ وَإِلَّا فَعَكْسُهُ) أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ سَائِرًا وَقْتَ الْأُولَى فَتَقْدِيمُهَا أَفْضَلُ. رَوَى الشَّيْخَانِ عَنْ أَنَسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كَانَ إذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إلَى

وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ زَاغَتْ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، ثُمَّ رَكِبَ» وَرَوَيَا أَيْضًا وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كَانَ إذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ». وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ أَنَسٍ: «أَنَّهُ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كَانَ إذَا عَجَّلَ بِهِ السَّيْرُ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ إلَى وَقْتِ الْعَصْرِ فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، وَيُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ حِينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ». وَرَوَى أَبُو دَاوُد عَنْ مُعَاذٍ: «أَنَّهُ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إذَا غَابَتْ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَإِنْ ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَنْزِلَ لِلْعِشَاءِ، ثُمَّ جَمَعَ بَيْنَهُمَا» وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ.

وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: هُوَ مَحْفُوظٌ، وَدَلِيلُ الْقَوْلِ الْمَرْجُوحِ إطْلَاقُ السَّفَرِ فِي الْأَحَادِيثِ. وَالرَّاجِحُ قَيَّدَهُ بِالطَّوِيلِ كَمَا فِي الْقَصْرِ بِجَامِعِ الرُّخْصَةِ، وَلَا يَجُوزُ الْجَمْعُ فِي سَفَرِ الْمَعْصِيَةِ وَلَا جَمْعُ الصُّبْحِ إلَى غَيْرِهَا وَلَا الْعَصْرِ إلَى الْمَغْرِبِ.

الشرح والبيان

بعد أن انتهى المصنف من بيان أحكام القصر شرع في بيان أحكام الجمع:

أولا: الجمع لغة الضم وشرعا: أداء الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت إحداهما تقديما أو تأخيرا بشروط. والجمع نوعان: ١- جمع تقديم بأن يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر والمغرب والعشاء في وقت المغرب ٢- جمع تأخير بأن يصلي الظهر والعصر في وقت العصر والمغرب والعشاء في وقت العشاء.

ما حكم الجمع بين الصلاتين؟

الجمع بين الصلاتين إما أن يكون في سفر طويل أو قصي ر:

فإن كان السفر طويلا فإنه جائز فعَنْ أَنَسٍ: « أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كَانَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ زَاغَتْ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، ثُمَّ رَكِبَ» وَرَوَيَا أَيْضًا وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ». وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ أَنَسٍ: «أَنَّهُ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كَانَ إِذَا عَجَّلَ بِهِ السَّيْرُ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، وَيُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ حِينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ». وَرَوَى أَبُو دَاوُد عَنْ مُعَاذٍ: «أَنَّهُ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إِذَا غَابَتْ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَإِنْ ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَنْزِلَ لِلْعِشَاءِ، ثُمَّ جَمَعَ بَيْنَهُمَا» وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ

أما إن كان السفر قصيرا: فقولان: القديم: يجوز الجمع لإطلاق حديث أنس وقياسا على التنفل على الراحلة.

الجديد: وهو الأصح: لا يجوز لأنه إخراج عبادة عن وقتها فاختص بالسفر الطويل كالفطر.

شروط الجمع بين الصلاتين

(وَشُرُوطُ التَّقْدِيمِ ثَلَاثَةٌ الْبُدَاءَةُ بِالْأُولَى) لِأَنَّ الْوَقْتَ لَهَا وَالثَّانِيَةُ تَبَعٌ فَلَوْ صَلَّى الْعَصْرَ قَبْلَ الظُّهْرِ لَمْ يَصِحَّ، وَيُعِيدُهَا بَعْدَ الظُّهْرِ. وَكَذَا لَوْ صَلَّى الْعِشَاءَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ (فَلَوْ صَلَّاهُمَا) مُبْتَدِئًا بِالْأُولَى (فَبَانَ فَسَادُهَا) بِفَوَاتِ شَرْطٍ أَوْ رُكْنٍ

(فَسَدَتْ الثَّانِيَةُ) أَيْضًا لِانْتِفَاءِ شَرْطِهَا مِنْ الْبُدَاءَةِ بِالْأُولَى لِفَسَادِهَا (وَنِيَّةُ الْجَمْعِ) لِيَتَمَيَّزَ التَّقْدِيمُ الْمَشْرُوعُ عَنْ التَّقْدِيمِ سَهْوًا (وَمَحَلُّهَا) الْفَاضِلُ (أَوَّلُ الْأُولَى وَيَجُوزُ فِي أَثْنَائِهَا فِي الْأَظْهَرِ) لِحُصُولِ الْغَرَضِ بِذَلِكَ. وَالثَّانِي لَا. كَالْقَصْرِ وَعَلَى الْأَوَّلِ يَجُوزُ مَعَ التَّحَلُّلِ مِنْهَا فِي الْأَصَحِّ (وَالْمُوَالَاةُ بِأَنْ لَا يَطُولَ بَيْنَهُمَا فَصْلٌ فَإِنْ طَالَ وَلَوْ بِعُذْرٍ) كَالسَّهْوِ وَالْإِغْمَاءِ (وَجَبَ تَأْخِيرُ الثَّانِيَةِ إلَى وَقْتِهَا، وَلَا يَضُرُّ فَصْلٌ يَسِيرٌ وَيُعْرَفُ طُولُهُ) وَقِصَرُهُ (بِالْعُرْفِ) وَمِنْ الْيَسِيرِ قَدْرُ الْإِقَامَةِ. رَوَى الشَّيْخَانِ عَنْ أُسَامَةَ: «أَنَّهُ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لَمَّا جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ وَالَى بَيْنَهُمَا وَتَرَكَ الرَّوَاتِبَ بَيْنَهُمَا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ بَيْنَهُمَا».

(وَلِلْمُتَيَمِّمِ الْجَمْعُ عَلَى الصَّحِيحِ وَلَا يَضُرُّ تَخَلُّلُ طَلَبِ خَفِيفٍ) وَالتَّيَمُّمُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ مَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ وَالْمَانِعُ يَقُولُ تَخَلُّلُ ذَلِكَ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ يُطَوِّلُ الْفَصْلَ بَيْنَهُمَا. قَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ: لَوْ صَلَّى بَيْنَهُمَا رَكْعَتَيْنِ سُنَّةً رَاتِبَةً بَطَلَ الْجَمْعُ. وَلَوْ جَمَعَ) بَيْنَالصَّلَاتَيْنِ (ثُمَّ عَلِمَ) بَعْدَ فَرَاغِهِمَا

الشرح والبيان

شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان شروط الجمع بين الصلاتين وهي:

المسافر إذا جمع بين الصلاتين فإما أن يقدم الأخيرة من الصلاتين إلى وقت الأولى وإما أن يؤخر الأولى إلى وقت الأخيرة وللتقديم شروط وهي:

الشرط الأول: الترتيب: وهو تقديم صاحبة الوقت تقديم الظهر على العصر والمغرب على العشاء التوجيه: لأن الوقت للأولى والثانية تبع له فيجب تقديم الأصل فلو قدم الأخيرة لم تصح ويعيدها بعد الأولى.

الشرط الثاني: نية الجمع عند التحريم بالأولى لتمييزالتقديم المشروع على التقديم سهوا وعبثا:

فمحل النية عن التحريم بالأولى كسائر المنويات فلا يكفي تقديم النية اتفاقا وهل تجوز في أثناء الأولى؟

قولان: الأظهر: الجواز لحصول الغرض الثاني: لا تجوز قياسا على نية القصر بجامع أنهما رخصتا سفر

الشرط الثالث: المولاة: بأن لا يطول الفصل بينهما وحد الطول: قيل بقدر إتيان المؤذن بالإقامة وقيل يرجع في ذلك إلى العرف والعادة.

توجيه اشتراط المولاة: أن الجمع بجعلهما كصلاة واحدة فوجب الولاء كركعات الصلاة ولأنها تابع والتابع لا يتأخر عن متبوعه فإن طال الفصل: وجب عليه تأخير الثانية إلى وقتها.

فرع: هل للمتيمم الجمع بين الصلاتين؟

عامة الأصحاب له الجمع كالمتوضئ. وقيل: لا يجوز لأنه يحتاج إلى طلب الماء وتجديد التيمم فيطول الفصل.

ثانيا: شروط جمع التأخير: الصحيح أنه لا يجب فيه الترتيب ولا نية الجمع ولا الموالاة لكن يستحب.

التوجه لعدم وجوب الترتيب لأن الوقت للثانية فلا تجعل تابعة التوجيه لعدم وجوبي المولاة:فلأن الأولى قد خرج وتها الأصلي فأشبهت الفائتة بدليل عدم الأذان لها وينبني على عدم وجوب الموالاة عدم وجوب نية الجمع.

ومقابل الصحيح يجب الترتيب والموالاة ونية الجمع كما في جمع التاقديم.

والواجب للتأخير أمران فقط وهما: ١ – كون التأخير إلى وقت الثانية بنية الجمع قبل خروج وقت الأولى وإن لم ينو أخر من غير نية الجمع عصى وتكون قضاء لخلو الوقت عن الفعل.

٢– دوام السفر إلى تمام الثانية.

الجمع بين الصلاتين بسبب المطر

(وَيَجُوزُ الْجَمْعُ) بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ (بِالْمَطَرِ تَقْدِيمًا) لِلْمُقِيمِ بِشُرُوطِ التَّقْدِيمِ السَّابِقَةِ. رَوَى الشَّيْخَانِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّهُ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – صَلَّى بِالْمَدِينَةِ سَبْعًا جَمِيعًا وَثَمَانِيًا جَمِيعًا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ». وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ «مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ». قَالَ الْإِمَامُ مَالِكٌ: أَرَى ذَلِكَ بِعُذْرِ الْمَطَرِ (وَالْجَدِيدُ مَنَعَهُ تَأْخِيرًا) لِأَنَّ الْمَطَرَ قَدْ يَنْقَطِعُ قَبْلَ أَنْ يَجْمَعَ وَالْقَدِيمُ جَوَازُهُ كَمَا فِي الْجَمْعِ بِالسَّفَرِ فَيُصَلِّي الْأُولَى مَعَ الثَّانِيَةِ فِي وَقْتِهَا سَوَاءٌ اتَّصَلَ الْمَطَرُ أَمْ انْقَطَعَ قَالَهُ الْعِرَاقِيُّونَ.

(وَشَرْطُ التَّقْدِيمِ وُجُودُهُ) أَيْ الْمَطَرِ (أَوَّلُهُمَا) أَيْ الصَّلَاتَيْنِ لِيُقَارِنَ الْجَمْعُ الْعُذْرَ (وَالْأَصَحُّ اشْتِرَاطُهُ عِنْدَ سَلَامِ الْأُولَى) أَيْضًا لِيَتَّصِلَ بِأَوَّلِ الثَّانِيَةِ (وَالْأَظْهَرُ تَخْصِيصُ الرُّخْصَةِ بِالْمُصَلِّي جَمَاعَةً بِمَسْجِدٍ بَعِيدٍ يَتَأَذَّى بِالْمَطَرِ فِي طَرِيقِهِ) بِخِلَافِ مَنْ يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ مُنْفَرِدًا أَوْ جَمَاعَةً، أَوْ يَمْشِي إلَى الْمَسْجِدِ فِي كِنٍّ

أَوْ كَانَ الْمَسْجِدُ بِبَابِ دَارِهِ فَلَا يَتَرَخَّصُ لِانْتِفَاءِ الْمَشَقَّةِ كَغَيْرِهِ عَنْهُ. وَالثَّانِي يَتَرَخَّصُ لِإِطْلَاقِ الْحَدِيثِ.

الشرح والبيان

شرع في بيان سبب آخر من أسباب الجمع وهو المطر ولو لمقيم كما يجمع بالسفر ولو جمعة مع العصر:

حكم الجمع بين الصلاتين بسبب المطر:

الجمع بسبب المطر جائز تقديما بشروط الجمع في السفر الدليل: ما رَوَى الشَّيْخَانِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: « أَنَّهُ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – صَلَّى بِالْمَدِينَةِ سَبْعًا جَمِيعًا وَثَمَانِيًا جَمِيعًا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ». وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ « مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ » ويشترط كذلك وجود المطر من أول الصلاتين ليقارن السبب الجمع ويشترط على الأصح وجود المطر عند السلام من الصلاة الأولى ليتصل المطر بأول الثانية.

أما الجمع بسبب المطر جمع تأخير ففيه قولان: الجديد: لا يجمع تأخيرا بسبب المطر لأن استدامة المطر ليست إلى الجامع فقد ينقطع قبل الجمع فيؤدي إلى إخراجها عن وقتها من غير عذر.

القديم: أنه يجوز الجمع تأخيرا بسبب المطر كالتقديم.

تنبيه: هل يجمع العصر مع الجمعة في المطر؟ نعم يجوز.

الرخصة في الجمع بسبب المطر خاصة في حق من يصلي في الجماعة ويأتي مسجدا بعيدا يتأذى بالمطر أما من يصلي في بيته منفردا أو جماعة أو

كان يمشي إلى المسجد في ركنأو المسجد على باب داره فوجهان الأصح: أنه لا يجوز لهم الجمع بسبب المطر لأنه لا يتأذي بسبب المطر ومقابل الأصح نعم له الجمع لأن النبي ﷺ جمع بسبب المطر وبيوت أزواجه بجنب المسجد.

باب صلاة الجمعة

الفصل الأول في: من تلزمه الجمعة

بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بِضَمِّ الْمِيمِ وَسُكُونِهَا هِيَ كَغَيْرِهَا مِنْ الْخَمْسِ فِي الْأَرْكَانِ وَالشُّرُوطِ، وَتَخْتَصُّ بِاشْتِرَاطِ أُمُورٍ فِي لُزُومِهَا وَأُمُورٍ فِي صِحَّتِهَا، وَالْبَابُ مَعْقُودٌ لِذَلِكَ مَعَ آدَابٍ تُشْرَعُ فِيهَا وَمَعْلُومٌ أَنَّهَا رَكْعَتَانِ (إنَّمَا تَتَعَيَّنُ) أَيْ تَجِبُ وُجُوبَ عَيْنٍ. وَقِيلَ: وُجُوبُهَا وُجُوبُ كِفَايَةٍ (عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ) أَيْ بَالِغٍ عَاقِلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ (حُرٍّ ذَكَرٍ مُقِيمٍ بِلَا مَرَضٍ وَنَحْوِهِ) فَلَا جُمُعَةَ عَلَى صَبِيٍّ وَلَا مَجْنُونٍ كَغَيْرِهَا مِنْ الصَّلَوَاتِ.وَلَا عَلَى عَبْدٍ وَامْرَأَةٍ وَمُسَافِرٍ وَمَرِيضٍ لِحَدِيثِ «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ إلَّا امْرَأَةً أَوْ مُسَافِرٌ أَوْ عَبْدٌ أَوْ مَرِيضٌ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَغَيْرُهُ وَأُلْحِقَ بِالْمَرْأَةِ الْخُنْثَى لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ أُنْثَى فَلَا يَلْزَمُهُ، وَبِالْمَرِيضِ نَحْوُهُ وَشَمِلَهُمَا قَوْلُهُ (وَلَا جُمُعَةَ عَلَى مَعْذُورٍ بِمُرَخِّصٍ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ) أَيْ يُتَصَوَّرُ فِي الْجُمُعَةِ وَتَقَدَّمَتْ الْمُرَخِّصَاتُ فِي بَابِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ مِنْهَا الرِّيحُ الْعَاصِفَةُ بِاللَّيْلِ فَلَا يُتَصَوَّرُ فِي الْجُمُعَةِ (وَالْمُكَاتَبُ) لَا جُمُعَةَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ (وَكَذَا مَنْ بَعْضُهُ رَقِيقٌ) لَا جُمُعَةَ عَلَيْهِ (عَلَى الصَّحِيحِ) تَغْلِيبًا لِجَانِبِ الرِّقِّ، وَالثَّانِي عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ الْوَاقِعَةُ فِي نَوْبَتِهِ إنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّيِّدِ مُهَايَأَةٌ وَمَنْ صَحَّتْ ظُهْرُهُ) مِمَّنْ لَا تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ كَالصَّبِيِّ وَالْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ وَالْمُسَافِرِ بِخِلَافِ الْمَجْنُونِ (صَحَّتْ جُمُعَتُهُ) لِأَنَّهَا تَصِحُّ لِمَنْ تَلْزَمُهُ فَلِمَنْ لَا تَلْزَمُهُ أَوْلَى، وَتُجْزِئُهُ عَنْ الظُّهْرِ وَيُسْتَحَبُّ حُضُورُهَا لِلْمُسَافِرِ وَالْعَبْدِ وَالصَّبِيِّ. قَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ عَنْ الْبَنْدَنِيجِيِّ وَالْعَجُوزِ (وَلَهُ أَنْ يَنْصَرِفَ مِنْ الْجَامِعِ) قَبْلَ فِعْلِهَا (إلَّا الْمَرِيضَ وَنَحْوَهُ فَيَحْرُمُ

انْصِرَافُهُ) قَبْلَ فِعْلِهَا (إنْ دَخَلَ الْوَقْتُ) قَبْلَ انْصِرَافِهِ (إلَّا أَنْ يَزِيدَ ضَرَرُهُ بِانْتِظَارِهِ) فِعْلَهَا فَيَجُوزُ انْصِرَافُهُ قَبْلَهُ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمَانِعَ فِي الْمَرِيضِ وَنَحْوِهِ مِنْ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ الْمَشَقَّةُ فِي حُضُورِ الْجَامِعِ وَقَدْ حَضَرُوا مُتَحَمِّلِينَ لَهَا، وَالْمَانِعُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ صِفَاتٌ قَائِمَةٌ بِهِمْ لَا تَزُولُ بِالْحُضُورِ وَتَلْزَمُ الشَّيْخَ الْهَرِمَ وَالزَّمِنَ إنْ وَجَدَا مَرْكَبًا) مِلْكًا أَوْ بِإِجَارَةٍ أَوْ إعَارَةٍ (وَلَمْ يَشُقَّ الرُّكُوبُ) عَلَيْهِمَا (وَالْأَعْمَى يَجِدُ قَائِدًا) مُتَبَرِّعًا أَوْ بِأُجْرَةٍ أَوْ مِلْكًا لَهُ أَخْذًا مِمَّا ذُكِرَ قَبْلَهُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ فَأَطْلَقَ الْأَكْثَرُونَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْحُضُورُ.وَقَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ إنْ كَانَ يُحْسِنُ الْمَشْيَ بِالْعَصَا مِنْ غَيْرِ قَائِدٍ لَزِمَهُ.

الشرح والبيان

قوله باب صلاة الجمعة: أي من حيث تمزها عن غيرها من الصلوات باشتراط أمر لصحتها وأخرى للزومها وكيفية أدائها:

والجمعة بضم الميم لغة الحجاز وبفتحها لغة تميم والضم أفصح وجمها جمعات وجمع وسميت بذلك لاجتماع الناس لها وقيل لما جمع فيها من البخير وكان يسمى في الجاهلية يوم العروبة أي المبين المعظم، وهي أفضل الصلوات ويومها أفضل الأيام وخير يوم طلعت فيه الشمس، وأول من أقامها بالمدينة قبل الهجرة أسعد بن زرارة رضي الله عنه في أربعين رجلا بقرية قرب المدينة

(وَأَهْلُ الْقَرْيَةِ إنْ كَانَ فِيهِمْ جَمْعٌ تَصِحُّ بِهِ الْجُمُعَةُ) وَهُوَ أَرْبَعُونَ مِنْ أَهْلِ الْكَمَالِ كَمَا سَيَأْتِي (أَوْ بَلَغَهُمْ صَوْتٌ عَالٍ فِي هُدُوٍّ) لِلْأَصْوَاتِ وَالرِّيَاحِ (مِنْ

طَرَفٍ يَلِيهِمْ لِبَلَدِ الْجُمُعَةِ لَزِمَتْهُمْ وَإِلَّا) أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ الْجَمْعُ الْمَذْكُورُ وَلَا بَلَغَهُمْ الصَّوْتُ الْمَذْكُورُ ،

حكم صلاة الجمعة ودليله: صلاة الجمعة فرض عين وهي صلاة أصلية تامة على قدر المقصورة وقيل هي ظهر مقصورة.

والدليل على وجوبها الكتاب والسنة والإجماع:

أما الكتاب فقوله تعالى:" يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع [سورة الجمعة آية رقم ١]

وجه الدلالة من الآية: أن المراد بالذكر فيها الصلاة ويلزم من وجوب السعي إليها وجوبها وسميت الصلاة ذكرا لاشتمالها عليه من باب تسمية الشئ باسم جزئه.

ولأن الآية نهت عن البيع وهو مباح ولا ينهى عن فعل المباح إلا لفعل الواجب.

وأما من السنة فأخبار منها: حديث:" من ترك ثلاث جمعات تهاونا بها طبع الله على قلبه " وحديث::" الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة " وخبر:" رواح الجمعة واجب على كل محتلم ".

وقد أجمعت الأمة على وجوب صلاة الجمعة.

ثالثا: من تلزمه صلاة الجمعة: تلزم الجمعة من توافرت فيه الشروط التالية:

١ – التكليف فلا جمعة على صبي ولا مجنون كسائر الصلوات ففي الحديث:" الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة عبدا أو امرأة أو صبيا أو مريضا ".

٢ – الحرية: فلا تجب على العبد لحديث جابر:" من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة إلا على امرأة أو مسافر أو عبد أو مريض "

٣ – الذكورة: فلا جمعة على امرأة لما تقدم من الأحاديث.

٤ – الإقامة: فلا جمعة على مسافر لخبر:" أو مسافر ".

٥ – الصحة: فلا جمعة على مريض للخبرين السابقين.

ولا جمعة على معذور بعذر يرخص له ترك الجماعة كالريح العصف لأن الجمعة كالجماعة.

قوله: ومن صحت ظهره صحت جمعته: من صحت ظهره ممن لا تلزمه الجمعة كالصبي والمرأة والعبد والمسافر تصح جمعته بالإجماع لأنها إذا أجزأت عن الكاملين الذين لا عذر لهم فأصحاب العذر من باب أولى وإنما سقطت عنهم رفقا بهم فأشبهت ما لو تكلف المريض القيام.

هل يجوز لأصحاب الأعذار أن ينصرفوا من الجمعة بعد حضورهم المسجد؟

نعم لهم ذلك إلا المريض ومثله الأعمى الذي لا يجد قائدا فيحرم انصرافه قبل إحرامه إن دخل الوقت قبل انصرافه لزوال المشقة بالحضور ما لم يزد ضرره بانتظاره فله الانصراف مالم تقم الصلاة.

هل تلزم الجمعة الشيخ الهرم والزمن؟

نعم تلزمهم إن وجدوا الوسيلة التي توصلهم إلى المسجد ولم يشق عليهم ذلك.

مسألة متى تلزم الجمعة أهل القرى؟

تلزمهم إن بلغوا أربعين من أهل الكمال، أو بلغهم صوت من مؤذن عال من طرف يليهم لبلد الجمعة لأن القرية كالمدينة لعموم الأدلة ولحديث:" الجمعة على من سمع النداء ".

من أحكام الجمعة المترتبة على شروط من تلزمه الجمعة

(وَيَحْرُمُ عَلَى مَنْ لَزِمَتْهُ) الْجُمُعَةُ بِأَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِهَا (السَّفَرُ بَعْدَ الزَّوَالِ) لِتَفْوِيتِهَا بِهِ (إلَّا أَنْ تُمْكِنَهُ الْجُمُعَةُ فِي طَرِيقِهِ) أَوْ مَقْصِدِهِ كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ (أَوْ يَتَضَرَّرُ بِتَخَلُّفِهِ) لَهَا (عَنْ الرُّفْقَةِ) بِأَنْ يَفُوتَهُ السَّفَرُ مَعَهُمْ أَوْ يَخَافُ فِي لُحُوقِهِمْ بَعْدَهَا (وَقَبْلُ الزَّوَالِ كَبَعْدِهِ) فِي الْحُرْمَةِ (فِي الْجَدِيدِ) وَالْقَدِيمِ لَا لِعَدَمِ دُخُولِ وَقْتِ الْجُمُعَةِ وَعُورِضَ بِأَنَّهَا مُضَافَةٌ إلَى الْيَوْمِ، وَلِذَلِكَ يَجِبُ السَّعْيُ إلَيْهَا قَبْلَ الزَّوَالِ عَلَى بَعِيدِ الدَّارِ، وَقَيَّدَ التَّشْبِيهَ الْمُفْهِمَ لِلْحُرْمَةِ بِقَوْلِهِ (إنْ كَانَ سَفَرًا مُبَاحًا) أَيْ كَالسَّفَرِ لِلتِّجَارَةِ (وَإِنْ كَانَ طَاعَةً) وَاجِبًا أَوْ مَنْدُوبًا كَالسَّفَرِ لِلْحَجِّ بِقِسْمَيْهِ (جَازَ) قَطْعًا (قُلْت: الْأَصَحُّ أَنَّ الطَّاعَةَ كَالْمُبَاحِ) فَيَحْرُمُ فِي الْجَدِيدِ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) (وَمَنْ لَا جُمُعَةَ عَلَيْهِمْ) وَهُمْ بِبَلَدِ الْجُمُعَةِ (تُسَنُّ الْجَمَاعَةُ فِي ظُهْرِهِمْ) وَقْتَهَا (فِي الْأَصَحِّ) لِعُمُومِ أَدِلَّةِ الْجَمَاعَةِ. وَالثَّانِي لَا تُسَنُّ لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ فِي هَذَا الْوَقْتِ شِعَارًا الْجُمُعَةُ فَإِنْ كَانُوا بِغَيْرِ بَلَدِ الْجُمُعَةِ سُنَّتْ لَهُمْ بالإجماع.

بين النص حكم السفر لمن تلزمه الجمعة:

وحكم سفر من تلزمه الجمعة يفرق فيه بين السفر قبل الزوال والسفر بعد الزوال:

أ- السفر يوم الجمعة بعد الزوال يحرم على من تلزمه لأن الوجوب تعلق به بمجرد دخول الوقت فلا يجوز تفويته.

ويستثنى من التحريم:

١ – إن كان في مكنته الصلاة في مقصده أو في طريقه لحصول المقصود وهو الصلاة.

٢ – إن كان يتضرر بتخلفه عن الرفقة فلا يحرم دفعا للضرر.

ب – أما السفر قبل الزوال وهو يبدئ من الفجر ففيه قولان:

الجديد: يحرم كالسفر قبل الزوال إلا ما استثني كما تقدم.

القديم: يجوز السفر قبل الزوال لعدم دخول وقت الوجوب وهو الزوال.

ولا فرق بين السفر المباح وسفر الطاعة على الأصح فيحرم على القول الجديد

فرع: من لا تلزمه الجمعة من أهل بلد الجمعة هل يصلي الظهر جماعة في وقتها ؟

الجواب: وجهان للأصحاب: الأصح: تسن الجماعة في حقهم لعموم الأدلة.

مقابل الأصح: لا تسن لأن الجماعة في هذا اليوم شعار الجمعة.

أما إن كانوا في غير بلد الجمعة سنت لهم الجماعة بالإجماع.

شروط صحة الجمعة

(وَلِصِحَّتِهَا) أَيْ الْجُمُعَةِ (مَعَ شَرْطِ غَيْرِهَا) مِنْ الْخَمْسِ أَيْ كُلُّ شَرْطٍ لَهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ ((شُرُوطٌ) خَمْسَةٌ (أَحَدُهَا وَقْتُ الظُّهْرِ) بِأَنْ تُفْعَلَ كُلُّهَا فِيهِ. رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ أَنَسٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ»، وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: «كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – إذَا زَالَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَتَبَّعُ الْفَيْءَ» (فَلَا تُقْضَى) إذَا فَاتَتْ (جُمُعَةً) بَلْ تُقْضَى ظُهْرًا (فَلَوْ ضَاقَ) الْوَقْتُ (عَنْهَا) بِأَنْ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ مَا يَسَعَ خُطْبَتَيْنِ وَرَكْعَتَيْنِ يُقْتَصَرُ فِيهِمَا عَلَى مَا لَا بُدَّ مِنْهُ (صَلَّوْا ظُهْرًا)(وَالْمَسْبُوقُ) الْمُدْرِكُ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً (كَغَيْرِهِ) فِي أَنَّهُ إذَا خَرَجَ الْوَقْتُ قَبْلَ سَلَامِهِ يُتِمُّ صَلَاتَهُ ظُهْرًا. (وَقِيلَ: يُتِمُّهَا جُمُعَةً) لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ لِجُمُعَةٍ صَحِيحَةٍ.

الثاني مِنْ الشُّرُوطِ (أَنْ تُقَامَ فِي خِطَّةِ أَبْنِيَةِ أَوْطَانِ الْمُجَمِّعِينَ)؛لِأَنَّهَا لَمْ تُقَمْ فِي عَصْرِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَالْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ إلَّا فِي مَوَاضِعِ الْإِقَامَةِ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ وَهِيَ مَا ذُكِرَ، سَوَاءٌ فِيهِ الْمَسْجِدُ وَالدَّارُ وَالْفَضَاءُ بِخِلَافِ الصَّحْرَاءِ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْأَبْنِيَةُ مِنْ حَجَرٍ أَمْ طِينٍ أَمْ خَشَبٍ وَلَوْ انْهَدَمَتْ أَبْنِيَةُ الْبَلْدَةِ أَوْ الْقَرْيَةِ فَأَقَامَ أَهْلُهَا عَلَى الْعِمَارَةِ لَزِمَتْهُمْ الْجُمُعَةُ فِيهَا؛ لِأَنَّهَا وَطَنُهُمْ وَسَوَاءٌ كَانُوا فِي مَظَالَّ أَمْ لَا (وَلَوْ لَازِمَ أَهْلُ الْخِيَامِ الصَّحْرَاءَ) أَيْ مَوْضِعًا مِنْهَا كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ. (أَبَدًا فَلَا جُمُعَةَ) عَلَيْهِمْ (فِي الْأَظْهَرِ) إذْ لَيْسَ لَهُمْ أَبْنِيَةُ

الْمُسْتَوْطِنِينَ فَلَا تَصِحُّ جُمُعَتُهُمْ فَلَا تَلْزَمُهُمْ. وَالثَّانِي: تَلْزَمُهُمْ الْجُمُعَةُ فِي مَوْضِعِهِمْ لِأَنَّهُمْ اسْتَوْطَنُوهُ وَلَوْ لَمْ يُلَازِمُوهُ أَبَدًا بِأَنْ انْتَقَلُوا عَنْهُ فِي الشِّتَاءِ أَوْ غَيْرِهِ فَلَا جُمُعَةَ عَلَيْهِمْ جَزْمًا.

الشرح والبيان

هذا النص يتناول شروط صحة صلاة الجمعة وهي شروط زائدة عن شروط الصلوات الخمس وهذه الشروط هي:

الشرط الأول: الوقت: فلا مدخل لقضاء الجمعة على صورتها اتفاقا بخلاف سائر الصلوات ووقتها وقت الظهر بأن تفعل قيه:

والدليل:. ما رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ أَنَسٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ »، وَما رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: « كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – إذَا زَالَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ نَرْجِعُ نَتْبَعُ الْفَيْءَ »

وإذا فات وقتها لم تقض جمعة ولكن تقضى ظهرا بالإجماع، ولو ضاق الوقت عنها بأن لم يبق منه ما يسع خطبتين وركعتين صلوا ظهرا كما لوفات شرط القصر وجب الاتمام.

الشرط الثاني: أن تقام الجمعة في دار الإقامة فلا تقام في الصحاري ولا في الخيام:

الدليل: أن الجمعة لم تقم في عصر النبي ﷺ ولا عصر الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم إلا في مواضع الإقامة " ولولا أنه شرط لأشبه أن يقيموها في

غيرها كسائر الجماعات، والمراد من دار الإقامة الأبنية التي يستوطنها المقيمون للجمعة ولا فرق أن تكون من حجر أو من طين.

أما أهل الخيام فلا يقيمون جمعة وإن اتخذوا موضعا وطنا لا يبرحونه شتاء ولا صيفا فقولان في المذهب الأصح لا تلزمهم الجمعة لأن قبائل العرب كانوا يقيمون حول المدينة وما كانوا يقيمون الجمعة ومقابل الأصح تلزمهم لأنهم استوطنوا المكان.

الحكم إن تعددت الجمعة

مِنْ الشُّرُوطِ: (أَنْ لَا يَسْبِقَهَا وَلَا يُقَارِنَهَا جُمُعَةٌ فِي بَلْدَتِهَا) لِامْتِنَاعِ تَعَدُّدِهَا فِي الْبَلْدَةِ؛ إذْ لَمْ تُفْعَلْ فِي عَصْرِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَالْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ إلَّا فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ مِنْ الْبَلْدَةِ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ (إلَّا إذَا كَبِرَتْ وَعَسُرَ اجْتِمَاعُهُمْ فِي مَكَان) وَاحِدٍ فَيَجُوزُ تَعَدُّدُهَا حِينَئِذٍ (وَقِيلَ لَا تُسْتَثْنَى هَذِهِ الصُّورَةُ) وَيُتَحَمَّلُ فِيهَا الْمَشَقَّةُ فِي الِاجْتِمَاعِ فِي مَكَان وَاحِدٍ(لَوْ سَبَقَتْ جُمُعَةٌ) وَالْبِنَاءُ عَلَى امْتِنَاعِ التَّعَدُّدِ (فَالصَّحِيحَةُ السَّابِقَةُ) مُطْلَقًا (وَفِي قَوْلٍ إنْ كَانَ السُّلْطَانُ مَعَ الثَّانِيَةِ فَهِيَ الصَّحِيحَةُ) حَذَرًا مِنْ التَّقَدُّمِ عَلَى الْإِمَامِ وَمِنْ تَفْوِيتِ الْجُمُعَةِ عَلَى أَكْثَرِ أَهْلِ الْبَلَدِ الْمُصَلِّينَ مَعَهُ بِإِقَامَةِ الْأَقَلِّ (وَالْمُعْتَبَرُ سَبْقُ التَّحَرُّمِ) وَهُوَ بِآخِرِ التَّكْبِيرِ. وَقِيلَ: بِأَوَّلِهِ (وَقِيلَ) سَبْقُ (التَّحَلُّلِ وَقِيلَ) السَّبْقُ (بِأَوَّلِ الْخُطْبَةِ) نَظَرًا إلَى أَنَّ الْخُطْبَتَيْنِ بِمَثَابَةِ رَكْعَتَيْنِ،. (فَلَوْ وَقَعَتَا مَعًا أَوْ شُكَّ) فِي الْمَعِيَّةِ (اُسْتُؤْنِفَتْ الْجُمُعَةُ) بِأَنْ وَسِعَهَا الْوَقْتُ لِتَدَافُعِ الْجُمُعَتَيْنِ فِي الْمَعِيَّةِ فَلَيْسَتْ إحْدَاهُمَا أَوْلَى مِنْ الْأُخْرَى؛ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ فِي صُورَةِ الشَّكِّ عَدَمُ جُمُعَةٍ مُجْزِئَةٍ (وَإِنْ سَبَقَتْ إحْدَاهُمَا وَلَمْ تَتَعَيَّنْ) كَأَنْ سَمِعَ مَرِيضٌ أَوْ مُسَافِرٌ أَنَّ

خَارِجَ الْمَسْجِدِ تَكْبِيرَتَيْنِ مُتَلَاحِقَتَيْنِ فَأُخْبِرَا بِذَلِكَ وَلَمْ يَعْرِفَا الْمُتَقَدِّمَ مِنْهُمَا (أَوْ تَعَيَّنَتْ وَنَسِيَتْ صَلَّوْا ظُهْرًا) لِالْتِبَاسِ الصَّحِيحَةِ بِالْفَاسِدَةِ (وَفِي قَوْلٍ جُمُعَةً) وَالِالْتِبَاسُ يَجْعَلُ الصَّحِيحَةَ كَالْعَدَمِ.

الشرح والبيان

الشرط الثالث: أن لا يسبق الجمعة ولا يقارنها جمعة أخرى في بلدتها:

الدليل: لأن النبي -ﷺ -والخلفاء من بعده لم يفعلوا إلا كذلك؛ ولأن ذلك يفضي إلى تحقق المقصود وهو إظهار شعار الجمعة واتفاق كلمة المسلمين ،

فرع: إذا كبرت البلدة وعسر اجتماع الناس قي مسجد واحد جاز التعدد للحاجة لكن بحسبها

وقيل: لا تتعدد وتحتمل مشقة الاجتماع في مكان واحد .

وإذا عرفنا أنه لا يجوز تعدد الجمعة في البلد الواحد بالضوابط السابقة فما الحكم لو زادوا وعقدوا جمعتين؟

الجواب: أن للمسألة صورا:

١- أن تسبق إحداهما الأخرى فالسابقة هي الصحيحة واللاحقة باطلة لكن بما يعتبر السبق؟

للأصحاب في معرفة السابقة ثلاثة أوجه:

الأصح: أن الاعتبار بالإحرام: التوجيه: لتحقق الشرائط فيها واللاحقة باطلة لأنه لا يزاد فيها.

الثاني: أن الاعتبار بالسلام فالجمعة التي سبق التحلل عنها هي الصحيحة التوجيه: لأن الصلاة إذا حصل التحلل عنها أمن عروض الفساد لها.

الثالث: أن الاعتبار بالخوض في الخطبة فالتي تقدم أول خطبتها هي الصحيحة.

٢ – أن تقع الجمعتان معا: وفي هذه الصورة تبطل الجمعتان وتسأنف جمعة واحدة إن وسع الوقت.

٣ – أن يشكل الحال فلا يدرى أوقعتا معا أو سبقت إحداها: وفي هذه الصورة يعيدون الجمعة لجواز وقوعهما معا.

٤ – أن تسبق إحداهما على التعيين ثم يلتبس: فلا تخرج واحدة من الطائفتين عن العهدة لعدم تيقن صحة جمعته.

لكن ماذا يفعلون؟ قولان أظهرهما: يستأنفون الجمعة إن بقي الوقت.

ومقابل الأظهر: يصلون ظهرا.

الشرط الرابع [الجماعة والعدد]

(الرَّابِعُ) مِنْ الشُّرُوطِ (الْجَمَاعَةُ) لِأَنَّهَا لَمْ تُفْعَلْ فِي عَصْرِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَالْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ إلَّا كَذَلِكَ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ (وَشَرْطُهَا) أَيْ الْجَمَاعَةِ فِيهَا (كَغَيْرِهَا) أَيْ كَشَرْطِهَا فِي غَيْرِهَا كَنِيَّةِ الِاقْتِدَاءِ وَالْعِلْمِ بِانْتِقَالَاتِ الْإِمَامِ وَعَدَمِ التَّقَدُّمِ عَلَيْهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْجَمَاعَةِ (وَ) زِيَادَةٌ (أَنْ تُقَامَ بِأَرْبَعِينَ مُكَلَّفًا حُرًّا ذَكَرًا) رَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ «أَنَّهُ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – جَمَعَ بِالْمَدِينَةِ وَكَانُوا أَرْبَعِينَ رَجُلًا»

(مُسْتَوْطِنًا) بِمَحَلِّ الْجُمُعَةِ الْمَعْلُومِ (لَا يَظْعَنُ) عَنْهُ (شِتَاءً وَلَا صَيْفًا إلَّا لِحَاجَةٍ) لِأَنَّهُ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لَمْ يُجَمِّعْ بِحَجَّةِ الْوَدَاعِ مَعَ عَزْمِهِ عَلَى الْإِقَامَةِ أَيَّامًا لِعَدَمِ الِاسْتِيطَانِ، وَكَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ فِيهَا يَوْمَ جُمُعَةٍ كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَصَلَّى بِهِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ تَقْدِيمًا كَمَا ثَبَتَ فِي حَدِيثِ مُسْلِمٍ. (وَالصَّحِيحُ انْعِقَادُهَا بِأَرْبَعِينَ) وَتَنْعَقِدُ بِالْمَرْضَى لِكَمَالِهِمْ وَعَدَمُ الْوُجُوبِ عَلَيْهِمْ تَخْفِيفٌ. وَالثَّانِي لَا تَنْعَقِدُ بِهِمْ كَالْمُسَافِرِينَ. (وَأَنَّ الْإِمَامَ لَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ فَوْقَ أَرْبَعِينَ) وَقِيلَ: يُشْتَرَطُ لِإِشْعَارِ الْحَدِيثِ السَّابِقِ (وَلَوْ انْفَضَّ الْأَرْبَعُونَ) الْحَاضِرُونَ (أَوْ بَعْضُهُمْ فِي الْخُطْبَةِ فَلَمْ يُحْسَبْ الْمَفْعُولُ) مِنْ أَرْكَانِهَا (فِي غَيْبَتِهِمْ) لِعَدَمِ سَمَاعِهِمْ لَهُ الْمُشْتَرَطِ كَمَا) (وَإِنْ انْفَضُّوا) أَيْ الْأَرْبَعُونَ أَوْ بَعْضُهُمْ (فِي الصَّلَاةِ بَطَلَتْ) نَظَرًا إلَى اشْتِرَاطِ الْعَدَدِ فِي دَوَامِهَا كَالْوَقْتِ فَيُتِمُّهَا مَنْ بَقِيَ ظُهْرًا (وَفِي قَوْلٍ لَا) تَبْطُلُ (إنْ بَقِيَ اثْنَانِ) مَعَ الْإِمَامِ اكْتِفَاءً بِدَوَامِ مُسَمَّى الْجَمْعِ. وَتَصِحُّ) الْجُمُعَةُ (خَلْفَ الصَّبِيِّ وَالْعَبْدِ وَالْمُسَافِرِ) أَيْ خَلْفَ كُلِّ مِنْهُمْ (فِي الْأَظْهَرِ إذَا تَمَّ الْعَدَدُ بِغَيْرِهِ) لِصِحَّتِهَا مِنْهُمْ وَإِنْ لَمْ تَلْزَمْهُمْ. وَالثَّانِي يَقُولُ الْإِمَامُ أَوْلَى بِاعْتِبَارِ صِفَةِ الْكَمَالِ مِنْ غَيْرِهِ، وَلَوْ بَانَ الْإِمَامُ جُنُبًا أَوْ مُحْدِثًا صَحَّتْ جُمُعَتُهُمْ فِي الْأَظْهَرِ إنْ تَمَّ الْعَدَدُ بِغَيْرِهِ) كَغَيْرِهَا وَالثَّانِي لَا تَصِحُّ لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ شَرْطٌ فِي الْجُمُعَةِ دُونَ غَيْرِهَا وَهِيَ لَا تَحْصُلُ بِالْإِمَامِ الْمُحْدِثِ، (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَتِمَّ الْعَدَدُ بِغَيْرِهِ بِأَنْ تَمَّ بِهِ (فَلَا) تَصِحُّ جُمُعَتُهُمْ جَزْمًا.

الشرح والبيان

الشرط الرابع من شروط الجمعة: أن تصلى في جماعة: وشروط جماعة الجمعة هي الشروط السابقة في صلاة الجماعة إلا في أمرين:

١ – أن نية الإمام في صلاة الجمعة واجبة لتحصل له الجماعة.

٢ – أن يكون العدد أربعين مكلفا ذكرا حرا مستوطنا لا يظعن صيفا ولا شتاء.

الدليل على أن الجماعة شرط في الجمعة: أن الجمعة لم تفعل في عصر النبي ﷺ ولا الخلفاء الراشدين إلا في جماعة.

الدليل على اشتراط الأربعين: حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: " مضت السنة أن في كل أربعين فما فوقها جمعة "[والحديث ضعيف ضعفه البيهقي لتفرد عبد العزيز بن عبد الرحمن به وهو ضعيف]

وحديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: " إذا اجتمع أربعون رجلا فعليهم الجمعة " [وهو حديث غريب قال الحافظ في التلخيص: لا أصل له].

والدليل على قيد الاستيطان: حديث مسلم: " أن النبي ﷺ صلى بهم في يوم عرفة وكان يوم جمعة الظهر والعصر تقديما ".

فرع: الإمام داخل في الأربعين ولا يشترط أن يكون زائدا عليها ، لأن الأحاديث لا تفصل بين الإمام وغيره.

فرع: لو انفضوا عن الإمام في الخطبة كلهم أو بعضهم لم يحتسب ما فعله الإمام في غيبتهم من واجبات الخطبة ولو انفضوا في الصلاة بطلت الجمعة لفوات العدد المشروط في دوامها فيتمها الباقي ظهرا.

وفي قول لا تبطل إن بقي مع الإمام اثنا عشر رجلا لحديث جابر رضي الله عليه عنه:" أنهم انفضوا عن النبي ﷺ فلم يبق معه إلا اثنا عشر رجلا فأنزل الله تعالى قوله:" وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها " فدل على أن الأربعين ليست شرطا في دوام الصلاة.

فرع: ما حكم الجمعة خلف الصبي والمسافر؟

الجواب: إما أن يتم العد بغيره وإما لا فإن تم العدد بغيره فقولان: الأظهر: تصح الجمعة التوجيه: لأن العدد تم بصفة الكمال وجمعة الصبي والمسافر صحيحة وإن لم تلزمهما.

مقابل الأظهر: لا تصح الجمعة التوجيه: لأنه إذا عد من الأربعين فيجب أن يكون على صفة الكمال كغيره أو هو أولى من غيره.

وإن لم يتم العدد بغيره تصح جزما لأن الكمال شرط في الأربعين.

فرع: ما الحكم لو بان الإمام جنبا ؟

الجواب: لو بان الإمام جنبا أو محدثا فإن لم يتم العدد إلا به فلا تصح الجمعة وإن تم العدد بدونه فقولان: الأول: تصح الجمعة كما في سائر الصلوات.

الثاني: لا تصح لأن الجماعة شرط في الجمعة والجماعة مرتبطة بالإمام فإذا أنه لم يكن مصليا بان أنه لا جمعة.

الشرط الخامس: الخطبتان

(الْخَامِسُ) مِنْ الشُّرُوطِ (خُطْبَتَانِ قَبْلَ الصَّلَاةِ) لِلِاتِّبَاعِ قَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ: ثَبَتَتْ صَلَاتُهُ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بَعْدَ خُطْبَتَيْنِ. وَرَوَى الشَّيْخَانِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: « كَانَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ خُطْبَتَيْنِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا ».

(وَأَرْكَانُهُمَا خَمْسَةٌ حَمْدًا لِلَّهِ تَعَالَى) لِلِاتِّبَاعِ. رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ قَالَ « كَانَتْ خُطْبَةُ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَحْمَدُ اللَّهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ » الْحَدِيثَ (وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –) لِأَنَّ مَا يَفْتَقِرُ إلَى ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى يَفْتَقِرُ إلَى ذِكْرِ رَسُولِهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كَالْأَذَانِ وَالصَّلَاةِ (وَلَفْظُهُمَا) أَيْ الْحَمْدِ وَالصَّلَاةِ (مُتَعَيِّنٌ) كَمَا جَرَى عَلَيْهِ السَّلَفُ وَالْخَلَفُ فَيَكْفِي الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (وَالْوَصِيَّةُ بِالتَّقْوَى) لِلِاتِّبَاعِ رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ: «أَنَّهُ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كَانَ يُوَاظِبُ عَلَى الْوَصِيَّةِ بِالتَّقْوَى فِي خُطْبَتِهِ». (وَلَا يَتَعَيَّنُ لَفْظُهَا) أَيْ الْوَصِيَّةِ بِالتَّقْوَى (عَلَى الصَّحِيحِ) لِأَنَّ غَرَضَهَا الْوَعْظُ، وَهُوَ حَاصِلٌ بِغَيْرِ لَفْظِهَا فَيَكْفِي أَطِيعُوا اللَّهَ. وَالثَّانِي وَقْفٌ مَعَ ظَاهِرِ الْحَدِيثِ (وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ أَ رْكَانٌ فِي الْخُطْبَتَيْنِ) أَيْ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا (وَالرَّابِعُ قِرَاءَةُ آيَةٍ فِي إحْدَاهُمَا) لَا بِعَيْنِهَا (وَقِيلَ فِي الْأُولَى وَقِيلَ فِيهِمَا) أَيْ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا (وَقِيلَ لَا تَجِبُ) فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَلْ تُسْتَحَبُّ.

وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ مَا رَوَى الشَّيْخَانِ عَنْ «يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ سَمِعْت النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَقْرَأُ عَلَى الْمِنْبَرِ: { وَنَادَوْا يَا مَالِكُ } [الزخرف: ٧٧] » وَغَيْرُهُ مِنْ الْأَحَادِيثِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْخُطْبَةِ، وَذَلِكَ مُحْتَمِلٌ لِلْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ وَصَادِقٌ بِالْقِرَاءَةِ فِيهِمَا، وَفِي إحْدَاهُمَا فَقَطْ. (وَالْخَامِسُ مَا

يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ دُعَاءٍ لِلْمُؤْمِنِينَ فِي الثَّانِيَةِ) كَمَا جَرَى عَلَيْهِ السَّلَفُ وَالْخَلَفُ (وَقِيلَ: لَا يَجِبُ) بَلْ يُسْتَحَبُّ.

الشرح والبيان

النص يوضح مسألتين:

الأولى – الركن الخامس من أركان الجمعة وهو: تقدم خطبتين: الدليل حديث ابن عمر – رضي الله عنه –: " كان رسول الله – ﷺ – يخطب يوم الجمعة خطبتين يجلس بينهما " مع قوله – ﷺ –: " صلوا كما رأيتموني أصلي ".

ويشترط تقدم الخطبتين بالإجماع، ذلك أنه آخر الأمرين من النبي – صلى الله عليه وسلم –؛ لأنه ﷺ كان في أول الأمرة يخطب بعد الصلاة فنزل قوله تعالى: " وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها " [الجمعة ١١] لما دخل عيلهم تجارة فخرجوا من عنده وتركوه قائما يخطب فقدمت الخطبة من حينها. والخطبة لها أركان وهي:

الثانية – أركان الخطبة: وأركان الخطبة خمسة:

١ – حمد الله تعالى: الدليل: " أنه – ﷺ– خطب يوم الجمعة فحمد الله وأثنى عليه "

٢ – الصلاة على رسول الله – ﷺ –؛ لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله تعالى افتقرت إلى ذكر رسوله ﷺ كالأذان.

٣ – الوصية بالتقوى: الدليل: " أن النبي – ﷺ– واظب عليها في خطبته " والأصح أنه لا يتعين لفظ الوصية لأن الغرض هو الوعظ.

٤ – الدعاء للمؤمنين للاتباع.

٥ – قراءة القرآن الكريم لما روي: " أنه ﷺ كان يقرأ آيات ويذكر الله تعالى " لكنهم اختلفوا في محل القراءة على ثلاثة أوجه:

الأظهر منها: أنها تجب في احداهما من غير تعين.

الثاني: أنها تجب فيهما لأنها ركن.

الثالث: أنها تختص بالأولى في مقابلة الدعاء المختص بالثانية.

من شروط الجمعة

قال المصنف (وَيُشْتَرَطُ كَوْنُهَا) كُلِّهَا (عَرَبِيَّةً) كَمَا جَرَى عَلَيْهِ النَّاسُ. وَقِيلَ لَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ اعْتِبَارًا بِالْمَعْنَى (مُرَتَّبَةَ الْأَرْكَانِ الثَّلَاثَةِ الْأُولَى) كَمَا ذَكَرْت مِنْ الْبُدَاءَةِ بِالْحَمْدِ ثُمَّ الصَّلَاةِ ثُمَّ الْوَصِيَّةِ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ النَّاسُ، وَسَيَأْتِي تَصْحِيحُ الْمُصَنِّفِ لِعَدَمِ اشْتِرَاطِ ذَلِكَ، وَلَا يُشْتَرَطُ التَّرْتِيبُ بَيْنَ الْقِرَاءَةِ وَالدُّعَاءِ وَلَا بَيْنَهُمَا، وَبَيْنَ غَيْرِهِمَا. وَقِيلَ: يُشْتَرَطُ ذَلِكَ.

) وَ) كَوْنُهَا بَعْدَ (الزَّوَالِ) لِلِاتِّبَاعِ رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: «كَانَ التَّأْذِينُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِينَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ

– صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا – ». قَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ فِي بَابِ هَيْئَةِ الْجُمُعَةِ: وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كَانَ يَخْرُجُ إلَى الْجُمُعَةِ مُتَّصِلًا بِالزَّوَالِ.

وَكَذَلِكَ جَمِيعُ الْأَئِمَّةِ فِي جَمِيعِ الْأَمْصَارِ (وَالْقِيَامُ فِيهِمَا إنْ قَدَرَ وَالْجُلُوسُ بَيْنَهُمَا) لِلِاتِّبَاعِ رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كَانَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا، وَكَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا » فَإِنْ عَجَزَ عَنْ الْقِيَامِ فَالْأَوْلَى أَنْ يَسْتَنِيبَ، وَلَوْ خَطَبَ قَاعِدًا جَازَ كَالصَّلَاةِ، وَتَجِبُ الطُّمَأْنِينَةُ فِي الْجُلُوسِ بَيْنَهُمَا كَمَا فِي الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَلَوْ خَطَبَ قَاعِدًا لِعَجْزِهِ لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهُمَا بِالِاضْطِجَاعِ بَلْ بِسَكْتَةٍ وَهِيَ وَاجِبَةٌ فِي الْأَصَحِّ (وَإِسْمَاعُ أَرْبَعِينَ كَامِلِينَ) عَدَدُ مَنْ تَنْعَقِدُ بِهِمْ الْجُمُعَةُ بِالِاتِّفَاقِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ الْإِمَامِ بِأَنْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ لِيَحْصُلَ وَعْظُهُمْ الْمَقْصُودُ بِالْخُطْبَةِ، فَلَوْ لَمْ يَسْمَعُوهَا لِبُعْدِهِمْ أَوْ إسْرَارِهِ لَمْ تَصِحَّ وَلَوْ كَانُوا كُلُّهُمْ أَوْ بَعْضُهُمْ لَمْ تَصِحَّ فِي الْأَصَحِّ وَالْمُشْتَرَطُ إسْمَاعُ أَرْكَانِهَا فَقَطْ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الِانْفِضَاضِ(وَالْجَدِيدُ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِمْ الْكَلَامُ) فِيهَا (وَيُسَنُّ الْإِنْصَاتُ) لَهَا وَالْقَدِيمُ يَحْرُمُ الْكَلَامُ، وَيَجِبُ الْإِنْصَاتُ وَاسْتَدَلَّ لَهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [الأعراف: ٢٠٤] ذُكِرَ فِي التَّفْسِيرِ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي الْخُطْبَةِ، وَسُمِّيَتْ قُرْآنًا لِاشْتِمَالِهَا عَلَيْهِ وَالْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ وَاسْتَدَلَّ لِلْأَوَّلِ بِمَا رَوَى الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ أَنَسٍ «أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ وَالنَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ فَأَوْمَأَ النَّاسُ إلَيْهِ بِالسُّكُوتِ فَلَمْ يَقْبَلْ. وَأَعَادَ الْكَلَامَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فِي الثَّالِثَةِ: مَاذَا أَعْدَدْت لَهَا؟ قَالَ: حُبُّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ: إنَّك مَعَ مَنْ أَحْبَبْت»: وَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ أَنَّهُ لَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ

الْكَلَامَ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَهُ وُجُوبَ السُّكُوتِ. وَالْأَمْرُ فِي الْآيَةِ لِلِاسْتِحْبَابِ جَمْعًا بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ وَلَا يَحْرُمُ الْكَلَامُ عَلَى الْخَطِيبِ قَطْعًا.

وَيَحْرُمُ تَشْمِيتُ الْعَاطِسِ عَلَى الصَّحِيحِ فِيهِمَا وَعَلَى الْجَدِيدِ يَجُوزَانِ قَطْعًا. وَيُسْتَحَبُّ التَّشْمِيتُ عَلَى الْأَصَحِّ وَصَحَّحَ الْبَغَوِيّ وُجُوبَ رَدِّ السَّلَامِ (قُلْت: الْأَصَحُّ أَنَّ تَرْتِيبَ الْأَرْكَانِ لَيْسَ بِشَرْطٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِدُونِهِ (وَالْأَظْهَرُ اشْتِرَاطُ الْمُوَالَاةِ وَطَهَارَةِ الْحَدَثِ) الْأَصْغَرِ وَالْأَكْبَرِ (وَالْخَبَثِ) فِي الْبَدَنِ وَالثَّوْبِ وَالْمَكَانِ (وَالسَّتْرِ) لِلْعَوْرَةِ فِي الْخُطْبَةِ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ السَّلَفُ وَالْخَلَفُ فِي الْجُمُعَةِ. وَالثَّانِي لَا يُشْتَرَطُ وَاحِدٌ مِمَّا ذُكِرَ فِيهَا. أَمَّا الْمُوَالَاةُ فَلِحُصُولِ الْمَقْصُودِ مِنْ الْوَعْظِ بِدُونِهَا، وَأَمَّا الْبَاقِي فَلِشَبَهِ الْخُطْبَةِ بِالْأَذَانِ فَإِنَّهَا ذِكْرٌ يَتَقَدَّمُ الصَّلَاةَ

الشرح والبيان

لما فرغ من الأركان شرع في ذكر شرائط الجمعة وهي:

الشرط الأول: أن تكون الخطبة باللغة العربية:

الأصح: يشترط أن تكون الخطبة بالعربية؛ اتباعا لما جرى عليه الناس؛ ولأنها ذكر مفروض فوجب أن يكون بالعربية

الثاني: لا يشترط اعتبارا بالمعنى.

الشرط الثاني: الوقت: ووقتها بعد الزوال، فلا يجوز تقديم الخطبتين،ولا شئ منهما قبل الزوال:

الأدلة: ما رواه البخاري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: " كان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام على المنبر في عهد رسول الله – ﷺ – وأبي بكر، وعمر رضي الله عنهما " وحديث البخاري عن أنس رضي الله عنه: " أن النبي– ﷺ – كان يصلي الجمعة بعد الزوال " وكذا جميع الأئمة في جميع الأمصار، ولو جاز تقديمها لقدمها النبي – ﷺ– تخفيفا على المبكرين وإيقاعا لها في أول الوقت.

الشرط الثالث: القيام في الخطبتين للقادر: " لأن النبي – صلى الله عليه – ومن بعده لم يخطبوا إلا قياما " فإن عجز جاز القعود كالصلاة.

الشرط الرابع: الجلوس بين الخطبتين: لحديث جابر الذي أخرجه مسلم:" أن النبي ﷺ واظب عليه، ومَنْ بَعْدَهُ واظبوا عليه ".

الشرط الخامس: رفع الصوت بأركان الخطبة: بحيث يسمع العدد الذين تصح بهم الجمعة؛ لأن الوعظ الذي هو مقصود الخطبة لا يحصل إلا برفع الصوت.

فرع: هل يحرم الكلام في الخطبتين؟

قولان: الجديد: لا يحرم عليهم الكلام في الخطبة ؛ للأخبار الدالة على جواز الكلام، منها خبر الصحيحين عن أنس رضي الله عنه: " بينما النبي ﷺ يخطب يوم الجمعة فقام أعرابي فقال: يا رسول الله: هلك المال، وجاع العيال، فادع الله لنا فرفع يديه ودعا " ولمَا رَوَى الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ أَنَسٍ « أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ وَالنَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ فَأَوْمَأَ النَّاسُ إلَيْهِ بِالسُّكُوتِ فَلَمْ يَقْبَلْ. وَأَعَادَ الْكَلَامَ فَقَالَ لَهُ

النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فِي الثَّالِثَةِ: مَاذَا أَعْدَدْت لَهَا ؟ قَالَ: حُبُّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ: إنَّك مَعَ مَنْ أَحْبَبْت »: وَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ أَنَّهُ لَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ الْكَلَامَ، وَلَمْ يُبَيِّنْ لَهُ وُجُوبَ السُّكُوتِ.

والقديم: يحرم الكلام في الخطبة ويجب الانصات: الدليل: قوله تعالى : " وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا " [الأعراف ٢٠٤] ذكر المفسرون: أنها نزلت في الخطبة، وسميت قرآنا لاشتمالها على القرآن.

وهل يحرم الكلام على الخطيب؟ القطع: لا يحرم والدليل: " أن النبي – ﷺ – كلم قتلة ابن أبي الحقيق، وسألهم عن كيفية قتله في الخطبة ": " وكلم سليكا الغطفاني في الخطبة ".

ويكره للحاضرين الكلام لظاهر الآية، ولحديث: " إذا قلت لصاحبك: أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت " واللغو الإثم.

فرع: ما حكم تشميت العاطس في الخطبة؟

وجهان: الأول وهو الأصح: لا يجوز كما لايجوز رد السلام.

الثاني: يجوز تشميت العاطس؛ لأن سببه قهري لا يتعلق بالاختيار، والتشميت من حقوق المسلم على المسلم فيوفى بخلاف رد السلام. وصحح بعضهم استحباب التشميت، وأوجب بعضهم رد السلام؛ لأنه واجب.

فرع: ما حكم ترتيب أركان الخطبة؟

الأصح أن ترتيب الأركان ليس شرطا؛ لحصول المقصود بدونه وهو الوعظ.

الشرط السادس: الموالاة بين الأركان وبين الخطبتين وبينهما وبين الصلاة:

في الأظهر من القولين: التوجيه: للاتباع.، ولأن للموالاة أثرا في استمالة القلوب.

ومقابل الأظهر: الموالاة ليست شرطا؛ لأن الغرض الوعظ والتذكير، وهو يحصل مع تفريق الكلمات.

الشرط السابع: الطهارة من الحدث:

هل يشترط في الخطبة الطهارة من الحدث، وطهارة البدن، والثوب، والمكان عن الخبث؟

الجواب: قولان: القديم: لا تشترط الطهارة التوجيه: لأن الخطبة ذكر يتقدم الصلاة فأشبه الأذان.

الجديد: تشترط الطهارة للاتباع لما جرت عليه الأئمة في الأعصار كلها.

الشرط الثامن: ستر العورة: الدليل الاتباع وقياسا على الصلاة.

الشرط التاسع: تقديم الخطبتين على الصلاة، بخلاف صلاة العيد؛ لثبوت النقل بذلك عن رسول الله – ﷺ–.

فرع: هل يشترط أن تكون مرتبة الأركان؟

يسن ترتيب الأركان: بأن يبدأ بالحمد لله، ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الوصية بالتقوى، ثم القراءة، ثم الدعاء، لكن ذلك الترتيب ليس

واجبا؛ لحصول المقصود بدون الترتيب،والترتيب مطلوب بين الأركان الثلاثة الأول، الحمد والصلاة والوصية بالتقوى، ولا ترتيب بين القراءة والدعاء ولا بين غيره

سنن الخطبة

قال المصنف (وَتُسَنُّ) الْخُطْبَةُ (عَلَى مِنْبَرٍ) لِأَنَّهُ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كَانَ يَخْطُبُ عَلَيْهِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ. (أَوْ) مَوْضِعٍ (مُرْتَفِعٍ) إنْ لَمْ يَكُنْ مِنْبَرٌ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا لِقِيَامِهِ مَقَامَهُ فِي بُلُوغِ صَوْتِ الْخَطِيبِ عَلَيْهِ النَّاسَ. (وَيُسَلِّمُ عَلَى مَنْ عِنْدَ الْمِنْبَرِ). (وَأَنْ يُقْبِلَ عَلَيْهِمْ إذَا صَعِدَ) الْمِنْبَرَ (وَيُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ وَيَجْلِسَ) بَعْدَ السَّلَامِ (ثُمَّ يُؤَذَّنَ) بِفَتْحِ الذَّالِ فِي حَالِ جُلُوسِهِ لِلِاتِّبَاعِ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ رَوَى الْأَخِيرَأَيْ التَّأْذِينَ حَالَ الْجُلُوسِ الْبُخَارِيُّ كَمَا تَقَدَّمَ وَمَا قَبْلَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ. قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِهِ: وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ. وَقَالَ فِيهِ:وَيَلْزَمُ السَّامِعِينَ رَدُّ السَّلَامِ عَلَيْهِ فِي الْمَرَّتَيْنِ وَهُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ كَالسَّلَامِ فِي بَاقِي الْمَوَاضِعِ وَ) يُسَنُّ (أَنْ تَكُونَ) الْخُطْبَةُ (بَلِيغَةً) لَا مُبْتَذَلَةً رَكِيكَةً فَإِنَّهَا لَا تُؤَثِّرُ فِي الْقُلُوبِ (مَفْهُومَةً) أَيْ قَرِيبَةً مِنْ الْأَفْهَامِ لَا غَرِيبَةً وَحْشِيَّةً فَإِنَّهَا لَا يَنْتَفِعُ بِهَا أَكْثَرُ النَّاسِ. (قَصِيرَةً) لِأَنَّ الطَّوِيلَةَ تُمِلُّ. وَفِي حَدِيثِ مُسْلِمٍ: « أَطِيلُوا الصَّلَاةَ وَاقْصُرُوا الْخُطْبَةَ». بِضَمِّ الصَّادِ وَعِبَارَةُ الْمُحَرَّرِ كَالْوَجِيزِ مَائِلَةٌ إلَى الْقِصَرِ أَيْ مُتَوَسِّطَةٌ كَمَا عَبَّرَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا. وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: «كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا». أَيْ مُتَوَسِّطَةً (وَلَا يَلْتَفِتُ يَمِينًا وَ) لَا (شِمَالًا فِي شَيْءٍ مِنْهَا) بَلْ يَسْتَمِرُّ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْإِقْبَالِ عَلَيْهِمْ إلَى فَرَاغِهَا أَيْ يُسَنُّ ذَلِكَ، وَيُسَنُّ لَهُمْ

أَنْ يُقْبِلُوا عَلَيْهِ مُسْتَمِعِينَ لَهُ (وَيَعْتَمِدُ عَلَى سَيْفٍ أَوْ عَصًا وَنَحْوِهِ) رَوَى أَبُو دَاوُد: أَنَّهُ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – « قَامَ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ مُتَوَكِّئًا عَلَى عَصًا أَوْ قَوْسٍ » (وَيَكُونَ جُلُوسُهُ بَيْنَهُمَا) أَيْ الْخُطْبَتَيْنِ فِي الْجُمُعَةِ. (نَحْوَ سُورَةِ الْإِخْلَاصِ) أَيْ يُسَنُّ ذَلِكَ. وَقِيلَ يَجِبُ فَلَا يَجُوزُ أَقَلُّ مِنْهُ (وَإِذَا فَرَغَ) مِنْ الْخُطْبَةِ (شَرَعَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْإِقَامَةِ وَبَادَرَ الْإِمَامُ لِيَبْلُغَ الْمِحْرَابَ مَعَ فَرَاغِهِ) مِنْ الْإِقَامَةِ فَيَشْرَعُ فِي الصَّلَاةِ (وَيَقْرَأَ) بَعْدَ الْفَاتِحَةِ. (فِي الْأُولَى الْجُمُعَةَ وَفِي الثَّانِيَةِ الْمُنَافِقِينَ جَهْرًا) لِلِاتِّبَاعِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِلَفْظِ: «كَانَ يَقْرَأُ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي الْجَهْرِ». وَرَوَى هُوَ أَيْضًا أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} [الأعلى: ١]، وَ {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} [الغاشية: ١]

الشرح والبيان

سنن الخطبة على ثلاثة أقسام:

أ – السنن السابقة على نفس الخطبة وهي:

١– أن يخطب على المنبر الدليل: حديث جابر في صحيح البخاري: " كان النبي – ﷺ – يخطب إلى جذع في المسجد ثم صنع له المنبرفكان يخطب عليه "

٢ – أن يسلم على من عند المنبر إذا انتهى إليه: الدليل: حديث ابن عمر – رضي الله عنه– أن النبي – ﷺ – كان إذا دنا من منبره سلم على من عند المنبر، ثم يصعد فإذا استقبل الناس بوجهه سلم عليهم ثم قعد "

٤ – أن يجلس بعد السلام عليهم على المستراح لما روي: " أنه – صلى الله عليه وسلم– كان يخطب خطبتين و يجلس جلستين " المراد هذه الجلسة والتي بين الخطبتين.

٥ – ثم يؤذن في حال جلوسه.

ب – السنن المتعلقة بنفس الخطبة: وهي:

٦ – أن تكون الخطبة بليغة مؤثرة في القلوب،فلا تكون من الكلمات المبتذلة، ولا من الكلمات الغريبة؛ فإن الناس لا ينتفعون بها.

٧ – أن لا يُطوِّلَ في الخطبة الدليل: روي أنه –ﷺ – قال: " قِصَرُ الخطبة وطول الصلاة مِئِنَّةٌ من فقه الرجل ".

٨ – أن يستدبر القبلة، ويقبل على الناس.الدليل: " كان – ﷺ – إذا خطب استقبل الناس بوجهه واستقبلوه وكان لا يلتف".

٩ – أن يجلس بين الخطبتين بقدر قراءة سورة الإخلاص .

١٠ – أن يعتمد على سيف أو عصا لفعله – ﷺ–.

ج – سنن تتأخرعن الخطبة وهي: أن يأخذ في النزول والمؤذن في الإقامة، وأن يبتدر المحراب مع فراغ المؤذن تحقيقا للموالاة.

ويسن أن يقرأ فيالركعة الأولى بسورة الجمعة، وفي الثانية بسورة المنافقون أو يقرأ في الأولى بسورة الأعلى، وفي الثانية بسورة الغاشية للاتباع.

أمور تنفرد بها الجمعة عن سائر الصلوات

قال المصنف (فَصْلٌ: يُسَنُّ الْغُسْلُ لِحَاضِرِهَا) أَيْ لِمَنْ يُرِيدُ حُضُورَ الْجُمُعَةَ وَإِنْ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ (وَقِيلَ: لِكُلِّ أَحَدٍ) حَضَرَ أَوْ لَا وَيَدُلُّ لِلْأَوَّلِ حَدِيثُ الشَّيْخَيْنِ: « إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ» أَيْ إِذَا أَرَادَ مَجِيئَهَا وَحَدِيثُ ابْنِ حِبَّانَ وَأَبِي عَوَانَةَ: « مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَلْيَغْتَسِلْ ». وَصَرَفَ الْأَمْرَ عَنْ الْوُجُوبِ إلَى النَّدْبِ حَدِيثُ «مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيّ. وَقَوْلُهُ: فَبِهَا أَيْ بِالسُّنَّةِ أَخَذَ أَيْ بِمَا جَوَّزَتْهُ مِنْ الْوُضُوءِ مُقْتَصِرًا عَلَيْهِ. وَنِعْمَتْ الْخَصْلَةُ أَوْ الْفِعْلَةُ وَالْغُسْلُ مَعَهَا أَفْضَلُ. وَيَدُلُّ لِلثَّانِي حَدِيثُ الشَّيْخَيْنِ: «غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ » أَيْ بَالِغٍ، وَالْمُرَادُ أَنَّهُ ثَابِتٌ طَلَبُهُ نَدْبًا لِمَا تَقَدَّمَ. (وَوَقْتُهُ مِنْ الْفَجْرِ) لِحَدِيثِ الشَّيْخَيْنِ: « مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ » وَسَيَأْتِي تَمَامُهَا. (وَتَقْرِيبُهُ مِنْ ذَهَابِهِ) (وَيُسَنُّ التَّبْكِيرُ إلَيْهَا) لِحَدِيثِ الشَّيْخَيْنِ: «مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ أَيْ كَغُسْلِهَا ثُمَّ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْأُولَى فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً أَيْ وَاحِدَةً مِنْ الْإِبِلِ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتْ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ ». وَرَوَى النَّسَائِيّ « فِي الْخَامِسَةِ كَالَّذِي يُهْدِي عُصْفُورًا، وَفِي السَّادِسَةِ بَيْضَةً» وَالسَّاعَاتُ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ. وَقِيلَ مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ.

الشرح والبيان

قصد المصنف بهذا النص بيان أمور تمتاز بها صلاة الجمعة عن غيرها من سائر الصلوات وهي:

١- الغسل: والأدلة على ذلك: حَدِيثُ الشَّيْخَيْنِ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ ». أَيْ إِذَا أَرَادَ مَجِيئَهَا، وَحَدِيثُ ابْنِ حِبَّانَ، وَأَبِي عَوَانَةَ: « مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَلْيَغْتَسِلْ ». وَصَرَفَ الْأَمْرَ عَنْ الْوُجُوبِ إلَى النَّدْبِ حَدِيثُ « مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيّ. وَقَوْلُهُ: فَبِهَا أَيْ بِالسُّنَّةِ أَخَذَ أَيْ بِمَا جَوَّزَتْهُ مِنْ الْوُضُوءِ مُقْتَصِرًا عَلَيْهِ. وَنِعْمَتْ الْخَصْلَةُ أَوْ الْفِعْلَةُ وَالْغُسْلُ مَعَهَا أَفْضَلُ. وَيَدُلُّ لِلثَّانِي حَدِيثُ الشَّيْخَيْنِ: «غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» أَيْ بَالِغٍ، وَالْمُرَادُ أَنَّهُ ثَابِتٌ طَلَبُهُ نَدْبًا لِمَا تَقَدَّمَ.

ووقته بعد الفجر؛ لأن الأخبار علقته باليوم كحديث: " من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنة "

٢ - البكور إلى الجامع: الدليل: لِحَدِيثِ الشَّيْخَيْنِ: «مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ أَيْ كَغُسْلِهَا ثُمَّ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْأُولَى فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، أَيْ وَاحِدَةً مِنْ الْإِبِلِ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتْ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ ». وَرَوَى النَّسَائِيّ « فِي الْخَامِسَةِ كَالَّذِي يُهْدِي عُصْفُورًا، وَفِي السَّادِسَةِ بَيْضَةً » وَالسَّاعَاتُ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ. وَقِيلَ مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ.

٣ – أن يلبس الثياب البيض، وأن يستعمل الطيب، وأن يترجل في المشي، وأن يشتغل في طريقه بالقراءة والذكر، وأن يقرأ سورة الكهف يومها وليلتها،ويكثر الدعاء والصلاة على رسول الله ﷺ.

٤ – يحرم على من تلزمه الجمعة البيع والشراء بعد الشروع في الأذان لقوله تعالى: " إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ".

ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به وحكم الاستخلاف

قال المصنف: (فَصْلٌ: مَنْ أَدْرَكَ رُكُوعَ الثَّانِيَةِ) مِنْ الْجُمُعَةِ مَعَ الْإِمَامِ وَاسْتَمَرَّ مَعَهُ إلَى أَنْ سَلَّمَ (أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ) أَيْ لَمْ تَفُتْهُ فَيُصَلِّي بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ رَكْعَةً) لِإِتْمَامِهَا قَالَ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: « مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ ». وَقَالَ: « مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ إلَيْهَا أُخْرَى ». رَوَاهُمَا الْحَاكِمُ وَقَالَ: فِي كُلٍّ مِنْهُمَا إسْنَادُهُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ.

(وَإِنْ أَدْرَكَهُ) أَيْ الْإِمَامَ (بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ رُكُوعِ الثَّانِيَةِ (فَاتَتْهُ) الْجُمُعَةُ لِمَفْهُومِ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ (فَيُتِمُّ بَعْدَ سَلَامِهِ) أَيْ الْإِمَامَ (ظُهْرًا أَرْبَعًا) وَفِيهِ حَدِيثُ: « مَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ مِنْ الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيُضِفْ إلَيْهَا أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ الرُّكُوعَ مِنْ الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ فَلْيُصَلِّ الظُّهْرَ أَرْبَعًا». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَنْوِي فِي اقْتِدَائِهِ الْجُمُعَةَ) مُوَافَقَةً لِلْإِمَامِ وَالثَّانِي الظُّهْرَ لِأَنَّهَا الَّتِي يَفْعَلُهَا.

(تَتِمَّةٌ) مَنْ صَلَّى الرَّكْعَةَ الْأُولَى مَعَ الْإِمَامِ ثُمَّ فَارَقَهُ بِعُذْرٍ أَوْ بِغَيْرِهِ. وَقُلْنَا بِالرَّاجِحِ أَنَّهُ لَا تَضُرُّ الْمُفَارَقَةُ أَتَمَّهَا جُمُعَةً كَمَا لَوْ أَحْدَثَ الْإِمَامُ فِي الثَّانِيَةِ (وَإِذَا

خَرَجَ الْإِمَامُ مِنْ الْجُمُعَةِ أَوْ غَيْرِهَا) مِنْ الصَّلَوَاتِ (بِحَدَثٍ أَوْ غَيْرِهِ) كَرُعَافٍ (جَازَ) لَهُ(الِاسْتِخْلَافُ فِي الْأَظْهَرِ) فَيُتِمُّ الْقَوْمُ الصَّلَاةَ مُقْتَدِينَ بِالْخَلِيفَةِ مِنْ غَيْرِ اسْتِئْنَافِ نِيَّةِ الْقُدْوَةِ كَمَا سَيَأْتِي. وَالثَّانِي يَقُولُ يُتِمُّونَهَا (وَلَا يُشْتَرَطُ) فِي جَوَازِ الِاسْتِخْلَافِ (كَوْنُهُ) أَيْ الْمُقْتَدِي (حَضَرَ الْخُطْبَةَ وَلَا الرَّكْعَةَ الْأُولَى فِي الْأَصَحِّ) فِيهِمَا.

الشرح والبيان

تناول المصنف في هذا النص بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك وأحكام الاستخلاف وبدأ:

أولا – ماتدرك به الجمعة: إذا أدرك المسبوق في صلاة الجمعة الإمام في ركوع الركعة الثانية كان مدركا للجمعة، فإذا سلم الإمام قام إلى ركعة أخرى، وإذا أدركه بعد ركوع الثانية لم يكن مدركا للجمعة، ويقوم بعد سلام الإمام إلى صلاة أربع ركعات.

الدليل: حديث أبي هريرة –رضي الله عنه –أنه –ﷺ – قال: " من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدركها، ومن أدرك دون الركعة صلاها ظهرا "

لكن ما الذي ينويه؟ وجهان: أصحهما ينوي الظهر ؛ لأنها التي يؤديها.
الثاني: ينوي الجمعة؛ موافقة للإمام.

ثانيا – مسألة الاستخلاف:

تعريف الاستخلاف لغة: يقال استخلف فلان فلانا أي جعله خليفة.

واصطلاحا: أن يجعل الشخص غيره في موضعه ليقوم بعمله فيما يجوز له.

والاستخلاف في صلاة الجمعة: أن يخرج الإمام عن الصلاة، بسبب حدث أو غيره، فيجعل غيره مكانه، سواء في صلاة الجمعة أم في غيرها من الصلوات وإليك البيان:

أ – الاستخلاف في غير الجمعة: إذا أحدث الإمام في سائر الصلوات غير الجمعة ففي جواز الاستخلاف قولان:

الأول: القديم: أن الاستخلاف لا يجوز الدليل: أن النبي – ﷺ – أحرم بالناس ثم ذكر أنه جنب فذهب واغتسل ولم يستخلف " ولو كان الاستخلاف جائزا لاستخلف

ولأنها صلاة واحدة فلا تجوز بإمامين، كما لو اقتدى بهما دفعة واحدة.

الثاني: الجديد: أن الاستخلاف يجوز الدليل: أنها صلاة بإمامين على التعاقب فتجوز لحديث: " أن أبا بكر –رضي الله عنه – كان يصلي بالناس، فدخل النبي – ﷺ – وجلس إلى جنبه فاقتدى به أبو بكر والناس ".

ب – الاستخلاف في الجمعة: فيه القولان السابقان في غير الجمعة، لكن بشرط أن يكون المستخلف مقتديا بالإمام قبل الحدث، ولا يشترط أن يكون المستخلف قد حضر الخطبة ولا الركعة الأولى في الأصح في الصورتين. أما من لم يحضر الخطبة ؛ فلأنه بالاقتداء صار في حكم الحاضرين السامعين. وأما من لم يدرك الأولى ؛ فلأنه ناب مناب من تصح قدوته فصحت قدوته.

مسألة الزحام

قال المصنف:(وَمَنْ زُوحِمَ عَنْ السُّجُودِ) عَلَى الْأَرْضِ مَعَ الْإِمَامِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ الْجُمُعَةِ (فَأَمْكَنَهُ عَلَى إنْسَانٍ) مَثَلًا كَظَهْرِهِ أَوْ رِجْلِهِ (فَعَلَ) ذَلِكَ لُزُومًا لِتَمَكُّنِهِ مِنْ سُجُودٍ يُجْزِئُهُ، وَقَدْ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ عُمَرَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – قَالَ: إذَا اشْتَدَّ الزِّحَامُ فَلْيَسْجُدْ أَحَدُكُمْ عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ، وَلَا بُدَّ فِي إمْكَانِهِ مِنْ الْقُدْرَةِ عَلَى رِعَايَةِ هَيْئَةِ السَّاجِدِ بِأَنْ يَكُونَ عَلَى مُرْتَفِعٍ، وَالْمَسْجُودُ عَلَيْهِ فِي مُنْخَفَضٍ، وَقِيلَ: لَا يَضُرُّ الْخُرُوجُ عَنْ هَيْئَةِ السَّاجِدِ لِلْعُذْرِ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ السُّجُودُ عَلَى شَيْءٍ مَعَ الْإِمَامِ (فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَنْتَظِرُ) التَّمَكُّنَ مِنْهُ (وَلَا يُومِئُ بِهِ) لِقُدْرَتِهِ عَلَيْهِ. وَالثَّانِي يُومِئُ بِهِ أَقْصَى مَا يُمْكِنُهُ كَالْمَرِيضِ لِلْعُذْرِ وَالثَّالِثُ يَتَخَيَّرُ بَيْنَهُمَا.

الشرح والبيان

هذه المسألة تسمى مسألة الزحام وملخصها: أن المصلي إذا منعه الزحام في الجمعة من السجود على الأرض مع الإمام في الركعة الأولى سجد وجوبا على ظهر غيره أو رجله إن أمكنه؛ لتمكنه من السجود ولحديث البيهقي: " إذا زوحم أحدكم في صلاته فليسجد على ظهر أخيه "، فإن لم يمكنه السجود على شئ مع الإمام،: فثلاثة أوجه: الصحيح ينتظر التمكن من السجود لقدرته عليه، والثاني: يومئ بالسجود أقصى ما يمكنه للعذر كالمريض، والثالث: يتخير بين السجود والإيماء.

جدول المحتويات

مبحث تمهيدي .....

المطلب الأول في التعريف بالفقه والشريعة .....

المطلب الثاني: أهداف العبادات في الإسلام .....

المبحث الأول: المياه التي ترفع الحدث وتزيل النجس .....

المبحث الثاني: المسح على الخفين.....

المبحث الثالث: النجاسة وكيفية إزالتها .....

المبحث الرابع: الأحكام المتعلقة بالحيض والنفاس في العبادات والعادات .....

المقصد الأول: التعريف وسبب التسمية.....

المقصد الثاني: الآثار الشرعية المترتبة على رؤية دم الحيض .....

كتاب الصـــــــلاة.....

المقصد الثاني: مواقيت الصلوات المكتوبة .....

المقصد الثالث: من يجب عليه الصلاة؟.....

المبحث الثاني: الأذان والإقامة للصلاة .....

المبحث الثالث: في أحكام تتعلق باستقبال القبلة في الصلاة .....

المبحث الرابع: شروط وجوب الصلاة وشروط صحتها وأركانها وسننها ومبطلاتها والسهو فيها .....

المبحث الخامس: الأوقات المنهي عن الصلاة فيها لغير سبب.....

المبحث السادس: صلاة الجماعة.....

المبحث السابع: صلاة الخوف.....

المبحث الثامن: صلاة العيدين.....

المبحث التاسع: صلاة الكسوف .....

المبحث العاشر: صلاة الاستسقاء .....
المبحث الحادي عشر: الجنازة وما يتعلق بها من أحكام .....
المبحث الأول: التعريف، وسبب التسمية، وحكمة المشروعية، وحكمها، والمال الذي تجب فيه الزكاة .....
المبحث الثاني: زكاة الحيوان.....
المبحث الثالث: زكاة الزروع والثمار .....
المبحث الرابع: زكاة الناضّ (الذهب والفضة) .....
المبحث الخامس: زكاة الحُلي .....
المبحث السادس: زكاة عروض التجارة .....
المبحث السابع: زكاة المعدِن .....
المبحث الثامن: زكاة الدَّين .....
المبحث التاسع: زكاة الفِطر .....
المبحث العاشر: مصارف الزكاة.....
كتاب الصوم .....
المبحث الأول: تعريف الصوم ومشروعيته وحكمة مشروعيته .....
المبحث الثاني: ثبوت رمضان .....
المبحث الثالث: شروط وجوب الصيام.....
المبحث الرابع: أركان الصوم.....
المبحث الخامس: مبطلات الصوم .....
المبحث السادس: أحكام الصوم .....
المبحث السابع: زكاة الفطر .....
المبحث الأول: تعريف الحج ومشروعيته وحكمة تشريعه.....

المبحث الثالث: وجوب إقامة الحج وما ينبغي مراعاته .....
المبحث الرابع: شروط وجوب الحج .....
المبحث الخامس: شروط صحة الحج .....

